

 Agencia Nacional de Seguridad Vial	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL.

ABRIL 2025

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	8
A.	Objetivos Generales	8
B.	Objetivos Específicos	8
2.	ALCANCE	9
2.1.	Alcance cuando la ANSV y el Fondo son contratistas	10
3.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	10
4.	ABREVIATURAS	16
5.	RESPONSABILIDAD	17
6.	NORMATIVIDAD	17
7.	DESARROLLO	18
	CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES	18
1.	Marco General y Disposiciones Comunes Aplicable a los Procesos de Contratación de la ANSV y Fondo	18
1.1.	Introducción	18
1.2.	Naturaleza jurídica de la ANSV y del Fondo	19
1.3.	Interacción del Manual con el Mapa de Procesos institucional	19
1.4.	Documentos asociados	20
1.5.	Régimen de contratación de la ANSV y del Fondo	20
1.6.	Régimen público de la ANSV	21
1.6.1.	Régimen privado del Fondo	23
1.6.2.	Disposiciones comunes a la ANSV y el Fondo y disposiciones específicas aplicables únicamente a cada uno de estos	24
1.7.	Principios aplicables a la contratación	25
1.8.	Fines de la contratación	33
1.9.	Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses	33
1.10.	Compras de triple impacto (económico, social y ambiental) y lineamientos para su aplicación	35
1.11.	Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo	38
1.12.	Prevención de actividades ilegales, conocimiento del cliente - cumplimiento de políticas SARLAFT	39
1.13.	Veedurías ciudadanas	39
1.14.	SECOP II	40
1.15.	Lineamientos de Colombia Compra Eficiente - CCE y jurisprudenciales	41
1.16.	Métodos alternativos de solución de controversias	42
1.17.	Compromiso anticorrupción	43
1.18.	Propiedad Intelectual	43
	CAPÍTULO II COMITÉS Y GESTORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	45
2.	Competencias contractuales, delegaciones y comités	45
2.1.	Ordenación del gasto ANSV	45
2.1.1.	Fondo	45
2.2.	Comité de contratación	46
2.2.1.	Participantes	46

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

2.2.2.	Voz y voto	47
2.2.3.	Funciones	48
2.2.3.1.	Funciones principales	48
2.2.3.2.	Funciones secundarias	48
2.2.4.	Excepciones	48
2.2.5.	Secretaría Técnica	49
2.2.6.	Convocatoria y sesiones	50
2.2.7.	Quórum y votaciones	50
2.2.8.	Actas del Comité	51
2.2.9.	Insumos	51
2.2.10.	Regulaciones para el Fondo	51
2.3.	Dependencias involucradas en la gestión contractual al interior de la ANSV	52
2.3.1.	Dependencia donde surge la necesidad al interior de la ANSV	52
2.3.2.	Grupo de Gestión Contractual	53
2.3.3.	Grupo de Gestión Financiera	53
2.3.4.	Fondo	54
2.4.	Estructuradores de procesos	55
2.4.1.	Tipos de estructuración	56
2.5.	Comité Evaluador	59
2.5.1.	Generales	60
2.6.	Supervisores y/o interventores de contratos de los contratos de la ANSV y el Fondo	62
2.6.1.	Supervisión Singular y Compartida	63
2.6.2.	Apoyo a la supervisión	63
2.6.3.	Comité Técnico de Seguimiento	63
CAPÍTULO III ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL		64
3.	Planeación contractual	64
3.1.	Áreas encargadas del Plan Anual de Adquisiciones -PAA	64
3.1.1.	Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones	65
3.2.	Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones-PAA	65
3.3.	Análisis del Sector	67
3.3.1.	Estudio de la oferta	70
3.3.2.	Estudio de la demanda	70
3.3.3.	Estudio del mercado (aspectos generales)	71
3.4.	Estudios y documentos previos	73
3.4.1.	Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer	73
3.4.2.	Definición del objeto a contratar	74
3.4.3.	Aspectos respecto a la definición de las modalidades de selección, su justificación y fundamentos jurídicos	74
3.4.4.	Aspectos respecto al valor estimado del contrato y su justificación	75
3.4.5.	Aspectos relacionados con los criterios para la selección de la oferta más favorable	78
3.4.6.	Aspectos frente al análisis de riesgos y la forma de mitigarlo	84
3.4.7.	Aspectos relacionados con garantías que se contempla exigir	86
3.4.8.	Reglas especiales aplicables al Fondo	88

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

3.4.9.	Aspectos relacionados con la determinación de aplicación de acuerdos comerciales	90
3.4.10.	Aspectos relacionados con la determinación si requiere o no interventoría	91
3.5.	Pliego de condiciones/Términos de Referencia del SECOP II y documento complementario al pliego/Término electrónico de SECOP II	92
3.5.1.	Registro Único de Proponentes (exigencia en procesos)	93
3.5.2.	Subsanabilidad y aclaración de ofertas:	94
3.5.3.	Precios artificialmente bajos:	96
3.5.4.	Criterios de desempate:	96
CAPÍTULO IV ETAPA DE SELECCIÓN		97
4.	Criterios para elección de la modalidad de selección	97
4.1.	Modalidades aplicables a la ANSV	98
4.1.1.	Licitación pública:	98
4.1.2.	Selección abreviada:	100
4.1.3.	Concurso de méritos:	105
4.1.3.1.	Abierto:	107
4.1.3.2.	Precalificación:	107
4.1.4.	Contratación Directa	107
4.1.4.1.	Referencia de algunas causales de contratación directa	108
4.1.4.1.1.	Convenios / Contratos Interadministrativos:	108
4.1.4.1.2.	Inexistencia de pluralidad de oferentes en el mercado:	109
4.1.4.1.3.	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.	110
4.1.4.1.4.	Arrendamiento de inmuebles:	110
4.1.4.1.4.1.	Si la ANSV funge como arrendatario:	111
4.1.4.1.4.2.	Si la ANSV funge como arrendador:	111
4.1.6.	Contrataciones especiales	114
4.1.6.1.	Asociaciones Público Privadas:	114
4.1.6.1.1.	Clasificación:	115
4.1.6.1.1.1.	Asociación Público Privada de iniciativa pública:	115
4.1.6.1.1.2.	Asociación Público Privada de iniciativa privada:	116
4.1.7.	Acuerdos de cooperación internacional	116
4.1.8.	Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro:	117
4.1.9.	Contratos del artículo 355 de la Constitución Nacional -C.N.-	118
4.1.10.	Proceso Competitivo:	119
4.1.11.	Convenios de Asociación de conformidad con la Ley 489 de 1998 - Asociación entre Entidades Estatales y Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro para cumplir actividades propias de la Entidad)	120
4.2.	Aplicables al Fondo	120
4.2.1.	Modalidades de Selección y Cuantías	120
4.2.2.	Reglas Generales Aplicables a los procesos de Fondo.	121
4.2.3.	Instrucción al Fondo (Patrimonio Autónomo):	121
4.2.4.	Plazo de la Convocatoria	122

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

4.2.5.	Aceptación de la Oferta.	123
4.3.2.1.	Menor Cuantía privada:	129
4.3.2.2.	Subasta Inversa Electrónica privada:	131
4.3.2.3.	Contratación Directa privada:	134
4.3.2.4.	Procedimientos adicionales:	137
4.3.2.5.	Memorando de Entendimiento.	138
4.3.2.6.	Convenios o Contratos. La Agencia podrá celebrar los siguientes:	139
CAPÍTULO V SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍAS EXIGIDAS		
	EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	140
5.	Perfeccionamiento y Suscripción del Contrato.	140
5.1.1.	Requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	140
5.1.2.	Legales	142
5.1.3.	Contractuales	142
CAPÍTULO VI ETAPA DE EJECUCIÓN		142
6.	Ejecución del contrato	142
6.1.	Requisitos para la ejecución contractual	143
6.1.1.	Inicio del contrato	143
6.2.	Modificaciones del contrato	144
6.2.1.	Adiciones	145
6.2.2.	Prórrogas	146
6.2.3.	Otras Clases de Modificaciones	147
6.2.4.	Cesión Contractual	147
6.2.5.	Cesión de Derechos Económicos y Patrimoniales	148
6.2.6.	Cesión unilateral sin indemnización por la ANSV	148
6.2.7.	Cesión por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente	149
6.2.8.	Suspensión y reanudación de contratos	149
6.3.	Reconocimientos que no implican modificación	150
6.3.1.	Mayores cantidades de obra	150
6.4.	Reconocimientos que implican modificación contractual	150
6.4.1.	Ítems no previstos	151
6.4.2.	Ajustes, revisión de precios y corrección monetaria	151
6.5.	Equilibrio económico del contrato	152
6.5.1.	Hecho del Príncipe	153
6.5.2.	Teoría de la Imprevisión	154
6.5.3.	Ius Variandi	154
CAPÍTULO VII CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR		
	LA ANSV O POR INTERMEDIO DEL FONDO	155
7.	Supervisión e Interventoría	155
7.1.	Designación del supervisor	157
7.1.1.	Memorando de designación	158
7.1.2.	Perfil del supervisor y/o interventor	158
7.1.3.	Ausencias temporales o definitivas y modificación del supervisor	159
7.1.4.	Herramientas que se deben facilitar a los supervisores	160
7.1.5.	Inhabilidades de los supervisores e interventores	160
7.1.6.	Personal de apoyo a la supervisión	160
7.2.	Facultades y deberes	161

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

7.3.	Funciones	161
7.3.1.	Funciones generales de la supervisión e interventoría	161
7.3.2.	Funciones técnicas	163
7.3.3.	Funciones jurídicas	165
7.3.4.	Funciones administrativas	167
7.3.5.	Funciones financieras y contables	169
7.3.6.	Funciones frente al anticipo	171
7.5.	Responsabilidades	174
7.6.	Prohibiciones	176
7.7.	Régimen sancionatorio en materia contractual de la ANSV	177
7.7.1.	Régimen sancionatorio contractual del Fondo	178
7.8.	Tipos de sanciones en materia contractual	178
7.8.1.	Cláusula de multas	178
7.8.2.	Cláusula penal pecuniaria	178
7.8.3.	Caducidad	179
7.8.4.	Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS -	180
7.9.	Actuación contractual sancionatoria	180
7.9.1.	Determinación del presunto incumplimiento contractual	181
7.9.2.	Requerimientos previos por parte de la Supervisión/Interventoría	181
7.9.3.	Informe de Supervisión y/o Interventoría	182
7.9.4.	Citación	182
7.9.5.	Audiencia	183
7.9.6.	Decisión	186
7.9.7.	Contenido de la Decisión que resuelve el(los) recursos de reposición	188
7.10.	Declaratoria de Siniestro de los amparos postventa de la ANSV	189
7.10.1.	Procedimiento para la declaratoria de ocurrencia de siniestro de la ANSV	191
7.11.	Lineamientos generales en materia sancionatoria para el Fondo	192
CAPÍTULO VIII TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE		195
8.	Finalización del Contrato	195
8.1.	Terminación	195
8.1.1.	Terminación normal	196
8.1.2.	Terminación anormal	197
8.1.3.	Liquidación del contrato	198
8.1.4.	Contenido mínimo del acta de liquidación	200
8.1.5.	Salvedades	202
8.1.6.	Término para liquidar el contrato	202
8.1.7.	Liquidación de común acuerdo	205
8.1.8.	Liquidación unilateral	206
8.1.9.	Liquidación judicial	207
8.2.	Cierre del expediente	207
CAPÍTULO IX DISPOSICIONES ADICIONALES		208
9.	Aspectos adicionales a aplicar	208
9.1.	Período de transición	208
9.2.	Revisión, actualización y capacitación a intervinientes en el proceso	208
9.3.	CONTROL DE CAMBIOS	208

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

10. DOCUMENTOS ASOCIADOS	210
11. ADMINISTRACION DEL DOCUMENTO	210
12. APROBACIÓN	210

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

INTRODUCCIÓN

El presente manual se expide de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA"*, Ley 1702 de 2013 *"Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones"*, Decreto 787 de 2015 *"Por el cual se establecen las funciones de la estructura interna de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y se dictan otras disposiciones"*, y demás disposiciones aplicables conforme la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV.

1. OBJETIVO

El presente Manual tiene los siguientes objetivos, los cuales deben tenerse en cuenta en el momento de su aplicación en los procesos de contratación que sean desarrollados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y/o el Fondo de Seguridad Vial:

A. Objetivos Generales

Fijar los lineamientos, procedimientos, directrices, y estándares aplicables a la actividad contractual, para simplificar y unificar las acciones que se desarrollan, así como, determinar las funciones internas en materia contractual, las tareas que se deban realizar por virtud de la delegación o desconcentración de funciones que se derivan de la planeación, vigilancia y control de la ejecución contractual, para el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos institucionales de la ANSV y el Fondo de Seguridad Vial.

A su vez, establecer los lineamientos para la contratación que se realice a través del Fondo de Seguridad Vial; definir las modalidades para seleccionar los contratistas ejecutores de estos recursos y establecer un proceso de aprovisionamiento de bienes, servicios y obras, tendiente a la optimización de los recursos que serán contratados a través del Patrimonio Autónomo, previa instrucción de la ANSV.

B. Objetivos Específicos

- Establecer políticas obligatorias, puntos de control, pautas de seguimiento, evaluación y control de las actividades de planeación, ejecución, seguimiento y liquidación de los contratos que celebra la ANSV y el Fondo de Seguridad Vial.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- Garantizar que las actuaciones que desarrollarán los servidores públicos, contratistas y colaboradores que intervengan en el Proceso de Contratación, se lleven a cabo con sujeción a los principios aplicables a la Contratación, la función administrativa y el control fiscal. Lo anterior, en consideración a que, con el adelantamiento de procesos contractuales y la celebración de sus contratos, la ANSV busca el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos.
- Definir los procedimientos de contratación, los cuales están caracterizados por la Selección Objetiva de las ofertas, la exigencia de los requisitos señalados por la ley, la agilidad y eficiencia, la planeación, programación, conveniencia y oportunidad, con el fin de que se seleccionen las ofertas más favorables para la Entidad, que propicien la ejecución adecuada de los objetos contractuales.
- Determinar las funciones, obligaciones y responsabilidades de todos los servidores públicos y contratistas de la ANSV y de quienes participen por el Fondo, que intervengan en cualquier etapa del proceso de contratación, precisando la organización de la competencia interna en todo su ciclo.
- Ser fuente de información y consulta de todos los partícipes de la gestión contractual. Este Manual deberá ser observado y acatado por todos los que intervienen en el proceso de compra, en forma directa o indirecta.

Finalmente, la aplicación de este Manual no exime a los usuarios de la observancia de la integralidad de las normas vigentes y de sus modificaciones, que resulten aplicables a la ANSV y al Fondo de Seguridad Vial.

2. ALCANCE

El presente Manual aplica a todos los procesos de adquisición y aprovisionamiento de bienes, servicios y obras que adelante la ANSV y el Fondo de Seguridad Vial y sus lineamientos deben ser observados y acatados por todos los servidores y contratistas y por todas las áreas, grupos, dependencias, procesos y demás instancias definidas en la Entidad que presten sus servicios y que intervienen en el Proceso de Contratación tanto de la ANSV como del Fondo de Seguridad Vial.

La ANSV, en los procesos de contratación aplica dos (2) regímenes distintos como se señala más adelante. En todo caso, se resalta que:

- a) La contratación que se realice con cargo a recursos de funcionamiento será adelantada con fundamento en las disposiciones del régimen público de la ANSV.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- b)** La contratación con cargo a recursos de inversión será adelantada con fundamento en las disposiciones del régimen privado del Fondo, a excepción de aquellos contratos que por competencia deban ser suscritos por la ANSV y en los que el Fondo actúa como pagador únicamente.

2.1. Alcance cuando la ANSV y el Fondo son contratistas

El presente Manual de Contratación, sus procedimientos y formatos NO serán aplicables a los procesos de contratación cuando la ANSV/Fondo de Seguridad Vial funjan como contratistas, salvo que expresamente se regulen en este documento.

En la contratación con otras entidades públicas en las que funjan como contratistas, se aplicará el régimen jurídico de contratación que posea la entidad contratante. En todo caso, serán aplicables los principios regulados en este documento en lo que no contradiga las disposiciones de la entidad contratante, así como aquellos que deriven de la normatividad vigente.

Se debe tener en cuenta que en el caso de que estos sean contratista, el encargado de realizar los estudios previos, adelantar la supervisión y la liquidación y cierre del expediente será la entidad contratante.

Cuando el Fondo de Seguridad Vial funjan como contratistas, sean contratistas de personas naturales o jurídicas de naturaleza privada, será aplicable el régimen jurídico de contratación del derecho privado.

Finalmente, en estos casos podrá cobrar por sus servicios de acuerdo con el procedimiento que defina la Dirección General o a quien está delegue tal función, garantizando que se cubran los costos en los que se vaya a incurrir para ejecutar el contrato.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para efectos de este Manual, los términos se entenderán en su orden, en el sentido de este documento, las normas legales respectivas, el lenguaje técnico o, finalmente, por su significado y sentidos naturales y obvios, de acuerdo con su uso general.

Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de este, se establecen las siguientes definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

ACTA: Es el documento en el cual se consignan los temas tratados, las decisiones adoptadas y los compromisos asumidos, durante una reunión, comité, mesa de trabajo o sesión. Este documento debe ser suscrito por los participantes y/o asistentes a la reunión e indicar sus cargos y/o grados y en la calidad en que asisten.

ACTOS CONTRACTUALES: Son los actos que profiere el Contratante en ejercicio de la actividad contractual en el marco del régimen legal que le sea aplicable.

ADENDAS: Es el documento expedido por la ANSV con posterioridad a la apertura de los procesos con el fin de modificar los documentos del mismo, motivo por el cual tienen igual validez y el mismo carácter vinculante.

ADJUDICACIÓN: Es la decisión emanada de la ANSV por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del Contrato objeto de un proceso de selección.

En los procesos del Fondo no será necesario la emisión de un acto de adjudicación, pero ello será potestativo de la Entidad. En todo caso, una vez seleccionado el proponente, se le remitirá documento de aceptación de propuesta.

ANEXO: Es el conjunto de documentos que se adjuntan en un proceso de selección, diferentes de los formatos.

ADJUDICATARIO: Es el Proponente que, habiendo presentado una Oferta Hábil y de conformidad con lo señalado ha obtenido la mayor puntuación en los factores de escogencia y cumplido con las condiciones del presente Proceso, haciéndose titular del derecho y la obligación de constituir el "SPV" y suscribir el Contrato de Concesión y cederlo al SPV.

AUDIENCIA PÚBLICA: Acto público dedicado a debates, presentación de alegatos, así como si hay lugar, al pronunciamiento de las decisiones de la entidad contratante que serán materializadas mediante documento.

CAPACIDAD FINANCIERA: Son las condiciones mínimas establecidas en los Documentos del Proceso que reflejan la situación financiera de los Proponentes en términos de su patrimonio y endeudamiento.

CAPACIDAD JURÍDICA: Son los requisitos establecidos los Documentos del Proceso que deben tener los Proponentes conforme a la ley aplicable en la jurisdicción de su nacimiento, creación o incorporación, según corresponda, para poder participar en el Proceso de Selección (Contratación) y suscribir los documentos que en él se requieren.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.

CIERRE DEL EXPEDIENTE: proceso a través del cual se cierra integralmente el proceso de contratación, una vez vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. Con sujeción a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015 o en general con el cual se cierra el proceso después del vencimiento de las garantías y demás obligaciones pendientes y se procede a su archivo.

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE: Es el ente rector de la política nacional en materia de compras públicas. Es quien imparte los lineamientos generales en materia de eficiencia y racionalización de la contratación estatal. Adicionalmente es la encargada de estructurar los Acuerdos Marco de Precios y opera tanto la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC como el Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP.

COMITÉ EVALUADOR: Es el equipo multidisciplinario encargado de evaluar las propuestas o manifestaciones de interés presentadas por los interesados en los procesos de selección y recomendar el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación realizada. Los integrantes de este comité son designados para cada proceso de contratación, según su especialidad y conocimiento en la materia de la que se trate. En mínima cuantía podrá ser conformado por una sola persona.

CONSORCIO: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman

CONTRATANTE: LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en adelante ANSV y/o el FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, en adelante el Fondo y/o ambos "La Entidad", dado que el Manual está estructurado por roles, y la regulación aplicará dependiendo de las competencias aplicables a cada uno de ellos y de sus obligaciones legales y/o contractuales.

CONTRATISTA: Quien suscribe el correspondiente contrato con el CONTRATANTE y/o a quien se le remite la aceptación de su propuesta.

CONTRATACIÓN DIRECTA PRIVADA: Modalidad de selección aplicable al Fondo, bajo su régimen privado, a través de la cual podrá seleccionar directamente al contratista, en razón de la naturaleza del bien o servicio a adquirir. La misma

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

procede únicamente en los casos definidos expresamente en este Manual por lo que su carácter es excepcional, a su vez no necesita pluralidad de oferentes ni de ofertas

CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, consorcio, unión temporal o sociedad con único objeto que ha contraído obligaciones con la unidad ejecutora, para la prestación de un servicio, entregar un bien o construir una obra a cambio de una contraprestación económica.

CONTRATO: Acuerdo de voluntades mediante el cual se crean obligaciones y deriva de la aceptación de la oferta por la entidad. En este acuerdo se fijan el objeto, plazo, cuantía, forma de pago, garantías, obligaciones de las partes, resolución de conflictos, liquidación, y en general, las reglas que rigen la naturaleza del contrato celebrado.

DECISIÓN CONTRACTUAL: Es el acto mediante el cual el FONDO se pronuncia sobre una situación contractual específica como puede ser un incumplimiento contractual, la ocurrencia de una causal de terminación unilateral o la liquidación unilateral del contrato en los aspectos en que el contratista y el contratante no hayan llegado a ningún acuerdo.

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO DE SECOP II Es el documento elaborado por el contratante que complementa los requisitos y las condiciones del Pliego Electrónico SECOP II, así como sus anexos y sus formatos, los cuales se deben tener en cuenta para presentar la propuesta. Forma parte integral del PLIEGO DE CONDICIONES.

En el caso de los procesos del Fondo serán los términos de referencia.

DOCUMENTO MODIFICATORIO: Es. el documento expedido para modificar los documentos de los procesos adelantados por el Fondo en cualquier etapa del mismo, en caso de resultar necesario, motivo por el cual tienen igual validez y el mismo carácter vinculante.

ESTUDIOS PREVIOS: Los estudios y documentos previos son soporte para elaborar el proyecto de términos de referencia, términos de referencia, y el contrato. Documento en el cual se define el objeto a contratar, la descripción de la necesidad, la justificación, condiciones técnicas exigidas, valor estimado del contrato, plazo de ejecución, requisitos habilitantes, los criterios de selección de las propuestas, imputación presupuestal, tipo de contrato, forma de pago, obligaciones del contratista, obligaciones de la entidad, supervisión, riesgos del contrato, amparos mínimos del mismo y la indicación de sí el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

ESCRITO DE RECONSIDERACIÓN: Es el escrito mediante el cual el garante y/o el contratista de los contratos suscritos con el Fondo manifiestan sus inconformidades con relación a las decisiones contractuales proferidas por el Fondo en materia sancionatoria contractual o en actuaciones contractuales como la terminación o la liquidación unilateral del contrato.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS: Es la actividad mediante la cual un grupo multidisciplinario, ya sea de manera conjunta o individual, realiza la verificación de requisitos habilitantes y calificables según corresponda, de las propuestas o manifestaciones de interés presentadas.

EXPERIENCIA: Es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.

FICHA TÉCNICA: Documento contentivo de las especificaciones técnicas de un bien o servicio.

FORMATO: Es el conjunto de documentos que se adjuntan a los documentos del proceso de selección, diferentes de los anexos y que debe suscribir el Proponente/Oferente para presentar la Oferta/Propuesta.

GRAN ALMACÉN: Se entenderá el término desarrollado por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la normatividad vigente.

MAYOR VALOR POR DINERO: En términos de Colombia Compra Eficiente, el Sistema de Compra Pública está referida a la optimización de los recursos públicos en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos para satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y cumplir su misión.

MENOR CUANTÍA PRIVADA: Modalidad de selección aplicable al Fondo, bajo su régimen privado, prevista para la contratación de los bienes, servicios y obras, cuando el valor del contrato sea superior a cien (100) SMMLV e inferior a mil (1000) SMMLV.

MIPYMES: Micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

INSTRUCCIÓN FIDUCIARIA Consiste en el documento elaborado en la ANSV por medio del cual el delegado, remite al Patrimonio Autónomo, la solicitud para que inicie un proceso Contractual o suscriba un contrato.

INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica contratada mediante un concurso de méritos, contratación directa o mínima cuantía, que tiene a cargo la función de verificación, vigilancia y control de la ejecución contractual, cuando el seguimiento

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

del contrato justifique un conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad del mismo, así lo requiera.

INVITACIÓN ABIERTA PRIVADA: Modalidad de selección aplicable al Fondo, bajo su régimen privado, que selecciona de manera pública, en igualdad de condiciones la propuesta más favorable para el contratante. La regla general para la escogencia de contratistas es la Invitación Abierta Privada, salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas a través de otra modalidad diferente de las aquí reguladas.

OFERTA: Corresponde a la oferta de carácter irrevocable presentada por un Proponente a fin de participar en el proceso y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario, la cual debe ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. La Oferta está compuesta por los documentos que deben presentarse a través del SECOP II.

En los procesos del Fondo se tenderá equivalentemente como la propuesta y en todo caso, si se citan cualquier de ambos términos se entenderá su correlación.

OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la Oferta presentada por el Proponente.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el delegatario del nivel que tiene facultades para ejecutar el presupuesto de su dependencia delegada en contratación. En la Fiduciaria será el representante legal de la misma.

PROPONENTE: Es la persona natural o jurídica, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la ley, presente una propuesta para participar en un proceso de contratación. En los procesos del Fondo se entenderá como el oferente y en todo caso, si se citan cualquier de ambos términos se entenderá su correlación.

PLIEGO ELECTRÓNICO DE SECOP II: Es el formulario electrónico que contiene la plataforma de SECOP II, con cinco (5) secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, Documentos del Proceso y Documentos de la oferta, las cuales deben ser tenidas en cuenta para presentar la propuesta.

PROCESO DE CONTRATACIÓN: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por el contratante desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo en caso de que apliquen, lo que ocurra más tarde.

REPRESENTANTE LEGAL: Persona encargada de la suscripción del contrato por parte de la Fiduciaria.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

RUP: Registro Único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos, si la normativa lo exige.

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP): Es el instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que permite la interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la comunidad y los órganos de control a través de la articulación de los sistemas de información que se encuentren a cargo del gobierno nacional.

SOLICITUD DE OFERTA PRIVADA: Modalidad de selección aplicable al Fondo, bajo su régimen privado, prevista para aquellos casos que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación y de su mercado especializado, pueda adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PRIVADA: Modalidad de selección aplicable al Fondo, bajo su régimen privado, que consiste en la modalidad de selección que debe usarse cuando la contratación verse sobre bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y el Fondo / ANSV no haga uso de los Acuerdos Marco. Estas subastas son de derecho privado.

UNIDAD DE CONTRATACIÓN: Es el área de compra de la Entidad. En todo caso, la denominación interna en cada unidad de contratación dependerá de la Ordenación del Gasto, y existirá una para la ANSV y otra para el Fondo, el nombre lo deberá configurar el usuario administrador quien configure la plataforma.

UNIÓN TEMPORAL: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

4. ABREVIATURAS

ANSV - Agencia Nacional de Seguridad Vial

CCE - Colombia Compra Eficiente

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

SECOP - Sistema Electrónico de Contratación Pública

EGCAP - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

PAA - Plan Anual de Adquisiciones

RUP: Registro Único de proponentes

ICCP: Índice de Costos de la Construcción Pesada del DANE

5. RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de las actuaciones inherentes a la gestión contractual establecidas en el presente documento recae sobre los servidores públicos, contratistas y demás colaboradores de la ANSV. De conformidad con lo señalado con los numerales 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 7.5, así como las demás disposiciones normativas aplicables.

6. NORMATIVIDAD

NORMA	EPÍGRAFE O DESCRIPCIÓN
Constitución Política de Colombia	
Ley 80 de 1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Ley 489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Ley 1150 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Ley 1702 de 2013	Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
Decreto Ley 019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 1082 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

NORMA	EPÍGRAFE O DESCRIPCIÓN
Decreto 092 de 2017	Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2o del artículo 355 de la Constitución Política.
Ley 1882 de 2018	Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.
Ley 2069 de 2020	Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.
Ley 2195 de 2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones

7. DESARROLLO

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

1. Marco General y Disposiciones Comunes Aplicable a los Procesos de Contratación de la ANSV y Fondo

1.1. Introducción

El presente Manual de Contratación es un instrumento de gestión que tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento de los objetivos misionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en adelante ANSV, para la obtención de los resultados efectivos perseguidos en el desarrollo de sus procesos contractuales, bajo el entendido del régimen de contratación aplicable por un lado a la ANSV (público) y por otro, al Fondo Nacional de Seguridad Vial (privado), en adelante el Fondo.

Este documento está orientado a garantizar los objetivos del Sistema de Compra Pública, en pro del cumplimiento de los fines del Estado y a su vez, de los fines de todo proceso contractual a través del cual se ejecuten recursos públicos, independientemente del régimen contractual sobre el cual se desarrollen las contrataciones, sea público o privado.

En tal sentido, mediante este instrumento se establecen los lineamientos para el desarrollo de los procedimientos en materia contractual desarrollados tanto por la ANSV como por el Fondo con sus particularidades y se determinan los pasos a seguir en las etapas del proceso contractual, esto es en la planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación y hasta el cierre del expediente contractual, entendiendo que dentro de estas últimas etapas se encuentra el control y vigilancia de los contratos suscritos bajo ambos regímenes, ejercido a través de la figura de la Supervisión y/o la Interventoría.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

A su vez, el presente instrumento orienta las actuaciones de los servidores públicos, contratistas y colaboradores de la Entidad en general, en el desarrollo del Proceso de Contratación para la adquisición de los bienes, obras y servicios necesarios, en cumplimiento de la misión encomendada, así como la realización de una adecuada labor de vigilancia respecto de los contratos suscritos.

Finalmente, unifica criterios sobre los trámites internos de la contratación y define responsabilidades de cada uno de los actores que en él intervienen, sin perjuicio de la coordinación que debe existir con la normativa vigente o manuales de funciones a su cargo, dado que la gestión contractual involucra a toda la Entidad.

Lo anterior, con el ánimo de garantizar la satisfacción oportuna de las necesidades identificadas, el uso de los recursos de manera eficiente, lograr el fortalecimiento de la promoción de la competencia mediante los diversos procesos de contratación, la selección objetiva y la transparencia propia de la función administrativa y de quienes administren recursos de naturaleza pública.

1.2. Naturaleza jurídica de la ANSV y del Fondo

La Ley 1702 de 2013 *"Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se dictan otras disposiciones"* la define como una Entidad Descentralizada, del orden Nacional, que forma parte de la Rama Ejecutiva, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Transporte.

Esta misma ley en su artículo séptimo crea el Fondo Nacional de Seguridad Vial como una cuenta especial de la Nación ANSV, sin personería jurídica, ni estructura administrativa, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística para financiar el funcionamiento e inversión de la ANSV.

A su vez, estableció que el Fondo funcionará bajo la dependencia, orientación y coordinación de la ANSV, la que únicamente podrá destinar hasta una tercera parte de los recursos del Fondo para sus gastos de funcionamiento, determinando así mismo que el Director General de la ANSV será el ordenador del gasto de los recursos del Fondo. En todo, el Director General de la ANSV podrá delegar tal ordenación del gasto.

Por último, dicha normativa preceptúa que los recursos del Fondo serán administrados por una Fiduciaria; con quien la ANSV suscribirá el contrato respectivo y que dicho Patrimonio Autónomo que se constituya, ejecutará los recursos atendiendo única y exclusivamente la finalidad y funciones asignadas a la ANSV.

1.3. Interacción del Manual con el Mapa de Procesos institucional

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

La ANSV en materia contractual cuenta con un proceso de apoyo denominado “Gestión contractual” que tiene por objetivo desarrollar los procesos de contratación de contratación que sean necesarias para la consecución de bienes, obras y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos funcionales y misionales de la ANSV.

Se ha definido que este proceso inicia con el desarrollo de la etapa de planeación, luego la etapa precontractual (elaboración del contrato o proceso de selección), se continúa con la etapa contractual (ejecución), y se finaliza con la etapa postcontractual (liquidación), si hay lugar y/o constancia de cierre, cuando aplique.

Se anota que, si bien este documento hará parte del Proceso de Gestión Contractual, deberá ser aplicado por todos los procesos al interior de la Entidad en el entendido que este instrumento es transversal a la gestión institucional, permitiendo con ello el desarrollo de la Plataforma Estratégica Institucional, en especial la Misión y Visión Institucional. Por lo tanto, será deber de todas las dependencias, grupos de trabajo e instancias de la ANSV así como al Fondo - independientemente de su conformación interna- el conocimiento integral de este documento.

En todo caso, este documento hace parte del Sistema de Gestión de Calidad definido por la Agencia y deberá ser aplicado de manera transversal por los demás procesos, de tal forma que se garantiza los objetivos y alcance que lo definen.

1.4. Documentos asociados

Este Manual adopta el Proceso de Contratación, con procedimientos, formatos y flujogramas, que determinan los pasos a seguir en las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación y cierre del expediente, a través de las modalidades de selección establecidas en la normatividad vigente, las definidas en el presente Manual y que serán aplicables a los procesos de la ANSV y el Fondo, según corresponda.

En todo caso, las actuaciones propias del Proceso de Contratación se adelantarán por medios electrónicos y virtuales, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano, mediante los cuales se pueden realizar las notificaciones electrónicas necesarias, y el uso de firmas electrónicas.

1.5. Régimen de contratación de la ANSV y del Fondo

La ANSV, en los procesos de contratación aplica dos (2) regímenes distintos como se señala más adelante. En todo caso, se resalta que:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a) La contratación que se realice con cargo a recursos de funcionamiento será adelantada con fundamento en las disposiciones del régimen público de la ANSV.
- b) La contratación con cargo a recursos de inversión será adelantada con fundamento en las disposiciones del régimen privado del Fondo, a excepción de aquellos contratos que por competencia deban ser suscritos por la ANSV y en los que el Fondo actúa como pagador únicamente.

Lo anterior se ilustra de la siguiente manera:

Ilustración 1 Régimen de contratación de la ANSV y el Fondo

ANSV	FONDO
Aplica el régimen de contratación consagrado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública integrado, aplicable a los procesos de contratación financiados con <u>recursos de funcionamiento</u> y en algunos casos de inversión, cuando la naturaleza del proceso lo requiera.	Aplica el régimen privado en los términos del párrafo único del artículo 7 de la Ley 1702 de 2013, en donde se contrata a través de un Patrimonio Autónomo, observando en todo, los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional y se le hacen extensivas algunas previsiones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta la naturaleza de los recursos públicos que administra. Aplicable a los procesos de contratación financiados con <u>recursos de inversión</u>.

Fuente: Elaboración propia

1.6. Régimen público de la ANSV

El régimen jurídico aplicable en materia de contratación a la ANSV es el establecido en Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP y las demás disposiciones que las modifiquen, reglamenten, adicionen, complementen o sustituyan.

Así mismo, podrán regirse por disposiciones particulares, como los contratos de ciencia y tecnología o los que se celebren en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política, los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, cuando apliquen y se den las condiciones de ley para ello.

De igual forma, según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la Contratación Estatal le son aplicables las disposiciones comerciales y civiles

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma; así mismo, forman parte del marco legal de la contratación de la ANSV, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas sobre austeridad del gasto público y relacionadas con la ejecución del presupuesto.

A nivel interno, se sujetará a lo establecido en los actos administrativos que regulen asuntos de contratación, funciones internas en materia contractual, y los procesos y procedimientos internos¹ que desarrollan el Proceso de Contratación de la Entidad previstos en el Sistema de Gestión de Calidad de la ANSV sin que estos llegasen a contrariar la normatividad vigente.

Por tal razón el uso de los formatos, guías y procedimientos son de obligatorio cumplimiento por parte de los procesos, dependencias, áreas, grupos y demás instancias previstas en la ANSV para el desarrollo de la misión institucional.

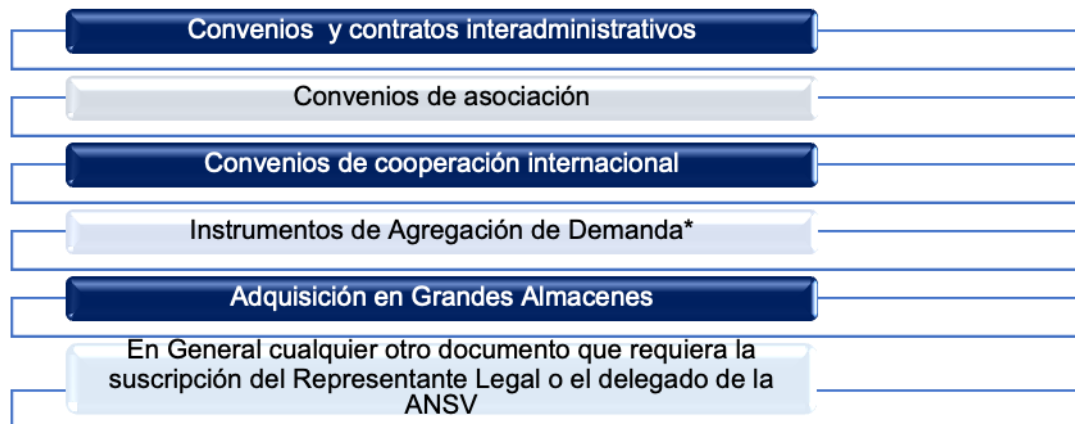
De acuerdo con lo anterior, el presente Manual de Contratación está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se encuentra regido en consecuencia por las siguientes normas, entre otras: (i) Constitución Política de Colombia; (ii) Ley 80 de 1993; (iii) Ley 489 de 1998; (iv) Ley 1150 de 2007; (v) Ley 1474 de 2011; (vi) Decreto Ley 019 de 2012; (vii) Decreto 1082 de 2015, (viii) Decreto 092 de 2017, (ix) Ley 1882 de 2018 y demás normas que las modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen.

Finalmente, la ANSV podrá celebrar directamente y bajo las reglas del régimen público, sin intervención del Fondo, los contratos y convenios que por su naturaleza deban ser suscritos por el representante legal o su delegado, con recursos de inversión, tales como:

¹ Los formatos deben ser considerados para efectos del presente un instrumento que apoya la eficiencia del proceso contractual en la Entidad, sin embargo, en caso de presentarse una disparidad entre el formato y lo establecido en la normativa vigente, o los lineamientos dados por el ordenador del gasto primará estos dos últimos, requiriendo entonces que el formato se acople a las necesidades de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Ilustración 2 Contratos celebrados por la ANSV, con recursos de inversión



Fuente. Elaboración propia

En los casos señalados anteriormente, el Fondo concurrirá al negocio jurídico únicamente para asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para la ejecución del contrato/convenio y para el pago de las obligaciones que contraiga la ANSV en el desarrollo de los mismos.

1.6.1. Régimen privado del Fondo

En virtud de la precitada Ley 1702 de 2013, los recursos del Fondo serán administrados por una Fiduciaria; con quien la ANSV suscribirá el contrato respectivo y dicho Patrimonio Autónomo que se constituya operará en materia contractual bajo normas y reglas del derecho privado, observando en todos los principios contenidos en los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional, así como los lineamientos establecidos en dicho contrato y las instrucciones que comunique la ANSV a través de su ordenación del gasto.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 de la ley 2195 de 2022, la cual modifica el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, el fondo, al ser parte de la ANSV y por contar con un régimen especial debe seguir reglas de contratación indicadas por El Sistema Electrónico de Contratación Pública, el SECOP II permitirá al Fondo gestionar sus procesos contractuales de manera transaccional y en debida forma según lo indicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

En concordancia con el principio de transparencia, el Fondo divulgarán la información de manera completa, oportuna y veraz de todos sus procesos de contratación, en los términos previstos en el presente Manual, dando cumplimiento al principio de máxima publicidad para el titular universal.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En consecuencia, todos los documentos del Proceso de Contratación y de la actividad contractual deben ser publicados y gestionados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), evidenciando así la trazabilidad de este, la igualdad de oportunidad para los interesados, la transparencia, el debido proceso y la selección objetiva de los contratistas.

En todo caso se respetarán los límites de la confidencialidad y reserva legal, cuando apliquen.

Adicionalmente, el Fondo en su gestión deberá aplicar las reglas establecidas en este Manual y todas aquellas que son aplicables a los Patrimonios Autónomos de esta naturaleza, buscando en todo momento la eficiencia en su gestión contractual, de tal forma que garantice los objetivos propios de la contratación con recursos públicos.

1.6.2. Disposiciones comunes a la ANSV y el Fondo y disposiciones específicas aplicables únicamente a cada uno de estos

De acuerdo con la estructura del presente Manual, se regulan disposiciones comunes que aplicarán a los procesos contractuales tanto de la ANSV y del Fondo, independientemente del régimen contractual, y transversalmente se regularán disposiciones particulares y/o específicas aplicables únicamente para las contrataciones del Fondo y otras para la ANSV, en aquellos casos en que resulte necesario.

Lo anterior se describe para mayor comprensión así:

Tabla 1 Disposiciones comunes y especiales

DISPOSICIONES COMUNES ANSV Y FONDO	DISPOSICIONES ESPECIALES ANSV	DISPOSICIONES ESPECIALES FONDO
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES-	1.5.1 Régimen público ANSV	1.5.2 Régimen privado del Fondo
CAPÍTULO II COMITÉS Y GESTORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	2.1 Delegaciones y ordenación del gasto ANSV 2.2 Comité de contratación 2.3 Dependencias involucradas en la gestión contractual al interior de la ANSV 2.6 Supervisores y/o interventores de contratos de la ANSV y el Fondo	2.1.1 Fondo 2.2.10 Regulaciones para el Fondo 2.3.4 Fondo
CAPÍTULO III ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL	3.1 Áreas encargas del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 3.1.1 Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones	3.7.1 Reglas Especiales aplicables al Fondo

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

DISPOSICIONES COMUNES ANSV Y FONDO	DISPOSICIONES ESPECIALES ANSV	DISPOSICIONES ESPECIALES FONDO
	3.2 Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones 3.8 Aspectos relacionados con la determinación de aplicación de acuerdos comerciales	
CAPÍTULO IV ETAPA DE SELECCIÓN	4.1 Modalidades aplicables a la ANSV	4.2 Aplicables al Fondo
CAPÍTULO V SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN		
CAPÍTULO VI ETAPA DE EJECUCIÓN	6.2.6 Cesión unilateral sin indemnización por la ANSV 6.5.1 Hecho del principio 6.5.3	
CAPÍTULO VII CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO	7. Supervisión e interventoría y siguientes 7.6.1 Régimen sancionatorio contractual de la ANSV	7.10 Lineamientos generales en materia sancionatoria para el Fondo 7.11 Declaratoria de Siniestro de los amparos por parte del Fondo
CAPÍTULO VIII TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE	8.1.6 Término para liquidar el contrato a) ANSV	8.1.6 Término para liquidar el contrato b) Fondo
CAPÍTULO XI DISPOSICIONES ADICIONALES		

Fuente. Elaboración propia

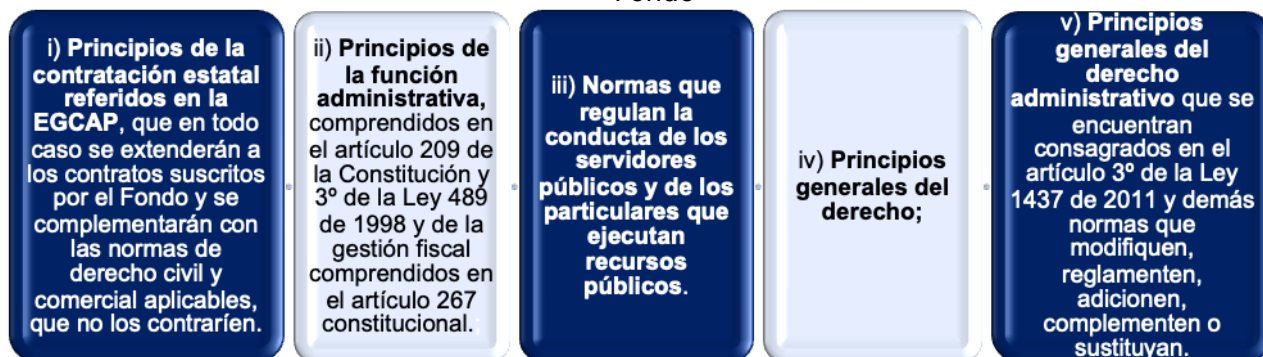
Todos aquellos numerales no citados se entienden que aplican comúnmente a ambos regímenes, sin perjuicio de excepciones establecidas en los mismos.

1.7. Principios aplicables a la contratación

El régimen jurídico de la contratación de la ANSV y el Fondo se gobernará por cinco (5) categorías de principios que se complementan e interrelacionan, así:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Ilustración 3 Categorías de principios aplicables al proceso contractual de la ANSV y el Fondo



Fuente: Elaboración propia

En este sentido, la actividad contractual adelantada por la ANSV y el Fondo se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios, ya definidos en las normas, pero bajo la comprensión que se podrán tener en cuenta otros principios existentes en la legislación colombiana, siempre y cuando no le sean contrarios a su actividad contractual y a los fines de la contratación. Dicha contratación deberá reconocer estos principios y plasmarlos en el desarrollo de los mismos, por tanto, en caso de duda respecto a elementos propios del contrato, su ejecución, liquidación y cierre de expediente, se deberá aplicar estos principios.

Tabla 2 Principios aplicables a la actividad contractual

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
IGUALDAD	Las personas que intervienen en la contratación de la ANSV y el Fondo respetarán los derechos de todos los interesados, participantes, proponentes, y/o contratistas en los procesos de selección y contratación y en la integralidad de trámites contractuales previstos en este Manual, sin ninguna discriminación o favorecimiento. Además, verificarán que se permitan las mismas oportunidades para todos, sin ningún tipo de distinción. A su vez, tendrán en cuenta como este principio se materializa constitucionalmente, esto es, a través de la igualdad formal o igualdad ante la ley; la prohibición de discriminación y la igualdad material que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.
MORALIDAD	Todos los intervinientes del proceso de contratación de la ANSV y el Fondo actuarán con pulcritud, rectitud, lealtad y honestidad y en general en pro al cumplimiento de los valores éticos y

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
	morales que consagra el orden constitucional e imperan en la sociedad. Por lo anterior, las decisiones del proceso se tomarán de acuerdo con los postulados normativos vigentes, los procedimientos internos y los supuestos de hecho, sin ceder a presiones indebidas. Se deberá tener en cuenta el compromiso anticorrupción previsto en la Entidad para sus procesos de contratación.
EFICACIA	Los procedimientos de selección previstos en este Manual deben lograr el fin pretendido y en particular la satisfacción del interés público implícito en la contratación con recursos públicos; así mismo, se deberán superar los obstáculos puramente formales que se presenten en los procesos de selección de contratistas, y procurar evitar las declaraciones de fallido de los mismos.
ECONOMÍA	Las normas consignadas en este Manual se interpretarán y aplicarán de manera que los trámites regulados se surtan conforme está previsto, sin dilaciones ni retardos injustificados; por lo tanto, los diferentes procedimientos en el proceso contractual serán impulsados oficiosamente por la ANSV y el Fondo, cuando aplique. A su vez, los procesos de selección deberán estructurarse de tal manera que únicamente se tengan que surtir las etapas estrictamente necesarias y responderán a términos y plazos preclusivos y perentorios, asegurando el uso de la menor cantidad de recursos. Los recursos destinados para la contratación deben ser administrados con austeridad en medios, tiempo y gastos. Previamente al inicio del proceso de selección, la ANSV y el Fondo deberán asegurarse de contar con las partidas presupuestales necesarias y documentos previos que permitan establecer las condiciones de la contratación.
CELERIDAD	Las normas establecidas en este Manual deberán ser utilizadas por los servidores públicos, colaboradores y contratistas como un medio para agilizar las decisiones, y para que los trámites de contratación se cumplan oportunamente, con eficiencia y eficacia. Del mismo modo, se propenderá por el pago oportuno a los contratistas en el menor tiempo posible, así como de la atención de todos los requerimientos de los particulares con la mayor agilidad, en todo caso, de acuerdo a la normativa vigente.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
IMPARCIALIDAD	En razón a este principio, todos los actores institucionales del proceso de gestión contractual deben tomar sus decisiones atendiendo el interés general y no por intereses particulares o subjetivos. Por lo anterior, en caso de que se encuentren en situaciones de conflicto de intereses, tienen el deber legal de declararse impedidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley. La declaración de impedimento debe ser documentada, y ser parte del expediente contractual.
PUBLICIDAD	En concordancia con el principio de transparencia, la ANSV y el Fondo divulgarán la información de manera completa, oportuna y veraz de todos sus procesos de contratación, en los términos previstos en el presente Manual, dando cumplimiento al principio de máxima publicidad para el titular universal. En consecuencia, todos los documentos del Proceso de Contratación y de la actividad contractual deben ser publicados y gestionados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), evidenciando así la trazabilidad de este, la igualdad de oportunidad para los interesados, la transparencia, el debido proceso y la selección objetiva de los contratistas. En todo caso se respetarán los límites de la confidencialidad y reserva legal, cuando apliquen.
EFICIENCIA	Este principio consiste en lograr que la asignación de los recursos (humano, tiempo, dinero, etc.) sea la más conveniente para maximizar los resultados de la administración y el manejo de los recursos públicos por la ANSV y el Fondo. A través del mismo se buscará que los bienes, servicios y obras adquiridos por la ANSV y el Fondo se hagan en pro al mejor costo y en procura de un alto nivel de calidad.
EQUIDAD	La ANSV y el Fondo ponderarán la distribución de cargas y de los beneficios en los procesos de contratación y trámites contractuales, a fin de evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados, según corresponda.
VALORACIÓN COSTOS AMBIENTALES	DE La ANSV y el Fondo deberán considerar los costos ambientales para la toma de decisiones dentro de los procesos contractuales que adelanten, incluyendo los costos que se generan por las actividades económicas y que afectan la naturaleza. Lo anterior, con el fin de fortalecer los procesos encaminados a determinar la viabilidad ambiental de políticas, planes, programas y proyectos.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
BUENA FE Y DEBERES COLATERALES DE CONDUCTA DERIVADOS	Las actuaciones en la contratación de la ANSV y el Fondo se ajustarán a una conducta honesta y leal de sus intervinientes, la cual se presumirá en todas sus gestiones y de quienes contraten con estos. Se respetará el cumplimiento de este principio en las diversas etapas del proceso contractual, esto es en la precontractual, contractual y postcontractual. Adicionalmente dentro de sus procesos de contratación, tanto la ANSV y el Fondo, como la integralidad de los actores e intervinientes del proceso, deberán dar cumplimiento a los deberes colaterales de conducta como lo son el de información; claridad o precisión; guarda material de la cosa; de reserva o secreto, entre otros.
PRINCIPIOS LEGALES	
TRANSPARENCIA	La selección de los contratistas de la ANSV y el Fondo deberá edificarse sobre las bases de la igualdad de todos los interesados; la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas, reguladas en los documentos del proceso; la garantía del derecho de contradicción; la publicidad de sus actuaciones; la motivación expresa, precisa y detallada de sus decisiones y la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable. Por lo anterior, los procesos de contratación deberán propender por la trazabilidad de todo el proceso de compras y contrataciones, el uso de sistemas de información que garanticen el seguimiento en la gestión tales como el SECOP II, permitiendo establecer parámetros claros sobre la imparcialidad, equivalencia de oportunidades, publicidad, el debido proceso y la selección objetiva de los contratistas, incluyendo el adecuado manejo de comunicaciones con los interesados en los procesos, manejo de publicación oportuna y herramientas para hacerlo, escogencia del contratista a través de procedimientos de competencia pública (salvo las excepciones que la ley considera razonables por el tipo de contratos), entre otras.
RESPONSABILIDAD	Las personas que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato están obligadas a proteger los derechos de la ANSV y el Fondo, del contratista y de terceras personas que puedan verse afectadas con el mismo. Dichas personas deberán responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
	La responsabilidad de los servidores públicos por las omisiones o actuaciones antijurídicas podrá ser civil, fiscal, penal, administrativa o disciplinaria, teniendo en cuenta además que deberán indemnizar los daños que causen por su descuido o negligencia; de igual manera responderán los contratistas, asesores, consultores e interventores que participen en los procesos de contratación por las conductas dolosas o culposas en que incurran en su actuar contractual o precontractual. Los contratistas garantizarán la calidad de los productos, bienes o servicios contratados y responderán por ello, así como por el contenido ofertado en su propuesta. Este principio busca que todos los intervinientes en la actividad contractual lo hagan dentro del marco legal, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que les corresponden, sin la predisposición de causar daño y con la diligencia y cuidado en virtud al interés general, so pena de incurrir en diferentes tipos de responsabilidad.
PLANEACIÓN	La ANSV y el Fondo deberán encaminar sus actuaciones para lograr el uso eficiente de los recursos públicos y para cumplir los fines del Estado de una manera oportuna y adecuada. Es por eso que antes de iniciar un proceso de selección o de celebrar un contrato, la ANSV y el Fondo tienen la obligación de elaborar estudios, análisis, diseños, pliegos de condiciones/términos de referencia (según aplique), que permitan determinar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar, la modalidad de selección del contratista, el tipo de contrato y la disponibilidad de recursos, entre otras actividades para garantizar la debida planeación del contrato a suscribir. En el desarrollo de este principio se deberá efectuar la elaboración de los documentos haciendo uso de la información necesaria para salvaguardar la toma de decisiones objetivas en el proceso contractual. En este sentido, evitarán la improvisación en su gestión, los gastos excesivos y garantizarán que actúan con objetivos claros en virtud de la correcta ejecución del presupuesto oficial y evitando el detrimento patrimonial.
LIBRE CONCURRENCIA	La ANSV y Fondo permitirán la mayor afluencia de interesados y proponentes en sus procesos de contratación, en términos de competencia, permitiéndoles acceder e intervenir en ellos, mediante la adecuada publicidad del proceso y sin incluir reglas discriminatorias y excluyentes.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
SELECCIÓN OBJETIVA	La ANSV y el Fondo establecerán reglas objetivas, justas, claras y completas dentro de sus procesos de selección. En este sentido, las diferentes ofertas deberán ser evaluadas de acuerdo con parámetros objetivos determinados, escogiendo aquella que resulte más favorable para la Entidad y para los fines de la contratación, siendo improcedente considerar para ello motivaciones subjetivas. Bajo la óptica de este principio, se deberá escoger la modalidad de selección que sea más adecuada al objeto, causal y/o cuantía según se trate, de manera que se garantice la escogencia de la oferta que brinde las mejores condiciones.
OTROS	
VALOR POR DINERO	La ANSV y el Fondo optimizarán dentro de los procesos de selección y contratación adelantados, el manejo de los recursos públicos a su cargo, en términos de tiempo, dinero y capacidad del talento humano y de la eficiencia en los procesos, con la finalidad de satisfacer las necesidades, cumplir sus funciones misionales y en pro al interés general. En todo caso, los contratistas deberán dar cumplimiento a este principio a la hora de ejecutar los objetos a su cargo.
LEGALIDAD	A quienes intervienen en la contratación de la ANSV y el Fondo sólo les está permitido hacer aquello que la ley expresamente les autorice. Por lo anterior, los procesos de selección adelantados por la ANSV y el Fondo deberán seguir un procedimiento establecido por las normas, sin que cuenten con la posibilidad de desconocerlas de manera discrecional. Así, las bases de cada proceso contractual deben ser claras, expresas y previas, cerrando todos los espacios a la subjetividad y arbitrariedad.
COORDINACIÓN	La ANSV y el Fondo concertarán sus propias actividades entre sí y a su vez con otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
RECIPROCIDAD	La ANSV respetará la correspondencia que debe existir entre Colombia y otros Estados, en el curso de las relaciones internacionales y que impacten dentro de los procesos de contratación.
DEBIDO PROCESO	Se otorgará oportunidad para que los interesados conozcan los informes, conceptos y decisiones, así como para formular observaciones, contradecir las decisiones de la ANSV y el Fondo y contar con etapas que permitan ejercer el derecho de defensa y contradicción.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
	La ANSV y el Fondo deberán dar respuesta a todas las observaciones que se alleguen en el marco del Proceso de Contratación incluidas aquellas que sean realizadas de forma extemporánea en desarrollo del proceso contractual; para ello deberá atender con suficiencia la totalidad de comunicaciones que alleguen los particulares y responder con suficiencia y de manera motivada.
PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL SOBRE LO FORMAL	En las actuaciones de la ANSV y el Fondo se dará prevalencia a lo sustancial sobre lo formal y al principio de simplicidad. En consecuencia, los documentos contractuales y trámites se interpretarán de manera que se evite la toma de decisiones basadas en aspectos puramente accidentales o de forma, así mismo se llevarán a cabo cada una de las etapas del proceso, sin establecer trámites innecesarios. Los defectos de forma de la oferta o la omisión en ésta, de condiciones que no otorgan puntaje y que el proponente tenía al momento de presentación de esta, no servirán para rechazar de plano el ofrecimiento respectivo, de acuerdo con la normativa de subsanabilidad aplicable. Concordante con lo anterior, la ANSV y el Fondo tendrán el deber de remover los obstáculos meramente formales, a fin de continuar con los procesos de contratación.
VIGILANCIA Y CONTROL	Todos los contratos de la ANSV y el Fondo deberán contar con mecanismos de control y vigilancia permanente, los cuales serán eje fundamental de la efectividad de las finalidades de la compra bajo criterios de adecuada escogencia del supervisor o interventor, responsabilidad, buena administración y trabajo armónico entre dependencias. No podrán ejecutarse contratos sin la vigilancia y control idóneo, ya sea en cabeza de la Supervisión y/o Interventoría y con el uso de apoyos a la supervisión, según aplique, los cuales garantizarán las competencias requeridas para el desarrollo de un adecuado control y vigilancia. Por lo tanto, el Supervisor y/o Interventor y el apoyo a la supervisión serán responsables de administrar adecuadamente el contrato en la etapa de ejecución y liquidación. Los supervisores y/o interventores y apoyo a la supervisión tendrán el deber de mantenerse actualizados en los cambios normativos que impacten el cumplimiento de sus funciones.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	
PRINCIPIO	APLICACIÓN
PARTICIPACIÓN	La ANSV y el Fondo promoverán y atenderán las iniciativas de los intervinientes en el proceso de contratación, encaminadas a intervenir en las etapas de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión.
CONFIDENCIALIDAD	La ANSV y el Fondo y la integralidad de intervinientes en el proceso de contratación deberán mantener la reserva de la información que sea suministrada por las partes, con ocasión de los procesos de selección o los contratos que suscriban, siempre que legalmente esté sometida a dicha limitación, para lo cual podrán acordar obligaciones encaminadas a su protección de conformidad con las normas y lineamientos existentes sobre la materia expedidas por las autoridades competentes y la costumbre mercantil.
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	Los intervinientes del proceso contractual tendrán la obligación de mantener las condiciones de igualdad o equivalencia de los derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer o contratar, de forma tal que, si esa igualdad se rompe por causas no imputables a la persona afectada, la parte culpable deberá restablecerla, en todo caso de acuerdo con las reglas aplicables. Se deberá tener en cuenta instrumentos tales como el análisis de sector y la matriz de riesgos para identificar y hacerle seguimiento a aquellos escenarios que puedan generar un desequilibrio económico del contrato.
SOLIDARIDAD Y RESPONSABILIDAD INTEGRAL	Como tal, la ANSV y el Fondo en el ejercicio de sus actividades contractuales, deben velar por una verdadera y equitativa armonización de los derechos de los intervinientes en el proceso contractual, permitiendo el reconocimiento de los derechos de todos los actores en el proceso de contratación, y en caso que estos sean vulnerados podrán éstos exigir la tutela de sus derechos.

Fuente. Elaboración propia

1.8. Fines de la contratación

LA ANSV y el Fondo, en razón a la ejecución de recursos públicos a su cargo a través de los diferentes procesos de contratación, están instituidas de dar cumplimiento a los fines del Estado y de la Contratación; la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Por lo anterior, deberán propender por la toma de decisiones al interior de los procesos que busquen el interés y la prosperidad general de la comunidad.

1.9. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

No pueden participar en procedimientos de selección, ni celebrar, ni ejecutar contratos con la ANSV y el Fondo, las personas naturales o jurídicas que se hallen incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución Nacional, y en la Ley.

Los servidores públicos y contratistas de la ANSV, en desarrollo de los procesos de contratación, deben abstenerse de realizar conductas expresamente prohibidas en la Ley, en especial las consagradas en la materia disciplinaria y las demás normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan. Así como cualquier empleado, contratista, proponente, tercero o en general cualquier colaborador de la ANSV y el Fondo.

Así mismo, deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación que puedan constituir un posible conflicto de interés. En consecuencia, el servidor público o contratista que conozca de un asunto, en el cual concurra alguna de las causales establecidas en la ley, deberá declararse impedido por medio escrito, explicando las razones de ello y aportando las pruebas pertinentes, necesarias y útiles del caso, siendo entonces este un registro que debe reposar en el expediente contractual para efectos de trazabilidad.

Las reglas en materia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos legalmente para la contratación pública se extienden a los intervinientes en el proceso de contratación del Fondo.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el proceso de selección, la suscripción del contrato o su ejecución, la ANSV y el Fondo deberán tener en cuenta lo siguiente:

- I. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene durante el proceso de selección, se entiende que la proponente renuncia a su participación y derechos en éste.
- II. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene una vez adjudicado el contrato y antes de su perfeccionamiento, se entiende que el proponente adjudicatario renuncia a su participación y derechos en éste, esto es, a la suscripción del mismo.
- III. Si sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad para el contratista durante la ejecución del contrato, se cederá el contrato previa autorización escrita del contratante a cargo del proceso. Si no es posible la cesión el contratista debe renunciar a la ejecución del contrato.
- IV. Si la inhabilidad o incompatibilidad se presenta en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste deberá ceder su participación previa autorización escrita del contratante. No podrá haber cesión entre los

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

miembros del consorcio o de la unión temporal, salvo los casos autorizados por la ley.

- V. En el caso de contrataciones directas, se procederá con la cesión o terminación anticipada del contrato.

1.10. Compras de triple impacto (económico, social y ambiental) y lineamientos para su aplicación

La ANSV en el desarrollo de sus procesos contractuales reconoce la existencia de aspectos que pueden mejorar la adecuada prestación de sus servicios institucionales, en tal sentido propenderá por la inclusión de criterios de triple impacto, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, donde la contratación no se centre en principios exclusivamente económicos, sino que deben ampliar su perspectiva donde la protección del ambiente y la integración social sean cualidades típicas de cada una de sus acciones.

Para el desarrollo de este postulado, es necesario que se tenga en cuenta que, al momento de adquirir un bien, obra y/o servicio por el contratante, estos tienen un impacto en el medio ambiente y la sociedad, siendo entonces necesario incorporar criterios para que el impacto sea en positivo, mediante el establecimiento de obligaciones que permitan adquirir bienes con criterios ambientales, y/u obras y servicios que consideren criterios sociales.

La necesidad de realizar compras de triple impacto no es estática y por ello no solo surge del concepto de mayor valor por dinero y sostenibilidad, aplicables en la contratación con recursos públicos - sino que su obligatoriedad también surge desde las mismas regulaciones normativas que instan a incluirlos, teniendo en cuenta diferentes aspectos de los procesos de contratación -que la misma norma determina- como: el objeto y la naturaleza del contrato; la modalidad de selección aplicable; el régimen de contratación, entre otros criterios que deberán ser analizados a la hora de desarrollar el proceso y teniendo en cuenta la normatividad vigente; en todo caso ello teniendo en cuenta los resultados del análisis del sector de cada proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, para los procesos de selección adelantados por la ANSV y por el Fondo, cuando las características de la necesidad lo permitan, optarán por las siguientes etapas para la implementación de estos criterios:

- i. identificar la necesidad, esto implica que el contratante defina correctamente la necesidad y con ello determine los bienes y servicios que podrán aportar a satisfacerla y en caso de existir variedad de opciones, poder escoger entre aquellos que generen mejor impacto ambiental, social y económico, por ejemplo: aquella que elimine costos de mantenimiento, de operación, que incluya criterios ambientales y sociales, entre otros;

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- ii. Priorizar la inclusión de estos criterios en aquellos bienes, obras y servicios que tienen mayor impacto ambiental y gasto, por ejemplo, papelería, transporte y vehículos, iluminación y ventilación, entre otros;
- iii. Consultar al mercado, esto es establecer diálogos abiertos y formales, así como consultas en diferentes herramientas que permitan determinar la capacidad de los proveedores para adaptarse ante requerimientos de sostenibilidad, con el fin de que los mismos no sean ni discriminatorios ni generen cargas desproporcionales que afecten la participación de los mismos en el proceso de selección o afecten la ejecución del contrato, generando, por ejemplo, posibles desequilibrios;
- iv. Definir requisitos mínimos, esto es, solicitando por ejemplo documentos que validen el cumplimiento de normativa ambiental relacionada, sin que ello sobrevenga en solicitudes no fundamentadas y que generen sobrecargas al proponente o contratista;
- v. Si la entidad se encuentra realizando una transición hacia estos criterios de triple impacto, es recomendable que incluya los criterios como factores de calificación adicional y no como especificaciones técnicas del contrato que serán de obligatorio cumplimiento para todos los contratistas.
- vi. Estructurar las condiciones del contrato; estableciendo las obligaciones, así como las formas de verificar su cumplimiento y su temporalidad;
- vii. Al adelantar el Proceso de Contratación; si bien el análisis del sector brindará insumos para la integración de estos criterios, el contratante debe ser cuidadoso en la recepción y resolución de observaciones durante todo el Proceso de Contratación, los cuales le podrán permitir monitorear el posible impacto de los criterios ambientales en los resultados del proceso y en la generación de valor asociada y la posibilidad de continuar con dichas solicitudes o suprimirlas;
- viii. Monitorear y evaluar, a través seguimiento y control realizado por el supervisor y/o interventor del contrato.²

Para poder aplicar estos criterios, es necesario que los estructuradores de los procesos en el análisis de sector prevean e identifiquen los elementos que permitan incorporar criterios ambientales, sociales y económicos de acuerdo a la normatividad vigente, que permitan que la entidad obtenga con la adquisición un mayor valor por dinero, esto es mediante la definición de requisitos diferenciales y/o puntajes adicionales o en su defecto, se identifique la imposibilidad de

² Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02. Colombia Compra Eficiente

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

incorporarlos de acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar. Para el efecto se tendrán en cuenta a manera ilustrativa y no limitativa los siguientes:

1. Para el caso de bienes, se deben analizar detalladamente las características del mismo, teniendo en cuenta el impacto desde el momento en que se adquiere hasta el momento en que se dispone (análisis de ciclo de vida de producto), permitiendo que se puedan regular en el contrato los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable (ej. Certificados de manejo ambiental o disposición final),

Es importante tener en cuenta que existen bienes que deben ser dispuestos y/o destruidos bajo normas especiales, y por tanto, es viable que el mismo contratista tenga la obligación de disponerlos adecuadamente (ejemplo: computadores, baterías, luminarias, aceites, entre otros).

2. Para el caso de servicios, y en consideración a que en su prestación se utiliza personal, es viable que en la determinación de los equipos de trabajo, roles y competencias, se tenga en cuenta la inclusión de sujetos de especial protección constitucional, con la finalidad de incluir criterios de discriminación positiva, ejemplo de ello, contratación de personal con el carácter de madres y padres cabeza de familia; personas en estado de discapacidad; desmovilizados; desplazados por la violencia; entre otros, sin que este afecte la determinación de las competencias requeridas para el desarrollo de la actividad, obra o labor encomendada. Para dar aplicación a lo anterior es necesario tener en cuenta los requisitos exigidos por normas como Ley 2069 de 2020 y su Decreto Reglamentario 1860 de 2021, entre otras, que regulen la materia y demás normas que las modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen relacionado con la ley de emprendimiento en Colombia.³
3. Así mismo, puede establecerse acciones para el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores asignados al proceso de contratación como factores de ponderación, como por ejemplo la capacitación, formación y fortalecimiento de competencias de los trabajadores asignados en el marco de la contratación, ejemplo contar con procesos de formación para aquellos trabajadores que no hayan terminado con la educación primaria o secundaria, entre otros.
4. Para el caso de obras, se deberán tener en cuenta los factores analizados anteriormente, dado que la mismas contienen la utilización de bienes y

³ Se recomienda consultar como literatura de apoyo a los estructuradores de los procesos, para la definición de estos criterios los lineamientos impartidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y Colombia Compra Eficiente (CCE) y demás autoridades competentes, en especial la estrategia Compras Sostenibles³ y la Guía de Compras Sostenibles con el Ambiente <https://colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/guia-de-compras-publicas-sostenibles-con-el-ambiente>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

servicios. En todo caso, en análisis de factores adicionales, como: el lugar de la obra, entre otros.

5. Con el fin de desarrollar estos postulados, se recomienda que el equipo estructurador establezca los criterios a solicitar en el proceso de contratación los cuales pueden determinarse como requisitos de ejecución del contrato (obligaciones) o como criterios calificables en el proceso de selección; la forma de verificación respecto a su cumplimiento y seguimiento en la ejecución del contrato; las funciones a establecer para supervisores e interventores, y los medios de verificación teniendo en cuenta para ello el concepto de análisis de ciclo de vida de bienes y servicios y valor por dinero establecido en la *Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02. Colombia Compra Eficiente*, o el documento que lo modifique, actualice o redefina.

En este sentido, el contratante deberá analizar a la hora de estructurar el proceso los costos económicos y ambientales asociados a este ciclo de vida, que se puedan generar por actividades de almacenamiento, transporte, garantías, mantenimiento y reparaciones, inventarios, administración, operación, pagos, entre otros, en las diversas etapas: extracción de materia prima, transformación primaria, manufactura, transporte, uso y/o disposición final y que puedan impactar el objeto del contrato, según su naturaleza, y con ello determinar factores a solicitar en el proceso y/o el contrato bajo el entendido que no solo incurrirá en el costo de compra o adquisición.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que una adecuada incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación de la ANSV y el Fondo, como lo indica Colombia Compra Eficiente, es de carácter progresivo en lo no expresamente implementado por la Ley, por tanto, la incorporación de criterios, forma de calificación, mecanismos de verificación, obligaciones contractuales y otros postulados a ser desarrollados deben ser incorporados teniendo en cuenta dicho concepto.

Es así como si bien en el Análisis del Sector se determinará como se comparta el sector correspondiente al proceso adelantado por el contratante, dicho estudio adicionalmente revela la necesidad de incluir criterios respecto de compras de triple impacto en los diferentes documentos del proceso, sea como criterios habilitantes y calificables e inclusive como obligaciones contractuales, entre otros.

1.11. Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo

Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, "Por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST" y las demás normas que lo adicionen,

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

modifiquen, complementen, entre otras, la ANSV y el Fondo tendrán en cuenta en su contratación la verificación a los requisitos del Sistema.

Para facilitar la identificación, se dispone a título de consulta una “Matriz normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores y contratistas”, la cual servirá de apoyo para:

- a. Verificar la normatividad vigente en la estructuración inicial del proceso de contratación, así como los riesgos asociados al contrato (estudios previos).
- b. Determinar, si es del caso, la inclusión de requisitos mínimos que los contratistas acreditarán en la ejecución del Contrato, esto es como obligaciones contractuales, en caso de que aplique, los cuales deberán ser verificados durante la ejecución contractual por Supervisores e Interventores de contratos. En todo caso también podrá incluirse un anexo técnico en la materia si resulta necesario.
- c. En todo caso tenga en cuenta que para toda contratación con persona jurídica se requiere incluir en su propuesta el Certificado de accidentalidad y constancia del nivel de riesgo, de los últimos dos años emitido por la ARL. Así mismo Certificación firmada por el Representante Legal o Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo o certificación de ARL, en donde conste la implementación y mantenimiento del SG-SST.⁴

1.12. Prevención de actividades ilegales, conocimiento del cliente –cumplimiento de políticas SARLAFT

Para la vinculación del contratista seleccionado, el Fondo, independiente de la modalidad de selección aplicada, deberá dar cumplimiento a las políticas y procedimientos de SARLAFT determinados por la normativa expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La celebración del contrato estará sujeto a la previa verificación y aprobación de los controles en materia de prevención de riesgo SARLAFT por parte del Fondo.

Así mismo, se aplicarán las reglas e incluirán las cláusulas de índole legal y reglamentaria que apliquen, como las relativas a las declaraciones de origen de los ingresos y a la aplicación de políticas para el adecuado autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los diferentes compromisos anticorrupción descritos en este Manual.

1.13. Veedurías ciudadanas

⁴ Remítase al archivo checkbox para criterios SGSST

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Con el fin de propender por mecanismos de participación de la ciudadanía a través de veedurías organizadas e interesados en los procesos de contratación, la ANSV y el Fondo facilitarán la participación de los servidores de los Entes de Control y de las veedurías ciudadanas en los procesos de contratación desarrollados.

En este sentido, deberán permitir que estas realicen control social y, de considerarlo procedente, formulen las recomendaciones de forma escrita que estimen necesarias para buscar la eficiencia institucional, señalándoles en los documentos del proceso que pueden intervenir en todas las audiencias que se realicen dentro del proceso de selección. Así mismo, los órganos de control correspondientes podrán ejercer la vigilancia y control al proceso teniendo en cuenta los principios del control Fiscal.

Para efectos de lo anterior, establecerán como medios de contacto tanto la plataforma SECOP II y/o a su vez un correo electrónico autorizado y se tendrá en cuenta el compromiso anticorrupción que hace parte integral del presente instrumento de gestión.

1.14. SECOP II

Como Sistema Electrónico de Contratación Pública, el SECOP II permitirá a la ANSV y al Fondo gestionar sus procesos contractuales de manera transaccional y en debida forma según lo indicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en consecuencia, la gestión contractual se gestionará desde los usuarios a los que le corresponde por competencia dicha gestión.

Esto requiere que dichos usuarios se asocien a la cuenta principal de la ANSV y la persona que ejerce la administración deberá incluirlos en su correspondiente unidad de contratación para que según las funciones propias de cada uno y con base en los procedimientos adjuntos al presente manual se refleje la oportuna y adecuada gestión contractual.

La plataforma del SECOP II permitirá entonces gestionar, según corresponda, las diferentes modalidades de selección que se adelanten, según el régimen de contratación previsto, así:

i) Para el régimen público de contratación de la ANSV: Licitación Pública; Selección Abreviada; Concurso de Méritos; Contratación Directa y Mínima Cuantía; y

ii) para el régimen privado del Fondo, aquellas reguladas en este manual así; Invitación Abierta Privada; Solicitud de Oferta Privada; Menor Cuantía Privada; Subasta Inversa Electrónica Privada y Contratación Directa Privada, las cuales se gestionarán por Régimen especial con oferta, sin oferta o de uso publicitario.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En todas estas, se conformará un expediente contractual único que el contratante deberá velar por su completitud y la calidad de la información, dicho expediente electrónico es válido y tiene valor probatorio, así como el contrato electrónico y sus modificaciones que deberán ser en tiempo real y de manera transaccional (exceptuando el régimen especial de uso publicitario).

Para el desarrollo de la gestión contractual del Fondo Nacional de Seguridad Vial se deberán constituir unidades de contratación independientes que gestionen sus propios procesos cada una de ellas con sus grupos de usuarios, equipos de procesos, flujos de aprobación y demás configuraciones que permitan gestionar de manera adecuada sus procesos contractuales; las unidades de contratación tendrán cada una su propio Ordenador del Gasto/Representante legal⁵ según se trate en virtud del régimen contractual y en donde se crucen responsabilidades dichos usuarios deberán estar en las dos unidades con sus correspondientes roles, tareas y responsabilidades teniendo en cuenta la finalidad asignada a cada unidad.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Ahora bien, mientras se da la aplicación e implementación integral del presente Manual con sus respectivos procedimientos, y hasta que contractualmente la fiduciaria tenga a su cargo obligaciones respecto de toda la gestión de los procesos de su correspondencia como la de publicidad en la plataforma SECOP II, se seguirá gestionando la contratación tanto de la ANSV como del Fondo desde la única unidad de contratación de la ANSV.

Dentro del contexto anterior, mientras se da la aplicación e implementación integral del presente Manual, la FIDUCIARIA remitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial los documentos precontractuales y contractuales que el Patrimonio Autónomo –Fondo de Seguridad Vial genere, tales como términos de referencia, adendas, contratos, otrosíes, acta de liquidación, acta de terminación, entre otros, en formato PDF a efectos de que estos sean publicados en la plataforma SECOP II. Por lo anterior, la documentación precontractual y contractual, hasta la liquidación (en caso de que aplique) será publicada directamente en la plataforma del SECOP II por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial–Grupo de Gestión Contractual.

NOTA 1: En todo caso se debe tener en cuenta que aquellos procesos de contratación que aún permanecen⁶ en SECOP I -publicitario-, se podrán mantener en dicha plataforma siempre y cuando su transición no sea obligatoria a SECOP II por mandato de las autoridades competentes.

1.15. Lineamientos de Colombia Compra Eficiente – CCE y jurisprudenciales

⁵ En todo caso, la denominación en cada unidad de contratación, esto es Ordenador del Gasto para los casos de la ANSV y Representante legal para los casos del Fondo, deberá darla el usuario administrador quien configure la plataforma.

⁶ Dado que iniciaron en años anteriores en dicha plataforma, como por ejemplo, convenios interadministrativos sin recursos,

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En los procesos de selección y contratación que adelanten tanto la ANSV como el Fondo, así como en los contratos que suscriban y en la ejecución de estos, se tendrán en cuenta las diferentes Guías, Manuales, Circulares, Lineamientos y Directrices y demás pronunciamientos que expida como ente rector en la materia, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y a su vez aquellas previsiones jurisprudenciales que les sean aplicables según su régimen de contratación.

Lo anterior aplica de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2021.

1.16. Métodos alternativos de solución de controversias

La ANSV y el Fondo utilizarán los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos -MASC- como una herramienta que busca que dos o más partes de contrato involucradas en una controversia por él (contrato) suscitada, solucionen por sí mismos tal controversia e insten al cumplimiento contractual y sin acceder a la jurisdicción.

En todo caso, estas herramientas de solución de controversias se podrán utilizar en las diferentes etapas del proceso contractual, de resultar necesario.

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos -MASC- son una herramienta legal establecida por el legislador para garantizar el derecho fundamental a la administración de Justicia, según se ha reiterado desde la jurisprudencia constitucional⁷.

Se subdividen en dos grandes grupos a saber: Autocompositivos y Heterocompositivos. La diferencia entre unos y otros es que en el primer grupo son las mismas partes las que toman las decisiones de arreglo para poner fin a la disputa, aunque pueda figurar la presencia de un tercero para resolver la controversia, mientras que, en el segundo grupo, es el tercero quien que toma esas decisiones.

Los contratos suscritos por la ANSV y el Fondo podrán regular la posibilidad de acceder por las partes a estos mecanismos alternos como lo son, pero sin limitarse a ellos: (i) la conciliación en equidad o en derecho; (ii) el arbitraje; (iii) la amigable composición; iv) la transacción; todos estos de acuerdo a sus reglas aplicables y previo cumplimiento de los requerimientos al interior de la entidad, en caso de ser necesario. A su vez podrán regular la inclusión de otros mecanismos adicionales como el arreglo directo; la mediación; la cláusula compromisoria; *dispute boards*

⁷ Entre otras, sentencias C-1195-2001, C-893-2001, C-598-2011 y C-222-13.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

(o juntas de controversias por paneles de expertos), entre otros, según la naturaleza de cada contrato.

El contratante deberá analizar los hechos y pruebas pertinentes para decidir el MASC más conveniente frente a las situaciones que han generado conflicto con el contratista y poder solventarlo de la mejor forma, así como dar cumplimiento a los requerimientos legales para su regulación, en caso de que sea necesario.

Es importante pactar expresamente en los documentos previos, los mecanismos alternativos para poder poner fin a cualquier situación que se pueda llegar a ocurrir en desarrollo del contrato. En todo caso, por autonomía de la voluntad de las partes, estas podrán acceder a utilizar estos mecanismos en todas las etapas del proceso contractual, a menos que exista restricción legal de requerir su pacto expreso.

1.17. Compromiso anticorrupción

Toda persona que conozca casos de corrupción con ocasión de los procesos de selección y contratación adelantados por la ANSV y el Fondo, deberá reportar el hecho tanto a las autoridades competentes (Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, etc.); a la Entidad (Buzón del Oficial de Transparencia soytransparente@ansv.gov.co o aquel otro buzón determinado internamente) y/o en la página web del SECOP II www.colombiacompra.gov.co

Así mismo, la ANSV y el Fondo podrán solicitar la información necesaria en el marco de los procesos adelantados, para cumplir con su deber de prevenir actos de corrupción en la contratación y será obligación de los proponentes aportar cualquier información (incluida información de los socios, accionistas, relaciones contractuales anteriores, etc.), que sirva para la verificación de la inexistencia de cualquier conflicto de interés, inhabilidad y/o incompatibilidad, actos de corrupción, colusión y aquellos que afecten la libre y leal competencia, en expresa aplicación de los principios de transparencia y publicidad.

1.18. Propiedad Intelectual⁸

En las diferentes áreas de una entidad como la ANSV y el Fondo se pueden estar generando o utilizando de manera constante bienes inmateriales protegidos por la Propiedad Intelectual. Teniendo en cuenta lo anterior, se elevan las siguientes recomendaciones:

⁸ En Colombia, el término Propiedad Intelectual abarca (i) la Propiedad Industrial, (ii) El Derecho de Autor y los Derechos Conexos y (iii) las Variedades Vegetales. En Países como España y Argentina el término Propiedad Intelectual sólo se refiere al Derecho de Autor y los Derechos Conexos, razón por la cual en esos territorios sí sería válido hacer la mención a la "Propiedad Industrial".

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a. Identificar en cuál o cuáles áreas de la Institución se realiza producción intelectual o se utilizan bienes protegidos por la Propiedad Intelectual. Se entiende por producción intelectual aquella que es fruto del ingenio y la mente humana, tales como patentes, modelos de utilidad, slogans, marcas, conferencias, discursos, ilustraciones, poemas, cuentos, caricaturas, dibujos, pinturas, fotografías, mapas, croquis, animaciones, avisos publicitarios, piezas audiovisuales, obras musicales, programas de ordenador (Software).
- b. Una vez identificadas, determinar qué tipo de producciones intelectuales se generan o utilizan en cada área. Lo anterior, con el fin de clasificarlas dentro de la Propiedad Intelectual en derechos de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Derechos Conexos o Variedades Vegetales y, de esta manera, darle una adecuada gestión.
- c. Identificar quién o quiénes son los encargados de la generación de ese contenido o de otorgar autorización a la Entidad para el uso legítimo de los derechos de Propiedad Intelectual.
- d. En el evento de generación de contenidos protegidos por el Derecho de Autor, identificar cuál es la naturaleza jurídica de quien tiene a su cargo la creación (persona natural, persona jurídica) y tipo de vinculación con la entidad;
 - (1) Servidor Público.
 - (2) Trabajador Oficial
 - (3) Contratista Persona Natural.
 - (4) Contratista Persona Jurídica.
- e. Dependiendo del tipo de vinculación y del contenido que se creará, se debe analizar la necesidad o no de incluir cláusulas de garantía de autoría y titularidad, de cesión de derechos patrimoniales y de inscripción de las respectivas transferencias con el fin de garantizar la titularidad de los derechos patrimoniales en cabeza de la entidad y su oponibilidad frente a terceros. Asimismo, se deberá tener en cuenta si quien opera como contratante es la ANSV o el Fondo.

La ANSV deberá contar con un inventario de todos los contenidos que se crean para la entidad, con indicación del nombre de la obra, fecha de creación, el autor o autores (sólo pueden ser personas naturales), área generadora y titularidad de los derechos. Asimismo, contar con los procedimientos y responsables de la gestión de este tipo especial de Propiedad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Aunado a lo anterior, como la creación de bienes inmateriales protegidos por la Propiedad Intelectual puede generarse en cualquier área de la entidad, se sugiere que cada dependencia asociada al proceso de contratación lleve un control de dichos bienes y que periódicamente (trimestral o semestralmente) dicha información se centralice en una dependencia que llevará el inventario.

Asimismo, se recomienda que el registro de los bienes inmateriales protegidos por la Propiedad Intelectual esté a cargo del Grupo de Gestión Contractual.

El inventario le permite a la entidad gestionar y realizar un adecuado manejo de la Propiedad Intelectual. Sin embargo, en algunos derechos de Propiedad Industrial, por ejemplo, el registro es el único medio idóneo que garantiza su protección.

- f. En estos casos la ANSV debe proceder al registro de los derechos de Propiedad Intelectual, ante la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la Dirección Nacional de Derecho de Autor, según corresponda.
- g. La ANSV debe verificar, a través del establecimiento de cláusulas en los contratos, el adecuado manejo y utilización de los derechos de Propiedad Intelectual en cabeza de terceros, con el fin de minimizar riesgos a la Entidad y eventos de detrimento patrimonial los cuales deben ser definidos para cada uno de los procesos contractuales que aplique.

En materia de software, la ANSV para sus procesos de contratación deber verificar que la Entidad ha venido dando cumplimiento a lo ordenado por la Directiva Presidencial 02 de 2002, relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador.

CAPÍTULO II COMITÉS Y GESTORES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

2. Competencias contractuales, delegaciones y comités

2.1. Ordenación del gasto ANSV

El director general de la ANSV es el ordenador del gasto (o a quien se delegue para tales efectos), el ejercicio de la ordenación del gasto en la actividad administrativa y contractual del presupuesto de funcionamiento e inversión de la ANSV.

2.1.1. Fondo

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

La ordenación del gasto de los recursos del Fondo, que serán administrados por una Fiducia, estará a cargo del director general de la ANSV o de quien delegue para tales efectos, quien ejecutará los recursos atendiendo única y exclusivamente a la finalidad y funciones asignadas a la ANSV.

El director general de la ANSV (o a quien se delegue para tales efectos) deberá suscribir la instrucción fiduciaria para solicitar al Fondo adelantar el proceso de contratación en cualquiera de sus modalidades o para hacer efectiva las sanciones pactadas en los contratos o declarar la ocurrencia del siniestro de los amparos contenidos en el contrato de seguro que ha servido como garantía contractual.

En cuanto a la celebración de los contratos por parte de la Fiduciaria contratada, esta se realizará por parte de su Representante Legal, previa instrucción de la ANSV.

Lo anterior implica que cada Ordenador del Gasto/Representante legal opere su propia unidad de contratación en SECOP II en donde gestione los procesos contractuales de su competencia, una vez ello resulte aplicable, según lo regulado en el numeral 1.14 SECOP II de este documento.

2.2. Comité de contratación

El Comité de Contratación será una instancia asesora de la ANSV y de los servidores públicos en quienes se haya delegado la competencia para la celebración y expedición de actos de naturaleza contractual al interior de la Entidad.

En este sentido, es la máxima autoridad de consulta, orientación, asesoría respecto de la actividad precontractual y contractual de la ANSV, independientemente de la fuente de financiación del contrato, aplicable para los procesos del Patrimonio Autónomo.

Las recomendaciones del Comité no vinculan al ordenador del gasto y tendrá una regulación interna bajo los siguientes términos:

2.2.1. Participantes

El Comité de Contratación está conformado por:

- El Director General o su delegado.
- El Secretario General, quien lo presidirá
- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- e. El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera.
- f. El Asesor Código 1020 Grado 16 de la Dirección General con funciones de - Coordinación del Grupo de Gestión Contractual.

En todo caso, la participación de cada uno de los miembros debe fundarse en el análisis de información, preponderando porque las discusiones sean en todo momento objetivas y tendientes a tomar decisiones fundadas en datos. La participación de los integrantes y participantes del Comité de Contratación se enmarcará en el ejercicio de sus funciones y competencias.

2.2.2. Voz y voto

Los participantes lo harán en los siguientes términos:

a) Integrantes Permanentes con voz y derecho a voto

- i. El Director General o su delegado.
- ii. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
- iii. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
- iv. El Coordinador del Grupo de Gestión Financiera.
- v. El Asesor Código 1020 Grado 16 de la Dirección General con funciones de Coordinación del Grupo de Gestión Contractual.

b) Integrantes Permanentes con voz, pero sin derecho a voto

- i. El Secretario General
- ii. El Asesor con funciones de Control Interno
- iii. El Director, Jefe, o Coordinador del área respectiva que haya solicitado la contratación.

Adicionalmente el Comité podrá invitar a las sesiones, según los temas a tratar y la necesidad, a otros servidores públicos o contratistas de la Entidad, así como a miembros de la Fiduciaria, que por sus conocimientos o competencias puedan orientar al Comité en las sesiones y temas que trate el mismo, quienes asistirán con voz, pero sin voto.

Adicionalmente cuando algún miembro del Comité presente un tema a consideración del Comité no podrá votar en dicha sesión.

Los miembros del Comité NO podrán delegar su participación y asistencia en el Comité, a excepción del Director General.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

2.2.3. Funciones

2.2.3.1. Funciones principales

El Comité tendrá a cargo las siguientes funciones:

- a. Conocer y recomendar al Director General, o a quien delegue el Director General, la aprobación de la primera versión Plan Anual de Adquisiciones para cada vigencia.
- b. Analizar, aprobar y efectuar recomendaciones sobre los procesos de selección y solicitudes de contratación que sean puestos a consideración del comité, incluyendo la suscripción de convenios de cooperación, de asociación y convenios y contratos interadministrativos. En todo caso, las sugerencias, ajustes y recomendaciones deben ser fundadas en datos, permitiendo la objetividad en su participación.
- c. Analizar, aprobar y efectuar recomendaciones sobre las adiciones de contratos, que superen la mínima cuantía de la entidad
- d. Las demás que le asigne el Director General de la ANSV.

2.2.3.2. Funciones secundarias

- a. Analizar y proponer lineamientos para el mejoramiento continuo del proceso de Gestión Contractual en cada una de sus etapas; pre-contractual, contractual y post contractual, los cuales deben ser tenidos en cuenta por las áreas técnicas de la ANSV que participan en los procesos de compra y contratación institucional.
- b. Analizar, evaluar y emitir recomendaciones en la revisión previa de las propuestas de Asociaciones Público-Privadas radicadas en la ANSV, previo concepto de las áreas involucradas.
- c. Analizar y efectuar recomendaciones a todas aquellas solicitudes que se presenten a consideración del comité de contratación, previa solicitud del Director General o el Ordenador del Gasto.

2.2.4. Excepciones

Todos los procesos de contratación serán sometidos por regla general a consideración de este Comité, salvo de los siguientes:

- a. Suscripción de convenios y contratos interadministrativos, sin cuantía, así como sus prórrogas o modificaciones.
- b. Memorandos de entendimiento.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- c. Modificaciones de contratos y convenios que no impliquen erogación de recursos ni compromisos presupuestales para el contratante, en cualquier caso.
- d. La suscripción contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con persona natural o jurídica, así como sus prórrogas, adiciones o modificaciones a los mismos, siempre que no excedan el tope máximo de la Tabla de Honorarios vigente de la Entidad.
- e. Los procesos de selección que no superen la mínima cuantía de la entidad sin importar la modalidad, así como sus prórrogas, adiciones o modificaciones.

2.2.5. Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica del Comité de Contratación, es ejercida por el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual o por el funcionario del Grupo de Gestión Contractual que delegue el presidente del comité para tal fin, quien tendrá las siguientes funciones:

Citar a los miembros del Comité e invitados a las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias y, remitirles el correspondiente orden del día, indicando el lugar y hora de la reunión, que contenga el asunto a tratar y demás información necesaria, así como los documentos soporte del proceso.

- a. Elaborar las actas de las sesiones del Comité.
- b. Recibir y radicar los asuntos de competencia del Comité.
- c. Extender invitación según la temática de los casos y asuntos a tratar, a los servidores públicos o contratistas de la ANSV o de otras entidades que tengan relación con los procesos de selección o cuando el concepto de estos sea necesario para la toma de decisiones. Estos no tienen voto. La invitación se realiza de oficio o a solicitud de uno de los miembros del Comité.
- d. Preparar las sesiones del Comité, para lo cual cada una de las áreas interesadas en los temas a ser tratados le remitirán, en medio físico o por correo institucional, la información y documentación que soporta la solicitud.
- e. Elaborar, archivar y responder por la custodia de las actas de cada sesión, sometiendo cada una de ellas a la aprobación y firma de cada uno de los miembros del Comité que hayan asistido a dicha sesión.
- f. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité.
- g. Elaborar e informar las comunicaciones oficiales que determine el Comité de Contratación. En lo posible, los lineamientos deben incluirse en el presente Manual, evitando la dispersión normativa.
- h. Las demás que le asigne el Comité.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

2.2.6. Convocatoria y sesiones

La convocatoria a las reuniones del Comité, estarán a cargo de la Secretaría Técnica del Comité y deberá hacerse mediante una comunicación escrita o correo electrónico enviado con por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

En dicha comunicación se deberá indicar como mínimo el lugar -físico y/o virtual-, la fecha, la hora y el orden del día y se anexarán los documentos a ser sometidos a consideración, incluida los documentos soporte de la contratación, cuando aplique.

En aquellos casos de urgencia, a solicitud del Presidente del Comité, el Secretario Técnico podrá realizar la convocatoria de forma verbal.

El Presidente del Comité, podrá, cuando las circunstancias lo requieran, modificar las fechas y horas de inicio de las sesiones o convocar a sesiones extraordinarias.

Al tratarse de sesiones ordinarias las cuales se convocará como mínimo dos (2) sesiones en el mes, o de acuerdo a las necesidades de cada dirección, el Presidente del Comité la convocará, a través de la Secretaría Técnica, con mínimo dos (2) días de antelación.

- a.** Ahora bien, cuando las circunstancias lo ameriten el Presidente del Comité a través de la Secretaría Técnica, convocará a sesiones extraordinarias cuando se requiera de acuerdo a las necesidades de la entidad.

Las sesiones del Comité son presenciales, por regla general, pero podrán realizarse de manera virtual, lo cual debe ser indicado en la citación. Los miembros deben poder deliberar y recomendar los temas sometidos a su consideración por cualquier medio, ya sea por comunicación simultánea. Para el efecto, junto con la comunicación de la convocatoria, se remitirá adicionalmente el enlace de la reunión y dicha citación estará a cargo del Secretario Técnico.

2.2.7. Quórum y votaciones

El Comité de Contratación deliberará y aprobará las solicitudes con la presencia de tres (3) de los miembros con derecho a voto. Las recomendaciones y/o aprobaciones del Comité de Contratación se adoptarán por mayoría simple de los asistentes con derecho a voto.

En caso de que algún miembro con derecho a voto no esté de acuerdo con la decisión y/o recomendación adoptada por la mayoría del Comité, puede efectuar el correspondiente salvamento de voto para aclarar cuáles son las razones por las que

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

no comparte la decisión adoptada. Del salvamento de voto y sus argumentaciones se dejará constancia en la respectiva acta.

2.2.8. Actas del Comité

De las recomendaciones, aprobaciones y salvamento de voto efectuados en las sesiones del Comité se deja constancia en actas suscritas por el Presidente del Comité y la Secretaría Técnica, las cuales deberán ir acompañadas del listado de asistencia a cada sesión -sea físico o electrónico-, debidamente suscrito por todo estos. Así mismo hará parte integral de esta acta los documentos que cada uno de los miembros haya entregado y se hayan analizado para la toma de la decisión de recomendación correspondiente.

Por lo anterior, es requisito que los asistentes suscriban una lista de asistencia que hará parte integral del acta, con el fin de aprobar las decisiones.

2.2.9. Insumos

Con el fin de someter el caso a estudio del Comité, el área solicitante de la contratación deberá exponer ante el Comité de Contratación, según el tema a tratar, entre otros algunos de los siguientes aspectos -listado ilustrativo-, los cuales en todo caso deben estar sustentados, garantizando que la decisión de recomendación se mantenga objetiva en todo momento:

- i. El objeto a contratar,
- iv. La descripción de la necesidad a satisfacer,
- v. La modalidad de selección y su justificación,
- vi. El análisis que soporta el valor estimado del contrato,
- vii. La justificación de los factores de selección,
- viii. El plazo de ejecución del contrato, las obligaciones de las partes y,
- ix. Las demás que considere necesarias para ilustrar suficientemente al Comité, previa la respectiva aprobación de la solicitud.

En especial se debe tener en cuenta lo documentado en el análisis de sector, y la matriz de riesgos asociado al proceso contractual objeto de análisis.

2.2.10. Regulaciones para el Fondo

En todo caso, teniendo en cuenta que las decisiones tomadas por el Comité de Contratación son transversales a todos los procesos de contratación de la ANSV (sean adelantados por ella misma o por el Fondo) e independientes a la fuente de financiación del contrato, estas reglas serán aplicables *in extenso* a las

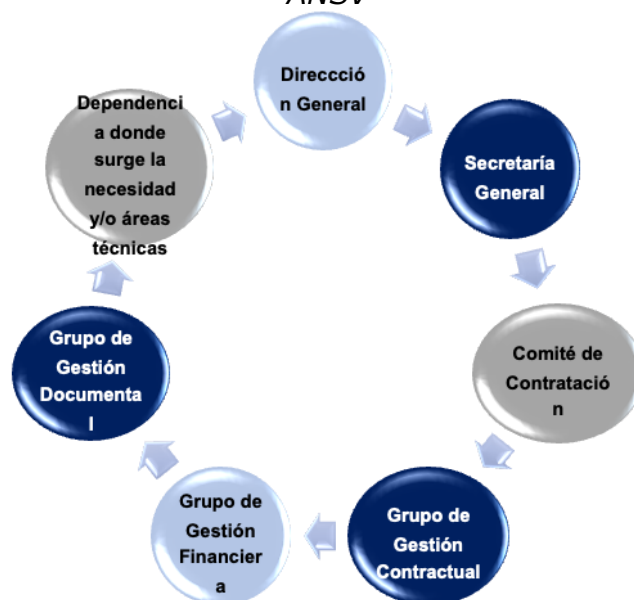
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

contrataciones del Fondo, dado que el comité es una instancia asesora de la ANSV, quien para estas contrataciones remitirá la instrucción fiduciaria con los lineamientos mínimos para la contratación.

2.3. Dependencias involucradas en la gestión contractual al interior de la ANSV

A continuación, se señalan las dependencias a cargo de la gestión contractual de la ANSV, así:

Ilustración 4 Dependencias involucradas en la gestión contractual al interior de la ANSV



Fuente. Elaboración propia

2.3.1. Dependencia donde surge la necesidad al interior de la ANSV

Es la dependencia que requiere la contratación del bien, obra o servicio. Tiene a su cargo la definición necesidad a satisfacer y la elaboración de los estudios previos y demás documentos precontractuales, según la modalidad de selección aplicable. Estos estudios deberán ser suscritos por el jefe de la dependencia y corresponder

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

a los lineamientos previsto en el presente instrumento de gestión respecto de su elaboración.

En el caso de los procesos adelantados por tanto por la ANSV como por el Fondo, el componente técnico de la contratación se elaborará desde la dependencia donde surge la necesidad que cuenta con dicho conocimiento técnico, así como el alcance de la contratación y el conocimiento del mercado que ofrece el bien o servicio.

2.3.2. Grupo de Gestión Contractual

El Grupo de Gestión Contractual será el encargado de gestionar la integralidad de los procesos contractuales desde la etapa de planeación hasta la liquidación y/o cierre del expediente, así como de lo referente a los aspectos jurídicos de tales procesos que adelanta la ANSV y para el caso de los procesos del Fondo será el encargado de articular la funciones a cargo tanto ANSV y el Fondo en el marco de dichos procesos.

Este deberá dar cumplimiento a las funciones propias de su dependencia para adelantar adecuadamente el Proceso de Contratación, como aquellas incluidas en sus manuales de funciones.

2.3.3. Grupo de Gestión Financiera

El Grupo de Gestión Financiera deberá gestionar la integralidad de los aspectos financieros y organizacionales de los procesos de contratación, así como aquellos de carácter presupuestal, acorde con la información identificada por la dependencia solicitante en el análisis de sector, en los procesos de contratación adelantados tanto la ANSV como por el Fondo.

No obstante, los aspectos financieros y económicos relacionados con los procesos de contratación adelantados por el Fondo, podrá ser ejercida la Fiduciaria, de acuerdo con el alcance del contrato fiduciario.

Este Grupo deberá dar cumplimiento a las funciones propias de su dependencia para adelantar adecuadamente el Proceso de Contratación, como aquellas incluidas en sus manuales de funciones.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Ahora bien, mientras se da la aplicación e implementación integral del presente Manual con sus respectivos procedimientos, y hasta que contractualmente la Fiduciaria tenga a su cargo obligaciones respecto de la gestión jurídica integral y la financiera de los procesos de su correspondencia, se seguirán gestionando los dichos aspectos tanto de la ANSV como del Fondo desde la ANSV

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

2.3.4. Fondo

En los casos en que los procesos de contratación sean con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Vial, la Fiduciaria será la encargada de:

1. Revisar el estudio previo y los demás documentos dentro del proceso de selección.
2. Verificar que la documentación esté completa para dar inicio al trámite precontractual.
3. Emitir conceptos, realizar recomendaciones y/o dar lineamientos respecto de los asuntos necesarios para estructurar los procesos de selección; así como brindar acompañamiento a las dependencias de la ANSV, en las diferentes etapas contractuales, a través de la Secretaría General o a quien esta delegue para tales efectos.
4. Ejecutar la etapa precontractual, inicio del proceso de contratación dependiendo de la modalidad de selección definida en la instrucción dada por la ANSV y en todo caso recomendar si considera la aplicación de criterios diferentes a los contenidos en la instrucción, para lograr la finalidad del proceso de contratación.

En todo caso, la decisión final respecto de los criterios aplicables al proceso de contratación será de la ANSV, quien podrá solicitarle a la Fiduciaria mantener los supuestos definidos en la instrucción fiduciaria remitida.

5. Verificar la procedencia de la modalidad de selección y las convocatorias limitadas a MiPymes, cuando aplique, en los estudios y documentos previos y el análisis de sector. Cuando la modalidad de selección sea la Contratación Directa, recibir y revisar la legalidad de las solicitudes de contratación asignadas, documentos y estudios previos y análisis de sector que la soportan.
6. Gestionar los procesos contractuales de manera transaccional en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. Esta obligación implicará, entre otras, pero sin limitarse a ellas, la creación del proceso, publicación de documentos, cargue de información, respuesta a observaciones, suscripción transaccional del contrato, aprobación de pólizas y las demás que sean necesarias hasta el cierre del proceso mismo.
El contenido de esta obligación se entenderá también aplicable para efectos de las modificaciones, prórrogas, otrosíes y demás documentos que sean necesarios para la debida ejecución del Contrato de Fiducia Mercantil.
7. Elaborar los Términos de Referencia y/o Invitaciones, según sea del caso, de los procesos de selección y la totalidad de documentos que lo integran.
8. Elaborar las Minutas de Contrato que deba celebrar en su condición de vocera del Patrimonio Autónomo.
9. Suscribir el contrato electrónico y verificar los requisitos de ejecución e inicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

10. Aprobar las pólizas correspondientes a los procesos de contratación que le sean asignados por instrucción de la ANSV.
11. Será deber del Fondo tener un archivo digitalizado independiente de todos los informes de supervisión y documentos soporte de la ejecución del contrato o convenio, los cuales pondrá a disposición de la ANSV cuando esta lo requiera.
12. Suscribir actas de liquidación, previo informe de supervisión o de la interventoría, cuando aplique.
13. Proyectar y actualizar los documentos propios del proceso cuando se considere necesario.
14. Responder PQRSDF de su competencia.
15. Elaborar e implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora que identifique o que la misma ANSV les disponga desarrollar.
16. Coordinar con la ANSV cualquier decisión a tomarse dentro de los procesos contractuales, a través de la Secretaría General o a quien se delegue para el efecto.
17. Acompañar al Comité de Contratación cuando se le requiera.
18. Las que se deriven del contrato de fiducia mercantil suscrito con la ANSV y del Manual Operativo que se aprueba como consecuencia de su ejecución.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las obligaciones dispuestas en el presente numeral no se aplicarán al Contrato de Fiducia Mercantil hoy vigente entre la ANSV y la Sociedad Fiduciaria; el cual, en todo caso, se ejecutará conforme a las prescripciones contractuales vigentes.

El nuevo Contrato de Fiducia Mercantil que se suscriba con la ANSV deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el presente numeral.

2.4. Estructuradores de procesos

El Equipo Estructurador es un grupo interdisciplinario de servidores públicos y/o contratistas (teniendo en cuenta la calidad del contratante), con conocimientos sobre el objeto materia de contratación, quienes serán los integrantes técnicos, jurídicos y financieros del Equipo Estructurador del Proceso de contratación, los cuales están encargados de la fase de maduración del proceso de selección a adelantar, según aplique. Este equipo es responsable de la elaboración de los documentos precontractuales de la fase de maduración.

En todo caso dado que este equipo está pensando por roles y los perfiles, de manera preferente, serán los siguientes:

- i. Uno o varios servidores públicos del nivel profesional o superior, o contratistas, abogado, quien realizará el rol jurídico dentro del Equipo Estructurador.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- ii. Uno o varios servidores públicos del nivel profesional o superior, o contratistas, con título de formación profesional en el área administrativa o económica o financiera o contable o afines, quien realizará el rol financiero dentro del Equipo Estructurador del Proceso.
- iii. Uno o varios servidores públicos del nivel profesional o superior, o contratistas con conocimientos sobre el objeto materia de contratación, quien realizará el rol técnico dentro del Equipo Estructurador del Proceso.

En contratación directa y mínima cuantía, la estructuración podrá estar a cargo únicamente del rol técnico con apoyo del rol jurídico asignado.

El o los Estructuradores del Proceso de contratación deberán adelantar las siguientes actividades de acuerdo con el rol definido en cada caso.

2.4.1. Tipos de estructuración

a) Jurídica

- a. Verificar la procedencia de la modalidad de selección, de acuerdo con la instrucción dada por la ANSV, así como la aplicación de acuerdos comerciales, según sea del caso, y las convocatorias limitadas a MiPymes (cuando aplique) en los estudios y documentos previos y el análisis de sector.
- b. Relacionar los criterios de desempate a aplicar y la forma de acreditarlos en el proceso, de acuerdo con la normatividad vigente.
- c. Determinar la tipología del contrato y su justificación en los estudios y documentos previos.
- d. Elaborar los estudios y documentos jurídicos requeridos, así como el análisis de sector y la matriz de riesgos del proceso.
- e. Revisar el régimen de garantías, los mecanismos de cobertura y las vigencias a solicitar.
- f. Realizar el análisis de riesgos, matrices de riesgos y la forma de mitigarlos, de acuerdo con la normatividad vigente.
- g. Dirigir la audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos y aclaración de pliegos, si proceden.
- h. Apoyar la determinación de si el contrato a suscribir requiere o no de interventoría.
- i. Apoyar el análisis que permita establecer criterios diferenciales en los requisitos habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres domiciliadas en Colombia, en los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos y en aquellos aplicables a patrimonios autónomos, siempre y cuando apliquen.
- j. Apoyar la realización del análisis que permita establecer criterios diferenciales en los requisitos habilitantes que promuevan y faciliten la

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

participación en los procesos de selección de las MiPymes domiciliadas en Colombia, siempre y cuando apliquen.

k. Las demás de acuerdo con la naturaleza de sus actividades.

b) Financiera

Deberán realizar las siguientes actividades, entre otras:

- Apoyar la elaboración de los estudios y documentos financieros del proceso de selección.
- Elaborar los estudios previos, análisis de sector y matriz de riesgos desde el punto de vista, contable, y financiero y enviarlo al rol jurídico para su consolidación.
- Apoyar el estudio de riesgos del proceso contractual en cuanto a los riesgos que impacten este componente.
- Definir los requisitos de participación desde el punto de vista financiero para los procesos de contratación.
- Aportar desde su rol, en la construcción de invitaciones, proyectos de pliego, pliegos de condiciones definitivos, adendas y demás documentos y documentos equivalentes.
- Elaborar las respuestas a las observaciones y/o reclamaciones que se presenten, en lo administrativo, contable, económico y financiero, para que sean consolidadas por el por el abogado asignado al proceso o el coordinador del mismo.
- Participar en la audiencia de estimación, tipificación y asignación de riesgos y aclaración de pliegos, si proceden.
- Las demás de acuerdo con la naturaleza de sus actividades.

c) Técnica

- Garantizar que el objeto a contratar esté previsto en el Plan Anual de Adquisiciones de la ANSV y que las condiciones generales allí establecidas, como la modalidad de selección, valor, codificación UNSPSC, entre otras, sean acordes con el proceso específico a adelantar. La modalidad prevista en el Plan Anual de Adquisiciones debe estar acorde con la de los estudios y documentos previos, así como en el análisis de sector.
- Establecer de manera completa las especificaciones técnicas, normas técnicas aplicables, y las obligaciones específicas del contrato pretendido, de conformidad con el análisis del sector realizado y la matriz de riesgos definida para el proceso
- Establecer los requisitos habilitantes técnicos, teniendo en cuenta lo previsto en el análisis de sector.
- Definir los criterios de calificación que generan el orden de elegibilidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- e. Elaborar el insumo técnico del proceso con el apoyo del rol jurídico y financiero, que podrá ser por ejemplo una ficha técnica o anexo técnico, entre otros.
- b. Determinar, de acuerdo a la naturaleza del contrato, el porcentaje de aplicación de multas, cláusula penal o sanciones.
- c. Apoyar la elaboración del estudio previo, estudio de mercado, análisis de sector (con apoyo del rol financiero) y matriz de riesgos que determine la necesidad de ANSV desde su componente.
- d. Establecer los lineamientos propios del contrato pretendido (obligaciones, entregables, valor, forma de pago, objeto, plazo de ejecución).
- e. Determinar los análisis, permisos, licencias y/o autorizaciones, planos, estudios y demás documentos que se requieran.
- f. Elaborar el estudio que soporta el cálculo de la Capacidad Residual en los procesos de obra de acuerdo con la *"Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en los procesos de contratación de obra pública"* emitida por Colombia Compra Eficiente.
- g. Proyectar y tramitar la solicitud, ante el área competente, de la apertura del proceso de selección y la elaboración del pliego de condiciones/términos de referencia (según aplique) y demás documentos propios de la etapa de selección.
- h. Realizar el estudio de riesgos del proceso contractual en los aspectos técnicos.
- i. Elaborar las respuestas a las observaciones y/o reclamaciones que se presenten, en lo técnico que sean consolidadas por el abogado asignado al proceso o el coordinador del mismo.
- j. Aportar desde su rol, en la construcción de invitaciones, pliego de condiciones/términos de referencia (según aplique) en sus diferentes etapas y documento complementario al pliego de condiciones electrónico, adendas o documentos equivalentes y demás documentos.
- k. Elaborar el formato de oferta económica que debe ser presentado por los proponentes de acuerdo con los bienes, servicios u obras a contrata o validar su estructuración en el SECOP II.
- l. Elaborar el estudio de riesgos según el régimen de garantías y definir los mecanismos de cobertura.
- m. Apoyar la adquisición de bienes y servicios con criterios de triple impacto, de conformidad con las características del bien, obra o servicio que se pretende desarrollar.
- n. Apoyar la aplicación de criterios de desempate, si hay lugar a ello.
- o. Las demás de acuerdo con la naturaleza de sus actividades.

En todo caso, el desarrollo de estas actividades y la definición de criterios para el proceso contractual deberá en todo momento estar precedido en una análisis adecuado, objetivo e íntegro de lo que la ANSV pretende adquirir.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

De igual manera, tanto estructuradores con rol jurídico, financiero y técnico tienen la obligación de aplicar los lineamientos que, en materia de gestión ambiental, compra sostenible, Seguridad y Salud en el trabajo y compra de triple impacto se impartan en la Entidad, mediante la incorporación de los criterios que consideren adecuados en el proceso de contratación que se está definiendo.

NOTA: En el caso en que dichas actividades se crucen con funciones de la Fiduciaria (actuales y/o futuras) y/o adicionales reguladas internamente por la ANSV, estas serán realizadas por quien tenga la función a cargo. En todo caso el rol técnico siempre se mantendrá en cabeza de la ANSV.

2.5. Comité Evaluador

Este comité será el responsable de la verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes y/o interesados, así como la evaluación de propuestas y/o manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación. Igualmente, mediante informe o su equivalente, recomendará al contratante el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la verificación y evaluación efectuada.

En el caso de la ANSV, dicho comité será necesario para los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos y convocatoria pública del Decreto 092 de 2017. La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el Ordenador del Gasto, sin que se requiera un comité plural.

El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones y documentos equivalentes. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.

En el evento en el cual el contratante no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión.

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la Constitución y la ley.

En todo caso el comité evaluador de los procesos tanto de la ANSV como del Fondo, estará integrado por servidores públicos o contratistas de la dependencia técnica solicitante del bien o servicio, así como del Grupo de Gestión Contractual y del Grupo de Gestión Financiera, previa, según corresponda.

El Comité Evaluador de los procesos de la ANSV será designado por el Ordenador del Gasto y de los procesos del Fondo por el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual o quien haga sus veces.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En todo caso dado que este equipo está pensado por roles, en aquellos casos en que la función y/o actividad este a cargo de un área específica al interior de la ANSV, se entenderá que dicha área/servidor público/contratista tendrá a cargo el rol aquí previsto.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: En todo caso este proceso de designación para los procesos del Fondo operará de acuerdo con el contrato de fiducia suscrito entre la nueva fiduciaria y la ANSV. Mientras sucede lo anterior, la relación Fiduciaria-ANSV se mantendrá en los términos como funciona actualmente en cuanto a la operatividad e intercambio de información respecto de los documentos del proceso de contratación.

En todo caso, aún ante este eventual cambio, se mantendrán el control de los aspectos técnicos desde la ANSV, que es quien cuenta actualmente con las áreas técnicas que conocen las necesidades a contratar.

NOTA: En todo caso, las ofertas serán evaluadas y calificadas en los aspectos técnicos y económicos por los miembros del Comité Evaluador con base en los criterios previstos en el documento complementario al pliego de condiciones electrónico/ términos de referencia (según aplique) y en el pliego electrónico de SECOP II.

Para el caso de los procesos del Fondo, el cumplimiento de los requisitos habilitantes jurídicos será verificado por este y los técnicos y financieros por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los integrantes del Comité Evaluador tendrán las siguientes funciones en cada proceso de acuerdo con el rol de sus integrantes:

2.5.1. Generales

- Suscribir las respuestas a las observaciones tanto al proyecto como al pliego de condiciones/términos de referencia (según aplique) definitivos y documento complementario al pliego de condiciones electrónico, que se susciten con ocasión y durante todo el proceso de selección, así como los informes de evaluación, en el término señalado en dichos documentos.
- Verificar el cumplimiento de los documentos de carácter habilitante para la conformación de la lista de habilitados, de acuerdo con los criterios señalados en el pliego de condiciones y/o documento complementario o documentos equivalentes y suscribir las actas correspondientes.
- Realizar la respectiva evaluación de los factores que otorguen puntaje en el pliego de condiciones y/o documento complementario o documentos

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

equivalentes, respecto de cada una de las ofertas y suscribir las actas correspondientes

- d. Atender las observaciones a dichos informes de evaluación, en su etapa preliminar y final.
- e. Actuar con diligencia, buena fe y transparencia durante el desarrollo de su labor, dando cumplimiento a los principios aplicables, y en especial los definidos en el presente instrumento de gestión.
- f. Realizar su labor, de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones y/o documento complementario o documentos equivalentes, y demás documentos que hace parte integral del proceso de contratación.
- g. Asistir a las audiencias y reuniones previstas en el proceso de selección.
- h. Las demás de acuerdo con la naturaleza de sus actividades.

a) Jurídico

Será un servidor público del nivel profesional o superior, o contratista, con formación en derecho, quien realizará el rol jurídico dentro del Comité Evaluador y cumple las siguientes funciones:

- a. Verificar los requisitos habilitantes jurídicos mínimos de los proponentes y demás aspectos de comprobación.
- b. Evaluar los documentos allegados por los proponentes y/o interesados de competencia jurídica, así como los certificados de antecedentes que pueden ser consultados en línea. Por ejemplo: Antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales.
- c. Proyectar y consolidar los informes de verificación y evaluación desde el componente jurídico.
- d. Mantener actualizado el expediente físico y electrónico del contrato, desde la recepción de ofertas y/o de las manifestaciones de interés, cuando aplique, hasta la ejecución del contrato y enviar al archivo de gestión de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- e. Consolidar las respuestas del evaluador técnico y el evaluador financiero para ser cargadas en el SECOP II.
- f. Las demás de acuerdo a la naturaleza de sus actividades.

b) Financiero

Será un servidor público del nivel profesional o superior, o contratista, con título de formación profesional en el área administrativa o económica o financiera o contable o afines quien realizará el rol financiero dentro del equipo. Sus funciones son:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a. Verificar los requisitos habilitantes financieros mínimos de los proponentes y demás aspectos de comprobación.
- b. Verificar y evaluar los documentos allegados por los proponentes y/o interesados en lo contable, y financiero.
- c. Remitir al rol jurídico del Comité Evaluador los informes de verificación y evaluación desde su rol financiero para su consolidación.
- d. Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones contables y financieras que se presenten a los informes de verificación y evaluación.
- e. Las demás de acuerdo a la naturaleza de sus actividades.

c) Técnico

Será uno o varios servidores públicos del nivel profesional o superior, o contratista con conocimientos sobre el objeto materia de contratación, quien realiza el rol técnico dentro del Comité Evaluador. Sus funciones son:

- a. Verificar los requisitos mínimos habilitantes de experiencia y técnicos de los proponentes y demás aspectos de evaluación técnica.
- b. Evaluar los documentos técnicos (requisitos habilitantes y ponderables) allegados por los proponentes y/o interesados.
- c. Remitir al rol jurídico del Comité Evaluador los informes de verificación y evaluación.
- d. Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones técnicas que se presenten a los informes de verificación y evaluación.
- e. Las demás de acuerdo a la naturaleza de sus actividades.

Por lo anterior, ante el conocimiento de alguna irregularidad que afecte la transparencia del proceso, deberá informar inmediatamente de este hecho al ordenador del gasto.

En todo caso, el desarrollo de estas actividades deberá para el caso de los roles jurídico, financiero y técnico en todo momento estar precedido de una análisis adecuado, objetivo e íntegro de lo que se pretende adquirir. A su vez, el resultado de la evaluación será un trabajo integral entre los miembros del mismo.

2.6. Supervisores y/o interventores de contratos de los contratos de la ANSV y el Fondo

La Supervisión consiste en el control, vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas que se realiza dentro de la ejecución y vigencia del contrato, por parte de un supervisor o interventor, según sea el caso y que surte en todas y cada una de las etapas del proceso de contratación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

La ley establece la obligación para los servidores públicos de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, además incorpora un elemento nuevo en dicha vigilancia y control de la ejecución contractual, que ésta sea de carácter permanente por parte de la ANSV a través del supervisor y/o interventor, por lo cual, se desarrollará dentro de este Manual un capítulo exclusivo para esta función.

2.6.1. Supervisión Singular y Compartida

La supervisión puede ser singular, cuando recae en un solo servidor público, o compartida cuando recae en varios de ellos. Para que se configure una supervisión compartida es necesario que el coordinador del Grupo de Gestión Contractual, previa solicitud escrita del jefe de dependencia, a través de un medio escrito indiquen los servidores que ejercerán las labores de supervisión delimitando claramente sus competencias, donde habrá un supervisor líder quien articulará el trabajo de los demás supervisores. La supervisión compartida sólo es procedente para contratos de alta complejidad.

2.6.2. Apoyo a la supervisión

El supervisor designado (si es jefe de dependencia) o su superior jerárquico (si el supervisor es del nivel profesional) podrá designar los servidores públicos y/o contratistas que ejercerán como apoyo a la supervisión, cuando el contrato no cuente con una interventoría contratada y el contrato tenga ciertas características que lo ameriten tales como extensión del proyecto, complejidad u otras.

Para ello, deberá tenerse en cuenta las competencias que se requieren para desarrollar esta actividad de control y vigilancia, como son educación, formación, habilidades y experiencia requerida, la cual deberá ser el factor de análisis para la determinación del apoyo a la supervisión.

El apoyo a la supervisión, desde su competencia asistirá la vigilancia y seguimiento de la ejecución de los contratos en las actividades que le sean atribuidas. El apoyo a la supervisión será responsable de las actividades que le sean encomendadas.

2.6.3. Comité Técnico de Seguimiento

Este Comité será una instancia de apoyo a la supervisión de los contratos o convenios. En aquellos contratos o convenios que se requiera la conformación de dicho Comité Técnico de Seguimiento, se deberá dejar plasmado en los estudios previos teniendo en cuenta el análisis del sector desarrollado por parte de la dependencia de la necesidad e incluyendo las personas que lo integran, la periodicidad de las reuniones y las funciones respectivas, para su inclusión en el clausulado del acuerdo de voluntades.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

El comité técnico de seguimiento deberá presentar los reportes que sean necesarios al ordenador del gasto o al director del área, respecto de aquellos contratos o convenios que requirieron de su conformación, reportarán los riesgos que correspondan y recomendarán las acciones que sean necesarias para su no materialización, actuando con ello a prevención.

CAPÍTULO III ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL

3. Planeación contractual

3.1. Áreas encargadas del Plan Anual de Adquisiciones -PAA

El Plan Anual de Adquisiciones -PAA, será elaborado de manera conjunta por las diferentes dependencias de la ANSV. En este sentido, el Grupo de Servicios Administrativos unificará las necesidades contratación de recursos de funcionamiento y la Oficina Asesora de Planeación los de inversión quien a su vez remitirá al Grupo Gestión Contractual el proyecto de PAA consolidado de la totalidad de necesidades de la Entidad para la verificación de la pertinencia de la modalidad de selección.

Su publicación en el SECOP II y en página web será responsabilidad del Grupo de Gestión Contractual, en coordinación con el Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones, y Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la ANSV.

En todo caso deberá darse aplicación a lo que disponga Colombia Compra Eficiente respecto a su publicación en caso de que se requiera de algún trámite especial o forma de publicación y en general a las autoridades competentes.

Es responsabilidad de cada una de las dependencias de la ANSV respecto al PAA su preparación mediante la verificación de las adquisiciones que se requieren, su alineación con el Plan de Acción Institucional, el cual define su relación con los planes institucionales, su articulación y complementariedad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad, el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV y el Plan Nacional de Desarrollo - PND vigente, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011.

A su vez, en su elaboración las dependencias de la Entidad verificarán las necesidades propuestas en el plan de acción, y en el proyecto de presupuesto de gastos de la siguiente vigencia fiscal que contiene los presupuestos de inversión y funcionamiento por dependencias. En este sentido, dichas dependencias serán responsables de efectuar el seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones, en inversión y funcionamiento, respectivamente, con el fin de verificar la ejecución de los recursos asignados en cada anualidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

3.1.1. Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones

Será la Oficina Asesora de Planeación, quien acorde con lo señalado en el Decreto 787 de 2015 deberá coordinar la preparación, elaboración, consolidación, aprobación, publicación y ajustes al Plan Anual de Adquisiciones entre las distintas dependencias.

El Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones propenderá por el efectivo cumplimiento de las siguientes actividades conforme a las competencias de cada dependencia:

1. Dar aplicación a los lineamientos previstos en el presente manual y el procedimiento denominado "*Procedimiento para elaborar y/o actualizar el Plan Anual de Adquisiciones - ANSV-PDE-PR-01*"; respecto al instrumento denominado Plan Anual de Adquisiciones.
2. Determinar el plan de trabajo - cronograma para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia respectiva y su actualización.
3. Recopilar la información gestada por cada uno de los responsables del instrumento.
4. Validar que la información sometida a aprobación en el Comité de Contratación por cada una de las dependencias y/o responsables corresponda al proyecto de PAA consolidado.
5. Coordinar la actualización del PAA previo requerimiento de las dependencias responsables cada vez que se requiera.
6. Coordinar con las dependencias solicitantes para que el Plan Anual de Adquisiciones tenga una coherencia con el Plan de Acción Institucional, el cual define su relación con los planes institucionales, su articulación y complementariedad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad, el Plan Nacional de Seguridad Vial - PNSV y el Plan Nacional de Desarrollo – PND vigente, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011.
7. Las demás de acuerdo con la naturaleza de sus actividades

3.2. Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones-PAA

La ANSV debe desarrollar un ejercicio de planeación de la actividad contractual mediante el desarrollo de su PAA, el cual permite identificar y justificar el valor de los recursos requeridos, y pronosticar la demanda de bienes, obras y servicios que requiere la Entidad para el periodo correspondiente.

Para la elaboración del PAA, la ANSV deberá tener en cuenta la Guía expedida por Colombia Compra Eficiente vigente al momento de su elaboración y demás

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

normativa aplicable. No obstante, el PAA no obliga a la Entidad a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.

El PAA tendrá una naturaleza de carácter informativa e indicativa, y no representa compromiso u obligación alguna para la Entidad, ni la compromete a adquirir bienes, obras o servicios en él señalados. En todo caso, tendrá como objetivo comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales para que participen activamente en el desarrollo de la contratación, y puedan aportar en la etapa de elaboración del estudio de sector correspondiente por parte de las áreas solicitantes.

El PAA deberá publicarse en la página Web de la ANSV y en el SECOP II a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, el cual se podrá modificar las veces que sea necesario, así mismo podrá actualizarse por lo menos una vez al año cuando (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. En todo caso, la ANSV promoverá que dicho documento no se modifique más allá de lo necesario.

En su proyección deberá tener en cuenta lo siguiente:

- a. Hacer uso del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, previsto por Colombia Compra Eficiente en <https://colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-Servicios>, con el fin de estandarizar las posibles adquisiciones que se requieren, el cual permitirá que los proveedores interesados puedan interactuar adecuadamente con la Entidad con posterioridad a su publicación.
- b. Definir la descripción del bien, obra o servicio a contratar iniciando con un verbo en infinitivo que garantice el entendimiento adecuado de lo que se requiere adquirir por ejemplo "contratar, suministrar", esto con el fin de contar con información uniforme que permita realizar compras coordinadas y colaborativas, y la interacción con los posibles proveedores interesados.
- c. Definir la fecha estimada del proceso, presentación de ofertas y duración de contrato atendiendo un análisis preliminar del bien, obra o servicio, permitiendo con ello que los proveedores interesados puedan planear su participación una vez se defina aperturar el proceso.
- d. Realizar la verificación de las modalidades de selección.
- e. Las dependencias solicitantes serán responsables de que la información a su cargo esté actualizada en el PAA publicado en el SECOP II y en la página Web y solicitarán de ser necesario la actualización del PAA siguiendo para ello el "Procedimiento para elaborar y/o actualizar el Plan Anual de Adquisiciones - ANSV-PDE-PR-01", por tanto, deberán tener el contacto respectivo con el Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En ningún caso se podrán adquirir bienes, servicios u obras no incluidos en el Plan de Adquisiciones. Su publicación incidirá en la definición de los plazos mínimos para la presentación de propuestas de conformidad con lo establecido en el Manual para el manejo de Acuerdo Comerciales en procesos de contratación M-MACPC-14 de Colombia Compra Eficiente.

3.3. Análisis del Sector

Se adelantarán los análisis correspondientes que permitan estructurar correctamente el proceso de contratación, satisfacer sus necesidades y obtener el Mayor Valor por Dinero en el proceso de contratación, siendo entonces necesario que este se desarrolle desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, lo que le permitirá entender quién es el que ofrece el bien, obra o servicio que se pretende adquirir, y cuál es la necesidad que pretende satisfacer.

Para ello, se deberá dar aplicación a lo establecido en la “*Guía para la Elaboración de Estudios de Sector Versión G-EES-002*” de Colombia Compra Eficiente o aquella que la remplace o modifique, la cual indica que la modalidad de selección del proceso de contratación no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector, teniendo en cuenta los siguiente elementos y puntos de control tanto para el análisis de la oferta, la demanda y del mercado:

- a. El documento debe permitir entender con claridad la necesidad y la forma de satisfacer la misma, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia y participación de posibles proponentes.
- b. El documento debe permitir entender cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que se requieren. Se debe tener en cuenta la inclusión de mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de Contratación.
- c. Para el caso de contratación directa de la ANSV, se debe tener en cuenta el objeto del proceso, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago.

Por ejemplo, para los casos de contratos de prestación de servicios profesionales el análisis del sector dependerá del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad (educación, formación y habilidades requeridas) y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. Por lo tanto, dicho debe permitir al contratante sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

A modo de ejemplo, si busca contratar un abogado que preste servicios de representación judicial dicho análisis podrá reflexionar sobre aspectos puntuales tales como: la necesidad de contratar dicho servicio y las condiciones de los procesos que ha adelantado en el pasado la entidad para contratar ese tipo de servicios, teniendo en cuenta plazos, valor y forma de pago y no será necesario realizar un estudio de la oferta y la demanda del sector de la prestación de servicios legales con particularidades sobre tipos, precios, calidades y cantidades de la oferta y la demanda.

Aunado a ello, la entidad podrá tener en cuenta el siguiente ejercicio a la hora de estudiar el sector: ¿Requiere una firma de abogados o una persona natural con tarjeta profesional? ¿Cuál es la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo con la complejidad del caso? ¿el contratante ha contratado recientemente los servicios profesionales requeridos? ¿Cuál fue el valor del contrato, sus condiciones y la forma de pago? ¿La necesidad del contratante fue satisfecha con procesos anteriores? Es decir, si la remuneración es: (i) un valor mensual fijo; (ii) un valor por hora trabajada y el prestador del servicio factura el número de horas trabajadas; (iii) un valor por la hora trabajada y un tope en el número de horas mensuales o totales; (iv) cuota litis; o (v) una combinación de las anteriores, entre otros.

- d. Para los procesos de mínima cuantía, el estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.
- e. El análisis de sector debe permitir entender el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan la actividad, permitiendo identificar las diferentes opciones que se encuentran en el mercado respecto a los bienes, obras y servicios que se requieren.
- f. El documento debe permitir objetivizar la definición de los requisitos de participación y calificación de los oferentes que se establezcan, garantizando con ello la inclusión de buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación, siendo necesario evaluar si los requisitos son vigentes y pertinentes al sector que se relaciona con el proceso de contratación, en especial los relacionados con los requisitos de participación.
- g. El análisis de información utilizado para la construcción del análisis de sector, deberá partir de la evaluación de información estructurada y no estructurada de procesos de contratación entre las que se encuentra las siguientes: 1. Desarrollados por otras entidades públicas y/o privadas, lo cual servirá solo a título de referencia, más no de lineamiento estándar que deba seguir el contratante. 2. El análisis de datos que se encuentren registrados en plataformas de información abierta como es www.datosabiertos.gov.co en su capítulo de datos SECOP; reportes del DANE; ANIF; ANDI; Banco de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

República; Cámaras de Comercio; DNP; Asobancaria; Ministerios; Superintendencias, así como estudios sectoriales desarrollados y que tengan relación con el proceso de contratación. 3. El análisis de procesos de contratación ejecutados con anterioridad por la ANSV y/o el Fondo, como parte de la gestión del conocimiento institucional para lo cual se debe tener en cuenta los resultados obtenidos en la ejecución contractual haciendo uso de los informes de supervisión. 4. La solicitud de información a proveedores o reuniones de exploración del mercado para la determinación de características de los bienes, obras y servicios que requiere la Entidad, haciendo uso para ello del SECOP II.

- h. La solicitud de información a proveedores debe desarrollarse haciendo uso del SECOP II, entre otras herramientas. En todo caso, la petición de información debe estar precedida de una solicitud estándar que permita su valoración con posterioridad de cara al estudio de sector, garantizando con ello que las solicitudes pueden ser evaluadas en conjunto y de forma estandarizada.
- i. Se deben establecer y documentar las posibles restricciones de los análisis desarrollados, es decir, indicar cuáles fueron las debilidades en la búsqueda de información relevante para la configuración del proceso de contratación.
- j. Se debe establecer un objetivo y un alcance del estudio de sector, el cual debe ser proporcional al valor del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y los riesgos a identificar en el proceso.
- k. La definición de indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento, debe ser determinada haciendo uso de análisis de información financiera del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de Efectivo, según Norma Internacional de Información Financiera-NIIF, de las empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades o información que permita evaluar el comportamiento de los indicadores antes mencionados en otros reportes de autoridades competentes.
- l. El análisis de información para la construcción del análisis de sector debe desarrollarse en segmentos que correspondan a la realidad del proceso de contratación que se pretende desarrollar por parte de la Entidad, es decir, mediante la escogencia de contratos que se hayan comportado de manera similar en valor, objeto, y características del bien, obra o servicio, permitiendo con ello establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.
- m. En caso que se presente desviaciones de los datos resultado del análisis de la oferta, se deberá en todo caso dejar la evaluación respectiva, y documentar por qué no se hace uso de la información en el análisis, en especial frente al valor de las contrataciones, o de las cotizaciones que se hayan utilizado para el efecto.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- n. Dependiendo de las características del proceso de contratación que se pretenda desarrollar es necesario efectuar el análisis con un alcance local, regional, nacional y/o internacional.
- o. El análisis del bien, obra o servicio que se pretende adquirir debe prever en todo momento una visión de triple impacto que garantice una adecuada contratación desde la perspectiva de valor por dinero, inclusión social y criterios de sostenibilidad, así como el cumplimiento de normatividad vigente respecto de estos criterios.
- p. Se debe incluir en el análisis los requisitos diferenciales y puntajes adicionales, en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso a las MiPymes, incentivos de emprendimientos de mujeres, jóvenes y demás criterios desarrollados por la normativa vigente aplicable según el régimen de contratación.
- q. De igual manera, es necesario tener en cuenta que la información descrita en el análisis de sector debe desarrollarse desde tres visiones, como son la oferta, la demanda y el mercado (aspectos generales); en tal sentido, es necesario para cada uno de ellos tener en cuenta lo siguiente:

3.3.1. Estudio de la oferta

Es aquella que permite identificar el comportamiento del mercado para el ofrecimiento del bien, obra o servicio, en la cual la Entidad debe identificar el comportamiento de este, en el sentido de observar quién vende, su dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios. El resultado de la información identificada y su análisis respectivo deberá plasmarse en las obligaciones contractuales, en la definición de los riesgos, y en las características del bien, obra o servicio que se pretende adquirir.

El estudio de la oferta debe desarrollarse con una visión de triple impacto, atendiendo la incorporación de criterios que permitan la obtención del mayor valor por dinero, la inclusión de criterios sociales y la previsión de criterios ambientales que permitan una adecuada contratación.

3.3.2. Estudio de la demanda

Es aquella que permite identificar el comportamiento de las adquisiciones realizadas por las entidades públicas y privadas frente al bien, obra o servicio que se pretende adquirir. El resultado de esta información permitirá, entre otros, reconocer la modalidad de selección más utilizada por las entidades, la definición del objeto, autorizaciones, permisos y licencias solicitadas, valor y forma de pago del bien, obra o servicio, el comportamiento de los contratistas en la ejecución contractual y todos aquellos elementos que permiten determinar cómo han adquirido las entidades estatales y empresas privadas el bien, obra o servicio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Para el análisis de la demanda se debe hacer énfasis en el uso de información de las contrataciones desarrolladas por otras entidades que se encuentra publicado en el SECOP, para ello se deberán utilizar los lineamientos establecidos en el manual para el uso de datos abiertos del SECOP – M-MUDA.02 -o aquella versión que lo reemplace- de Colombia Compra Eficiente, el cual permite evaluar la información de manera masiva del SECOP I, SECOP II, SECOP integrado, y Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC.

El resultado de la información identificada y su análisis respectivo deberá plasmarse en las obligaciones contractuales, la definición de los riesgos, las características del bien, obra o servicio que se pretende adquirir, la modalidad de selección pertinente, las garantías a solicitar y la determinación de los requisitos habilitantes del proceso de contratación.

3.3.3. Estudio del mercado (aspectos generales)

Es aquel que permite identificar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes para el proceso de contratación, el cual debe desarrollarse desde las siguientes perspectivas:

- a. Económica: permitirá determinar variables asociadas al sector desde una perspectiva económica, identificar los posibles proveedores del bien, obra o servicio, las variables que los caracterizan, como, por ejemplo, sus cifras totales de ventas, perspectivas de crecimiento, así como variables que pueden afectar el valor del bien, obra o servicio que se pretende adquirir. El resultado de este análisis permitirá, entre otros, definir el valor del proceso de contratación, y las variables que pueden materializar riesgos en el proceso de contratación.

En todo caso, la información referenciada en esta perspectiva de análisis debe dar valor agregado en la construcción de las variables antes definidas, siendo necesario la inclusión de información de interés y relevancia para el proceso.

- b. Técnica: permitirá determinar variables asociadas a las condiciones técnicas y tecnológicas, de calidad, tiempos de entrega, entre otros, del bien, obra o servicio que se pretende adquirir, características de mismo que determinarán los aspectos a ser solicitados por la Entidad. El desarrollo de este análisis debe tener en cuenta una visión de compra de triple impacto (visión económica, ambiental y social) que permita incorporación de criterios que garanticen una compra con mayor valor por dinero, y la incorporación de criterios ambientales y sociales tales como la participación de jóvenes, madres cabeza de familia, personas en estado de discapacidad, MiPymes, entre otros.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

El resultado del presente análisis debe ser usado para la determinación de las características del bien, obra o servicio a adquirir, las obligaciones contractuales, garantías, y demás elementos que influyan en la calidad de lo que se pretende adquirir.

- c. Regulatoria: permitirá identificar las normas y regulaciones que influyen en la adquisición del bien, obra o servicio que se pretende adquirir. Este análisis debe partir de lo general a lo particular, es decir desde la misma Constitución Política, hasta las normas locales, actos administrativos y regulaciones que influyen en la adquisición, así como el establecimiento de normas técnicas que determinan las características del bien, obra o servicio. En caso de que se requieran permisos, licencias o autorizaciones de manera previa, se debe determinar quién debe asumir dicha responsabilidad.

El resultado del presente análisis debe ser usado para determinar las obligaciones contractuales tanto de contratante como de contratista y riesgos que influyen en el proceso de contratación.

- d. De análisis de riesgos: permitirá determinar los riesgos previsibles que se identifican en el proceso de contratación, que permitirán la definición de la matriz de riesgos correspondiente al proceso de contratación. El presente análisis será desarrollado en mayor medida en el numeral denominado "*Evaluación de riesgo*" del presente Manual.
- e. Otras: determinarán otros contextos que influyen en el proceso de adquisiciones de bien, obra o servicio que pretende desarrollar la Entidad, las cuales deben ser observados desde una perspectiva de análisis que garantice un mayor valor por dinero para la ANSV. El resultado de este análisis dependiendo de las variables analizadas deben ser usados para la determinación de las variables que establezcan una adecuada adquisición, y se fundamentará en las particularidades propias del proceso de contratación que se pretende desarrollar.

La conjugación de estas variables permitirá determinar de manera objetiva los requisitos de participación y calificación de las ofertas, las características del bien, obra o servicio y demás elementos que caracterizarán el proceso de contratación.

En todo caso, se deberá tener en cuenta lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación M-DVRHPC-05 -o el que lo reemplace - de Colombia Compra Eficiente.

Como buena práctica es importante que en este análisis se tenga en cuenta aspectos que caracterizan la contratación, y que fueron definidos en el análisis de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

sector respecto al bien, obra o servicio a adquirir, permitiendo dar respuesta a interrogantes tales como ¿Dimensiones y elementos requeridos para desarrollar el objeto?, ¿Cantidades existentes del bien a adquirir?, ¿Cuál es la proyección de crecimiento de acuerdo con la necesidad que se pretende satisfacer?, ¿Disponibilidad de fondos para la adquisición?, ¿Tipos de mantenimientos son necesarios?, ¿Determinaciones de instalación del bien?, ¿Garantías comerciales?, ¿Impactos ambientales del bien en su uso y disposición final?, ¿Quién debe asumir los impactos generados? ¿El servicio implica un trato directo y habitual con los niños, niñas y adolescentes?, entre otros aspectos que generen mayor valor por dinero en la contratación.

NOTA. Para los casos de contratación directa adelantada bajo la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, financiada con recursos del Fondo Nacional de Seguridad Vial, no será obligatoria la elaboración del este análisis del sector.

3.4. Estudios y documentos previos

Los estudios previos son el soporte para elaborar el pliego de condiciones/términos de referencia (según aplique) en sus diferentes etapas, el documento complementario al pliego de condiciones electrónico y el contrato mismo, fundado en lo definido en el análisis de sector y el análisis de riesgos efectuado por el contratante, y se constituyen en la base para que los interesados puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad del contratante plasmada en el proceso y puedan presentar sus ofertas de bienes, obras y/o servicios.

El documento de estudio previo deberá contener los elementos mínimos previstos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, además de los indicados para cada modalidad de selección según su régimen. Se exceptúan de lo previsto en este punto, los estudios previos para la contratación de mínima cuantía en el régimen público, cuyo contenido corresponde a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para la elaboración de los estudios previos, se deberá tener en cuenta el formato elaborado por la ANSV en el sistema integrado de gestión de calidad, de acuerdo con la respectiva modalidad de selección, documento en el cual se deberá plasmar la información relacionada a continuación, además de la indicada para cada modalidad.

A continuación, los elementos mínimos que debe contener el estudio previo, y las indicaciones para su adecuada elaboración:

3.4.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Hace referencia a las causas que determinan que se contrate el bien, obra y/o servicio; el objetivo y proyecto que se atiende con el proceso de selección, la utilidad o provecho que le reporta al contratante, el objeto contratado; la conveniencia y oportunidad del contrato, las razones que sustentan la contratación del bien, obra y/o servicio y la labor misional o de apoyo a la misión que satisface la contratación a impulsar. Dentro de este apartado de los estudios previos, es necesario analizar las diferentes alternativas para satisfacer la necesidad⁹ de manera que el objeto contractual y la necesidad no son lo mismo.

Se debe tener en cuenta la alineación prevista en el Plan de Acción Institucional PAI definido, en especial con la alineación del plan institucional que corresponda, así como en lo descrito en el PAA previsto por la ANSV.

Es recomendable documentar la descripción de la necesidad de tal forma que el lector (bien sea los posibles proponentes interesados, entes de control u otros) puedan dar respuesta al por qué es necesaria la adquisición de bien, servicio u obra y su alineación con la plataforma estratégica institucional, garantizando en todo momento el cumplimiento de los principios que debe aplicar el contratante en su contratación.

3.4.2. Definición del objeto a contratar

Se refiere a los términos y condiciones esenciales del contrato a suscribir. El objeto debe ser la descripción clara, detallada y precisa de los bienes o servicios que se requieren y el mismo debe ser lícito, física y jurídicamente posible.

El objeto contractual no puede ser variado durante la ejecución del contrato por ninguna clase de modificación, por lo que en este no deben establecerse elementos accidentales que puedan afectar el desarrollo propio del objeto contractual.

3.4.3. Aspectos respecto a la definición de las modalidades de selección, su justificación y fundamentos jurídicos

En este aspecto se debe señalar y justificar la modalidad de selección que se utilizará para la adquisición de los bienes, obras y/o servicios. Esta modalidad debe ser de aquellas señaladas en la Ley 1150 de 2007 adicionada por la Ley 1474 de 2011, a saber: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía o las reguladas en este Manual para el Fondo. La modalidad de selección debe ser acorde con la planteada en el PAA.

⁹ Se deberá efectuar el análisis de las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad frente a los costos, beneficios y desventajas de cada una de ellas (outsourcing, leasing, arrendamiento, etc.)” Procuraduría General de la Nación, Recomendaciones para la elaboración de Estudios Previos, 2010, pág. 15.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En caso de que los contratos se desarrollen por el régimen privado del Fondo, debe determinarse alguna de las modalidades establecidas en el presente Manual de Contratación en el CAPÍTULO IV MODALIDADES DE SELECCIÓN.

Para escoger la modalidad de selección, se debe atender al objeto como causal principal (ver numeral anterior de explicación), la cuantía de manera residual, y en otros casos la causal del contrato que se pretende celebrar. Si bien en análisis de la demanda prevista en el análisis del sector, así como el PAA ofrece un acercamiento en la definición de la modalidad de selección, será responsabilidad del contratante definir la más adecuada para el presente proceso, con el acompañamiento del Grupo de Gestión Contractual o del competente en el proceso.

Cuando sean procedentes dos o más modalidades de escogencia a pesar de aplicar la anterior metodología, debe seleccionarse la modalidad que garantice en mayor medida el principio de transparencia y eficiencia en la contratación. Las causales para escogencia de la modalidad deben ser aplicadas de manera taxativa y sin lugar a interpretación.

3.4.4. Aspectos respecto al valor estimado del contrato y su justificación

El contratante goza de autonomía para configurar el precio y para establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, respetando los límites previstos en el ordenamiento.

Desde la etapa de planeación, en la fase precontractual, se debe calcular el presupuesto oficial, mediante la realización del análisis del sector –que incluye el estudio del mercado– y definir la metodología con la cual estructurarán el precio del contrato.

En este punto es importante hacer referencia a los diferentes aspectos presupuestales a tener en cuenta para la definición del valor estimado del contrato y su justificación; en tal sentido, es necesario para la contratación por parte de la ANSV con cargo a recursos de Funcionamiento, antes de iniciar el proceso de contratación, contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP.

Ahora bien, para iniciar un proceso de contratación con recursos de Inversión a través del Patrimonio Autónomo, se deberá contar con la debida disponibilidad presupuestal, lo que supone la existencia de la verificación del objeto por parte de la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de Gestión Financiera y el área solicitante, el cual ampararán la suscripción del Contrato.

En el evento en que los contratos vayan a ser suscritos por parte de la ANSV, como en los casos de Acuerdos Marco de Precios, Adquisición en grandes almacenes, Agregación de demanda o Convenios o Contratos Interadministrativos o Convenios

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

de Asociación o de Cooperación Internacional que involucren recursos de inversión, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal/ verificación del objeto, y con el Certificado Disponibilidad de Recursos - CDR expedido por el Fondo, para la suscripción del respectivo contrato o convenio.

Ahora bien, para la determinación con claridad del valor del presupuesto oficial de la contratación, cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, se debe incluir la forma como se calculó para establecer el presupuesto y soportar el mismo.

El presupuesto estimado debe soportarse en las características técnicas y calidad del bien, obra o servicio a contratar y en las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de las obligaciones contractuales, para ello debe tenerse en cuenta lo definido en el análisis de sector, en el entendido que este instrumento es el que permite documentar los elementos necesarios para la determinación de las características del bien, obra o servicio que se pretende desarrollar.

Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos por la ANSV, respecto a esta variable, además de realizarse el estudio del sector, se debe indicar en el estudio previo el valor de los honorarios mensuales, el valor total del contrato, el perfil del contratista y la ubicación en la tabla de honorarios de la Entidad atendiendo adicionalmente los criterios de idoneidad (educación, formación y habilidades requeridas) y experiencia.

El valor debe incluir todos los costos e impuestos a que haya lugar, en los que incurrirá el contratista para la ejecución del contrato, así como todos los costos que implique la adecuada ejecución del objeto y obligaciones, tales como: honorarios; gastos de desplazamiento; variaciones de tasa de cambio; inflación; impuestos, tasas, contribuciones y pagos parafiscales establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal; costos de importación o exportación; seguros y garantías; costos de transporte y de instalación; utilidades, administración e imprevistos, y demás costos directos o indirectos necesarios para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales. Así mismo, se debe indicar la forma en que se pagará al contratista.

Así mismo, en el presente análisis se debe tener en cuenta la distribución de los riesgos que se identificaron tanto en el análisis de sector como en la matriz de riesgos del proceso, toda vez que la transferencia o asignación de riesgos puede llegar a influir en la definición del valor del contrato.

Por otra parte, los pagos anticipados y anticipos deben estar legal y técnicamente sustentados. Por esta razón, en la planeación de los presupuestos legales para el pago de anticipos o pagos anticipados en los procesos de la ANSV debe tenerse en cuenta que éstos no pueden exceder el 50% del valor total del contrato y que su

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

desembolso debe estar sujeto al cumplimiento de los requisitos definidos en el párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen. En caso de definirse la necesidad de anticipos y pagos anticipados, ello se debe justificar en el análisis de sector correspondiente.

Para el caso de los procesos del Fondo, el límite el anticipo no podrá superar el 50% del valor total del contrato, a excepción de los servicios de suscripción o de licenciamiento de software por anualidad, en los cuales la forma de pago podrá ser de un pago inicial hasta por el 100 % del valor total contratado.

Adicionalmente, para los anticipos y el pago anticipado debe exigirse al contratista una garantía que ampare su buen manejo o por perjuicios que llega a tener Entidad/Fondo por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo señalado en la normativa vigente.

Ahora bien, para el caso de los contratos de tracto sucesivo como los de obra, se puede hacer uso del sistema de precios unitarios y la figura del Administración Imprevistos -Utilidad - AIU. En tal sentido, la definición debe obedecer a un análisis adecuado de la oportunidad y conveniencia, que consulte las reglas de la experiencia, así como de los aspectos particulares de cada negocio, y que se armonice con la garantía de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, dentro de los cuales se encuentra el de economía y eficiencia, que exigen la optimización de los recursos públicos.

Esta figura se indica con la finalidad de establecer un precio más estable, de manera que el valor del contrato consistirá en lo que resulte de afectar los costos directos por el porcentaje de la Administración y la Utilidad, y aquel valor se le suma este.

Para el caso de los contratos de obra pública, servicios integrales de aseo y cafetería, servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo, servicios de vigilancia, entre otros, se establecen como costos indirectos únicamente la Administración (A) y las Utilidades (U).

Los costos asociados a los riesgos previsibles del contrato (Imprevistos (I)) deben ser incluidos dentro de los costos directos del presupuesto, y por los oferentes o el contratista dentro de los costos directos del valor total de la oferta, conforme con la matriz de riesgos asignados en el proceso respectivo.

Los riesgos imprevisibles se tramitarán conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 en los procesos de la ANSV y en el caso del Fondo, lo regulado en este Manual.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

3.4.5. Aspectos relacionados con los criterios para la selección de la oferta más favorable

En este caso, se deberán tener en cuenta los requisitos habilitantes y calificables del proceso que se pretende desarrollar, de la siguiente manera:

a.Requisitos habilitantes:

Entendidos como aquellos requisitos mínimos de participación del proponente y no de la oferta, siendo los relacionados con la Capacidad Jurídica, experiencia, Capacidad Financiera y Organizacional. Para los contratos de obra se exige la Capacidad Residual (k) como requisito habilitante.

La definición de estos requisitos deberá estar fundamentado en los análisis realizados en el análisis de sector correspondiente, y los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente en relación con el "*Manual para la Determinación y Verificación de requisitos habilitantes M-DVRHPC-05*" -o el que lo reemplace-, toda vez que la determinación de los requisitos habilitantes depende del riesgo del proceso de contratación, el valor del contrato objeto de contratación, el análisis del sector económico respectivo, el tipo de contrato, el plazo de contrato, el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial, entre otros aspectos relacionados con el mercado.

El contratante deberá tener en cuenta que la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato, por lo tanto, según la naturaleza de dicho objetó, serán aceptables experiencias similares pero no idénticas.

Al momento de gestionar el proceso en el SECOP II, se debe tener en cuenta que todos los documentos habilitantes son subsanables, partiendo de lo anterior, el usuario que cargue debe habilitar en la pregunta de tipo anexo la opción donde se señala que: "*la pregunta no es obligatoria*", salvo la garantía de seriedad de la oferta, en razón a que NO es subsanable su presentación.

A su vez en el marco de las normas y teniendo en cuenta su vigencia, se establecerán criterios diferenciales en los requisitos habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres domiciliadas en Colombia, en los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos. Los requisitos habilitantes estarán relacionados con: (i) tiempo de experiencia, (2) forma de acreditar la experiencia, (iii) capacidad financiera, (iv) capacidad organizacional.

A su vez, criterios diferenciales en los requisitos habilitantes que promuevan y faciliten la participación en los procesos de selección competitivos de las MiPymes

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

domiciliadas en Colombia. Los requisitos habilitantes estarán relacionados con: (i) tiempo de experiencia, (2) forma de acreditar la experiencia, (iii) capacidad financiera, (iv) capacidad organizacional, en los procesos del Fondo y la ANSV.

b. Requisitos calificables

Los cuales tienen como objetivo identificar la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad y cuál es la combinación de factores que hará posible satisfacer las necesidades de contratación con el Mayor Valor por Dinero posible, de acuerdo con el estudio del sector.

Los factores a tener en cuenta para su determinación, de acuerdo a la modalidad de contratación son los siguientes para el caso de la ANSV:

Tabla 3 modalidades de selección / causal y factor de escogencia ANSV

MODALIDAD		CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA		Regla general	a. Precio b. Calidad c. Apoyo a la Industria Nacional d. Incentivo a la inclusión de personas en situación de Discapacidad e. Otros incentivos incluidos por normas vigentes
SELECCIÓN ABREVIADA	SUBASTA INVERSA	Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes –BSCTU-	Precio
	ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes –BSCTU-	Precio
	BOLSA DE PRODUCTOS	Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes –BSCTU- y Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas	Precio
	MENOR CUANTÍA	Procesos en los que el presupuesto oficial se encuentre dentro de la menor cuantía de la ANSV.	a. Precio b. Calidad c. Apoyo a la Industria Nacional

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MODALIDAD		CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
		Bajo las siguientes causales: a. La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. b. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. c. La enajenación de bienes del Estado.	d. Otros incentivos incluidos por normas vigentes
CONCURSO DE MÉRITOS		Servicios de Consultoría, se incluyen aquí los referidos a: a. Estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión. b. Estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos. c. Asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión¹⁰. d. Interventoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.	a. Calidad b. Experiencia c. Protección a la Industria Nacional d. Incentivo a la inclusión de personas en situación de Discapacidad e. Otros incentivos incluidos por normas vigentes
CONTRATACIÓN DIRECTA		a. Urgencia Manifiesta b. Contratos de Empréstito c. Contratos Interadministrativos d. Contratos para el desarrollo de	a. Idoneidad b. Experiencia

¹⁰ Por labores de asesoría, y de asesoría técnica de coordinación, control y supervisión a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 entiéndase las llevadas a cabo con ocasión de la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riegos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos, líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica, y en general todas aquellas actividades relacionadas con la ingeniería a que se refiere el artículo 2° de la Ley 842 de 2003.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MODALIDAD	CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
	actividades de ciencia y tecnología e. Cuando no exista pluralidad de oferentes f. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión g. Arrendamiento o adquisición de inmuebles. h. Convenios de cooperación internacional (+ del 50 %) i. Contratos con entidades sin ánimo de lucro, que no necesitan realizar una convocatoria pública, en los términos que dicta el Decreto 092 de 2017.	
MÍNIMA CUANTÍA	Cuantía (el 10 % de la menor cuantía)	Precio

Fuente. Elaboración propia

Para el caso de los contratos desarrollados por el régimen privado, los criterios serán los siguientes:

Tabla 4 modalidades de selección / causal y factor de escogencia Fondo

MODALIDAD	CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA PRIVADA	a. Regla general: todo contrato cuya cuantía sea igual o superior a mil (1.000) SMMLV, siempre y cuando NO deba surtirse a través de una modalidad de selección diferente en razón de causal especial regulada en este Manual. b. A objetos contractuales mixtos.	a. Precio y calidad b. Factores de ponderación según análisis del sector c. En los procesos cuyo objeto de contrato a celebrar sea de consultoría o interventoría, por su naturaleza, el precio no será

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MODALIDAD	CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
		factor de ponderación.
SOLICITUD DE OFERTA PRIVADA	a. Contratos del giro ordinario y misionales de la ANSV especializados ¹¹ como los contratos con universidades que acrediten la capacidad de ofrecer los bienes o servicios requeridos por la ANSV, en los cuales sean los únicos contratistas que cumplan con estricta sujeción a las condiciones señaladas en el Análisis Preliminar de la Contratación y que puedan cumplir el objeto contractual	a. Precio y calidad b. Factores de ponderación según análisis del sector
MENOR CUANTÍA PRIVADA	a. Cuando el contrato sea superior a 100 SMMLV e inferior 1000 SMMLV. b. No se trate de adquisiciones de bienes y servicios de características técnicas y uniformes.	a. Precio b. Calidad c. En los procesos cuyo objeto de contrato a celebrar sea de consultoría o interventoría, por su naturaleza, el precio no será factor de ponderación.
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PRIVADA	Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, independiente de la cuantía, salvo los contratos cuya cuantía sea inferior 100 SMMLV que encuadrarían en la causal de contratación directa	Precio
CONTRATACIÓN DIRECTA PRIVADA	a. Cuando se trate de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales y/o jurídicas o que solo puedan por su idoneidad y experticia a determinadas personas naturales o jurídicas.	Idoneidad y experiencia

11 Se entenderá que el mercado es especializado de acuerdo con los resultados del análisis del sector previamente realizado. En todo caso, compréndase por especializado como aquel quien practica o domina una determinada disciplina, materia o actividad con grandes conocimientos en la misma, en términos de la Real Academia Española RAE, adicionalmente se debe dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por el Ministerio de transporte en materia de contratación

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MODALIDAD	CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
	b. Cuando no haya sido posible la escogencia de un contratista, luego de un proceso de selección haya sido declarado fallido. c. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado y existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio requerido. d. Contratos que se celebren para restablecer o garantizar la continuidad de actividades que no se culminaron en el marco de un contrato anterior. e. Contratos en caso apremio inminente o urgencia extrema. f. Ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. g. Los servicios bajo la modalidad de suscripción, afiliación o inscripción. h. Contratos suscritos con cualquier medio de comunicación y/o para el diseño, producción e impresión de todo tipo de piezas publicitarias y educativas, así como campañas para el desarrollo de las labores misionales de la ANSV. i. Cuando se requiera contratar a una persona en consideraciones a las calidades especiales. j. Contrato de arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles, comodato, así como los de usufructo y en general	

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MODALIDAD	CAUSAL DE ESCOGENCIA	FACTOR(ES) DE PONDERACIÓN
	cualquier otra modalidad jurídica similar para el desarrollo de su objeto. k. Cuando se trate de contratos cuyo objeto este directamente relacionado con el uso de aplicaciones y plataformas tecnológicas. l. Convenios y contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. m. Contratos y convenios de cooperación internacional n. Contratos cuyo valor sea menor o igual a 100 SMMLV.	

Fuente. Elaboración propia

3.4.6. Aspectos frente al análisis de riesgos y la forma de mitigarlo

Con el fin de reducir la exposición de los procesos de contratación frente a los diferentes riesgos que se puedan presentar, la dependencia solicitante estructurará una matriz de riesgos, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos, que deberán plasmarse en las obligaciones contractuales y cláusulas extensivas de la responsabilidad del proceso que se pretende desarrollar.

El establecimiento de los siguientes elementos permitirá lograr una adecuada comprensión de las implicaciones que tiene la realización del ejercicio mencionado, establecer lineamientos para el entendimiento del riesgo previsible y reglas claras frente a posibles alteraciones del equilibrio financiero de los contratos, generando seguridad jurídica. En todo caso se debe dar aplicación a los lineamientos establecidos en el Conpes 3714 de 2011 "*Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública*" o aquel que lo modifique, adicione, complemente y/o reemplace, así:

- a. Se debe tener en cuenta que un Riesgo previsible se relaciona con "*todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución*

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales” (Conpes 3714 de 2011). (Negrilla fuera del texto)

- b. La definición del riesgo debe fundamentarse en los resultados del análisis del sector, en el cual se debe identificar el mismo, y definir quién debe asumirlo en desarrollo del ejercicio contractual. El análisis debe desarrollarse atendiendo la potencialidad de alteración del equilibrio financiero del contrato.
- c. Se debe incluir la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el proceso de contratación, de tal forma que se permita definir si el riesgo se evita, previene, transfiere o comparte, retiene o mitiga, así como el responsable del riesgo durante la relación contractual.
- d. La documentación de los riesgos a identificar debe ser aplicada para las etapas de planeación hasta la liquidación y cierre del expediente contractual.
- e. El establecimiento de la matriz de riesgos debe estar definido de tal forma que sea de total comprensión de los interesados en el proceso de contratación, permitiendo generar un espacio de discusión del ejercicio realizado para hacer la revisión del proceso, en el marco de su deber de colaboración con el Estado.
- f. La definición de los riesgos del proceso se debe hacer bajo la propuesta y dirección de la dependencia solicitante, con lo cual es responsabilidad de estos, de acuerdo al análisis del sector establecer las responsabilidades y tratamientos específicos de asignación y mitigación, que permita definir con claridad las circunstancias que en caso de ocurrir permitan determinar quién debe asumirlo y así disminuir la posibilidad de alegar desequilibrios económicos de los contratos, reduciendo las consecuencias económicas y litigiosas identificadas.
- g. Para la definición del riesgo se debe hacer uso de la metodología del “metalenguaje del riesgo”, consistente en dividir el conjunto causa-riesgo-efecto en una descripción de tres partes, tal como “Debido a <una o más causas>, podría ocurrir <un riesgo>, lo que podría llevar a <uno o más efectos>”. Esta descripción asegura la definición clara del riesgo, y permite desarrollar los controles de verificación de la no materialización del riesgo que debe ejecutar el supervisor y/o interventor con posterioridad. El riesgo debe ser definido por las tres variables en conjunto, toda vez que los controles a desarrollar serán fundados en la causa y el efecto.
- h. En la definición de la probabilidad de ocurrencia y nivel del riesgo, se debe tener en cuenta lo definido en el análisis del sector, procurando la identificación de elementos que garanticen la determinación de la probabilidad, entendida esta como una situación que tiene cierta factibilidad que suceda, sustentada en pruebas que soporten dicha factibilidad; en tal sentido, en el análisis de sector se debe procurar documentar los datos que permitan garantizar una adecuada definición del riesgo para el proceso de contratación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- i. La definición del riesgo debe desarrollarse de manera conjunta entre los estructuradores de proceso desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, garantizando la objetividad en la decisión, alineado a la necesidad de documentar una aproximación real del impacto económico que tendría la materialización del riesgo y el responsable en caso de que se genere.
- j. En la asignación del riesgo se debe tener en cuenta la capacidad de cada una de las partes de gestionarlo, controlarlo, administrarlo y mitigarlo, de acuerdo con la cantidad de información que se obtenga y documente en el análisis del sector. La asignación debe ser acorde a la capacidad del contratista y/o contratante de asumir el riesgo.

En todo caso, si los riesgos previsibles son asignados al contratista, se deberán entender incorporados en la propuesta (oferta) del mismo, lo que influirá en el valor del contrato, y en caso que el riesgo queda a cargo del contratante, se deberá efectuar el análisis para determinar si es necesario constituir las reservas y compromisos presupuestales necesarios para atender las obligaciones derivadas de la asunción de los riesgos, así como adoptar las medidas para el manejo de obligaciones contingentes¹², y la determinación de las obligaciones que desde la supervisión y/o interventoría se requieran para garantizar el control y vigilancia a los riesgos identificados.

3.4.7. Aspectos relacionados con garantías que se contempla exigir

Atendiendo lo previsto en el Conpes 3714 de 2011, los riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías “son *aquellos relacionados con la seriedad de la oferta, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y de forma general, los demás riesgos a que se encuentre expuesta la Administración según el tipo de contrato (...)*”. En todo caso, para la definición de garantías se debe tener en cuenta lo establecido en la Guía de garantías en proceso de contratación G-GPC-01 de Colombia Compra Eficiente, y los siguientes lineamientos:

La solicitud de las garantías que se deriven del análisis del sector y en especial la valoración de los riesgos del proceso, se debe elaborar de conformidad con el objeto contractual y sus especificaciones, así como las actividades y/u obligaciones contractuales que el contratista deba ejecutar. En ese orden de ideas, la exigencia de estas debe realizarse de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, sección 3, capítulo 2, título 1, parte 2.

¹² obligaciones en virtud de las cuales una entidad, estipula contractualmente a favor de su contratista el pago de una suma de dinero, determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de un evento futuro e incierto

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Las garantías, su clase, suficiencia, montos, coberturas y vigencias serán establecidas por el área solicitante de la contratación y de acuerdo con lo previsto en el presente Manual, desde los estudios previos. Se deberán tener en cuenta las directrices de Colombia Compra Eficiente en cuanto a un valor de suficiencia diferencial para la garantía de seriedad de las ofertas presentadas por los emprendimientos y las empresas de mujeres y las MiPymes en los Acuerdos Marco de Precio, cuando aplique, así como los determinados por la entidad de acuerdo al análisis del sector.

En los procesos de contratación, los oferentes y contratistas pueden otorgar únicamente a su elección, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías:

- a. Contrato de seguro contenido en una póliza. Expedidos por compañías aseguradoras legalmente autorizadas para funcionar en Colombia.
- b. Garantía Bancaria.
- c. Fiducia mercantil en garantía.

Los montos, vigencias y amparos o coberturas de las garantías, se determinarán teniendo en cuenta:

- a. El objeto.
- b. La naturaleza y las características de cada contrato.
- c. Los riesgos que se deban cubrirte, teniendo en cuenta las reglas establecidas en las normas vigentes aplicables¹³.
- d. Las particularidades de cada amparo y las disposiciones especiales o excepcionales deberán ser consideradas al momento de requerirlas desde la elaboración del estudio previo de la respectiva contratación; y su cumplimiento deberá ser verificado por el funcionario que desempeña el rol jurídico dentro del Comité Evaluador para la evaluación de las ofertas.

Las garantías no son obligatorias en:

- a. Contratos de empréstito.
- b. Contratos y convenios interadministrativos.
- c. Contratos de seguro.
- d. Contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10 %) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual se aplicarán las reglas previstas para la mínima cuantía.
- e. Contratos que se celebren con grandes almacenes.
- f. Contratos celebrados por contratación directa.

¹³ Ver 2.2.1.2.3.1.1.1. y s.s. del Decreto 1082 de 2015

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

El contratante puede abstenerse de exigir garantías para los contratos anteriormente enlistados, salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigir las atendiéndolas la naturaleza y cuantía del contrato respectivo, así como a los riesgos identificados en la matriz.

Será responsabilidad de la entidad la aprobación de la garantía presentada en el contrato, teniendo en cuenta para ello los controles que desde Colombia Compra Eficiente y la Superintendencia Financiera de Colombia y demás autoridades competentes, se han impartido para la confirmación del origen, características y elementos relevantes para su verificación.

En el caso que en el proceso de selección se solicite la garantía de seriedad de la oferta es responsabilidad del rol jurídico del Comité Evaluador revisar, validar la autenticidad de la póliza y aprobar la misma, y entregar al rol que administre la cuenta del SECOP II para su cargue.

3.4.8. Reglas especiales aplicables al Fondo

Las garantías solicitadas en los contratos que suscriba el Fondo se expedirán en formato para particulares, no obstante, los riesgos relacionados con la ejecución del contrato se podrán amparar mediante cualquier mecanismo de cobertura del riesgo como: Garantía Bancaria, Fiduciaria en Garantía, Seguros expedidos por compañías aseguradoras legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, entre otras aplicables según la naturaleza del contrato.

Aunado a ello, se podrán establecer esquemas de contratación de los seguros de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, a través de programas de Póliza Matriz¹⁴, en el cual se cuente con aseguradoras de primera línea para la expedición de pólizas necesarias para contratar con el Fondo. Dichos programas contarán con un clausulado único diseñado a la medida de las necesidades del contratante, para cubrir los riesgos de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual derivados de los procesos de contratación que adelantan las mismas.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el contrato, la costumbre mercantil y las reglas aplicables para patrimonios autónomos. En todo caso en lo que no resulte contrario, se aplicarán los numerales anteriores.

En conclusión, se podrá solicitar cualquier tipo de garantías o pólizas especiales que se requieran para propiciar la seriedad de la propuesta y/o el cumplimiento de la ejecución del contrato en forma exitosa y para amparar los daños que le puedan ser ocasionados, de acuerdo con la naturaleza y los riesgos del mismo.

¹⁴ Seriedad de la propuesta, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Adicional a las reglas anteriores, será potestativo solicitar garantías en los siguientes casos:

- Contratos cuyo valor se paga en un único pago contra entrega del bien o servicio contratado.
- Cuando se trate de contratistas extranjeros que no cuenten con sucursal en Colombia, siempre que el contrato se ejecute en el exterior y el mismo se pague contra entrega del bien o servicio contratado.
- Contratos a título gratuito.
- En aquellos eventos en que se suscriban contratos con entidades públicas.
- Cuando no se requiera entrega de recursos.

Para el régimen contractual aplicable al Fondo, las garantías son iguales a las que puede exigir el ANSV, debiendo ser expedidas por Compañía de Seguros o Entidad Bancaria según corresponda, legalmente autorizadas para funcionar en Colombia.

Frente a las garantías constituidas por pólizas de seguros, es importante que se verifiquen los siguientes datos:

- Nombres asegurado y beneficiario.
- Calidad del tomador del seguro.
- Identificación cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro.
- Vigencia del contrato, con indicación de fechas y horas de iniciación y vencimiento.
- Suma asegurada o el modo de precisarla.
- Prima o el modo de calcularla y la forma de su pago.
- Riesgos que el asegurador toma a su cargo.
- Fecha en que se extiende y la firma del asegurador.

Se recuerda que, para este tipo de garantía, el oferente o contratista estará obligado al pago de la prima. La sola mora en el pago de la prima o el pago fraccionado de ésta constituyen causal de terminación del contrato de seguro y da derecho a que el Garante para cobrar la prima adeudada y gasto ocasionados.

Para el evento de las garantías bancarias, éstas pueden garantizar los siguientes tipos de obligaciones: i) Seriedad de la oferta; ii) Buen manejo de anticipos; iii) Cumplimiento del objeto contractual. El Fondo preferirá las garantías bancarias a primer requerimiento ya que el pago de la suma asegurada en favor del Fondo se realiza con el simple requerimiento por parte de este último siempre y cuando no se encuentre dentro de las exclusiones contenidas en las condiciones particulares y generales de la póliza.

Cuando se exija como garantía una carta de crédito stand by, se deberá comprobar que:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a. Haya sido expedida por una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.
- b. Sea otorgada de conformidad con las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF).
- c. Debe ser efectiva al primer requerimiento que efectúe el contratante.
- d. Debe ser Irrevocable.
- e. Se debe haber renunciado al beneficio de excusión.

Los montos, vigencias y amparos o coberturas de las garantías antes enunciadas se determinarán teniendo en cuenta las mismas reglas establecidas en este numerales para la ANSV.

Cuando se aporten garantías expedidas por establecimientos bancarios extranjeros, éstos deben ser autorizados previamente por la Superintendencia Financiera para expedirlas y deberán contar con una sucursal en Colombia por lo que el contratista o proponente, según corresponda, deberá verificar el cumplimiento de esta exigencia, pues de lo contrario el contratante no podrá aceptar la garantía allegada.

Por último, se aplicarán también las reglas de verificación en línea para su aprobación o rechazo, dejando la respectiva constancia expresa en el expediente contractual.

3.4.9. Aspectos relacionados con la determinación de aplicación de acuerdos comerciales

En desarrollo del proceso de contratación, se deberá observar el principio de reciprocidad y los acuerdos comerciales internacionales suscritos y ratificados por Colombia que se encuentren vigentes.

En tal sentido, es responsabilidad del contratante establecer en su estudio previo si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial suscrito por el Estado Colombiano, dado que se deben observar las obligaciones en ellos contenidas, para lo cual se debe consultar el "*Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V.01 24/11/2021*" publicado por Colombia Compra Eficiente o el que lo reemplace-, o si existen reglas de reciprocidad con ofertas extranjeras que no tengan cobertura del acuerdo comercial, y conforme a ello debe tener en cuenta los siguientes lineamientos generales en su determinación:

- a) Regla 1: Verificar si el acuerdo comercial está en vigor; en caso de no estarlo este no es aplicable al proceso.
- b) Regla 2: Verificar si la ANSV está cubierta por el correspondiente acuerdo, si se encuentra incluida en la lista de Entidades del respectivo Capítulo de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Contratación Pública del Acuerdo; si lo esta se continua con la siguiente regla y en caso de que no, no será necesario continuar con el análisis de aplicación.

- c) Regla 3: si el valor estimado del Proceso de Contratación es igual o superior al umbral a partir del cual es aplicable, caso en el cual se deberá aplicar.
- d) Regla 4: Verificar si la ANSV o el objeto de la contratación no se encuadra en alguna de las excepciones previstas por el Acuerdo Comercial. Por lo tanto si hay excepciones no le aplicaría, pero si no las hay, dicho acuerdo cobijará el proceso.

En ese todo caso dicho Manual, para todos los efectos, es una guía no vinculante y, en modo alguno, reemplaza o modifica los Acuerdos Comerciales y las obligaciones que de allí se deriven para la entidad.

La determinación de aplicación, implica que el contratante establezca los lineamientos necesarios dentro del proceso de contratación que garantice el cumplimiento de los postulados previstos en el acuerdo comercial, en especial los relacionados con la no discriminación y los plazos para la presentación de las ofertas por parte de los interesados en los procesos de contratación que desarrolle la Entidad.

Finalmente se resalta que la ANSV en sus procesos de contratación deberá tener en cuenta las reglas de reciprocidad aplicables en la ley y la reglamentación vigente.

Para los procesos del Fondo, este por su naturaleza jurídica no está obligado a dar cumplimiento a dichos Acuerdos Comerciales Internacionales, a las obligaciones derivadas de su aplicación y en general a la integralidad de reglas de reciprocidad y trato nacional¹⁵.

En todo caso, en los procesos contractuales podrá dar puntaje a la oferta nacional (10 puntos) así como al proponente extranjero que se comprometa a vincular mano de obra local (5 puntos).

3.4.10. Aspectos relacionados con la determinación si requiere o no interventoría

La interventoría solo será obligatoria para los contratos de obra que se celebren como producto de una licitación o concurso públicos.

Los procesos de contratación que superen la menor cuantía deberán incluir un análisis que permita determinar si se requiere o no interventoría, o si por el contrario resulta suficiente y adecuado el uso de una supervisión, y sobre este último si se requiere contar con un apoyo a la supervisión.

¹⁵ En consecuencia, durante la etapa de planeación y específicamente en los estudios previos de sus procesos de contratación no se realizará la verificación de dichos Acuerdos Comerciales. Por lo tanto en el numeral respectivo se plasmará que el Fondo se encuentra excluido de la aplicación de los Acuerdos Comerciales debido a su naturaleza jurídica de patrimonio autónomo.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Para el caso de los procesos de régimen privado, el área solicitante deberá dejar constancia en el estudio previos del análisis realizado para determinar si es necesaria o no la contratación de una interventoría.

La determinación en todo caso debe estar acompañada de lo resuelto en el análisis de sector y será responsabilidad de la dependencia donde surge la necesidad de establecer los elementos que permita determinar ello, teniendo en cuenta la información prevista en el análisis de sector.

NOTA. Para los casos de contratación directa adelantada bajo la causal de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, financiada con recursos del Fondo Nacional de Seguridad Vial, la justificación de la necesidad de contratación se realizará en el formato de solicitud de contratación dispuesto en el sistema integrado de gestión de calidad.

3.5. Pliego de condiciones/Términos de Referencia del SECOP II y documento complementario al pliego/Término electrónico de SECOP II¹⁶

Teniendo en cuenta la complementariedad que debe existir entre los diferentes documentos de todo proceso de contratación, es recomendable que estos relacionen su contenido mínimo necesario, pero que no se realice por el contratante una transcripción total de la información contenida entre un documento y otro e inclusive en el mismo pliego electrónico de SECOP II -evitando la duplicidad-, toda vez que cada documento aporta de forma individual al proceso y ello evitará que a la hora de modificarse un documento, en caso de ser necesario, se afecten otros.

Para tal fin, se podrán remitir de unos documentos a otros, pero en todo caso, cada documento del proceso deberá relacionar el contenido mínimo exigido por la normatividad vigente.

Adicionalmente, el contratante podrá relacionar en el documento complementario (pliegos de la ANSV y/o términos de referencia del Fondo) al pliego electrónico de SECOP II, los siguientes elementos:

- a. Requisitos objetivos que están obligados a acreditar los proponentes interesados en el proceso de selección, así como factores de desempate.
- b. Reglas de selección objetivas, justas, claras y completas que permitan elaborar la oferta o propuesta de acuerdo con las necesidades de la entidad. Esto es, reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato.
- c. Modalidad de selección del proceso.

¹⁶ En el caso de los procesos de la ANSV dicho documento complementario serán los pliegos de condiciones y en el caso del Fondo serán los términos de referencia.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- d. Condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, así como la descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo.
- e. Condiciones o exigencias razonables que puedan ser cumplidas por los proponentes.
- f. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
- g. El valor del contrato, el plazo, la forma de pago y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor y lo referente a los rendimientos que este pueda generar.
- h. Establecer una referencia asociada a la consulta de la matriz de riesgos.
- i. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.
- j. La mención de si el contratante (ANSV) y el contrato están cubiertos por un Acuerdo Comercial.
- k. Los términos, condiciones y minuta del contrato.
- l. Generalidades de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
- m. El plazo dentro del cual se pueden expedir adendas.
- n. El Cronograma adicional a las fechas que la plataforma no contempla.
- o. Demás reglas respecto de la convocatoria y anexos.
- p. Reglas exentas de error, o meramente potestativas de la voluntad del contratante.
- q. Fechas y plazos para la liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar

No se requerirá de pliego de condiciones o documento equivalente en los casos de mínima cuantía y contratación directa.

El pliego de condiciones será electrónico cuando se adelante el proceso a través del SECOP II, por lo cual hará parte integral del pliego de la ANSV o de los términos de referencia del Fondo, la configuración de requisitos en la plataforma, así como los documentos anexos a la misma como el Anexo al pliego y formatos, entre otros documentos.

3.5.1. Registro Único de Proponentes (exigencia en procesos)

La ANSV solicitará dentro de los procesos de selección, la acreditación de los criterios habilitantes de capacidad jurídica, experiencia, organizacional y financiera por medio de dicho registro, teniendo en cuenta en todo caso las excepciones previstas en la normatividad vigente, así como para la integralidad de las reglas respecto de su firmeza, oponibilidad, inscripción, renovación y actualización.

NOTA: En el régimen privado del Fondo, se podrá exigir de forma general y obligatoria, el mismo registro como medio para la verificación de los requisitos habilitantes, los cuales serán evaluados por el Comité Evaluador de los procesos.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En todo caso, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su objeto se podrán exigir otros requisitos sin necesidad de este registro, esto es, dentro de las siguientes excepciones:

- i. Contratación directa
- ii. Prestación de servicios de salud
- iii. Mínima cuantía
- iv. Enajenación de bienes del Estado
- v. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria de bolsas de productos legalmente constituidas
- vi. Actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta
- vii. Contratos de concesión

En este sentido, a los procesos del Fondo, independientemente de su régimen contractual, también se le extenderán la integralidad de las reglas respecto de su firmeza, oponibilidad, inscripción, renovación y actualización reguladas en la normatividad vigente aplicable para entidades públicas.

Por lo anterior, la verificación documental de los requisitos habilitantes se deberá realizar de acuerdo con la información contenida en el RUP, cuando el proponente esté obligado a contar con el mismo y no se podrá pedir documentos adicionales que demuestren la información contenida en el RUP, no obstante, sí podrá pedirse por el contratante documentos complementarios de información necesaria para verificar los requisitos y que no se encuentren en el RUP.

Cuando no se requiera la inscripción en el RUP, o el proponente no se encuentre obligado a dicho registro como es el caso de los extranjeros sin domicilio en Colombia u opere alguna excepción, el cumplimiento de los requisitos habilitantes se verifica con base en la documentación solicitada y aportada por el proponente, así como en la verificación de documentos que puede consultar en línea la entidad y los documentos que se determinen para tal fin, dentro del proceso de selección.

3.5.2. Subsanabilidad y aclaración de ofertas:

Aplicando el principio de selección objetiva, y de primacía de lo sustancial sobre lo formal, el contratante no podrá rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen requisitos del proponente y que soporten el contenido de la oferta y que no constituyan factores de escogencia, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones o en la invitación a presentar oferta o sus documentos equivalentes.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Subsanabilidad significa la posibilidad que tienen los proponentes de corregir aquellos requisitos y documentos contenidos en su propuesta, que requieren ser remediados, de conformidad con la solicitud del contratante. Sólo serán subsanables aquellos requisitos que no otorguen puntaje al proponente, es decir, aquellos no necesarios para la comparación de las ofertas.

Debe tenerse en cuenta lo siguiente, para efectos de la Subsanabilidad:

- a. En todos los procesos de selección prevalecerá lo sustancial sobre lo formal.
- b. Debe permitirse subsanar a todos los proponentes en igualdad de condiciones.
- c. La posibilidad de subsanar, aclarar y corregir la oferta/propuesta no es un derecho del contratante, al contrario es un derecho que tiene el proponente, por lo que si no se otorgó en un primer término tal posibilidad en la etapa de evaluación y antes de la adjudicación, se deberá otorgar dicho derecho al proponente afectado con ello.
- d. Una vez realizada la evaluación de requisitos no ponderables, el contratante deberá otorgar la posibilidad de corregir la ausencia de documentos o falta de acreditación o cumplimiento del requisito, por lo que este aspecto será susceptible de corrección, reemplazo o aportación a la oferta, dentro del periodo de evaluación de las mismas y/o a más tardar hasta el vencimiento del plazo para presentar observaciones al informe de evaluación, término que será perentorio y preclusivo.
- e. Respecto de aquellos requisitos que otorgan puntaje, no pueden ser complementados ni aportados, ni reemplazados con posterioridad a la presentación de las ofertas. No obstante, cuando la entidad lo considere necesario, podrá solicitar aclaración de los documentos presentados, sin que con ello signifique que el proponente pueda modificar o mejorar su oferta. Podrá aportar documentos aclaratorios únicamente, sobre la base de la información que aportó inicialmente, no podrá sustituirla por otra, dentro del término que le indique la Entidad, el cual será perentorio y preclusivo.
- f. El contratante determinará el plazo en el cual los proponentes podrán presentar subsanación o aclaración de las ofertas (dentro del cronograma del proceso), tanto en la evaluación como en el traslado del informe de la misma, en todas las modalidades de selección en que resulte aplicable. Tratándose de la Subasta Inversa, el plazo debe abarcar el traslado de la verificación de los requisitos habilitantes.
- g. No se tendrán en cuenta las subsanaciones o aclaraciones por fuera del tiempo establecido por el contratante, por lo que no se tendrán en cuenta las misivas que los proponentes aporten como mensaje extemporáneo a través de la plataforma SECOP II.
- h. El contratante no podrá señalar taxativamente, en ningún caso, los requisitos o documentos subsanables o no subsanables y tampoco podrá

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

permitir que se adicione o mejore el contenido de la oferta, de conformidad con lo aquí descrito.

3.5.3. Precios artificialmente bajos:

Se entenderá que una oferta es artificialmente baja, cuando a criterio del contratante, el precio no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación, especialmente en el Estudio del Sector. Sin embargo, el contratante no podrá declarar de plano que el precio de una oferta es artificialmente bajo. Por lo tanto, deberá enviarle comunicación o mensaje al proponente a través de

Con el fin de identificar la existencia de una oferta artificialmente baja, el contratante deberá realizar un análisis comparativo entre la oferta que considera tiene ese precio artificial, las ofertas de otros proponentes, y los valores identificados en el estudio de mercado para el correspondiente bien o servicio. Esto permitirá al contratante determinar si existe un precio artificial.

Deberá seguirse el siguiente procedimiento:

- Requerir al proponente para que explique y fundamente las razones que soportan el valor de su oferta. Dicha explicación deberá estar plenamente justificada y soportada.
- A partir de la explicación presentada, el Comité evaluador designado para el proceso decidirá frente a la admisión o rechazo de la oferta presentada.
- El Comité evaluador rechazará la propuesta si encuentra que la explicación brindada por el proponente no es suficiente o pertinente.
- El Comité evaluador admitirá y podrá evaluar la propuesta si encuentra que la explicación brindada por el proponente, es fundamentada y responde a circunstancias objetivas que no comprometen el cumplimiento del contrato.

3.5.4. Criterios de desempate:

Salvo lo previsto para adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, los criterios de desempate en caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas serán acreditados conformidad con las reglas establecidas en la Ley 2069 de 2020 y su Decreto reglamentario 1860 de 2021, entre otras que regulen la materia y demás normas que las modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen.

Estos criterios deben aplicarse de manera sucesiva y excluyentes entre ellos.

Para estos factores de desempate la entidad deberá respetar los Acuerdos Comercial, así como el trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

comunitaria y se deberán tener en cuenta las normas respectiva sobre reserva legal y por lo tanto no publicará en el SECOP II los documentos que acreditan el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana y todos aquellos que se determinen por las normas vigentes.

CAPÍTULO IV ETAPA DE SELECCIÓN

4. Criterios para elección de la modalidad de selección

El contratante debe adelantar el procedimiento para cada modalidad de selección de acuerdo con la necesidad identificada, iniciando con estudios y documentos previos, expidiendo los actos administrativos a que haya lugar (apertura, trámite y adjudicación) en el caso de la ANSV o los pertinentes en el caso del Fondo, hasta cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Debe tenerse como regla presente, que la convocatoria pública (Licitación Pública e Invitación Pública Privada) constituye la regla general (aunque en estricto sentido residual) para la escogencia de contratistas, esto salvo que el contrato se encuentre dentro de las excepciones previstas para la selección a través de las demás modalidades.

El Fondo podrá establecer indicadores de concentración contractual en virtud de los cuales evalúe las propuestas en función del número de contratos que un mismo contratista tenga suscritos con la Entidad, o podrá establecer índices que evalúen las propuestas en función del incumplimiento que el proponente haya tenido en otros contratos con el contratante y demás entidades contratantes. El Fondo también podrá incluir indicadores en los que se disponga que se rechazarán las ofertas de aquellos proponentes que hubieren sido objeto de una declaratoria de incumplimiento que esté en firme o que tenga concentración de contratos con el contratante.

Cada modalidad de selección tiene sus tiempos, responsables y procedimientos de acuerdo con el presente Manual y a las reglas establecidas en las normas aplicables. Estas serán las siguientes:

Ilustración 5 Modalidades de Selección ANSV

ANSV				
Licitación pública	Selección Abreviada (Subasta Inversa, Acuerdo Marco, Bolsa de Productos, Menor Cuantía, etc.)	Concurso de méritos	Contratación Directa	Minima cuantía

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Fuente. Elaboración propia

Ilustración 6 Modalidades de Selección Fondo

FONDO				
Invitación abierta privada	Solicitud de oferta privada	Menor cuantía	Subasta electronica privada	Contratación directa privada

Fuente. Elaboración propia

Se iniciará con las 5 modalidades aplicables a la ANSV:

4.1. Modalidades aplicables a la ANSV

4.1.1. Licitación pública:

Es el proceso de selección que debe adelantarse por regla general de acuerdo con la norma, cuando la cuantía del objeto a contratar supera la menor cuantía de la ANSV, y, residualmente cuando no aplica otra modalidad de selección. En esta modalidad se escoge la oferta más favorable de acuerdo con una ponderación de precio y calidad o relación precio/calidad, y apoyo a la industria nacional, entre otros incentivos regulados por la normativa vigente.

Dentro de este procedimiento se desarrollan dos (2) audiencias públicas de manera obligatoria: i) una en la que se asignan, tipifican y distribuyen los riesgos, y se aclaran los pliegos de condiciones a solicitud de los interesados; y ii) una segunda donde se lleva a cabo la adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de selección.

La primera audiencia, de asignación de riesgos, deberá iniciarse presentando y explicando la matriz de riesgos, luego de la cual se dará la palabra a los interesados que así lo soliciten para que presenten observaciones frente a tal matriz, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

Si alguno de los interesados solicita audiencia de aclaración del pliego de condiciones, se podrá realizar en un mismo acto con la audiencia de aclaración de riesgos anteriormente señalada. Dicha audiencia de aclaración de pliegos de condiciones iniciará con la explicación de los mismos, con el fin de garantizar que los asistentes tengan un real conocimiento sobre las condiciones del proceso y se pueda proceder a absolver las dudas que frente al mismo se presenten, para lo cual, la entidad hará una breve exposición del alcance del Proceso y de los fines perseguidos con el mismo.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

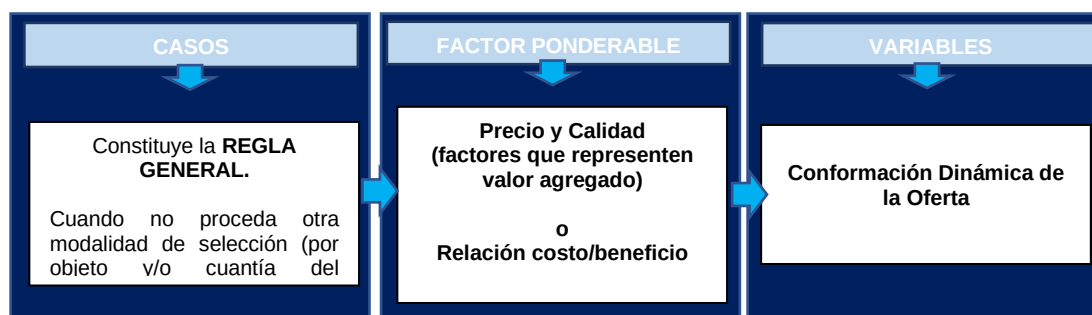
Esta modalidad, entonces, se adjudica a través de audiencia pública, dirigida por el Ordenador del Gasto o quien este delegue, de la cual se levanta un acta, no obstante, se entiende que la notificación de la decisión de adjudicación se realiza dentro de la audiencia en los términos del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

Estas audiencias en el proceso se pueden surtir de manera presencial, o virtual, en consideración a la normatividad aplicable, e independientemente que los procesos de selección se adelanten en la herramienta virtual SECOP II.

Los criterios de evaluación y selección a tener en cuenta serán: i) la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, ii) la que resulte de aplicar ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor selección de costo/beneficio.

Este procedimiento aplica cuando:

Ilustración 7 Procedencia Licitación Pública



Fuente. Elaboración propia

a) Licitación pública con conformación dinámica de la oferta:

Cuando la ANSV lo determine, la oferta en un proceso de licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. En este caso, el Comité Estructurador de los Estudios Previos deberá dejar señalado en el documento complementario a los pliegos de condiciones las variables de tipo técnico y económico sobre las cuales los proponentes podrán realizar la puja, así mismo se establecerá un descuento mínimo respecto de la oferta inicial en caso que llegue un único habilitado a la subasta, caso en el cual no se permitirá someter a subasta exclusivamente el precio.

En los pliegos de condiciones se señalará la fecha en la cual los proponentes presentarán los documentos que acrediten los requisitos habilitantes que requiera la ANSV. Puede fijarse una conformación dinámica parcial de la oferta, caso en el

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

cual se acompañará de los documentos señalados para el componente de la oferta que no es objeto de conformación dinámica.

La subasta podrá ser adelantada presencial, virtual o haciendo uso de la plataforma del SECOP II preferiblemente y todo el desarrollo de la misma se consignará en un acta o constancia respectiva.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

b) Licitación pública de obra:

Cuando el proceso de Licitación se adelante con el objetivo de contratar obra pública, debe aplicarse las siguientes disposiciones especiales vigentes en la materia:

Deberá estructurarse el pliego de condiciones en SECOP II, requiriendo dos sobres independientes. El primero debe contener toda la información relativa al cumplimiento de los requisitos habilitantes y los ponderables, diferentes a la oferta económica. El segundo sobre contiene la información económica de la oferta y solo puede abrirse hasta la audiencia de adjudicación.

Con el fin de cumplir el objetivo de la Ley 1882 de 2018, es importante que la oferta económica no sea requerida en ningún otro documento que contenga información de la oferta económica del sobre 1, como, por ejemplo, en la carta de presentación de la oferta.

En la audiencia de adjudicación pueden hacerse observaciones, exclusivamente, sobre la evaluación de la oferta económica, las cuales se decidirán en el desarrollo de la misma audiencia, la cual podrá ser suspendida excepcionalmente, teniendo en cuenta el contenido de las observaciones.

El método de evaluación de la oferta económica debe ser escogido de manera aleatoria, y deberá definirse dicho método claramente en el pliego electrónico de condiciones.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

4.1.2. Selección abreviada:

Esta modalidad de selección es la prevista para aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto a contratar, sus características, circunstancias para la contratación,

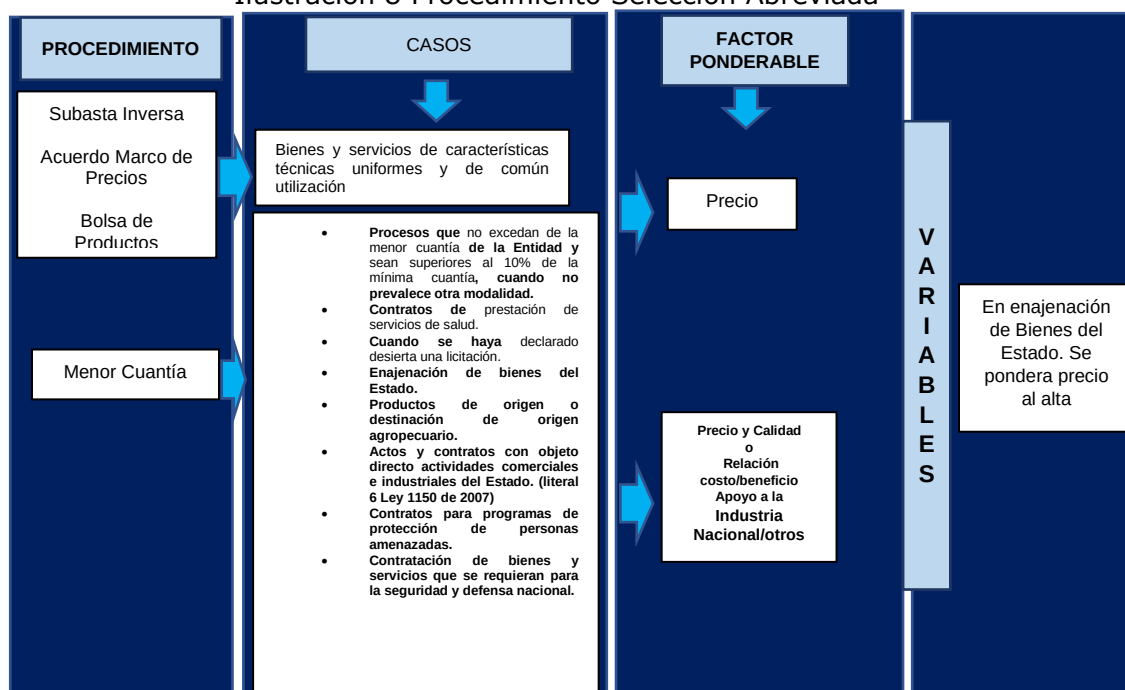
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

cuantía o destinación del bien, obra o servicio, permite ser adelantado por un proceso simplificado para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad

La selección abreviada podrá adelantarse a través de los procedimientos de Subasta Inversa, Acuerdo Marco de Precios, Bolsa de Productos o Menor Cuantía, de conformidad con las siguientes condiciones:

Ilustración 8 Procedimiento Selección Abreviada



Fuente. Elaboración propia

a) Selección abreviada por Subasta inversa:

En la subasta inversa los proponentes realizan lances sucesivos reduciendo el precio de su oferta, la cual puede ser realizada bajo la modalidad electrónica, cuando la ANSV decida hacer el evento de subasta por el SECOP II o cuando cuenta con las herramientas para tal fin o presencial.

Si sólo un oferente resulta habilitado, la ANSV adjudicará el contrato al proponente habilitado, siempre que su oferta cumpla con la ficha técnica y el valor de la oferta sea igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

b) Acuerdos Marco de Precios:

Este procedimiento contractual busca obtener precios más económicos en consideración a las economías de escala que se obtienen producto de compras en volumen, en el marco que estas se incrementan de acuerdo con el poder de negociación del Estado y permite compartir costos y conocimiento de las diferentes entidades del Estado.

Como resultado del Acuerdo Marco de Precios, luego de un evento de cotización reglado, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano o la plataforma en línea dispuesta por Colombia Compra Eficiente, se produce una Orden de Compra, que constituye un contrato entre el usuario comprador designado por la ANSV (comprador), negociación en cabeza del Ordenador del Gasto y uno o varios proveedores. El Acuerdo Marco contiene la identificación del bien o servicio, precio máximo de adquisición, garantías mínimas a constituir y el plazo mínimo de entrega, todo lo anterior queda consignado en la Orden de Compra que se suscribe como resultado del evento de cotización de la Entidad.

Tal Orden de Compra vinculará a la ANSV al Acuerdo Marco de Precios mediante la manifestación del Ordenador del Gasto o el usuario que cumpla tal rol, del compromiso de cumplir con las condiciones del mismo, colocando la Orden de Compra referida, para la adquisición de bienes o servicios previstos en el Acuerdo.

La ANSV podrá apartarse de la adquisición por Acuerdo Marco de Precios cuando los bienes o servicios contenidos en los mismos no satisfagan las condiciones técnicas requeridas, cumpliendo en todo caso con las directrices que al respecto dicta Colombia Compra Eficiente. En ese caso, se procederá a la selección del contratista mediante otro procedimiento de selección, legalmente permitido.

La adjudicación en este procedimiento se realizará bajo las reglas establecidas por Colombia Compra Eficiente.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

c) Bolsa de Productos:

Mediante este procedimiento se hace posible el encuentro entre vendedores y compradores en un mercado organizado, regido por el reglamento de la bolsa principalmente. Las bolsas son entidades que tienen por objeto social servir de foro de negociación de bienes y servicios de características técnicas uniformes.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

La ANSV podrá identificar en sus estudios previos, si el bien requerido se encuentra disponible en los listados de las respectivas bolsas, y que mediante este procedimiento hay una mejor relación costo/beneficio, en cuyo caso deberá emitir una carta de intención de vinculación a la Bolsa a la cual desee enlazarse.

El comisionista encargado del proceso será elegido de acuerdo con los procedimientos internos de cada bolsa. Así mismo se le podrán exigir requisitos habilitantes adicionales a solo tener la calidad de comisionista, siempre y cuando sean adecuados y proporcionales.

De manera previa a la celebración del contrato de comisión, el comisionista que resulte seleccionado deberá constituir a favor de la ANSV una garantía única de cumplimiento, en relación con el valor de la comisión que la Entidad pagará al comisionista por sus servicios.

La ANSV y el comitente vendedor constituirán a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos las garantías establecidas en su reglamento, con el fin de garantizar el cumplimiento de las negociaciones mediante las cuales la entidad adquiere bienes y servicios de características técnicas uniformes. La ANSV podrá exigir al comitente vendedor, garantías adicionales a las señaladas, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y su valor.

Deberá designarse un supervisor para el contrato de comisión y la operación. Si el supervisor verifica inconsistencias en la ejecución, deberá poner en conocimiento de la bolsa tal situación para que sea examinada y se adopten las medidas necesarias para dirimirla, de conformidad con sus reglamentos y, de ser el caso, sea notificado del incumplimiento a su organismo de compensación.

La formación, celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación de las operaciones realizadas dentro del foro de negociación de las bolsas, por cuenta de la ANSV, se regirán por sus disposiciones aplicables, y serán publicadas en el SECOP II, en la opción de Régimen Especial de uso publicitario.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

c) Menor cuantía:

Este procedimiento se adelantará para aquellas contrataciones que se encuentren dentro del límite de la menor cuantía para la respectiva vigencia fiscal, según lo establecido al inicio de la misma por el Grupo de Gestión Financiera, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y cuando no proceda otra modalidad de manera especial.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

El mismo también será aplicable a las demás causales de selección abreviada, diferentes a las de características técnicas uniformes y de común utilización y a la enajenación de bienes del Estado.

En éste, los interesados deberán manifestar interés según lo establecido en las guías de Colombia Compra Eficiente, a más tardar en el término de tres (3) días después de la apertura del proceso, lo que se fijará en el cronograma del mismo.

De existir más de diez (10) manifestaciones de interés, la ANSV podrá continuar el proceso con todos los participantes o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) de ellos, lo que se determinará en los pliegos de condiciones. Esta información debe ser clara y reposará en “documento anexo o complementario” al pliego electrónico que se publique en el SECOP II.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

d) Enajenación de bienes:

Para este procedimiento, tanto en el caso de muebles o inmuebles, deberán aplicarse las normas especiales dispuestas en el artículo 2.2.1.2.2.1.1. y ss. del Decreto 1082 de 2015, así como aquellas que las modifiquen, reglamenten, adicionen, complementen o sustituyan. La enajenación de bienes del Estado podrá adelantarse de manera directa o a través de intermediarios (promotores, banca de inversión, martillos, comisionistas de bolsa de bienes o productos o cualquiera que sea idóneo).

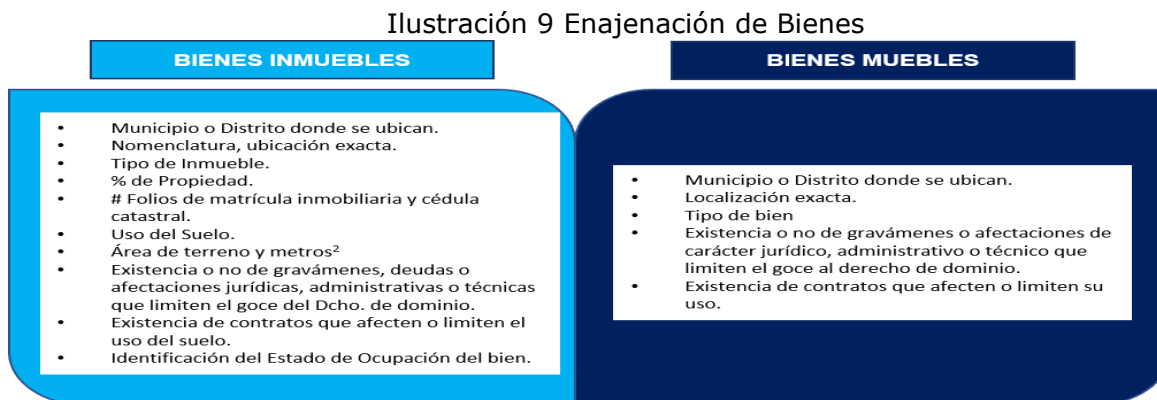
A los intermediarios dentro de los procesos de enajenación de bienes, les es aplicable el régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de interés. El intermediario deberá acompañar el proceso de venta hasta el registro y la entrega física del bien, para lo cual podrá actuar en calidad de mandatario de la Entidad.

Con el fin de obtener el avalúo del bien a enajenar, se acudirá a los evaluadores inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los pliegos de condiciones deberán desarrollar lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015 o aquellas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen, complementen o sustituyan. Para el inicio del proceso, se publicará aviso de convocatoria donde se consignarán las condiciones generales del mismo y se deberá incluir por la ANSV, los datos que identifiquen el bien, con la

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

indicación de las condiciones mínimas de enajenación, el valor del avalúo comercial y el precio mínimo de venta. Así mismo, se incluirá:



Fuente. Elaboración propia

La ANSV podrá enajenar el activo pretendido aun cuando tenga cargas derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios públicos y administración inmobiliaria; sin embargo, estas condiciones e información deberá ser incluidas en el pliego de condiciones.

Como requisito habilitante para participar en el proceso, el interesado deberá consignar un valor detallado por la ANSV en los pliegos de condiciones, que no podrá ser inferior al 20% del precio mínimo de venta. Este valor se imputará al precio para el adjudicatario y será devuelto a los demás.

No se reconocerán intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni reconocimientos por costo de transacciones financieras. Este valor se entenderá prestado como garantía de seriedad de la oferta.

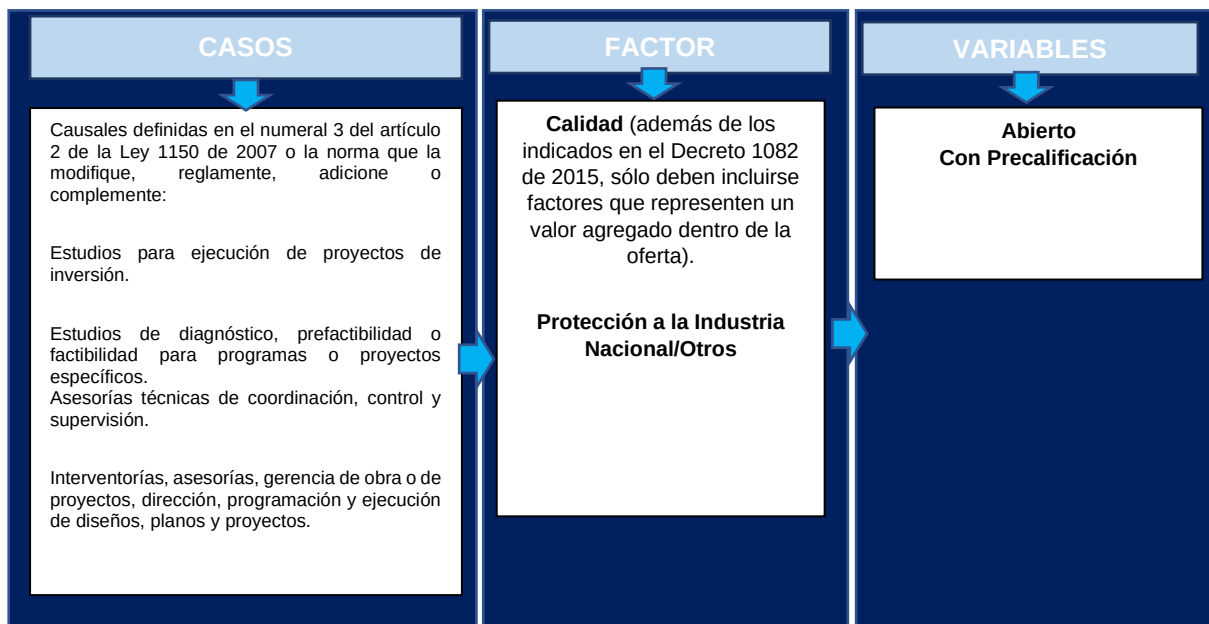
Podrá adelantarse la enajenación de manera directa por oferta en sobre cerrado, o a través de subasta pública; así mismo, se podrá hacer a través de intermediarios idóneos.

4.1.3. Concurso de méritos:

Es la modalidad de selección de contratistas prevista para servicios de consultoría y proyectos de arquitectura. El concurso de méritos puede ser abierto o con precalificación. Procede:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Ilustración 10 Procedencia Concurso de Méritos



Fuente. Elaboración propia

En este procedimiento, como criterio de evaluación y selección se tendrá en cuenta la oferta que presente la mejor calidad, de acuerdo con los criterios fijados en el pliego de condiciones. Se evaluará, entre otros: la experiencia del proponente, perfil o experiencia de su equipo de trabajo, y los demás señalados en el Decreto 1082 de 2015 las modifiquen, reglamenten, adicionen, complementen o sustituyan-.

Los proponentes cargarán sus ofertas en el SECOP II, en un único sobre, con todo lo requerido por la ANSV para dicho proceso como: i) información administrativa (acreditación de requisitos habilitantes), ii) propuesta técnica (requisitos ponderables), y iii) la oferta económica.

Una vez se realiza la evaluación se publicará un informe contentivo de la evaluación de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, incluyendo los habilitantes y los de asignación de puntaje.

Si el valor del contrato objeto de proceso es menor al 10% de la menor cuantía de la ANSV, deberá adelantarse proceso de mínima cuantía, no concurso de méritos.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

4.1.3.1. Abierto:

Este tipo de concurso es abierto a todo tipo de oferentes que busquen participar en el proceso de selección y el mismo ayuda a fomentar la participación plural de oferentes, así como la libre concurrencia y selección objetiva.

4.1.3.2. Precalificación:

La ANSV podrá, en consideración a la complejidad de la consultoría a adelantar, optar por una precalificación de los proponentes. Este procedimiento es adicional al concurso abierto, con el fin de preseleccionar interesados que cumplan con los requisitos establecidos por la Entidad y sobre los cuales se obtiene una lista de participantes que continuarán en el concurso.

Al elegir este procedimiento, deberá señalarse en el aviso de convocatoria que se adelantará con precalificación. Al recibir las manifestaciones de interés y documentos de acreditación, se realizará una evaluación de precalificación de la cual se gestionará en el SECOP II según lo establecido por Colombia Compra Eficiente en sus guías.

El informe que se publique será objeto de contradicción por dos (2) días hábiles. Luego del término anterior, la ANSV realizará audiencia pública donde conformará la lista de interesados precalificados y dará trámite al procedimiento general del concurso de méritos. Contra el acto que conforma la lista procede el recurso de reposición.

4.1.4. Contratación Directa

Esta modalidad permite seleccionar el contratista sin adelantar convocatoria pública y sin la necesidad de recibir varias cotizaciones. Constituye un mecanismo excepcional y de interpretación restrictiva, por lo que su procedencia se dará sólo si se configura alguna de las causales definidas en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, o la norma que la modifique, adiciona, complemento o sustituya y son las siguientes:

- a. Urgencia Manifiesta.
- b. Contratación de Empréstitos.
- c. Convenios y Contratos Interadministrativos.
- d. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
- e. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- f. Prestación de servicios profesionales (con personas naturales o jurídicas), de apoyo a la gestión o ejecución de trabajos artísticos encomendados a personas naturales.
- g. Arrendamiento y adquisición de bienes.

Con miras a adelantar este procedimiento, se requiere la elaboración de estudios previos y un acto administrativo (a excepción de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión; y empréstitos) donde se justifique la contratación por esta modalidad, dicho acto debe contener tal acto las razones de hecho y derecho que fundamentan la decisión. Finalmente, no se requiere elaborar pliegos de condiciones.

En los casos de la Urgencia Manifiesta, el acto de declaratoria de la misma hará las veces de acto administrativo de justificación.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

4.1.4.1. Referencia de algunas causales de contratación directa

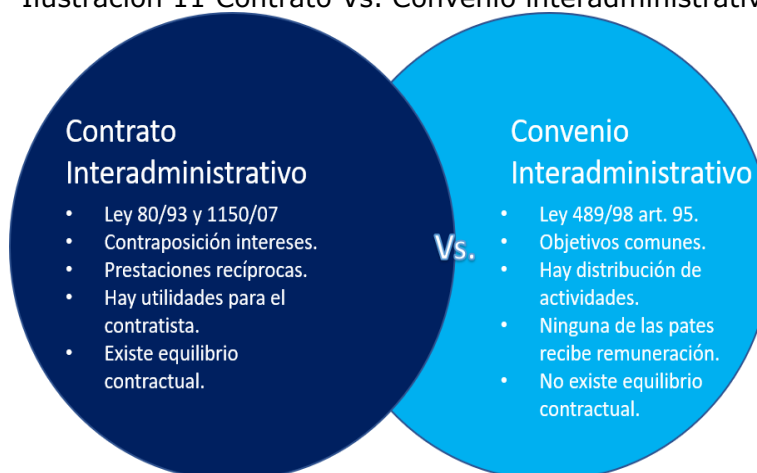
4.1.4.1.1. Convenios / Contratos Interadministrativos:

Los Convenios y Contratos Interadministrativos son aquellos que se suscriben entre entidades públicas, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual la ANSV debe verificar la naturaleza de la parte conveniente o contratante.

La diferencia entre los convenios y contratos de esta naturaleza radica en que los convenios se suscriben para aunar esfuerzos y no implican contraprestaciones mutuas, por otro lado, las dos partes intervinientes acuden para satisfacer un mismo interés; al contrato, en los contratos se pretende el intercambio de prestaciones de contenido económico y la satisfacción de necesidades opuestas.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Ilustración 11 Contrato Vs. Convenio interadministrativo



Fuente. Elaboración propia

Además de las anteriores diferencias, el objeto del convenio interadministrativo comparte el que debe tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora o conveniente.

4.1.4.1.2. Inexistencia de pluralidad de oferentes en el mercado:

Esta causal se refiere a aquellos casos en que teniendo en cuenta la naturaleza del bien o servicio a contratar, en el mercado existe un único proponente en condiciones de ofrecerlo. A continuación, se mostrarán los casos en los cuales se entiende dicha inexistencia:

- Cuando el análisis del sector arroja que no hay más personas en el mercado que ejecuten el objeto contractual.
- Cuando sólo una persona pueda proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o derechos de autor, o por ser su proveedor exclusivo, siempre y cuando no existan sustitutos en el mercado.

Con el fin de acreditar la inexistencia de pluralidad de oferentes, la Entidad definirá la forma de acuerdo con cada proceso, no obstante, se enuncian algunos ejemplos para ilustración de la ANSV:

- Existencia de patentes o cualquier forma de propiedad intelectual o registro de derechos de autor, o demostración fidedigna de haber sido creador y gozar de los derechos morales y económicos sobre una obra.
- Acreditación ser el único proveedor del bien o servicio por contar con agencia mercantil con exclusividad o ser el único proveedor autorizado en el territorio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- e. Certificación de ser fabricante o único distribuidor de la marca de los bienes de la ANSV que puede proveer repuestos, equipos, mantenimiento, máquinas, u otros requeridos.

4.1.4.1.3. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.

Estos contratos se adelantan bajo la modalidad de contratación directa, con persona natural o jurídica dependiendo el caso, así: i) Prestación de servicios profesionales: persona natural o jurídica; ii) Prestación de servicios de apoyo a la gestión: persona natural; iii) Ejecución de Trabajos Artísticos: persona natural.

Procede cuando la ANSV requiera adelantar actividades específicas y dentro de su planta de personal no exista el personal suficiente o con los conocimientos requeridos para ejecutar estas actividades. Caso en el cual deberá mediar certificación de no existencia de personal, o de no personal suficiente, que respalde la contratación.

- a. Servicios Profesionales: Son aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría, que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad. Se deberá acreditar que el proponente ha realizado estudios de educación superior, de acuerdo con los programas de educación formal acreditados por el Ministerio de Educación, además de la experiencia requerida para la ejecución del contrato, dependiendo de la necesidad.
- b. Servicios de apoyo a la gestión: Se podrán contratar actividades operativas, logísticas o asistenciales, con personas no profesionales.
- c. Ejecución de trabajos artísticos: Se podrá contratar la ejecución de estos trabajos cuando sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, para lo cual deberá acreditarse la idoneidad y experiencia de la persona a contratar.

Deberá determinarse el valor del contrato, teniendo en cuenta la tabla de honorarios que tenga la ANSV, en consideración del perfil a contratar y su experticia, así como el origen de los recursos, si son de inversión o de funcionamiento.

4.1.4.1.4. Arrendamiento de inmuebles:

Procederá esta causal cuando la ANSV tenga la necesidad de tomar un bien inmueble en arrendamiento o fungirá como arrendador. Se presentan algunos escenarios para tener en cuenta:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

4.1.4.1.4.1. Si la ANSV funge como arrendatario:

En primer lugar, se debe realizar el avalúo del bien y validar las condiciones del mercado en los estudios previos; posteriormente la ANSV podrá contratar directamente con el propietario del inmueble. Se debe verificar siempre la titularidad y los gravámenes que pueda tener el bien, lo anterior mediante el Certificado de Tradición y Libertad del mismo.

En el momento de tomar un inmueble en arrendamiento, le es concedido por el particular o la Entidad Pública respectiva, el uso y goce del bien y en contraprestación, se deberá pagar un canon de arrendamiento.

La ANSV deberá verificar las condiciones del mercado inmobiliario y analizar y comparar las opciones de arrendamiento y condiciones de los bienes inmuebles que puedan satisfacer las necesidades que identifique.

4.1.4.1.4.2. Si la ANSV funge como arrendador:

En los casos en que la ANSV funja como arrendador de un inmueble de su propiedad, podrá dar en arriendo bienes inmuebles fiscales de su propiedad; para ello deberá verificar las condiciones del mercado inmobiliario, analizar y comparar las condiciones de bienes inmuebles de similar naturaleza, y las opciones de arrendamiento que arroje el mercado con el fin de fijar el canon de arrendamiento. El contrato se deberá ajustar a precios acordes y proporcionales en relación con el valor del inmueble, en condiciones de igualdad y garantizando una escogencia objetiva.

Para el caso de arrendamiento de bienes inmuebles de uso público, no está prohibido de manera general por el solo hecho que otorga el uso y goce a favor de un particular, sino que, encada caso, debe validarse el contenido específico del contrato para evitar que se prive a la comunidad en general del uso y goce público de manera permanente¹⁷

En cuanto al avalúo de los bienes, deberá acudir a los evaluadores inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En todo caso, la ANSV tendrá en cuenta el documento tipo de contrato de arrendamiento de inmuebles publicado por Colombia Compra Eficiente, éste debe adaptarse a las condiciones particulares del proceso de contratación y a los formatos internos de la Entidad. El contrato no podrá incluir cláusula de renovación automática.

¹⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 25000232600020010147701 (29851), oct. 29/14, C. P. Hernán Andrade

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

4.1.5. Mínima cuantía:

Esta modalidad de selección es la prevista para la contratación de bienes, servicios, consultorías y obras cuando el valor de la contratación no excede e 10% de la menor cuantía de la ANSV, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y en la subsección 5 de la sección 1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, reglamente, adicione o complementa.

La Mínima Cuantía comprende una fase de invitación para presentar ofertas, evaluación jurídica y de experiencia mínima de los proponentes y evaluación financiera sólo cuando el pago no esté condicionado a la entrega de bienes y servicios, únicamente a quien tenga el menor precio y su aceptación de la oferta. En esta modalidad la adjudicación y contrato se entienden surtidas con la aceptación de la oferta; sin embargo, para poder hacer seguimiento y gestión transaccional y publicitaria a la ejecución contractual en el SECOP II, debe suscribirse contrato electrónico. Adicionalmente, se aplicarán en este proceso las siguientes reglas, de manera especial:

- a. Para la mínima cuantía no se verifica en principio la capacidad financiera, pero la ANSV podrá definir dicha exigencia para los casos en que el pago no esté condicionado a la entrega de bienes y servicios. Debe entonces indicarse en la invitación a presentar oferta cómo se realizará la verificación correspondiente y el documento y forma idónea para su acreditación.
- b. Para el caso de empate, se deberá cumplir con lo reglamentado en cuanto a los criterios de desempate en la norma vigente.
- c. La oferta y su aceptación constituyen el contrato, por lo anterior, una vez se acepte la oferta se gestionará en la plataforma del SECOP II la suscripción del contrato electrónico y procederá a aplicar el procedimiento de ejecución y en la aceptación de la oferta se debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.
- d. Para efectos de esta modalidad, el ordenador del gasto podrá designar como Comité Evaluador a una sola persona.

Esta modalidad de selección comprende una fase de invitación a presentar ofertas, la cual debe indicar lo siguiente – en todo caso de acuerdo a la normatividad vigente: (i) Descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel, (ii) las condiciones técnicas exigidas, (iii) Valor estimado del contrato y su justificación, (iv) las obligaciones de las partes del futuro contrato, y (v) dado que en principio no se verifica la capacidad financiera, pero si se decide exigir la misma cuando el pago no esté condicionado a la entrega de bienes, obras y servicios, se

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

debe indicar en la invitación a presentar oferta cómo se hará la verificación correspondiente y el documento idóneo para acreditar y la forma de acreditación.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

4.1.5.1. Características especiales de la Mínima Cuantía:

- a. Sigue un procedimiento más corto y expedito con respecto a las demás modalidades de selección.
- b. El criterio para seleccionar la oferta más favorable es el precio (una vez cumplidos requisitos habilitantes).
- c. La ANSV podrá adjudicar el contrato habiéndose presentado tan solo una oferta, siempre que cumpla los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga todos los requisitos de la Invitación a ofertar.
- d. En caso de empate frente al menor precio, la Entidad aplicará la normativa vigente y reglamentada en cuanto a criterios de desempate.
- e. La oferta presentada y la comunicación de su aceptación, junto con el contrato electrónico, constituirán para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se realizará el registro presupuestal respectivo.
- f. Se evaluará siempre al proponente que presente el menor precio, si no cumple con los requisitos exigidos, se evaluará al siguiente en orden ascendente, y así sucesivamente.
- g. La ANSV podrá exigir o no garantías según el nivel de riesgos del objeto a contratar que se estipule en la matriz de riesgos del proceso.
- h. No se exigirá a los oferentes inscripción en el Registro Único de Proponentes.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

4.1.5.2. Adquisiciones de bienes en grandes almacenes y MiPymes:

La Mínima Cuantía podrá ser adelantada también a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente, mediante el procedimiento de adquisición de bienes y servicios en grandes almacenes.

En este procedimiento se adelantará por parte de la ANSV a través de la identificación de la necesidad, revisión de la información y precios que reposan en el Catálogo para cada uno de los bienes y servicios que pretende adquirir, y de esa manera seleccionar el Gran Almacén en la plataforma.

Se identificará al proveedor que ofrezca el menor precio por el total de los bienes o servicios requeridos. Una vez identificados los productos y el proveedor, la ANSV

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

debe ingresar la cantidad de bienes que desea adquirir y agregar los productos al carrito de compras de la Tienda Virtual, tal como lo describen los procedimientos de la misma.

Para los casos de empate, frente al menor precio, la Entidad aplicará la normativa vigente y reglamentada en cuanto a criterios de desempate.

Contenido mínimo del procedimiento: (i) descripción técnica, detallada y completa del bien, (ii) identificación de códigos UNSPSC hasta el cuarto nivel del Clasificador de ser posible o de lo contrario hasta el tercer nivel, (iii) forma de pago, lugar y plazo de entrega, (iv) forma y lugar de presentación de la cotización; y, (v) disponibilidad presupuestal. Se resalta que la ANSV podrá exigir o no garantías de acuerdo a la naturaleza del contrato y la necesidad.

Deberán tenerse en cuenta los lineamientos establecidos en los Manuales, Guías e instructivos de Colombia Compra Eficiente, así como la normatividad vigente respecto de las adquisiciones a MiPymes y establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio o la autoridad competente.

4.1.6. Contrataciones especiales

4.1.6.1. Asociaciones Público Privadas:

Esta modalidad es la prevista para la estructuración y ejecución de proyectos de asociaciones público privadas de iniciativa pública o privada, en los términos previstos en la Ley 1508 de 2012 y en el título 2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, reglamente, adicione o complemente.

A través de ésta, la ANSV podrá vincular capital privado con el fin de proveer bienes públicos o servicios relacionados, involucrando la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. Se materializa a través de la celebración de un contrato con persona natural o jurídica de derecho privado (inversionistas).

Los contratos en los cuales se encargue a un inversionista privado el diseño y construcción de infraestructura y sus servicios asociados, o la construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura (incluidas las concesiones de las que trata el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), deberán realizarse bajo las particularidades de este procedimiento de selección.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

4.1.6.1.1. Clasificación:

- a. Asociación Público Privada de iniciativa pública.
- b. Asociación Público Privada de iniciativa privada.

Para el particular deberán observarse los lineamientos emitidos por el Departamento Nacional de Planeación, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en lo que corresponda.

Las instancias que operan el análisis y evaluación de las propuestas de iniciativa privada, corresponderán al Grupo Gestión Contractual, y el Comité de Contratación como órgano consultivo de la Entidad en materia del Proceso de Contratación, así como el área técnica y financiera, en lo que corresponda.

Será el Comité de Contratación el encargado de analizar, evaluar y emitir concepto de viabilidad, de pre factibilidad y factibilidad, basados en la recomendación emitida por el Comité Evaluador que se conforme para el efecto, sobre las propuestas de asociaciones público privadas radicadas ante la ANSV.

De conformidad con la complejidad de la propuesta, se designarán y solicitarán los análisis que sean del caso a los servidores públicos que puedan requerirse al interior de la ANSV. A su vez, se podrá solicitar concepto a otras entidades involucradas, todo lo anterior, enmarcado en las directrices de confidencialidad establecidas por la ANSV.

Para el efecto, los servidores públicos designados por cada dependencia, informarán de manera oportuna y con la debida reserva de confidencialidad a su jefe inmediato, el avance en el análisis y evaluación de las propuestas radicadas por el área de origen.

En este tipo de contratos la ANSV deberá observar las disposiciones de la Ley 1508 de 2012 y los decretos que la reglamenten, y en los procedimientos que la ANSV establezca.

4.1.6.1.1.1. Asociación Público Privada de iniciativa pública:

Esta clase de Asociación Público Privada, inicia con la determinación de la necesidad de realizar un proyecto de vinculación de capital privado, bajo la iniciativa de la ANSV.

El Comité de estructuración de Estudios Previos realizará la elaboración y consolidación de los estudios y documentos que sean necesarios para estructurar técnica, financiera y legalmente el Proyecto. Para el mismo, deberá adelantarse los

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

procedimientos establecidos en la Ley 1508 de 2012, para determinar la viabilidad del proyecto y las autorizaciones pertinentes.

Una vez superada esta fase, se dará apertura a la Licitación Pública para la selección del contratista encargado de la ejecución del proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Pública, la cual se podrá efectuar bajo el sistema abierto o de precalificación previsto en el artículo 10 de la Ley 1508 de 2012 y en el artículo 2.2.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 o aquella que la modifique, adicione o complemente.

4.1.6.1.1.2. Asociación Público Privada de iniciativa privada:

A través de éstas se adelantan proyectos estructurados por particulares para la provisión de infraestructura pública o para la prestación de sus servicios asociados, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de los costos de la estructuración, los cuales deben ser sometidos a consideración de la ANSV de manera confidencial, bajo reserva.

Este trámite deberá sujetarse a lo establecido en el TITULO III de la Ley 1508 de 2012, con respecto a los siguientes lineamientos: i) Etapa de Prefactibilidad, ii) Evaluación de la Iniciativa, iii) rechazo o concepto favorable para el desarrollo de la etapa de Factibilidad, iv) entrega del Proyecto, v) Audiencia Pública Intervención de Terceros, vi) Trámite de aprobación de Obligaciones Contingentes (Min. Hacienda) y Concepto de Justificación (DNP), vii) Declaratoria de Viabilidad de la Iniciativa.

Este tipo de asociaciones, sólo podrán ser aprobadas por el Director de la ANSV.

4.1.7. Acuerdos de cooperación internacional

La ANSV también podrá celebrar contratos y convenios de forma directa con organismos internacionales, o gobiernos extranjeros, cuando lo encuentre conveniente, siempre que se ajuste al interés público y a los lineamientos de las normas nacionales. Entre estos acuerdos de cooperación internacional se encuentran los de carácter académico.

Con el fin de establecer el régimen jurídico aplicable a los contratos derivados de la cooperación, se dará aplicación a las siguientes disposiciones en cuanto a dos hipótesis:

- a. Organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional: En los casos en que la entidad celebra acuerdos con un organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional, y el monto del aporte de éste es por la totalidad del valor del contrato o como mínimo el 50% de éste, los contratos

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

derivados podrán o no someterse a los reglamentos del organismo internacional de acuerdo con lo convenido entre las partes. Si el aporte es menor, los contratos derivados de la cooperación serán sometidos a los procedimientos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

- b. En los casos en que se haga acuerdos con personas de derecho internacional para el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud; los contratos y convenios para el desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; los contratos con UNESCO y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para apoyo educativo a población desplazada y vulnerable; el Programa Mundial de Alimentos; la Organización Internacional del Trabajo (OIT); contratos financiados por organismos multilaterales de Crédito (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, entre otros); y entes gubernamentales extranjeros, los contratos derivados podrán o no someterse a las reglas de ese organismo internacional sin que sea necesario el 50% del aporte por parte del mismo.

En todo caso lo anterior será de acuerdo a las reglas precontractuales, dado que las reglas de ejecución se determinarán de acuerdo al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, o aquella que la modifique, adicione o complementa

4.1.8. Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro¹⁸:

Estos convenios son un instrumento que puede celebrar la Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios, con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de reconocida idoneidad con el objetivo de fomentar, desarrollar e impulsar programas de interés público, contenidos en el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo (art. 355 de la C.N.), así como a los del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. El uso de esta figura es de carácter excepcional.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

La Entidad Sin Ánimo de Lucro debe contar con capacidad jurídica, capacidad técnica y operativa, experiencia suficiente, estructura organizacional y reputación. De todo lo anterior, debe deducirse la idoneidad de tal Entidad, la cual se debe acreditar de conformidad con la Guía de Contratación de Entidades Sin Ánimo de Lucro expedida por Colombia Compra Eficiente. No es necesario que la entidad cuente con Registro Único de Proponentes.

En el estudio previo de la contratación deberá determinarse, adicional a la idoneidad de la Entidad Sin Ánimo de Lucro, lo siguiente:

¹⁸ Beltrán Pardo Abogados & Asociados S.A.S. María Lorena Cuellar. Contratos y Convenios con Entidades sin ánimo de lucro (artículo 355 CN) reglamentado por D/092/2017. Consúltelo en: <https://www.youtube.com/watch?v=Qek-21aKGDA>

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a. La correspondencia entre el objeto de la Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro y el programa o actividad prevista en el Plan de Desarrollo.
- b. Capacidad de personal por parte de la Entidad, que cuente con equipo misional, técnico y administrativo suficiente para la ejecución del Convenio.
- c. Experiencia de la Entidad, relacionada con el objeto a convenir. En el entendido que el Decreto 092 de 2017 toma como norma residual el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, podrá validarse la experiencia de los fundadores de la Entidad Sin Ánimo de Lucro, cuando cuente con menos de tres (3) años de constitución.
- d. Estructura Organizacional de la ESAL, es conveniente solicitar que tenga órganos de administración activos (junta directiva, comités directivos u otro órgano independiente que supervise las actividades de los administradores, entre otros), que tenga estados financieros auditados, política documentada en cuanto a conflictos de interés, política de manejo de riesgos operativos y archivo de documentos, política documentada de compensación de administradores y miembros de junta. Entre otras medidas.
- e. Indicadores contenidos en la Guía para la Contratación de Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro, y de reconocida idoneidad, expedida por Colombia Compra Eficiente y demás documentos expedidos por tal Agencia con el fin de verificar condiciones de la organización y eficiencia para la ejecución del Convenio.
- f. Verificación de la reputación y reconocimiento público de la ESAL, por parte de la ANSV, donde se verifique su comportamiento en el sector objeto del convenio.

Para esta contratación, la ANSV no requerirá la inscripción de las Entidades Privadas sin Ánimo de Lucro en el RUP, y su gestión contractual se adelantará por la opción de Régimen Especial con ofertas en la plataforma SECOP II.

4.1.9. Contratos del artículo 355 de la Constitución Nacional –C.N.-

La contratación con Entidades Privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de la que trata el artículo 355 de la C.N., y el Decreto 092 de 2017 es excepcional y solamente procede cuando el Proceso de Contratación cumple con las siguientes condiciones:

Debe tener una correspondencia directa con programas y actividades de interés pública previstos en el Plan de Desarrollo.

No puede existir una relación conmutativa entre las partes ni instrucciones precisas que indiquen la forma como el contratista debe cumplir con el objeto del contrato. El convenio suscrito no debe generar cargas equivalentes o recíprocas y por tanto

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

la ANSV no instruye a la Entidad privada sin ánimo de lucro para desarrollar los programas o actividades previstas.

Esta contratación no está encaminada a la adquisición de bienes y servicios y la ejecución de obras y en consecuencia no puede ser utilizada con ese propósito.

No hay oferta en el mercado distinta a la de las Entidades privadas sin ánimo de lucro o hay oferta, pero genera mayor valor contratar con la Entidad sin ánimo de lucro. La ANSV, al realizar el Estudio Previo, debe realizar un análisis de “oferta” en donde deberá determinar si en el Mercado existen otras Entidades que tengan la misma oferta, caso en el cual:

- a. Si no hay oferta: si los Servicios, Obras y Bienes que integran la ejecución del Programa Social no son ofrecidos en el mercado, la Entidad podrá celebrar el convenio en los términos de este Manual de Contratación, el Decreto 092 de 2017 y la Guía expedida por Colombia Compra Eficiente.
- b. Si hay oferta: si la Entidad identifica que en el mercado de si existe oferta, la ANSV deberá:

Si la oferta proviene del sector con Ánimo de Lucro, la Entidad debe justificar que la contratación con la Entidad Sin Ánimo de Lucro asegura y garantiza la optimización de los recursos a invertirse.

Si la oferta proviene del sector sin Ánimo de Lucro, la Entidad deberá adelantar el Proceso Competitivo de Selección.

4.1.10. Proceso Competitivo:

Por regla general para celebrar convenios con Entidades sin Ánimo de Lucro de Reconocida Idoneidad derivadas del artículo 355, se deberá adelantar un proceso competitivo el cual debe cumplir con las siguientes fases:

- a. Definir y publicar de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia economía y de manejo del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas.
- b. Definición de un plazo razonable para que las Entidades privadas sin ánimo lucro de reconocida idoneidad presenten a la ANSV sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad.
- c. Realizar la evaluación de ofertas presentadas teniendo en cuenta los criterios definidos.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

4.1.11. Convenios de Asociación de conformidad con la Ley 489 de 1998 – Asociación entre Entidades Estatales y Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro para cumplir actividades propias de la Entidad)

La ANSV podrá celebrar contratos de asociación con Entidades Sin Ánimo de Lucro para cumplir actividades propias de la Entidad, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 092 de 2017 y la Ley 489 de 1998, sin que se adelante proceso competitivo de selección, cuando la ESAL disponga de por lo menos el 30% del valor del proyecto de cooperación. Estos recursos podrán ser propios de la ESAL o de cooperación internacional que ésta gestione.

Cuando más de una entidad ofrezca en su compromiso recursos en dinero, no inferior al 30% mencionado, la ANSV deberá adelantar proceso competitivo y justificar los criterios de selección que disponga, verificando entre las Entidades Sin Ánimo de Lucro cuál tiene un ofrecimiento más benéfico para la Entidad. El criterio para determinar cuál ESAL tiene el ofrecimiento más benéfico para la ANSV, deberá constar por escrito en invitación dirigida a los interesados.

En caso de tener aportes en especie, estos deben ser cuantificables.

La contratación con cargo a recursos de inversión

En estos casos se utilizarán los procedimientos definidos en la parte precedente de este Manual. La intervención del Fondo será fijada por la ANSV, en todo caso, el Fondo actuará solo como pagador únicamente.

4.2. Aplicables al Fondo

A continuación, se desarrollarán las modalidades de selección aplicables para los procesos del Fondo.

4.2.1. Modalidades de Selección y Cuantías

La contratación de bienes y servicios con cargo al PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO DE SEGURIDAD VIAL podrá efectuarse por las siguientes modalidades, de conformidad con cada uno de los requisitos establecidos en el presente manual:

Tabla 5 Cuantías modalidades del Fondo

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CUANTÍA
INVITACIÓN ABIERTA PRIVADA	Igual o superior a 1.000 SMMLV
SOLICITUD DE OFERTA PRIVADA	Indeterminada
MENOR CUANTÍA PRIVADA	Superior a 100 SMMLV e inferior a 1000 SMMLV.
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PRIVADA	Indeterminada.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN	CUANTÍA
CONTRATACIÓN DIRECTA PRIVADA	Indeterminada + aquellos menores o iguales 100 SMMLV.

Fuente. Elaboración propia

4.2.2. Reglas Generales Aplicables a los procesos de Fondo.

La dependencia solicitante, deberá radicar la solicitud de contratación ante la Secretaría General –Grupo de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, adjuntando la siguiente documentación:

- Solicitud de contratación y estudios Previos, cuando aplique.
- Anexo Técnico.
- Estudio de Mercado con los soportes respectivos, en el cual se indiquen las variables que se tuvieron en cuenta para la realización del estudio de mercado y el consolidado del estudio realizado debidamente suscrito por el jefe de la dependencia solicitante y visto buenos de los que intervinieron en la realización del estudio, si hay lugar a ello, en donde se evidencien los valores de las cotizaciones recibidas y el valor promedio obtenido con base en el cual se estimará el presupuesto oficial.
- Análisis de Sector.
- Matriz de Riesgos.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal/Formato de verificación del objeto suscrito por el Gerente del Proyecto de Inversión y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, refrendado por el Profesional Especializado de presupuesto del Grupo de Gestión Financiera, o el documento que haga sus veces.
- Certificado de Disponibilidad de Recursos –CDR expedido por la Fiduciaria, cuando aplique.
- Los demás documentos necesarios para la contratación y que sean propios de la naturaleza del proceso de Contratación.

4.2.3. Instrucción al Fondo (Patrimonio Autónomo):

El(la) ordenador(a) del gasto de la ANSV, en su calidad de delegada para remitir la Instrucción Fiduciaria al Patrimonio Autónomo –Fondo de Seguridad Vial o a quien se delegue para el efecto, una vez la contratación haya sido aprobada por el Comité de Contratación, remitirá al Representante Legal del Patrimonio Autónomo –Fondo de Seguridad Vial, la instrucción con la solicitud del inicio del proceso de selección respectivo, la cual deberá contener como mínimo la siguiente información que se señala de forma ilustrativa:

- Justificación de la necesidad de la contratación.
- Identificación de la modalidad de selección y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- c. Identificación del bien o servicio que se pretende adquirir, cuando aplique.
- d. Determinación general y específica del bien, obra y/o servicio y sus condiciones técnicas, financieras y jurídicas, así como las autorizaciones, permisos y licencias necesarias.
- e. Determinación del valor del contrato y su justificación, así como la forma de pago.
- f. Criterios de evaluación a tenerse en cuenta para seleccionar la oferta más favorable, en las modalidades que aplique, así como los criterios de desempate.
- g. Análisis del riesgo y la forma de mitigarlos.
- h. Plazo de ejecución y lugar.
- i. Obligaciones generales y específicas de las partes.
- j. Cargo del supervisor del contrato
- k. Garantías a exigir en el proceso.
- l. Certificado de disponibilidad presupuestal/Formato de verificación del objeto suscrito, con el fin de indicar la fuente de pago con la cual se financiará el contrato, así como para que se autorice el pago por la ANSV.
- m. Datos de la persona a contratar, razón social, NIT, número de teléfono y correo electrónico de contrato, en los casos de la contratación directa privada.

En todo caso, teniendo en cuenta la relación contractual entre la ANSV y la Fiduciaria este contenido podrá ser ajustado, bajo el entendido de que la instrucción debe contener toda aquella información necesaria para que la Fiduciaria conozca la necesidad de la ANSV que se busca satisfacer, así como las condiciones mínimas del proceso y del contrato.

Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la recepción de la instrucción de elaboración de contrato o términos de referencia, el Patrimonio Autónomo remitirá a la Agencia Nacional de Seguridad Vial las solicitudes de complemento de información o aclaraciones que considere necesaria y/o los términos de referencia o los contratos de cualquiera de las modalidades descritas en el presente manual.

En caso de requerirse aclaraciones, la Agencia deberá dar respuesta, mínimo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Una vez la Fiducia reciba las aclaraciones respectivas, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes deberá enviar los Términos de Referencia o contratos según sea el caso.

4.2.4. Plazo de la Convocatoria

El plazo de la convocatoria será el término que corre entre la fecha de publicación de los términos de referencia en el portal SECOP II y la fecha y hora de recepción de propuestas. Este plazo podrá ser modificado en cualquier momento hasta el momento previo al cierre de la convocatoria.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En caso de que requiera modificar ese término, se deberá justificar las situaciones imprevistas que la conducen a requerir de mayor plazo, lo cual será concertado con la Agencia.

4.2.5. Aceptación de la Oferta.

Realizada la evaluación y ponderación de las propuestas, la ANSV / Patrimonio Autónomo, según aplique, procederá a realizar la aceptación de la oferta por parte del competente indicando cuál de las propuestas hábiles cumplió con todos los requisitos habilitantes y obtuvo el mayor puntaje, así como el orden de elegibilidad de las restantes.

La aceptación de la oferta será publicada en el portal SECOP II, y continuará con los tramites respectivos para la suscripción del respectivo contrato.

4.3. Modalidades de Selección.

4.3.1. Invitación Abierta Privada:

Selecciona de manera pública, en igualdad de condiciones la propuesta más favorable para el contratante. La regla general para la escogencia de contratistas es la Invitación Abierta Privada, salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas a través de otra modalidad diferente de las aquí reguladas.

Tabla 6 Invitación Abierta Privada

CAUSALES	a. En general a todo contrato cuya cuantía sea igual o superior a mil (1.000) SMMLV, siempre y cuando NO deba surtirse a través de una modalidad de selección diferente en razón de causal especial regulada en este Manual. En tales casos primará el factor causal independientemente de la cuantía. b. A objetos contractuales mixtos.¹⁹
CUANTÍA	Igual o superior 1.000 SMMLV.
REGLA	Cuantía/Causal
PROCEDIMIENTO	a. Inicialmente se cargan en el SECOP II los términos de referencia del proceso y sus anexos y los interesados tendrán mínimo dos (2) días hábiles para formular observaciones a los mismos.

¹⁹ Por ejemplo: Procesos cuyo objeto sea estudios, diseños y construcción, independiente de su cuantía.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	b. Se tendrán mínimo dos (2) días hábiles para responder dichas observaciones y publicar los ajustes necesarios al proceso a través de un documento modificadorio si fuere necesario. c. El plazo para presentar propuestas contado a partir del día siguiente a la publicación de los términos de referencia y sus anexos en el SECOP II según establecido en el literal a), será de <u>mínimo</u> de ocho (8) días hábiles. d. Se realizará la evaluación de las propuestas y se elaborará el informe de verificación de requisitos, del cual se correrá traslado a los oferentes por el término mínimo de dos (2) días hábiles, termino durante el cual los oferentes podrán presentar documentos de subsanación y observaciones al informe publicado. En todo caso, se requerirán las aclaraciones de los oferentes cuantas veces se estime necesario por la entidad y las subsanaciones, de acuerdo a las reglas previstas en este Manual. e. Una vez recibidos los documentos de subsanación, se publicará el informe de verificación de requisitos y de ponderación de las ofertas. Los oferentes tendrán un (1) días hábil, contados a partir del día siguiente de la publicación del informe de verificación de requisitos, para formular observaciones. Posteriormente, de resultar necesario se publicará un informe final de verificación de requisitos, en el cual se informará sobre la decisión del proceso. f. La aceptación de propuesta de esta modalidad de selección se realizará mediante documento de aceptación de propuesta y en caso contrario, se emitirá documento de declaratoria de fallido. NOTA: Se preparará un cronograma del proceso que deberá incluir, por lo menos, las etapas y los plazos mínimos previstos en esta regulación. Los plazos definidos por la entidad deberán ser razonables y garantizar que los oferentes cuenten con el tiempo suficiente para la elaboración de la propuesta.
DISPOSICIONES ADICIONALES	a. Se publican en el SECOP II todos los documentos del proceso desde la etapa de planeación hasta el cierre del expediente, a menos de que estos estén sujetos a reserva legal de acuerdo a la normativa vigente y/o por regulación expresa en los términos de referencia y sus anexos.

- b. En aquellos casos en que a quien se le aceptó la propuesta no cumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, la entidad podrá aceptar la propuesta del oferente ubicado en el segundo lugar (orden de elegibilidad) siempre y cuando este cumpla con los criterios de selección del proceso o con el que siguiere en lista hasta celebrarse el contrato, de ser posible.
- c. En el evento en que surjan circunstancias jurídicas, técnicas, administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación, la entidad se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente, suspender y/o aclarar el proceso de selección, mediante documentos modificatorios hasta antes de la aceptación de la oferta, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condición que aceptan los oferentes con la sola presentación de la propuesta.
- d. Por lo tanto, los procesos adelantados no generan obligación de contratar con quienes presenten propuesta o con el oferente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de la entidad, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado. Estas decisiones se informarán a los interesados o proponentes a través del SECOP II.
- e. Adicionalmente se podrá modificar cualquier aspecto del proceso, así como su cronograma en cualquier tiempo. En todo caso, ello deberá ser justificado por el contratante a través del documento modificatorio.
- f. En aquellos casos en que se declare fallido el proceso, el mismo podrá adelantarse por la misma modalidad, o por contratación directa privada, pero en todo caso no se podrá contratar directamente a ninguno de los proponentes participantes en esta invitación que resultó fallida y que de su evaluación se haya corroborado que no cumplió con los requisitos mínimos habilitantes, por lo que todo contratista deberá cumplir con la integralidad de dichos requisitos.
- g. Si el proceso se termina anticipadamente y esta tiene su origen en aspectos atribuibles al Análisis del Sector o a la planeación contractual, se deberá volverá adelantar el proceso bajo la modalidad que haya sido determinada inicialmente y que corresponda de acuerdo con las disposiciones del presente Manual.
- h. Se podrá acudir a esta modalidad sin importar la cuantía del contrato a celebrar ni la causal siempre que la entidad lo considere conveniente por su impacto e importancia para esta.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Fuente. Elaboración propia

4.3.2. Solicitud de Oferta privada:

Es la modalidad de selección prevista para aquellos casos que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación y de su mercado especializado, pueda adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Tabla 7 Solicitud de Oferta Privada

CAUSALES	a. Contratos del giro ordinario y misionales de la ANSV especializados ²⁰ , como los contratos con universidades que acrediten la capacidad de ofrecer los bienes o servicios requeridos por la ANSV, en los cuales sean los únicos contratistas que cumplan con estricta sujeción a las condiciones señaladas en el Análisis Preliminar de la Contratación y que puedan cumplir el objeto contractual.
CUANTÍA	Indeterminada
REGLA	Causal
PROCEDIMIENTO	a. Se invitará²¹ a un número plural de oferentes que puedan tener la idoneidad, experiencia y en general cumplir con los requisitos para ejecutar exitosamente el objeto contractual conforme lo haya establecido el estudio previo y el análisis del sector previamente realizado.²² b. La determinación del número de proponentes a invitar deberá quedar justificado en el análisis del sector. c. En todo caso se invitarán a mínimo dos (2) personas naturales o jurídicas a presentarse y la entidad llevará a cabo el proceso de comparación de estas siempre y cuando se presenten ambas. d. En caso de no contar con el mínimo de dos (2), la entidad podrá prorrogar el plazo inicialmente previsto para presentarlas y/o solicitar nuevas propuestas con la finalidad de cumplir con el mínimo requerido.

²⁰ Se entenderá que el marcado es especializado de acuerdo con los resultados del análisis del sector previamente realizado. En todo caso, compréndase por especializado como aquel quien practica o domina una determinada disciplina, materia o actividad con grandes conocimientos en la misma, en términos de la Real Academia Española RAE

²¹ Mediante documento -invitación- remisorio de las condiciones mínimas del proceso.

²² En este sentido, el Análisis del Sector determinará el número de oferentes a invitar.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	e. Si llevadas a cabo las anteriores actividades NO se logra el mínimo requerido, la entidad podrá continuar el proceso de contratación con la propuesta recibida si cumple con las condiciones mínimas solicitadas. Adicionalmente si se reciben propuestas adicionales a las solicitadas, las mismas ingresarán al proceso y deberán ser tenidas en cuenta. f. A su vez, se publicará el proceso en la plataforma de SECOP II por la modalidad de Régimen Especial en el uso publicitario, contemplando todos los documentos precontractuales para garantizar la completitud del expediente. g. No se requerirá de etapas de presentación de observaciones a los documentos del proceso por los interesados y respuestas de la entidad, pero en todo caso dicha actividad será facultativa de la entidad, así como la posibilidad de expedir documentos modificatorios en cualquier tiempo. h. El plazo para presentar propuestas será de mínimo cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la remisión de los términos a los invitados a participar en el proceso. i. Se realizará la evaluación de las propuestas y se elaborará el informe de verificación de requisitos, del cual se correrá traslado a los oferentes por el término mínimo de dos (2) días hábiles, termino durante el cual los oferentes podrán presentar documentos de subsanación y observaciones al informe publicado. En todo caso, se requerirán las aclaraciones de los oferentes cuantas veces se estime necesario por la entidad y las subsanaciones, de acuerdo a las reglas previstas en este Manual. j. Una vez recibidos los documentos de subsanación, se publicará el informe de verificación de requisitos y de ponderación de las ofertas. Los oferentes tendrán un (1) días hábil, contados a partir del día siguiente de la publicación del informe de verificación de requisitos, para formular observaciones. Posteriormente, de resultar necesario se publicará un informe final de verificación de requisitos, en el cual se informará sobre la decisión del proceso. k. La aceptación de propuesta de esta modalidad de selección se realizará mediante documento de aceptación de propuesta y en caso contrario, se emitirá documento de declaratoria de fallido.
--	---

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	NOTA: Se preparará un cronograma del proceso que deberá incluir, por lo menos, las etapas y los plazos mínimos previstos en esta regulación. Los plazos definidos por la entidad deberán ser razonables y garantizar que los oferentes cuenten con el tiempo suficiente para la elaboración de la propuesta.
DISPOSICIONES ADICIONALES	a. La invitación de oferta privada será enviada por la Fiduciaria o a ANSV, según corresponda, a quienes se haya determinado enviar invitación a través de la plataforma SECOP II. b. Los invitados presentar oferta, deberán presentar sus ofertas a través de la plataforma SECOP II. c. En aquellos casos en que a quien se le aceptó la propuesta no cumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, la entidad podrá aceptar la propuesta del oferente ubicado en el segundo lugar (orden de elegibilidad) siempre y cuando este cumpla con los criterios de selección del proceso o con el que siguiere en lista hasta celebrarse el contrato, de ser posible. d. En el evento en que surjan circunstancias jurídicas, técnicas, administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación, la entidad se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente, suspender y/o aclarar el proceso de selección, mediante documentos modificatorios hasta antes de la aceptación de la oferta, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condición que aceptan los oferentes con la sola presentación de la propuesta. Por lo tanto, los procesos adelantados no generan obligación de contratar con quienes presenten propuesta o con el oferente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de la entidad, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado. Estas decisiones se informarán a los interesados o proponentes a través del SECOP II. Adicionalmente se podrá modificar cualquier aspecto del proceso, así como su cronograma en cualquier tiempo. En todo caso, ello deberá ser justificado por el contratante a través del documento modificatorio. e. En aquellos casos en que se declare fallido el proceso, el mismo podrá adelantarse por la misma modalidad, o por

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	contratación directa privada, pero en todo caso no se podrá contratar directamente a ninguno de los proponentes participantes en esta invitación que resultó fallida y que de su evaluación se haya corroborado que no cumplió con los requisitos mínimos habilitantes, por lo que todo contratista deberá cumplir con la integralidad de dichos requisitos. f. Si el proceso se termina anticipadamente y esta tiene su origen en aspectos atribuibles al Análisis del Sector o a la planeación contractual, se deberá volverá adelantar el proceso bajo la modalidad que haya sido determinada inicialmente y que corresponda de acuerdo con las disposiciones del presente Manual.
--	---

Fuente. Elaboración propia

4.3.2.1. Menor Cuantía privada:

Es la modalidad de selección prevista para la contratación de los bienes, servicios y obras, cuando el valor del contrato sea superior a cien (100) SMMLV e inferior a mil (1000) SMMLV.

Tabla 8 Menor Cuantía Privada

CAUSAL	a. Cuando el contrato sea superior a cien (100) SMMLV e inferior a mil (1000) SMMLV. b. No se trate de adquisiciones de bienes y servicios de características técnicas y uniformes.
CUANTÍA	Superior a los cien (100) SMMLV e Inferior a mil (1000) SMLMV
REGLA	Cuantía/Causal
	a. Se cargan al SECOP II los términos de referencia y sus anexos y los oferentes tendrán mínimo un (1) día hábil para formular observaciones. b. La Entidad tendrá un (1) día hábil para responder las observaciones y publicar los ajustes necesarios a través de un documento modificatorio, si resulte necesario. c. El plazo mínimo para presentar propuestas, contado a partir del día siguiente a la publicación de los términos de referencia en el SECOP II, será de cinco (5) días hábiles. d. Se realizará la verificación de los requisitos y evaluación de las propuestas y se publicará un documento en Excel de solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones por el término de mínimo un (1) día hábil. Los oferentes tendrán ese mismo término para allegar tales aclaraciones y/o subsanaciones.

	En todo caso, se requerirán las aclaraciones de los oferentes cuantas veces se estime necesario por la entidad y las subsanaciones, de acuerdo a las reglas previstas en este Manual. e. Se realizará la evaluación de las propuestas y se elaborará el informe de verificación de requisitos, del cual se correrá traslado a los oferentes por el término mínimo de dos (2) días hábiles, termino durante el cual los oferentes podrán presentar documentos de subsanación y observaciones al informe publicado. En todo caso, se requerirán las aclaraciones de los oferentes cuantas veces se estime necesario por la entidad y las subsanaciones, de acuerdo a las reglas previstas en este Manual. f. Una vez recibidos los documentos de subsanación, se publicará el informe de verificación de requisitos y de ponderación de las ofertas. Los oferentes tendrán un (1) días hábil, contados a partir del día siguiente de la publicación del informe de verificación de requisitos, para formular observaciones. g. La aceptación de oferta de esta modalidad de selección se realizará mediante comunicación escrita la cual será informada a todos los participantes, y en caso contrario, se emitirá documento de declaratoria de fallido. NOTA: Se preparará un cronograma del proceso que deberá incluir, por lo menos, las etapas y los plazos mínimos previstos en esta regulación. Los plazos definidos por la entidad deberán ser razonables y garantizar que los oferentes cuenten con el tiempo suficiente para la elaboración de la propuesta
DISPOSICIONES GENERALES	a. Se publicará el proceso en la plataforma de SECOP II por la modalidad de Régimen Especial en el uso publicitario, contemplando todos los documentos precontractuales para garantizar la completitud del expediente. b. En aquellos casos en que a quien se le aceptó la propuesta no cumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, la entidad podrá aceptar la propuesta del oferente ubicado en el segundo lugar (orden de elegibilidad) siempre y cuando este cumpla con los criterios de selección del proceso o con el que siguiere en lista hasta celebrarse el contrato, de ser posible. c. En el evento en que surjan circunstancias jurídicas, técnicas, administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación, la entidad se reserva el derecho de dar por

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	terminado anticipadamente, suspender y/o aclarar el proceso de selección, mediante documentos modificatorios hasta antes de la aceptación de la oferta, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condición que aceptan los oferentes con la sola presentación de la propuesta. Por lo tanto, los procesos adelantados no generan obligación de contratar con quienes presenten propuesta o con el oferente seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de la entidad, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado. Estas decisiones se informarán a los interesados o proponentes a través del SECOP II. d. Adicionalmente se podrá modificar cualquier aspecto del proceso, así como su cronograma en cualquier tiempo. En todo caso, ello deberá ser justificado por el contratante a través del documento modificatorio. e. En aquellos casos en que se declare fallido el proceso, el mismo podrá adelantarse por la misma modalidad, o por contratación directa privada, pero en todo caso no se podrá contratar directamente a ninguno de los proponentes participantes en esta invitación que resultó fallida y que de su evaluación se haya corroborado que no cumplió con los requisitos mínimos habilitantes, por lo que todo contratista deberá cumplir con la integralidad de dichos requisitos. f. Si el proceso se termina anticipadamente y esta tiene su origen en aspectos atribuibles al Análisis del Sector o a la planeación contractual, se deberá volverá adelantar el proceso bajo la modalidad que haya sido determinada inicialmente y que corresponda de acuerdo con las disposiciones del presente Manual.
--	---

Fuente. Elaboración propia

4.3.2.2. Subasta Inversa Electrónica privada:

Consiste en la modalidad de selección que debe usarse cuando la contratación verse sobre bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y el Fondo / ANSV no haga uso de los Acuerdos Marco. Estas subastas son de derecho privado.

Tabla 9 Subasta Inversa Electrónica Privada

CAUSAL	Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.
CUANTÍA	Indeterminada. Es independiente de la cuantía, salvo los contratos cuya cuantía sea inferior a cien (100) SMMLV, que encuadrarían en la causal de contratación directa.
REGLA	Causal

PROCEDIMIENTO

- a. Se cargan al SECOP II los términos de referencia y sus anexos y los oferentes tendrán dos (2) días hábiles para formular observaciones.

Dichos términos de referencia deberán indicar la fecha y hora de inicio de la puja, el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta y la periodicidad de los lances.

- b. La Entidad tendrá dos (2) días hábiles para responder las observaciones y publicar los ajustes necesarios a través de un documento modificatorio.
- c. El plazo para presentar propuestas contado a partir del día posterior a la publicación de los términos de referencia en el SECOP II será de seis (6) días hábiles.
- d. Los oferentes tendrán tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del informe de evaluación para formular observaciones.
- e. Se realizará el certamen de puja y la subasta deberá iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes.

Solo serán válidos los lances efectuados en la subasta en los que la propuesta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo. Finalmente, al terminar cada lance, la Entidad informará el valor del lance más bajo.

- f. La aceptación de oferta de esta modalidad de selección se realizará mediante comunicación escrita la cual será informada a todos los participantes, una vez surtido el certamen electrónico.
- g. En los casos en que resulte hábil solamente un oferente en un proceso de Subasta, SE aceptará la propuesta para suscribir el contrato al proponente hábil, siempre y cuando su propuesta no exceda el presupuesto oficial indicado previamente en los términos de referencia y el oferente ajuste su propuesta a un descuento mínimo establecido en los respectivos términos de referencia.
- h. En todo caso, se invitará al oferente hábil a realizar una negociación en la que obtenga un menor precio de la propuesta inicialmente presentada por parte del oferente hábil, cuyo rango de mejora no podrá ser inferior al descuento mínimo indicado en los términos de referencia, el cual debe estimar un porcentaje de descuento al que hubiera podido arribar de haber existido puja.

	i. En el caso de no lograrse el acuerdo, se podrá declarar fallido el proceso contractual y podrá reiniciarlo bajo el mismo proceso de selección, o a través de un Acuerdo Marco o una Bolsa de Productos aplicables para la ANSV. Lo anterior aplica también cuando se declare fallido por cualquier causa. j. Se publicarán en el SECOP II todos los documentos del proceso desde la etapa de planeación hasta el cierre del expediente. NOTA 1: Dado que la plataforma SECOP II no cuenta con un evento de subasta electrónica en el régimen especial, el contratante deberá hacer los eventos de subasta de manera presencial o de manera electrónica en una plataforma externa al SECOP II. NOTA 2: Se preparará un cronograma del proceso que deberá incluir, por lo menos, las etapas y los plazos mínimos previstos en esta regulación. Los plazos definidos por la entidad deberán ser razonables y garantizar que los oferentes cuenten con el tiempo suficiente para la elaboración de la propuesta.
DISPOSICIONES GENERALES	a. Se publican en el SECOP II todos los documentos del proceso desde la etapa de planeación hasta el cierre del expediente, a menos de que estos estén sujetos a reserva legal de acuerdo a la normativa vigente y/o por regulación expresa en los términos de referencia y sus anexos. b. En aquellos casos en que a quien se le aceptó la propuesta no cumpla con los requisitos necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, la entidad podrá aceptar la propuesta del oferente ubicado en el segundo lugar (orden de elegibilidad) siempre y cuando este cumpla con los criterios de selección del proceso o con el que sigue en lista hasta celebrarse el contrato, de ser posible. c. En el evento en que surjan circunstancias jurídicas, técnicas, administrativas o presupuestales que modifiquen la necesidad de la contratación, hagan inconveniente, innecesaria o impidan la contratación, la entidad se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente, suspender y/o aclarar el proceso de selección, mediante documentos modificatorios hasta antes de la aceptación de la oferta, sin que ello traiga como consecuencia el pago de indemnizaciones a favor de los oferentes, condición que aceptan los oferentes con la sola presentación de la propuesta. Por lo tanto, los procesos adelantados no generan obligación de contratar con quienes presenten propuesta o con el oferente

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	seleccionado, cuando se presenten circunstancias que impidan, a juicio de la entidad, la suscripción y/o la adecuada ejecución del contrato o del proyecto aprobado. Estas decisiones se informarán a los interesados o proponentes a través del SECOP II. Adicionalmente se podrá modificar cualquier aspecto del proceso, así como su cronograma en cualquier tiempo. En todo caso, ello deberá ser justificado por el contratante a través del documento modificadorio. d. En aquellos casos en que se declare fallido el proceso, el mismo podrá adelantarse por la misma modalidad, o por contratación directa privada, pero en todo caso no se podrá contratar directamente a ninguno de los proponentes participantes en esta invitación que resultó fallida y que de su evaluación se haya corroborado que no cumplió con los requisitos mínimos habilitantes, por lo que todo contratista deberá cumplir con la integralidad de dichos requisitos. e. Si el proceso se termina anticipadamente y esta tiene su origen en aspectos atribuibles al Análisis del Sector o a la planeación contractual, se deberá volverá adelantar el proceso bajo la modalidad que haya sido determinada inicialmente y que corresponda de acuerdo con las disposiciones del presente Manual.
--	--

Fuente. Elaboración propia

4.3.2.3. Contratación Directa privada:

A través de esta modalidad se podrá seleccionar directamente al contratista, en razón de la naturaleza del bien o servicio a adquirir. La misma procede únicamente en los casos definidos expresamente en este Manual por lo que su carácter es excepcional, a su vez no necesita pluralidad de oferentes ni de ofertas.

Tabla 10 Contratación Directa Privada

CAUSAL	a. Cuando se trate de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales y/o jurídicas o que solo puedan por su idoneidad y experticia a determinadas personas naturales o jurídicas. b. Cuando no haya sido posible la escogencia de un contratista, luego de un proceso de selección haya sido declarado fallido.
--------	--

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	c. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado y existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio requerido. d. Contratos que se celebren para restablecer o garantizar la continuidad de actividades que no se culminaron en el marco de un contrato anterior. e. Contratos en caso apremio inminente o urgencia extrema. f. Ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. g. Los servicios bajo la modalidad de suscripción, afiliación o inscripción. h. Contratos suscritos con cualquier medio de comunicación y/o para el diseño, producción e impresión de todo tipo de piezas publicitarias y educativas, así como campañas para el desarrollo de las labores misionales de la ANSV. i. Cuando se requiera contratar a una persona en consideraciones a las calidades especiales. j. Contrato de arrendamiento o compraventa de bienes inmuebles, comodato, así como los de usufructo y en general cualquier otra modalidad jurídica similar para el desarrollo de su objeto. k. Cuando se trate de contratos cuyo objeto este directamente relacionado con el uso de aplicaciones y plataformas tecnológicas. l. Convenios y contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. m. Contratos y convenios de cooperación internacional. PARÁGRAFO: Los causales l. y m. comprenden la posibilidad jurídica de la Agencia Nacional de Seguridad
--	---

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	Vial de efectuar erogaciones presupuestales con cargo al Fondo Nacional de Seguridad Vial, en cuyos eventos el patrimonio autónomo actuará como pagador acorde con las instrucciones que realice la Agencia de Seguridad Vial en su condición de fideicomitente. n. Contratos cuyo valor sea menor o igual a 100 SMMLV. o. Los contratos y convenios interadministrativos y de cooperación internacional que suscriba la Agencia Nacional de Seguridad Vial de conformidad con las causales l. y m. de este artículo, advertirán las disposiciones de la Ley 2195 de 2022 y demás normas aplicables. p. Contratos misionales de la ANSV especializados, como los contratos con universidades o institutos de educación para el trabajo del desarrollo humano, debidamente acreditados y que cuenten con la capacidad, en los cuales cumple con estricta sujeción a las condiciones señaladas en el análisis preliminar de la contratación y que puede cumplir el objeto contractual.
CUANTÍA	Indeterminada, a excepción de aquellos menores o iguales a cien (100) SMMLV.
REGLA	Causal/cuántía
DISPOSICIONES GENERALES	a. Se dejará en la solicitud y el análisis del sector constancia escrita sobre los criterios con base en los cuales se llevará a cabo la selección del contratista. b. Se perfeccionarán mediante la expedición por parte de la Fiduciaria del contrato. c. Se publicarán todos los documentos del proceso desde la etapa de planeación.

Fuente. Elaboración propia

Para el caso de la modalidad de contratación directa privada, la justificación de la necesidad de la necesidad de la contratación, Identificación del bien o servicio que se pretende adquirir, determinación del valor del contrato, forma de pago, plazo de ejecución y lugar, obligaciones específicas, supervisor y análisis de riesgos, entro otros aspectos, se diligenciará en el Formato de solicitud de contratación dispuesto para ello en el sistema de gestión de calidad.

El procedimiento para la suscripción de contratos a través de la modalidad de Contratación Directa es el siguiente:

- a) La dependencia solicitante deberá remitir al Director General/Grupo de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el formato de solicitud de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

contratación con todos los soportes y documentos señalados en la lista de chequeo, o el que exista en la entidad para el Sistema de Gestión de Calidad.

b) Una vez recibida la solicitud el Grupo de Gestión Contractual adelantará la revisión de la documentación y de ser necesario solicitará los ajustes a los que haya lugar previamente a la presentación ante el Comité de Contratación y elaboración y remisión de la instrucción fiduciaria.

Una vez recibida la instrucción por parte la Fiduciaria, esta procederá a la revisión respectiva de la carpeta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al envío de la documentación.

Vencido el término anterior, dentro de los tres (3) hábiles siguientes, la Fiduciaria procederá a elaborar la Minuta del Contrato en el SECOP para suscripción, siempre que la exista resultado de los cruces de Sarlaft, con base en la información que remita oportunamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial del futuro contratista.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Fiduciaria remitirá a la Agencia los siguientes documentos:

- Contrato suscrito
- Póliza aprobada.
- Acta de Inicio para ser suscrita entre el supervisor y el contratista.

Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

El Patrimonio Autónomo –Fondo de Seguridad Vial deberá indicar al contratista el trámite respectivo para la afiliación a la ARL.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, la Fiduciaria remitirá a la Agencia los siguientes documentos:

- Contrato suscrito
- Certificado de afiliación a la ARL.
- Póliza aprobada.
- Acta de Inicio para ser suscrita entre el supervisor y el contratista.

4.3.2.4. Procedimientos adicionales:

Así mismo, la ANSV podrá definir que la adquisición de los bienes o servicios de los procesos del Fondo, se realice a través de figuras como: i) Acuerdos Marco de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Precios, ii) Bolsas de Productos, iii) Agregación por demanda, iv) Adquisición en Grandes Almacenes; como buena práctica.

En estos casos se utilizarán los procedimientos definidos en la parte precedente de este Manual. La intervención del Fondo será fijada por la ANSV en la Instrucción Fiduciaria respectiva, en todo caso, de no haber instrucción especial, el Fondo actuará solo como pagador.

4.3.2.5. Memorando de Entendimiento.

El acuerdo/ memorando de entendimiento²³ o cartas de intención constituyen acuerdos entre dos o más partes, que por sí solos no contemplan obligaciones de comportamiento reales, sino compromisos programáticos basados en declaraciones de intención.

La Agencia podrá suscribir acuerdos o memorandos de entendimiento con particulares con el fin de fortalecer su misionalidad. La solicitud del acuerdo o memorando de entendimiento deberá ser solicitada única y exclusivamente a través de los Directores o jefes de las dependencias de la Agencia.

El director o jefe de la dependencia dentro de la solicitud debe elaborar la justificación de la suscripción del acuerdo o memorando de entendimiento, en el cual se señale lo siguiente:

1. Necesidad de la suscripción del Acuerdo o Memorando (Justificación del por qué se requiere suscribir el Acuerdo / Memorando, qué es lo que se espera, a qué objetivos de la misionalidad de la Entidad apunta el Acuerdo / Memorando, entre otros)
2. Objeto del Acuerdo o Memorando de Entendimiento
3. Compromisos de las partes
4. Se debe incluir en el texto el señalamiento expreso de que ese Acuerdo o Memorando de entendimiento no involucra recursos ni que llegará a involucrarlos hacia futuro.
5. Plazo de ejecución.
6. Supervisor del Acuerdo o Memorando de Entendimiento
7. Informes que se llegaren a generar.

Así mismo, la solicitud de contratación deberá ser radicada ante el ordenador del gasto de la Agencia, adjuntando los siguientes documentos:

²³ Concepto C-127-2022 Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente "(...) los acuerdos o memorandos de entendimiento se suscriben para lograr determinados fines, en estos las partes estipulan compromisos programáticos basados en declaraciones de intención, los cuales no tienen el carácter de obligaciones contractuales y están regulados por el régimen de las entidades involucradas, en este sentido, no constituyen contratos estatales (...)"

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a. Carta de intención por parte de la entidad o persona jurídica con la que se va a firmar el Acuerdo o Memorando de entendimiento.
- b. Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad o persona jurídica.
- c. Autorización o facultades para contratar (si aplica)
- d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la entidad o persona jurídica
- e. Efectuada la radicación de la solicitud de contratación del acuerdo o memorando de entendimiento, el ordenador del gasto a través del Grupo de Gestión Contractual, efectuará la revisión de la solicitud y de la documentación.
- f. Realizada la verificación se procederá a la elaboración del acuerdo o memorando de entendimiento, por parte del Grupo de Gestión Contractual, el cual debe ser aprobado por el ordenador del gasto, y luego será remitido el acuerdo o memorando para la firma de la entidad o persona jurídica, para la revisión previa, antes de la firma del ordenador del gasto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

4.3.2.6. Convenios o Contratos. La Agencia podrá celebrar los siguientes:

De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 20 de la Ley 1702 de 2013, modificado por el artículo 30 de la Ley 1753 de 2015, el Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Seguridad Vial podrá suscribir convenios con las autoridades de tránsito y con la Policía Nacional que tengan por objeto acciones de fortalecimiento institucional, como las preventivas y de control, incluyendo entre éstas el uso de dispositivos de detección de infracciones de tránsito que generen mayor riesgo de accidente.

La información para la elaboración de estos convenios se suministrará por el Fideicomitente a la sociedad fiduciaria y se sujetará al procedimiento y trámite previsto para la contratación directa.

Podrán suscribirse convenios de cooperación, de asociación y contratos interadministrativos con personas de derecho público y privado, colombianas o extranjeras en cuyo caso la Agencia remitirá las minutas correspondientes para cada uno de tales procesos.

De igual manera el Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Seguridad Vial podrá suscribir convenios, con entidades de educación superior a efectos de realizar campañas educativas y de capacitación de los públicos objetivos de la Agencia, conforme el plan estratégico institucional.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

CAPÍTULO V SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

5. Perfeccionamiento y Suscripción del Contrato.

El contrato es el acuerdo de voluntades de las partes, para su validez se requiere que quienes lo suscriben cuentan con las capacidades o la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.

En los procesos de Acuerdo Marco de Precios y Mínima Cuantía, no existe como tal una minuta de contrato, por cuanto en los primeros se expide una Orden de Compra y en los segundos, la aceptación de la oferta junto con la oferta ganadora constituye el contrato.

Teniendo en cuenta que los procesos de contratación se adelantan por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de la plataforma SECOP II, el contrato resultante de los procesos es electrónico, razón por lo cual se elabora por parte del Grupo de Gestión Contractual un anexo de condiciones contractuales, donde se establecen las cláusulas adicionales a la minuta electrónica.

5.1.1. Requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

Los contratos de la ANSV se entenderán perfeccionados con su aprobación o aceptación por las partes a través de la plataforma SECOP II; para este efecto, el contratista debe acreditar estar al día con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación cuando haya lugar.

Para el caso del Fondo se deberá tener en cuenta que sus procesos se gestionarán por Régimen especial con oferta, sin oferta o de uso publicitario.

Se entiende que, con este perfeccionamiento, el proponente acepta todas las condiciones descritas en la integralidad de los documentos del proceso, tales como el estudio previo y su respectivo análisis del sector y la matriz de riesgos, el pliego de condiciones o documentos equivalentes, así como todos los anexos.

Para la contratación de la ANSV con cargo a recursos de Funcionamiento, antes de iniciar el proceso de contratación, se deberá contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP.

Ahora bien, para la contratación del Fondo se deberá contar con la disponibilidad de recursos/verificación del objeto o su documento equivalente que respaldan el respectivo proceso.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En el evento en que los contratos vayan a ser suscritos por parte de la ANSV como en los casos de Acuerdos Marco de Precios, Adquisición en grandes superficies, Agregación de demanda o Convenios Interadministrativos o Convenios de Asociación o Cooperación Internacional que involucren recursos de inversión, además se deberá contar con el Certificado de Disponibilidad de Recursos –CDR expedido por el Fondo o su documento equivalente.

Se debe tener en cuenta el principio de anualidad, y en dado caso que los compromisos superen el 31 de diciembre de cada anualidad, se deberá contar con las respectivas vigencias futuras, las cuales deberán ser tramitadas a tiempo.

En todo caso, para los casos del Fondo no aplicará dicha restricción señala respeto del principio de anualidad en razón a su régimen privado, por lo cual se podrá sobrepasar la vigencia fiscal en la ejecución del contrato o convenio.

El clausulado contractual, anexo al contrato electrónico, debe contener como mínimo los siguientes elementos, los cuales deben ser diligenciados en el formulario electrónico de contrato en el Sistema Electrónico del SECOP II, así:

- a. Las partes del contrato.
- b. El objeto por contratar: bien, obra o servicio.
- c. Lugar de ejecución
- d. Garantías.
- e. Información del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, verificación del objeto y Certificado de Disponibilidad de Recursos –CDR
- f. Forma de pago del contrato
- g. Obligaciones específicas y generales de las partes.
- h. Especificaciones técnicas.
- i. Multas, incumplimiento y caducidad cuando aplique.
- j. Cláusula penal.
- k. Cláusula de Indemnidad.
- l. Cláusulas excepcionales, cuando aplique. Dichas cláusulas no aplicarán a los procesos del Fondo, pero se podrán pactar ciertas facultades para las partes, en el marco de su autonomía de la voluntad.
- m. Acuerdos por niveles de servicio, siempre y cuando se pacten en el contrato.
- n. Cláusulas de compensación.
- o. Cláusulas de métodos alternativos de solución de conflictos.

Para los contratos de mínima cuantía (ANSV), los elementos establecidos en este numeral se deben incorporar en la aceptación de la oferta.

Adicionalmente se debe tener en cuenta los requisitos de ejecución legal y convencional, como son:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

5.1.2. Legales

Para los contratos suscrito por la ANSV, una vez suscrito el contrato electrónico, se debe contar con el Registro Presupuestal - RP del compromiso expedido por el SIIF²⁴, de acuerdo con los procedimientos presupuestales establecidos para el efecto. La información del RP debe registrarse en el correspondiente contrato electrónico en el SECOP II en la información financiera dispuesta para ello.

Adicionalmente, se entiende como requisito legal, la aprobación de la garantía presentada por el contratista en el contrato electrónico, lo cual incluye las modificaciones al mismo. La aprobación será desarrollada por el competente según lo indicado en el presente Manual, haciendo uso de la plataforma SECOP II.

Para el caso de las contrataciones realizadas por el régimen privado, la aprobación de la garantía será responsabilidad del Fondo. Adicionalmente no se requerirá del Registro Presupuestal como requisito de ejecución para estos contratos.

De lo anterior se concluye que para la ANSV se tendrán en cuenta los requisitos de ejecución establecidos en la ley para el régimen público así: (i) La aprobación de la garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, y (iii) La acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que establezca la normativa y para el Fondo solo será necesario la aprobación de garantías y acreditación de estar al día en el pago de aportes parafiscales, no siendo necesario el RP.

5.1.3. Contractuales

Atendiendo las particularidades de cada proceso, se podrán pactar requisitos de ejecución contractuales antes de iniciar el contrato independientemente del régimen de contratación, tales como: aprobación de hojas de vida del equipo de trabajo, presentación de cronograma y/o plan de trabajo, aprobación de muestras, desembolso de anticipos, entre otros que requieran ser cumplidos con anterioridad por parte del contratista.

CAPÍTULO VI ETAPA DE EJECUCIÓN

6. Ejecución del contrato

Esta etapa se inicia con la suscripción del Acta de Inicio (en caso de fijarse como requisito o los otros arriban señalados) o el cumplimiento de la condición o plazo

²⁴ Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

que se establezca en el contrato; finaliza con el cumplimiento del objeto contractual, el vencimiento del plazo del contrato o la terminación anormal del mismo.

6.1. Requisitos para la ejecución contractual

6.1.1. Inicio del contrato

Una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se dará inicio a su plazo de ejecución, a partir de algunas reglas, como las que siguen:

- Antes del inicio del plazo contractual, el supervisor y/o interventor verificará el cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, para que el contrato pueda ejecutarse.
- Si se fijan otros requisitos para el inicio del tipo contractual, tales como la aprobación del equipo de trabajo, de una muestra, desembolso de anticipo o pago anticipado, o de cualquier otro establecido por las partes, deberá darse cumplimiento antes de iniciar la ejecución contractual.
- Para dar inicio al plazo contractual, será obligatoria la suscripción del acta de inicio en los contratos de tracto sucesivo y cuando sea fijado el requisito en el cuerpo del contrato, por considerarlo necesario. El acta será elaborada por el supervisor y/o interventor y deberá ser publicada en el SECOP II.
- El supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir la respectiva acta de inicio. El acta deberá ser suscrita dentro de un término razonable cuyo plazo debe establecerse en el contrato, de conformidad con la necesidad y la naturaleza del contrato, posterior a la firma del contrato electrónico y deberá formar parte integral del expediente contractual.
- En los contratos donde no se fije la obligación del acta de inicio, deberá incluirse dentro del texto del clausulado el plazo, condición o momento que da lugar al inicio del plazo contractual.

Una vez suscrita dicha acta se deberá dar inicio a la ejecución a través de la plataforma SECOP II, se deberán ingresar las fechas fijadas en el acta de inicio y dar clic en inicio de ejecución para que cambie el estado a "en ejecución" dando inicio a la ejecución, posterior a esto deberá cargar el acta de inicio, la designación de supervisión, el registro presupuestal o su documento equivalente y demás documentos de ejecución que se requieran en el contrato electrónico.

Para el caso de los procesos del Fondo, una vez suscrita el acta de inicio se deberá dar inicio a la ejecución contractual en el contrato electrónico a través

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

de la plataforma SECOP II, para lo que se deberán ingresar las fechas fijadas en el acta de inicio y dar clic en inicio de ejecución para que cambie el estado a “en ejecución” dando inicio a la ejecución, posterior a esto deberá cargar el acta de inicio, y demás documentos de ejecución que se requieran en el contrato electrónico.

6.2. Modificaciones del contrato

Durante la ejecución contractual se pueden presentar diferentes situaciones que afectan y/o impactan en su ejecución. En este entendido, tanto el contratista como el supervisor y/o interventor del contrato podrán solicitar modificaciones al contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a. En los casos en que la modificación sea solicitada por el supervisor y/o interventor del contrato, este deberá remitir a la Secretaría General o a quien se delegue para tales efectos y al Grupo de Gestión Contractual, el documento donde consten los insumos y/o razones técnicas, sociales, financieras o de cualquier índole, que originan la necesidad del cambio, el análisis de conveniencia del mismo, así como las consecuencias frente a la ecuación económica del contrato y su plazo de ejecución de ser el caso.

Para el caso de los contratos del Fondo, se deberán consignar estas condiciones en la Instrucción Fiduciaria que se remita por la ANSV para tal efecto y la Fiduciaria procederá a proyectar la modificación previa instrucción Fiduciaria.

- b. En los casos en que la modificación sea solicitada por el contratista, se deberá presentar solicitud por escrito al supervisor y/o interventor, quien analizará la solicitud y junto con la misma presentará recomendación escrita (cumpliendo el requisito del anterior numeral), favorable o desfavorable. En caso de que la solicitud no sea aprobada, ésta deberá ser devuelta al contratista para cambio en su sustento si es del caso, o, en todo caso, finalización del trámite.
- c. Las modificaciones contractuales sólo procederán cuando el contrato se encuentre en ejecución, siempre que la misma no altere la esencia del objeto del contrato, ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.
- d. El Ordenador del Gasto o quien tenga a cargo tal función por parte del contratante, aprobará toda modificación contractual a través de la plataforma SECOP II. En caso de requerirse, se podrá acompañar tal aceptación de un documento escrito, este será cargado a la plataforma al momento de gestionar la modificación como sustento de la misma.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- e. Es deber de los supervisores y/o interventores, atender y dar respuesta oportuna a todos los requerimientos que el contratista formule, relacionados con solicitudes de modificación contractual.
- f. Toda modificación deberá ser gestionada a través de la plataforma electrónica SECOP II, mediante el procedimiento establecido por Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces teniendo en cuenta que las modificaciones son transaccionales y deben hacerse en tiempo real.

En caso de requerirse según sea la plataforma transaccional o de uso publicitario, se podrá acompañar en documento escrito y este será cargado a la plataforma al momento de gestionar la modificación como sustento de la misma.

Algunas de las posibles modificaciones contractuales son:

6.2.1. Adiciones

Consiste en la modificación que se realiza al alcance y valor del contrato, la cual es procedente en los casos en que de su ejecución o desarrollo surge la necesidad sea de incluir elementos que resultan esenciales y necesarios para cumplir de manera cabal el objeto contratado y/o para cubrir tiempos y costos adicionales requeridos para satisfacer dicha necesidad. Dentro de las adiciones, se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- a. Debe contar con disponibilidad presupuestal/verificación de objeto contractual previa y suficiente para cubrir las obras, bienes o servicios objeto de la adición.
- b. Este tipo de modificación deberá suscribirse antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, y deberá contener como mínimo: i) las razones y motivos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros, que justifican la adición, y ii) establecer la obligación por parte del contratista de ampliar la suficiencia y/o vigencias de los amparos de la garantía única por el valor de la adición.
- c. Los contratos de Interventoría podrán ser adicionados, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, ello conforme a la excepción que introdujo el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 para los contratos de interventoría que, por su naturaleza de seguimiento técnico a otro contrato objeto de vigilancia.
- d. Para el caso de los contratos del Fondo, el límite de adición del valor del contrato será hasta el 50% del valor inicial de este expresado en SMLMV. Sin embargo, se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en este numeral, en especial las razones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que justifiquen la adición y la obligación de la ampliación de la

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

suficiencia y/o vigencias de los amparos por parte del contratista. Los contratos de Interventoría podrán ser adicionados, sin que resulte aplicable lo dispuesto en literal.

- e. Los contratos de asociaciones público – privadas, sólo podrán adicionarse hasta por el 20% del valor inicial del contrato y cuando dicha modificación esté relacionada directamente con el objeto del contrato. A su vez, únicamente podrán realizarse transcurridos los primeros tres (3) años de su vigencia y hasta antes de cumplir las primeras tres cuartas (3/4) partes del plazo inicialmente pactado en el contrato, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1508 de 2012, o la norma que lo modifique, complemente, reemplace y/o adicione.
- f. El valor adicionado debe ser contabilizado para estimar el valor total del contrato.
- g. Se deben realizar las respectivas reservas presupuestales en los casos que la adición del contrato implique cambio de vigencia fiscal.
- h. En el caso de los contratos de la ANSV, y con el fin de no superar el tope del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dicho valor de la adición se debe calcular con base en el valor en SMLMV vigente al año del momento en que se realizará tal adición.

6.2.2. Prórrogas

Son la ampliación del plazo inicialmente pactado en el contrato. Deben cumplir con los siguientes criterios:

- a. Es procedente cuando se requiera aumentar el término o plazo inicialmente previsto en el contrato, para la realización de prestaciones de la misma naturaleza objeto del contrato.
- b. Deberá suscribirse antes del vencimiento del plazo de ejecución establecido en el contrato y debe contener como mínimo: i) las razones y motivos jurídicos, técnicos, administrativos y financieros, que justifican la prórroga, y ii) establecer la obligación por parte del contratista de ampliar la suficiencia y/o vigencias de los amparos de la garantía única por el tiempo adicional.
- c. El plazo de prórroga debe ser contabilizado con el fin de calcular el plazo total de ejecución del contrato.
- d. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, hasta su liquidación o el término que sea requerido para su finalización.

Para el caso de los contratos del Fondo no tendrán límite para realizar su prórroga. Sin embargo, se deberán tener en cuenta los criterios establecidos en este numeral

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

en especial las razones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras que justifiquen tal modificación.

6.2.3. Otras Clases de Modificaciones

Procede cuando se requiere realizar aclaraciones, enmiendas o reformas al texto del contrato o de algunos de los documentos que hacen parte integral del mismo, sin que se modifiquen las condiciones pactadas, ni su esencia. Entre otros casos:

- a. Aclarar diferencias entre letras y números.
- b. Corrección de datos de disponibilidad presupuestal o relacionados.
- c. Aclaración de nombres y documentos de identidad.
- d. Aclaración de datos que coincidan con los contenidos de la oferta.
- e. Aclaración de requisitos previstos en el pliego de condiciones o documentos equivalentes y que difieran en el contrato.

En todo caso, no se podrá modificar o alterar la naturaleza del contrato, el objeto del mismo, o sus obligaciones esenciales.

6.2.4. Cesión Contractual

La cesión es un contrato por el cual una de las partes, titular de un derecho (cedente), lo transfiere a otra persona (cesionario) para que ésta lo ejerza a nombre propio. En este sentido y por regla general debe ser autorizado por la entidad quien deberá analizar las calidades de idoneidad y experiencia del cesionario quien continuará con la ejecución de la carga obligaciones del contrato cedido. Se deben tener presente las reglas establecidas en los artículos 1959 a 1965 del Código Civil Colombiano que regula la materia.

También procederá cuando por motivos de conveniencia para satisfacción de los intereses de las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del contrato, las partes acuerden o convengan cederlo.

No se aceptará la cesión cuando tenga como único propósito eludir actuaciones contractuales sancionatorias al contratista cedente. No obstante, y sin perjuicio de autorizar la cesión, el contratante podrá adoptar las medidas correctivas, sancionatorias y de buena administración que considere necesarias contra el contratista cedente. De igual forma, se podrá proceder contra el contratista cesionario cuando incumpla las obligaciones contractuales a las que se compromete una vez perfeccionada la cesión.

Para el caso del Fondo, se extenderán estas reglas respecto de la figura de cesión, las cuales se deberán consignar en la Instrucción Fiduciaria que se remita para tal

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

efecto por parte de la ANSV. Por lo tanto, la Fiduciaria no podrá ceder el contrato sin dicha instrucción por parte de la ANSV.

6.2.5. Cesión de Derechos Económicos y Patrimoniales

La cesión de créditos o de derechos económicos es un negocio jurídico mediante el cual se ceden los derechos patrimoniales del contrato que se ejecuta, motivo por el cual debe quedar expresado el valor a ceder. La cesión de derechos económicos está permitida y produce efectos cuando: 1) hay un acuerdo entre el cedente (acreedor del derecho de crédito) y cesionario, y 2) es aceptada por la Entidad.

Previo a la autorización de la cesión de derechos económicos, el contratante debe verificar que el contratista cedente no tenga medida cautelar proferida en razón de deudas tributarias (DIAN), alimentarias o laborales y que esta cesión no sea usada en perjuicio de terceros; el documento producto de la cesión de derechos deberá ser publicado en los documentos de ejecución contractual en el SECOP II.

6.2.6. Cesión unilateral sin indemnización por la ANSV²⁵

El contratante ordenará mediante acto administrativo motivado, la cesión unilateral del contrato cuando llegare a sobrevenir inhabilidad en el contratista por haber sido declarado judicialmente responsable por:

- a) Delitos contra la Administración Pública;
- b) Delitos o faltas contempladas en la Ley 1474 de 2011;
- c) Cualquier conducta delictiva contemplada en convención o tratado de lucha contra la corrupción suscrito y ratificado por Colombia;
- d) Personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables administrativamente por la conducta de soborno transnacional;

Esta cesión no generará indemnización alguna.

La entidad deberá adelantar las gestiones de cesión del contrato y selección del cesionario atendiendo las reglas establecidas en este Manual indicadas en los numerales 6.2.4., 6.2.5. y 6.2.6. Se debe tener en cuenta que la inhabilidad procederá preventivamente aún en los casos en los que esté pendiente la decisión sobre la impugnación de la sentencia condenatoria, por lo que la entidad deberá adelantar la cesión unilateral aún si esta inhabilidad no estuviera en firme.

En firme el acto administrativo que ordena la cesión unilateral del contrato por actos de corrupción, el contratante deberá compulsar copias a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia.

²⁵ Esta modificación contractual no procede para el Fondo.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

6.2.7. Cesión por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente

En caso de que sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, diferente a las causales contenidas en el literal j) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el contratista cederá el contrato previa autorización de la entidad teniendo en cuenta los aspectos señalados en este Manual. En caso de que no pueda, renunciará a su ejecución por escrito.

Se deberá tener en cuenta que si la inhabilidad cobija a un contratista plural (unión temporal o consorcio), el miembro inhabilitado deberá ceder su parte únicamente a un tercero previa autorización de la entidad quien también podrá participar activamente en la selección del cesionario.

El contratante en todo caso deberá cancelar los servicios, bienes y obras de acuerdo al porcentaje efectivamente ejecutado y avalado por el supervisor/interventor antes de sobrevenir la inhabilidad o incompatibilidad.

Para los contratos del Fondo se deberá solicitar la misma mediante Instrucción Fiduciaria que comunique la ANSV, la causal de inhabilidad sobreviviente que haya acaecido al contratista, junto con el soporte documental que evidencia la inhabilidad y el estado de ejecución del contrato. En este sentido se atenderán las reglas establecidas en este numeral en cuanto al pago de servicios, bienes y obras realizados por el contratista y las reglas de autorización para la cesión del contrato por parte del contratante.

6.2.8. Suspensión y reanudación de contratos

La suspensión interrumpe temporalmente la ejecución del contrato por razones de fuerza mayor, caso fortuito o alguna circunstancia ajena a la responsabilidad del contratista, convenida entre las partes o por causa del interés público. Deberá velar porque con la misma no se vulnere el cumplimiento de los fines estatales.

Para el efecto, se suscribirá acta motivada por parte del Ordenador del Gasto, el contratista y el supervisor y/o interventor en la cual se indiquen las condiciones que llevaron a la suspensión y el momento en el cual se deberá reanudar el contrato. La suspensión se llevará a cabo en la herramienta señalada por Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces en la plataforma SECOP II.

Una vez finalizada la situación que llevó a la suspensión de este, se dará lugar a la reanudación del plazo contractual, entendida como la continuación de la ejecución del contrato una vez cumplido el plazo fijado en el acta que motiva la suspensión, o la circunstancia que llevó a la misma. En todo caso, deberá darse el reinicio en la Plataforma SECOP II.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Se deben atender las siguientes reglas:

- a. La suspensión contractual produce la parálisis del cómputo del plazo de ejecución, de manera que una vez reanudado el mismo, se deberá realizar una modificación que ajuste las fechas de ejecución y deberá continuar hasta que finalice el plazo total previsto para la ejecución contractual.
- b. La suspensión deberá decidirse de común acuerdo entre las partes, por un plazo en fechas ciertas enunciadas en día, el cual podrá ser prorrogable de común acuerdo y por escrito.
- c. Si como producto de la suspensión resulta que parte del plazo deba ejecutarse en una anualidad distinta a la prevista inicialmente, el supervisor/interventor del contrato deberán efectuar la correspondiente reserva presupuestal para poder cumplir con los pagos acordados en el contrato y bajo el cumplimiento de las normas presupuestales del caso.

Para el caso del Fondo, se deberá consignar estas condiciones en la Instrucción que se remite para la suspensión y reanudación de los contratos teniendo presente que se deben indicar las condiciones que llevaron a la suspensión del contrato y el momento en el cual se deberá reanudar. Igualmente se debe registrar en actas tanto la suspensión como reinicio suscritas por las partes intervinientes. El acta deberá ser suscrita por el Representante Legal de la Fiduciaria.

NOTA. Para el caso de todas las modificaciones contractuales, el Fondo, una vez recibida la instrucción por parte de la Fiduciaria, esta contará con un término de tres (3) días hábiles para gestionar la suscripción de la modificación solicitada.

6.3. Reconocimientos que no implican modificación

6.3.1. Mayores cantidades de obra

Son cantidades de obra que se reconocen en los contratos donde se estipula pago a precios unitarios cuando dichas cantidades o ítems contratados exceden el estimativo inicial, surgiendo así una prolongación de la prestación debida que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual.

Las mayores cantidades no requieren de la formalización de adiciones, pero sí se deberá contar con previa justificación por parte del Supervisor y/o interventor, CDP o su equivalente, suscripción del acta de reconocimiento y la aprobación de las garantías respectivas y Registro Presupuestal o su equivalente.

6.4. Reconocimientos que implican modificación contractual

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

6.4.1. Ítems no previstos

Durante el desarrollo de un contrato pueden sobrevenir situaciones que conlleven la incorporación de nuevas exigencias acorde al interés público y que impactan en las condiciones inicialmente acordadas, originando cambios en las especificaciones de nuevos ítems, obras adicionales y/o nuevas y/o mayores costos no imputables al contratista que ameritan el reconocimiento oportuno por parte de la entidad.

En estos casos, el Contratista debe sustentar técnicamente y por escrito ante la Supervisión y/o Interventoría la necesidad de la utilización de los ítems dentro del proyecto, haciendo una descripción detallada del análisis de conveniencia, aclarando las características técnicas, las cantidades a ejecutar y/o las unidades de medida que le aplican y las causales que dieron soporte a la decisión de solicitar su inclusión.

Es importante que los ítems no previstos (NP) no coincidan con ninguno de los ítems que se contrataron. También se deben utilizar los precios del mercado a la fecha de la solicitud de inclusión para cada uno de los componentes, lo cual requerirá un previo análisis por parte de la entidad.

La Supervisión y/o Interventoría tiene la potestad de aprobar o no esta solicitud, previo el análisis jurídico, financiero y técnico de su viabilidad. Una vez se fijen los precios definitivos, se efectuarán los correspondientes ajustes en el acta.

En el caso en que los ítems no previstos en el contrato generen implicación presupuestal, se deberá tramitar la modificación al contrato respectivo.

6.4.2. Ajustes, revisión de precios y corrección monetaria

Se utilizará el ajuste y la revisión de precios con el objetivo de mantener la ecuación financiera del contrato; estos pueden ser modificados, revisados y/o corregidos durante el plazo de ejecución del contrato. El Contratante podrá, de manera excepcional, acordar con el contratista ajustes o reajustes, si los mismos no fueron pactados en el contrato con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo. Esto se hará mediante documento modificatorio.

El ajuste por corrección monetaria se llevará a cabo para la preservación de la equivalencia o representación monetaria del valor del contrato con el valor representativo real al momento del pago. Teniendo en cuenta que, en muchos casos, uno es el momento de ejecución y otro es el momento del pago por razón del transcurso del tiempo, la corrección compensará el efecto inflacionario de la moneda hasta el momento en el que se haga el pago, siempre que la variación de tiempo no se presente por situaciones imputables al contratista.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

La fórmula de ajuste en los contratos de obra se aplicará de forma creciente o decreciente con base en el Índice por Grupos o General de Obra, del Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) del DANE (de acuerdo con los pliegos de condiciones y los estudios previos o sus documentos equivalentes), certificado para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de la misma y de acuerdo al calendario de ésta.

Para los ajustes, al valor del acta por la obra ejecutada cada mes, se le descontará la parte correspondiente al anticipo amortizado, este valor obtenido se ajustará de acuerdo con la fórmula establecida en el contrato o en los pliegos de condiciones o sus documentos equivalentes.

Para los contratos de Interventoría y Consultoría de Estudios y Diseños, el ajuste se hará únicamente por cambio de vigencia aplicando el Índice General del IPC certificado por el DANE.

Para el caso de los contratos de obra, se establecerá como costos indirectos la Administración (A) y las Utilidades (U). Éste deberá ser proporcional y razonable a los precios del mercado a la fecha del estudio previo, a la fecha de presentación de la oferta respectiva y al análisis del sector correspondiente. Los riesgos previsibles se costearán dentro de los costos indirectos.

6.5. Equilibrio económico del contrato

El principio de igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones entre contratos se deberá preservar por parte de la entidad. Si por causas no imputables a quien resulte afectado se rompe este principio, se deberán adoptar las medidas necesarias para su pronto restablecimiento.

Los contratistas tendrán derecho a que la Entidad les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato, siempre y cuando existe una petición previa presentada bajo las siguientes condiciones:

- Debe darse por acontecimientos que no puedan ser imputables a la parte que reclama el restablecimiento.
- Debe darse por acontecimientos posteriores a la presentación de la propuesta o la celebración del contrato.
- Debe ser causada por una alea anormal.
- Debe afectar la economía del contrato de forma grave y anormal.

La entidad debe revisar de manera pormenorizada la concurrencia de las condiciones exigidas para la viabilidad del reconocimiento de la ruptura y el pago,

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

debiendo existir concepto favorable por parte de la Supervisión o Interventoría y el respaldo presupuestal correspondiente.

Los efectos jurídicos generales frente a este principio se resumen en tres aspectos:

- a. El carácter de orden público de este principio, lo que implica que no se admiten pactos en contrario, salvo algunas situaciones muy específicas.

La parte perjudicada no puede excusarse en no continuar con la ejecución del contrato, es decir, deberá seguir con el cumplimiento de su carga obligacional.

- b. El derecho que tiene la parte afectada en cuanto a la reparación de los daños sufridos como consecuencia de la alteración en las condiciones de ejecución del contrato, cuya naturaleza y cuantificación varían según la parte afectada y la causal invocada.
- c. Las causales que han sido establecidas por un amplio sector de la jurisprudencia y la doctrina son: 1) el hecho del príncipe; 2) la teoría de la imprevisión y 3) la potestad o ius variandi, que se analizarán a continuación:

6.5.1. Hecho del Príncipe

Se designa como los actos o actuaciones que se expiden por una entidad en calidad de autoridad pública contratante – como la ANSV- que, aunque no tienen por objeto el contrato en sí mismo, sí lo afectan en cuanto a las condiciones de su ejecución. Este acto general y abstracto era imprevisible al momento de celebrar el contrato, pero como se ha expresado, incide de forma directa o indirecta su ejecución y altera anormalmente la ecuación financiera.

Para que proceda esta causal, la ANSV debe verificar que se reúnan las condiciones que se enlistan enseguida:

- a. El acto o actuación de la ANSV, comprendiendo ésta última los hechos, las omisiones y las operaciones administrativas, que producen la alteración económica del contrato, las realiza la ANSV en calidad de autoridad pública y no como parte contratante. Esto lo diferencia del ius variandi que se explicará más adelante.
- b. El acto o actuación debe ser posterior a la celebración del contrato es decir en la fase de ejecución contractual.
- c. Debe constituir una alea extraordinaria. Para ello se deben revisar las circunstancias específicas del caso concreto. Lo imprevisible no se relaciona con la facultad legal sino con el contenido de su ejercicio efectivo.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- d. Se altera de forma extraordinaria y anormal la ecuación económica del contrato, haciéndolo más gravoso para el contratista. Esto tiene que ver con la conexión directa que tiene que evidenciarse entre la mayor onerosidad impuesta y el acto o actuación administrativa adoptada por la ANSV.

Se resalta que esta causal de restablecimiento NO aplica a los contratos del Fondo.

6.5.2. Teoría de la Imprevisión

La Teoría de la Imprevisión se caracteriza por la presentación de una situación sobreviviente, imprevista e imprevisible y exógena a los extremos contractuales y que no impide la ejecución del contrato.

Para que proceda esta causal, el contratante debe verificar que se reúnan estas condiciones:

- a. Que, con posterioridad a la celebración del contrato, se presente un hecho ajeno a las partes, no atribuible a ninguna de ellas.
- b. Que ese hecho altera de manera anormal y grave, la ecuación económica del contrato, es decir, que constituya una alea extraordinaria.
- c. Que esa nueva circunstancia, no hubiera podido ser razonablemente prevista por las partes.
- d. Que esa circunstancia imprevista, dificulte la ejecución del contrato, pero no imposibilite su ejecución.

Para los contratos suscritos por el Fondo, además se deberá tener en cuenta lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio Colombiano, en el sentido de que la situación que altera la ecuación contractual debe recaer sobre la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, de tal forma que para las obligaciones que ya se hubieran cumplido no es posible adoptar las medidas de restablecimiento del equilibrio económico.

6.5.3. Ius Variandi

El Ius Variandi del Estado ha sido definido como la posibilidad que tienen las entidades estatales de modificar las condiciones de ejecución del contrato. Bajo este postulado, es posible que se presente la alteración en el equilibrio económico del contrato.

Para que proceda esta causal, la ANSV debe verificar que se cumplan las siguientes condiciones:

- a. Se ejerció de manera legal una potestad contractual y se expidió un acto administrativo que desarrolló, por ejemplo, una cláusula excepcional.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- b. El acto administrativo es posterior a la celebración del contrato. Por ello el ejercicio de las cláusulas excepcionales se debe hacer en vigencia del contrato.
- c. El contenido del acto administrativo debe constituir aleas extraordinarias del contrato y no circunstancias normalmente previsibles. El cambio de las circunstancias fácticas, jurídicas o económicas es imprevisible y obliga a que la administración tome la decisión de modificar, interpretar o terminar unilateralmente el contrato.
- d. Se altera el equilibrio económico del contrato, haciéndolo más gravoso. El contratista que resulta perjudicado acredita la existencia de un daño cualquiera sin importar su monto o extensión. Esta alteración como se ha indicado debe ser grave y anormal.

Se resalta que esta causal de restablecimiento NO aplica a los contratos del Fondo.

CAPÍTULO VII CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA ANSV O POR INTERMEDIO DEL FONDO

7. Supervisión e Interventoría

Lo dispuesto en este capítulo resulta aplicable al control, vigilancia y seguimiento de todos los negocios jurídicos celebrados directamente por la ANSV o por intermedio del Fondo. Para el este último caso la Supervisión será ejercida por la ANSV.

La Supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que se realiza sobre el cumplimiento del objeto del contrato. Es una función ejercida por la ANSV cuando no se requieren conocimientos especializados (Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).

Por medio de ésta se ejerce control y vigilancia de la ejecución del contrato, desde los aspectos anteriormente mencionados, pues es a través de esta figura que la ANSV asume el seguimiento y vigilancia de la ejecución del contrato, lo que permite garantizar que el mismo se desarrolle en cumplimiento de las normas y principios que rigen la contratación pública evitando así que se presente cualquier tipo de irregularidades en la ejecución del contrato o que llegada a originarse alguna actuación irregular o incumplimiento, se proceda a tomar las medidas necesarias para afrontarlo.

Sólo podrán ser supervisores servidores públicos de la ANSV. Sin embargo, podrá contratarse personal de apoyo a la supervisión, mediante la modalidad de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, la cual podrá ser desarrollada por persona natural o jurídica, denominados apoyo a la supervisión.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

A su vez, la interventoría ejecuta el seguimiento técnico que se realiza sobre el cumplimiento del contrato. Esta función la puede desarrollar una persona natural o jurídica contratada para tal fin por el contratante (Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011). Al igual que la supervisión, la interventoría cumple la función de ser una herramienta de seguimiento y vigilancia a la ejecución del contrato en virtud de la cual una persona natural o jurídica externa, se le encarga el realizar el seguimiento técnico correspondiente para garantizar que el objeto contractual se ejecute en cumplimiento de las normas y principios rectores de la contratación pública.

Ambas figuras se constituyen en verdaderas herramientas de control y seguimiento de la ejecución contractual además de servir como mecanismo de vigilancia para prevenir la ocurrencia de cualquier tipo de actos de corrupción y garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación pública.

Se debe contar con interventoría en los siguientes eventos:

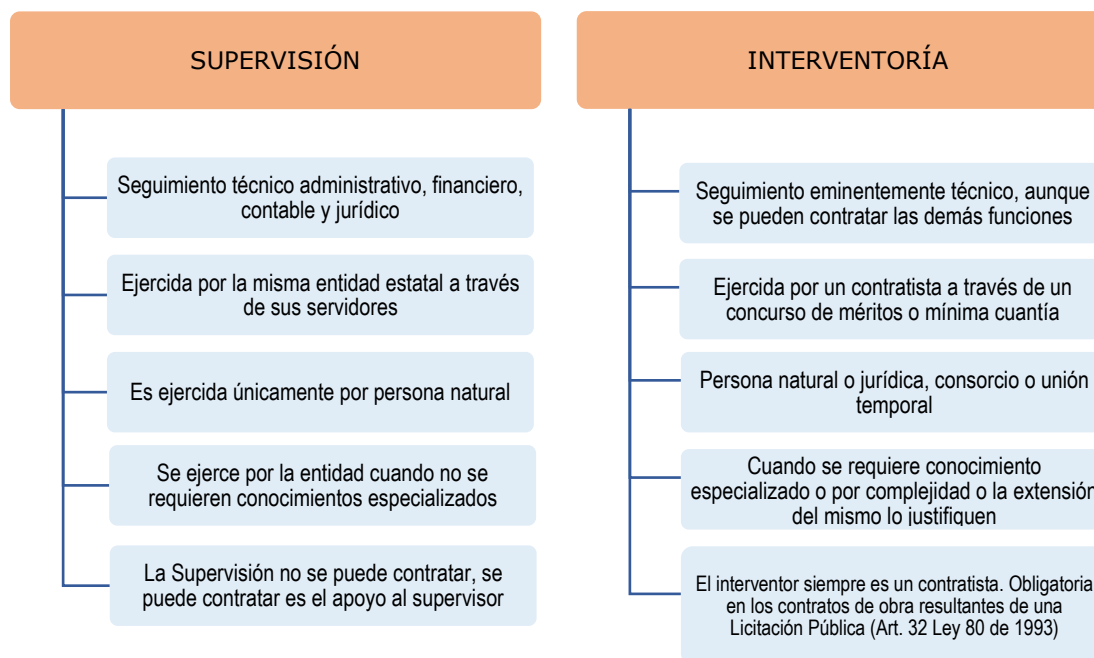
- I. Cuando haya obligación legal de tener interventoría, dependiendo del contrato.
- II. Cuando el seguimiento del contrato requiera de conocimiento especializado.
- III. Cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.

Así mismo, se podrá contratar dentro de la interventoría el seguimiento administrativo, técnico, financiero y contable cuando encuentre justificación suficiente para hacerlo. (Inciso 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011).

En todo caso, se debe tener en cuenta la diferencia entre las dos figuras, de la siguiente manera:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Ilustración 12 Supervisión e interventoría diferencias



Fuente: Elaboración propia

7.1. Designación del supervisor

Será supervisor de un contrato o convenio, el servidor público que señale el jefe o director de la dependencia solicitante en los estudios previos o solicitud de contratación según aplique. Este será designado mediante comunicación oficial interna suscrita por parte del Coordinador del Grupo de Gestión Contractual. En todo caso desde el Grupo de Gestión Contractual se puede remitir un correo electrónico, el cual será equivalente a la comunicación oficial interna.

Esta comunicación de designación deberá cargarse en la herramienta electrónica del SECOP II o en la que aplique. En dicha comunicación se deberá establecer que, en caso de ausencia temporal o definitiva del Supervisor del contrato, éste deberá hacer entrega a quien lo reemplace, de un acta que incluya un informe resumen del estado del contrato y las actividades pendientes, así como del porcentaje de ejecución del mismo.

La dependencia solicitante deberá verificar que el supervisor que designe cumpla las condiciones necesarias para el ejercicio de esta actividad para lo cual deberá tener en cuenta las competencias que le corresponden desde la siguiente visión (educación, formación, habilidad y experiencia requerida). Así mismo, la supervisión recaerá sobre el cargo y no sobre la persona.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Si por cualquier causa no se designa el supervisor en la forma prevista anteriormente, se entenderá que el supervisor del contrato será el jefe o director de la dependencia solicitante de la contratación y quien firma los estudios previos. En este caso no se requerirá de comunicación alguna.

7.1.1. Memorando de designación

El Grupo de Gestión Contractual realizará mediante memorando la comunicación de supervisión a la persona titular del cargo que haya señalado la dependencia solicitante en el estudio previo, análisis de sector, y matriz de riesgos, documentos que serán remitidos junto con copia del contrato electrónico, garantías y registro presupuestal – o su documento equivalente-, así como el link del proceso de SECOP II o en la plataforma que aplique y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación. En caso de que esta actividad se desarrolle por correo electrónico, se deberá remitir la documentación adjunta antes mencionada.

Lo anterior con el fin de que el supervisor elabore el acta de inicio – si aplica- correspondiente y realice el seguimiento a la ejecución del contrato en los términos previstos en el mismo para lo cual dará aplicación a los parámetros previstos en este Manual, respecto de la supervisión y en la normativa vigente, así como los lineamientos, guías, manuales publicados por Colombia Compra Eficiente y demás autoridades competentes.

7.1.2. Perfil del supervisor y/o interventor

El perfil debe enmarcarse en las siguientes características:

- I. Para la supervisión: Debe contar con formación o experiencia relacionada con el objeto del contrato. Para su designación deberá tenerse en cuenta:
 - a. Tener conocimiento relacionado con el objeto del contrato, es decir, que tenga la idoneidad y experiencia en el objeto del contrato a vigilar, lo cual se materializa con la profesión del supervisor, su trayectoria profesional y que ambas sean relacionadas.

Por ejemplo, si es un contrato de prestación de servicios profesionales para llevar la representación judicial de la ANSV, el supervisor deberá ser un abogado con experiencia en temas relacionados; si se trata de un contrato de interventoría de una obra pública, el supervisor deberá ser un ingeniero civil o arquitecto con experiencia afín, y así con los demás tipos de contratos que requieran supervisión.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- b. Considerar en la asignación la carga de trabajo de quien vaya a ejercer la supervisión.
 - c. Tener en cuenta el rol que ejerce dentro de la ANSV, de acuerdo con la complejidad del contrato que se va a supervisar.
 - d. Identificar cuando se hace necesario una supervisión compartida entre varios perfiles para ejercer cada función de las descritas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, por la complejidad del contrato a supervisar.
 - e. Identificar cuando se requieren los apoyos a la supervisión correspondientes.
- II. Para la interventoría: ésta deberá ser contratada con un particular idóneo. La selección de la interventoría se debe realizar de la siguiente manera:
- a. Por concurso de méritos abierto o con precalificación.
 - b. En caso de que el valor del contrato sea menor al 10% de la menor cuantía de la entidad, el interventor deberá seleccionarse por la modalidad de mínima cuantía.
 - c. Se tendrán en cuenta las reglas equivalentes para los procesos del Fondo, de ser necesario.

En todo caso, se debe tener en cuenta lo indicado en el estudio previo atendiendo las particularidades del contrato que se pretende supervisar.

7.1.3. Ausencias temporales o definitivas y modificación del supervisor

En el evento en que se presente la ausencia temporal del servidor (renuncia, incapacidad, vacaciones, licencias, entre otros) designado para la Supervisión, esta función recaerá automáticamente en el jefe o director de la dependencia en la que labora el servidor público y en la que se generó la necesidad de la contratación, hasta que otro funcionario sea encargado de las funciones del cargo del ausente. Sin embargo, será responsabilidad del supervisor informar oportuna y debidamente los detalles del contrato a supervisar al funcionario designado para ello.

Cuando se requiera la modificación del titular de la supervisión, este deberá presentar informe del estado de ejecución del contrato o convenio, de acuerdo con los formatos adoptados en el sistema integral de gestión de calidad.

La modificación al supervisor del contrato o convenio únicamente podrá ser solicitada por el jefe o director de la dependencia y/o coordinador del grupo, de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

acuerdo con la solicitud, el Coordinador del Grupo de Gestión Contractual remitirá comunicación oficial interna o correo electrónico dirigido al servidor público designado.

De informarse la necesidad de modificar de la supervisión, asumirá automáticamente la supervisión de los contratos y/o convenios que tenga el servidor público, el jefe de la dependencia, director o coordinador de grupo, en la que labora el servidor público y en la que se determinó la necesidad de contratación.

Salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito, el supervisor no podrá abandonar en forma definitiva o temporal el cumplimiento de las funciones a su cargo, hasta tanto no se haya designado su reemplazo.

7.1.4. Herramientas que se deben facilitar a los supervisores

El supervisor del contrato o convenio -funcionario de la ANSV- contará con los recursos logísticos mínimos para la correcta ejecución de su función, los cuales serán suministrados por la Entidad y tratándose de interventor se sujetarán a las condiciones señaladas en su respectivo contrato.

7.1.5. Inhabilidades de los supervisores e interventores

En los casos de interventoría, tal labor no podrá ser ejercida por las personas indicadas en el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011. En el caso de los supervisores, deberán tener en cuenta el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses estipulado en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

En caso de presentarse alguna de estas, se deberá informar al Jefe o director de la dependencia, las razones, la causal y aportar las pruebas que considere pertinentes para que desde la entidad se tomen las medidas pertinentes, como compulsar copias a las autoridades fiscales, disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia.

7.1.6. Personal de apoyo a la supervisión

El contratante podrá contratar a la persona natural, profesional, técnico, tecnológico, asistencial y operativo, de carácter multidisciplinario para el desarrollo de las labores de apoyo a la supervisión a través de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran, sin que signifique la pérdida de responsabilidad y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del Supervisor.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

7.2. Facultades y deberes

- I. Facultades: Solicitar informes, registros, aclaraciones, explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
- II. Deberes: Mantener informado al contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

7.3. Funciones

Son funciones y atribuciones generales del supervisor las indicadas en la normativa vigente, así como las estipuladas en el presente Manual.

Corresponde a los supervisores ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos o convenios; verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los mismos; evaluar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado y adelantar todas las gestiones pertinentes para que los trámites de pago a los contratistas y la ejecución presupuestal del contrato estén al día.

Todas las comunicaciones y requerimientos que se presenten en el desarrollo de la ejecución del contrato deben constar por escrito, el seguimiento de estas actividades deberá dejarse documentado a través de informes de supervisión e interventoría, los cuales, junto con la demás documentación que soporta la ejecución reposarán en el expediente contractual tanto físico como electrónico en el SECOP II, así como en los sistemas de información que apoyan el Proceso.

La labor de supervisión debe estar encaminada al cumplimiento de las siguientes funciones generales, las cuales pueden ser ejercidas con uno o varios apoyos a la supervisión atendiendo las previsiones dadas en el contrato objeto de vigilancia y control, así:

7.3.1. Funciones generales de la supervisión e interventoría

- a. Velar por el cumplimiento del contrato y/o convenio en términos de plazos, obligaciones, especificaciones técnicas, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos
- b. Dar cumplimiento a las metodologías particulares aplicables a los programas y proyectos adelantados por el contratante y los lineamientos que sobre el particular imparta el respectivo jefe de la dependencia.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- c. Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para tal fin, cuando aplique.
- d. Exigir la afiliación del contratista al Sistema de Seguridad Social Integral y sus pagos al día, cuando aplique.
- e. Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución establecidos.
- f. Verificar conforme a la oferta/propuesta, el personal que laborará en la ejecución del contrato/convenio.
- g. Verificar la entregar por parte del contratante, de todos los insumos pactados en el contrato/convenio.
- h. Efectuar el seguimiento a matriz de riesgos del proceso, con un enfoque de control tendiente a determinar su materialización o no, así como ejecutar los controles previstos en dicha matriz.
- i. Informar al Ordenador del Gasto y al Grupo de Gestión Contractual, cuando se presenten situaciones de posible incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las actividades.
- j. Solicitar al contratista toda la información que sea necesaria para desarrollar el proceso de vigilancia y control. Se debe solicitar la información en formatos editables que permitan al supervisor desarrollar una labor más adecuada, por lo tanto, si estos están en PDF debe instar a la entrega de un formato editable en PDF/A o similares.
- k. Elaborar informes parciales del seguimiento de las funciones asignadas según el caso, técnica, administrativa, financiera, contable o jurídica.
- l. Dar constancia, en los informes de supervisión del recibo a satisfacción de los bienes (productos, informes, entre otros) obras o servicios pactados en el contrato y dar trámite a los pagos correspondientes, previa verificación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- m. Informar de manera oportuna al contratante sobre los avances de la ejecución del contrato, así como de los hechos irregulares que se pueden haber presentado en el periodo analizado.
- n. Recomendar oportunamente al contratante las modificaciones necesarias al contrato para el cumplimiento del objeto.
- o. Cuando existan modificaciones al contrato, verificar que el contratista actualice las garantías y vigilar que se gestione su aprobación con posterioridad.
- p. Gestionar y suscribir el acta de terminación anticipada y/o de liquidación, cuando aplique.
- q. Informar al contratante y documentar la materialización de riesgos posteriores a la liquidación del contrato e iniciar los procesos de declaratoria de siniestros de garantías.
- r. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes de la etapa de ejecución del contrato hasta la liquidación del mismo en el expediente físico y en el electrónico del SECOP II, hasta el cierre del mismo.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- s. Dar aplicación a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente y el Grupo de Gestión Contractual respecto de la actualización de la información de ejecución contractual en el SECOP II.
- t. Diligenciar cada uno de los documentos y/o formatos establecidos por la ANSV para cada uno de los trámites a su cargo.
- u. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución y verificación del cumplimiento del contrato y/o convenio.
- v. Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes y/o servicios y/o información, requeridos en el contrato y/o convenio, especificaciones técnicas, según condiciones y/o calidades acordadas.
- w. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato y/o convenio para dejar documentadas diversas situaciones.
- x. Velar por la completitud del Expediente electrónico en la plataforma del SECOP II del contrato designado como también de los contratos principales que realiza el seguimiento alguna interventoría de la cual es supervisor.
- y. Cumplir con las obligaciones requeridas en cuanto a seguridad de información y gestión documental.
- z. Conocer y aplicar la normatividad vigente según corresponda en el marco de ejecución de los convenios y/o contratos a su cargo.
- aa. Gestionar adecuadamente la información y el conocimiento generado en el desarrollo de sus obligaciones.
- bb. Dar a conocer al contratista o colaboradores
- cc. Manejar y mantener una relación respetuosa con el contratista o colaborador.
- dd. Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.
- ee. Las demás necesarias para el cabal control y vigilancia del convenio y/o contrato por parte de la ANSV.

En desarrollo de las funciones asignadas por la ley, el Supervisor y/o interventor tendrá las siguientes funciones específicas:

7.3.2. Funciones técnicas

- a. Verificar que antes de iniciar las obras o la prestación de los servicios, los permisos, licencias o autorizaciones se encuentren vigentes.
- b. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables al objeto del contrato o convenio, así como las de calidad, y garantías de bienes, servicios y obras pactadas.
- c. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente comprobar, que los planos, estudios, diseños, licencias, permisos, autorizaciones, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas requeridas se encuentren

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

actualizados para la ejecución del contrato cuando se trate de obra, y cuando aplique.

- d. Verificar que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren actualizados para la ejecución del contrato cuando se trate de obra pública y en el nivel que se estableció para el proceso contractual.
- e. Verificar que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista o colaborador se adelanten de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, oferta, los planos, estudios y diseños, cronogramas y presupuesto, o sus documentos equivalentes, así como en las normas propias de la profesión u oficio, entre otros.
- f. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, y garantías de los bienes, servicios y obras públicas pactadas.
- g. Aprobar las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución, de conformidad con lo establecido en el contrato o convenio y solicitar el cambio de perfiles cuando ello resulte necesario para lograr la finalidad de la contratación (en caso de que se haya establecido para el contrato).
- h. Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del talento humano, de acuerdo con lo pactado.
- i. Verificar el cumplimiento de las normas socio ambientales y de sostenibilidad de acuerdo con lo pactado.
- j. Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y alertar al contratante oportunamente, con evidencias técnicas o fácticas sobre posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual dentro de los plazos establecidos.
- k. Suministrar al contratista la información que requiera para la ejecución del contrato, así como todos los medios necesarios para el desarrollo del mismo.
- l. Verificar que el contratista mantenga dentro de su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad o jóvenes o mujeres, entre otros, que ofertó durante el proceso de selección.
- m. Recomendar oportunamente al contratante, las modificaciones necesarias al contrato para el cumplimiento del objeto, que deban adelantarse mediante otrosí (adiciones, ampliaciones, suspensiones, entre otras), anexando los documentos requeridos y su justificación desde las perspectivas descritas en el presente Manual.
- n. Justificar para la firma del contratante, las actas de suspensión, terminación y/o liquidación del contrato, cuando se presenten las causas que las originen, de conformidad con lo establecido por este Manual.
- o. Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa de ejecución contractual y hasta el cierre del expediente físico y electrónico, con la elaboración, entrega y soporte de la información que se requiera para el proceso sancionatorio respectivo.
- p. Verificar que los equipos técnicos y maquinarias requeridos, correspondan con los exigidos y operen con la calidad esperada.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- q. Vigilar e informar al contratante sobre la calidad de los bienes, servicios y obras hasta el vencimiento de las garantías postcontractuales; con el fin de iniciar oportunamente las acciones respectivas aplicables.
- r. Realizar empalmes con los Supervisores entrantes y salientes con informes técnicos de ejecución y reportando el estado de ejecución de los contratos o convenios cuando le sea requerido.
- s. Obrar con diligencia de manera que evite sobre costos o perjuicios para el contratista, por lo que, en consecuencia, adelantará oportunamente las acciones a que hubiere lugar para que la ejecución del contrato no se vea afectada por negligencia alguna.
- t. Dar el recibo a satisfacción de los bienes o servicios contratados.
- u. En los contratos de suministro y compraventa las características físicas de los mismos tales como: Clase, serie, marca, estado, calidad y cantidad, valor unitario, valor total, dejando constancia que el bien o producto recibido por la Entidad corresponde al contratado.
- v. Preservar la vigencia de las garantías, en ejercicio de su labor, el supervisor y/o interventor deberá advertir inmediatamente de todas aquellas situaciones que puedan afectar la(s) garantía(s).
- w. Hacer seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio que se hayan establecido para el contrato y definir si aplican o no en desarrollo del proceso correspondiente, reportando la afectación del nivel de servicio al contratante.
- x. El Supervisor y/o interventor informará al garante de aquellas circunstancias que alteren el estado del riesgo, así por ejemplo remitirá, entre otros: la copia de la aprobación de la garantía y sus anexos, de las modificaciones u otrosí del contrato, las actas de suspensión y de reanudación, y de las diversas actuaciones que se adelanten con miras a la imposición de multas, cláusula penal pecuniaria y declaratoria de caducidad.
- y. Solicitar la realización de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o su equivalente (Fondo) y asistir a la(s) sesión(es) que se lleve(n) a cabo. Igualmente, analizar los aspectos técnicos de los pronunciamientos que presenten el contratista y/o el garante junto con las pruebas que llegare(n) aportar tanto en los descargos como en el(los) recurso(s) de reposición que se presente(n).
- z. Velar por la completitud del expediente electrónico en la plataforma SECOP II.

7.3.3. Funciones jurídicas

- a. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes, desde la perspectiva jurídica.
- b. Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, aplicables durante la ejecución del contrato/convenio, previstos e identificados desde el mismo análisis de sector. Para ello podrá acompañarse de un abogado en su calidad de apoyo a la supervisión correspondiente.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- c. Brindar apoyo y acompañamiento al contratante, durante los procesos para declarar la ocurrencia de los siniestros o hacer efectivas las multas, cláusulas penales, incumplimientos, Acuerdos por Niveles de Servicio, caducidad, terminación e interpretación unilateral y en general para iniciar las actuaciones contractuales sancionatorias por posibles situaciones de incumplimiento del contratista. En todo caso, teniendo en cuenta las facultades que rigen para la entidad contratante según el régimen contractual aplicable.
- d. Informar al contratante sobre la ocurrencia de incumplimientos para que de inicio a las actuaciones contractuales sancionatorias para que se adopten las medidas correctivas respectivas.

Cuando se trate de contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado se deberá comunicar la situación al Fondo, por intermedio del delegado para el trámite de situaciones de posibles incumplimientos en la ANSV. En tal sentido, el supervisor presentará el informe a la Secretaría General, quien asignará el trámite al delegado para el aviso de siniestro que realizará el análisis respectivo, antes de informar a la Fiducia. En estos eventos, deberá identificar las situaciones de posible incumplimiento contractual, señalando las cláusulas posiblemente infringidas, las consecuencias, y estimar los perjuicios causados a la Entidad.

- e. Elaborar el informe detallado de supervisión en el que se evidencien los posibles incumplimientos y la necesidad de adelantar el trámite de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, sanciones conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (o aquella que lo modifique, adicione o reemplace), para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria o hacer efectivas las garantías. Deberá realizar el acompañamiento dentro del trámite de la actuación contractual sancionatoria a que haya lugar.
- f. Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las garantías, solicitar su prórroga cuando sea necesario oportunamente.
- g. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato desde el punto de vista jurídico que puedan afectar la ecuación contractual.
- h. Informar permanentemente a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas en el desarrollo del contrato y hasta el cierre del expediente.
- i. Elaborar las actas de cesión del contrato.
- j. Verificar la suficiencia de garantía de acuerdo con las exigencias pactadas en el contrato y sus modificaciones.
- k. Elaborar el informe final de supervisión y/o interventoría que servirá como fundamento del acta de liquidación del contrato, cuando aplique.
- l. Elaborar el acta de liquidación, en los contratos que aplique.
- m. Apoyar cuando haya lugar al Grupo de Gestión Contractual en la respuesta a los requerimientos que tanto entidades públicas como privadas y/o órganos de control, eleven sobre la ejecución contractual designada.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- n. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, previo a cada pago pactado en el contrato o convenio, especificando con claridad el desarrollo de éste; este documento es indispensable para que se efectúe el pago correspondiente al contratista.
- o. Elaborar la justificación de las modificaciones a contratos o convenios objeto de supervisión atendiendo los lineamientos definidos por la Entidad contratante e incorporarlas en la solicitud de modificación contractual.
- p. Impartir instrucciones en pro de la correcta ejecución del contrato. Se recomienda ser cuidadoso con la terminología a utilizar en dichas instrucciones para evitar la configuración de contratos realidad: Por ejemplo: despido Vs. Terminación; salario Vs. Honorarios; actividad Vs. Funciones, entre otros.
- q. Gestionar, cuando aplica, las modificaciones en el SECOP II²⁶, siendo responsabilidad de éste garantizar que los cambios queden acorde a las modificaciones previstas para el contrato.
- r. Presentar la solicitud de liquidación ante el Grupo de Gestión Contractual, presentando informe final supervisión/ interventoría y los soportes pertinentes. Tratándose de personas jurídicas el certificado de pago a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del mes en que se solicita la liquidación.

7.3.4. Funciones administrativas

- a. Suscribir junto con el contratista, una vez se cumplan las condiciones pertinentes, el acta de inicio del contrato o convenio, si aplica.
- b. Suscribir conjuntamente con el contratista las actas que se deriven de la ejecución del contrato, tales como; actas de suspensión, actas de pago, acta de terminación anticipada, entre otras.
- c. Recopilar los documentos generados en desarrollo del contrato o convenio (actas, informes y demás documentos que hagan parte de este) y archivar en el expediente contractual – ejecución dentro de los dos (2) días siguientes de su emisión, de manera organizada y cronológica, y publicar en la plataforma del SECOP II. Así mismo, será su deber verificar su publicación.
- d. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato o convenio, en el cual deberán constar todos los documentos, correspondencia y comunicaciones oficiales producidas durante su vigencia.
- e. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, tales como: entrega de informes y/o documentos, que permitan verificar la correcta ejecución del objeto contratado y efectuar las observaciones que considere pertinentes, a efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato o convenio.

²⁶ Se entiende por gestión todo el proceso en SECOP II, el cual comprende desde la solicitud de la modificación; la aprobación del ordenador del gasto o quien corresponda y la gestión en la Plataforma esto es su cargue, ajustes correspondientes y remisión a flujo de aprobación para su posterior publicación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- f. Verificar que el contratista cumpla durante el desarrollo del contrato con los aportes a los sistemas de seguridad social integral y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de conformidad con la normativa que se encuentre vigente.
- g. Elaborar y hacer gestión y seguimiento a las comunicaciones oficiales que sean necesarias para la óptima ejecución del contrato o convenio.
- h. Elaborar informe periódico de acuerdo con lo indicado en el contrato o convenio y enviarlo en término oportuno a la dependencia pertinente. En dicho informe debe aparecer el estado de éste, teniendo en cuenta aspectos técnicos, financieros, avance en la ejecución, problemas pendientes de solución que afectan la ejecución del contrato o convenio, análisis de riesgos y en general todo aquello que de una u otra forma esté relacionado con el desarrollo del contrato o convenio. Dichos aspectos relacionados son indicativos y la entidad podrá solicitar especificaciones adicionales.
- i. Remitir el expediente contractual cuando, por cualquier razón, cese su labor de supervisor, de tal forma que se mantenga la integridad de la información y se entregue adecuadamente a quien lo reemplace.
- j. Todas las solicitudes hechas por el supervisor o interventor al contratista deberán hacerse por escrito y se enmarcará en los términos del respectivo contrato o convenio.
- k. Estudiar las sugerencias, peticiones, reclamos y consultas del contratista, y resolver oportunamente aquellas que sean de su competencia o tramitar aquellas que no lo fueren, para que se dé la solución pertinente.
- l. Expedir cuando corresponda los certificados a efectos de que sirvan de soporte de los pagos que deban efectuarse al contratista,
- m. Proyectar para la firma de las partes el acta de liquidación del contrato o convenio dentro del término convencional o en su defecto el legal.
- n. Suscribir el recibo a satisfacción del objeto contratado de los bienes, obras o servicios el cual servirá de soporte para efectuar los pagos al contratista y para verificar el cumplimiento del contrato.
- o. Verificar previo al inicio del contrato, la totalidad de requisitos legales y contractuales para dar inicio a la ejecución contractual (Registro Presupuestal, aprobación de las garantías, afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales, presentación de examen pre ocupacional, etc. Cuando aplique o sus equivalentes en los procesos del Fondo); sin el cumplimiento de estos requisitos de ejecución no podrá existir dicha acta.
- p. Servir de canal de comunicación efectiva entre la integralidad de las partes del contrato.
- q. Rendir informes administrativos a los organismos de control interno y/o externo y a la auditoría interna cuando estos sean requeridos.
- r. Preparar los informes detallados que le solicite el Director General, el Secretario General, el jefe inmediato o cualquier autoridad de control o competente, respecto del objeto del contrato supervisado.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- s. Ordenar por escrito lo necesario, para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios a terceros.
- t. Resolver con oportunidad las consultas administrativas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente.
- u. Responder oportunamente todo tipo de solicitudes que eleve el contratista.
- v. Verificar el cumplimiento de la programación y el cumplimiento de la ejecución de las actividades del contrato, expidiendo el certificado que dé cuenta de dicha situación, con el fin de que se pueda generar el pago de las cuentas de cobro.
- w. Remitir toda la documentación que se produzca dentro de las etapas contractual y postcontractual al Grupo de Gestión Contractual o el competente, para su archivo en el expediente único de contratos a cargo de esta dependencia.

7.3.5. Funciones financieras y contables

- a. Verificar que el contrato y/o convenio y sus modificaciones en valor, cuenten con el respectivo respaldo presupuestal y se suscriban por las partes los correspondientes otrosíes, y se actualicen las pólizas respectivas en monto y periodo de vigencia, previo al inicio de la ejecución de los recursos.
- b. Verificar el cumplimiento de los requisitos para efectuar los pagos o los desembolsos del contrato o convenio, y radicar la respectiva solicitud en el área financiera para el trámite correspondiente, previa solicitud oportuna del PAC.
- c. Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera y flujo de fondos en ejecución del contrato o convenio garantizando la recepción de los bienes o servicios o el cumplimiento del plan o cronograma de ejecución del contrato o convenio.
- d. Realizar seguimiento y control de los pagos y ajustes que se hagan al contrato o convenio, y conforme a los postulados dados por el área financiera de la entidad o de la fiduciaria en caso de que corresponda.
- e. Realizar seguimiento y control de la ejecución presupuestal del contrato o convenio para efecto de los pagos y/o desembolsos, generar alertas oportunas para la correcta ejecución presupuestal y tomar las acciones correspondientes de acuerdo con la situación presentada, así como para la liquidación del mismo.
- f. Velar por la correcta inversión del anticipo y realizar la correspondiente amortización del mismo cuando el contrato o convenio así lo establezca, así como velar porque los rendimientos financieros originados en dicho anticipo sean reconocidos a favor de la ANSV.
- g. Constatar que el contratante, según aplique, realicen los pagos de conformidad con lo establecido en el contrato o convenio, teniendo en cuenta además las normas en materia presupuestal correspondientes.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- h. Evitar que se presenten dentro del desarrollo del contrato situaciones que afecten el equilibrio económico contractual y en caso de que ello ocurra tomar las medidas oportunas tendientes a minimizar sus efectos, garantizando para ello la participación del ordenador del gasto y atendiendo para ello la matriz de riesgos del proceso.
- i. Verificar la viabilidad de revisión de precios determinando en todo caso las causales que a ello dan lugar y la correspondiente justificación.
- j. Realizar el cierre del expediente contractual, presentando el informe de cierre desde la perspectiva financiera y contable.
- k. Expedir el informe de supervisión para el trámite de pago.
- l. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato.
- m. Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido.
- n. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de que éstas sean tramitadas.
- o. Procurar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos involucrados en las contrataciones adelantadas por la ANSV y el Fondo, incluyendo Convenios, en particular, la del anticipo y pago anticipado.
- p. Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos impuestos y deducciones.
- q. En caso de que el contrato estipule un anticipo deberá garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente y velar por la correcta inversión de los mismos, llevando el control contable de los desembolsos realizados con cargo a la fiducia, patrimonio autónomo o cuenta separada según la ley y el reglamento.
- r. Gestionar oportunamente los pagos, recibos a satisfacción, entrada de mercancía conforme a las reglas del proceso.
- s. Orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del contrato.
- t. Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados en el contrato inicial y a los precios de mercado.
- u. Llevar registros de la liquidación con base en lo ejecutado y lo que falta por ejecutar, esto toma importancia en caso de cambio de interventor o supervisor.
- v. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la etapa de ejecución hasta el cierre del expediente del Proceso de Contratación.
- w. Realizar el análisis del seguimiento presupuestal de los contratos o convenios del proyecto a su cargo, con el fin de que los recursos de funcionamiento asignados para cada vigencia fiscal sean invertidos a 31 de diciembre de cada año, respetando el principio de anualidad del presupuesto, cuando aplique. Así mismo gestionar la solicitud de los registros presupuestales cuando se trate de vigencias futuras. Ahora bien, cuando se trate de recursos de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

inversión a través del Fondo, los recursos pueden sobrepasar la vigencia fiscal en la ejecución del contrato o convenio.

- x. Solicitar la liberación de saldos al Grupo de Gestión Financiera, en aquellos contratos que no son susceptibles de liquidación.
- y. Vigilar que no se asuman compromisos sin el respectivo amparo presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor o supervisor del contrato y/o convenio deberá tramitar con la debida antelación, la respectiva solicitud de modificación contractual, allegando el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal o Disponibilidad de Recursos, así como los soportes respectivos, acompañado de la justificación de la solicitud.

7.3.6. Funciones frente al anticipo

El anticipo es una suma de dinero que se entrega al contratista a título de préstamo, con el objetivo de que sea destinada al cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, dicha suma y su utilización son objeto de control por parte de la inspección y vigilancia en cabeza del interventor y el supervisor, será el encargado de autorizar el pago del anticipo si se encuentra debidamente justificado.

Al respecto, se debe establecerse que, si bien el anticipo consiste en dicha suma que se le entrega al contratista, la misma sigue perteneciendo a la entidad estatal y se encuentra sujeto al desarrollo de actividades propias del objeto contractual²⁷.

Es por esta razón que los Supervisores e Interventores, dentro de sus funciones harán los siguientes requerimientos frente al anticipo:

- a. Plan de inversión del anticipo por parte del contratista al iniciar el contrato.
- b. Verificar que se constituya la fiducia o se realice la apertura de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, según se trate de contrato producto de licitación o no y/o de la modalidad de selección correspondiente.
- c. Revisar las facturas de acuerdo con lo establecido en el estatuto tributario y/o documentos equivalentes presentados por el contratista.
- d. Verificar y gestionar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.
- e. Asegurar la amortización total del anticipo en caso de existir.
- f. Verificar la devolución de los rendimientos financieros de los recursos desembolsados, de acuerdo con el procedimiento establecido.
- g. Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal para la ejecución de trabajos o actividades extras o adicionales que impliquen aumento del valor del contrato.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- h. Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfacción y verificación del paz y salvo con el sistema de seguridad social integral.
- i. Certificar el cumplimiento contractual para la gestión de pago.
- j. Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la etapa de ejecución hasta el cierre del expediente del Proceso de Contratación.
- k. Las demás que le fueren asignadas en el acto de designación y en el contrato.

7.3.7. Funciones frente a la gestión del riesgo

Atendiendo que la matriz de riesgos del proceso es un instrumento de notable importancia para el desarrollo de las actividades de control y vigilancia del contrato, el supervisor/interventor debe:

- a. Identificar los riesgos previstos en la matriz de riesgos, así como los controles que en este se establecen y efectuar seguimiento a estos, mediante la valoración de su materialización o no en cada uno de sus informes.
- b. En caso de presentarse un escenario que lleve a la materialización del riesgo previsto en la matriz de riesgos, deberá efectuar un informe especial dirigido al ordenador del gasto, y al comité de contratación en los casos en que sea necesario, efectuando una explicación detallada del por qué se materializaría el riesgo o se materializó, las acciones que le correspondería ejecutar a la entidad o al contratista, y los efectos que esto puede traer para el contrato.
- c. Mantener enterado a la compañía de seguros, banco o fiducia que expidió la garantía contractual, mediante el envío de requerimientos, informes o avisos previos junto con las recomendaciones del comité, si a ello hay lugar.
- d. Efectuar las acciones que correspondan respecto a los controles definidos en la matriz de riesgos, garantizando que el proceso de contratación no se vea afectado.

7.3.8. Concurrencia de funciones

Las funciones de supervisión e interventoría por regla general no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, sin embargo, la ANSV puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberá indicar las actividades a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

Los contratos de interventoría serán supervisados por la ANSV a través del Supervisor del contrato. La supervisión recae sobre el contrato de interventoría y no sobre el principal. Si la interventoría se concentra en la función técnica exclusivamente, la supervisión lo hará en aquellos aspectos no comprometidos por

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

la interventoría. De estas distribuciones y concurrencias se dejará constancia en los documentos correspondientes.

7.4. Contenido de los Informes de Supervisión

El objetivo general de la labor de supervisión e interventoría es vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas contractuales, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras y presupuestales establecidas en los respectivos contratos.

El informe de supervisión y de interventoría como mínimo debe incluir el estado del contrato vigilado, valores ejecutados y por ejecutar, aspectos pendientes de decisión o que ameriten especial control.

Los informes de supervisión de cada contrato o convenio deben presentarse en el formato aprobado por la entidad y deben ser completos, mensuales y/o periódicos y/o parciales y deben contener todos los aspectos que se requiera o deba conocer la Entidad.

En los contratos de ejecución instantánea se presentará un informe de supervisión o interventoría al finalizar la ejecución del contrato el cual servirá de soporte para la cancelación del pago final.

En los contratos de tracto, el supervisor o interventor presentará un informe mensual. Los informes de supervisión o interventoría se deben elaborar según los formatos establecidos por la entidad de acuerdo con el objeto del contrato intervenido y el tipo de contratación, anexando siempre la lista de chequeo del informe.

7.4.1. En relación con el seguimiento del contrato.

El supervisor y/o el interventor –si existe- deberá elaborar conjuntamente el informe mensual de la ejecución de los contratos o convenios, presentado en el formato establecido por la entidad y deberá verificar:

- El cumplimiento integral y oportuno de todas las obligaciones contractuales.
- Que el valor de los pagos relativos al Sistema de Seguridad Social Integral sea efectuado con base en el valor del contrato, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Verificar que efectivamente el contratista está incumpliendo una o varias de las obligaciones adquiridas en el contrato, afectando su ejecución.
- El porcentaje de cumplimiento del contrato y el avance de este en relación con lo proyectado y contrato.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- e. En los contratos de Prestación de Servicios, indicar la verificación adelantada por el supervisor de las actividades desarrolladas por el contratista.
- f. En los contratos de suministro y compraventa las características físicas de los mismos tales como: Clase, serie, marca, estado, calidad y cantidad, valor unitario, valor total, fechas de recibo, período cobrado y en general todas las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se ejecutó el contrato, dejando constancia que el bien o producto recibido por la Entidad corresponde al contratado.

7.4.2. Tipos de Informes

Pueden generarse dos tipos de informes: Parciales/Periódicos o Final, los cuales deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos:

(i) Parcial o Periódicos:

Detallará el estado de avance de las obligaciones, prestaciones o compromisos contratados, con indicación de actividades acometidas, elementos entregados, personal a cargo de prestar el servicio o recibir el bien adquirido, con sujeción a las estipulaciones pactadas. Deberá utilizar los formatos dispuestos en el sistema de gestión de calidad y aportar toda la documentación soporte de la ejecución de las actividades del contratista, Entidad Pública, asociado, o colaborador y que corresponden a los requisitos para los pagos respectivos.

(ii) Final:

Culminada la labor, proyecto o servicio contratado o recibido el bien adquirido, el supervisor y/o interventor y el contratista deben preparar un informe final donde se puntualice si el contratista, Entidad Pública, asociado o colaborador cumplió cabalmente con las obligaciones pactadas y que, por tanto, puede proceder a avalar el pago de los valores pendientes y liquidar el Contrato en los casos que corresponda. Se debe utilizar el formato de informe final de supervisión establecido en la Agencia para tal efecto.

El documento debe contener también los datos completos del contratista, Entidad Pública, asociado o colaborador, supervisor y/o interventor, identificación del contrato o convenio, detalle de las modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, aclaraciones que se hayan realizado, el balance

7.5. Responsabilidades

De conformidad con las normas que regulan la materia, los servidores públicos, interventores, supervisores y apoyos a la supervisión responderán civil, penal,

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

disciplinaria y fiscalmente, según sea el caso, por los perjuicios causados a la ANSV, cuando se ejecuten, terminen o liquiden contratos sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades consignadas en las disposiciones legales, en el presente manual y en las obligaciones propias establecidas en el contrato de interventoría, si a ello hubiera lugar.

Esta responsabilidad también cubre a las personas que hubieren cesado en el ejercicio de los cargos, siempre que se deduzca de hechos u omisiones en el desempeño de los mismos. Así mismo la responsabilidad será dada hasta el cierre del expediente contractual.

La responsabilidad señalada se deducirá exclusivamente de la culpa grave o dolo conforme con las disposiciones del Código Civil y demás normas aplicables a la materia.

Los apoyos a la supervisión deberán avalar con su visto bueno todos los documentos que proyecten para la aprobación del supervisor.

El supervisor del contrato es el funcionario autorizado para suscribir comunicaciones y/o documentos oficiales, instrucciones y demás trámites ante la otra parte del contrato o convenio, o ante cualquier área de la ANSV; restricción que no le es aplicable al ordenador del gasto quien en todo caso y en su calidad de supervisor general de los contratos podrá en cualquier momento requerir al contratista.

Para efectos del presente documento, las responsabilidades se entenderán de la siguiente manera:

Tabla 11 Responsabilidades de la Supervisión y la Interventoría

TIPO DE RESPONSABILIDAD	DEFINICIÓN
CIVIL	Son las consecuencias económicas que un funcionario tiene que asumir cuando se produce un daño patrimonial a la entidad contratante debido a un incumplimiento intencional (doloso) o negligente (culposo) de sus funciones particulares. Bajo esta responsabilidad, el funcionario deberá responder con su patrimonio y será objeto de la acción de repetición (acción judicial mediante la que la entidad requiere al funcionario el pago del valor de los perjuicios que ha sufrido). Si el funcionario llega a ser condenado por esta responsabilidad, deberá pagar de su peculio el valor de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

TIPO DE RESPONSABILIDAD	DEFINICIÓN
	los daños causados a la entidad. (Artículo 2 de la Ley 678 de 2001).
FISCAL	Son las consecuencias patrimoniales que un supervisor o interventor, en ejercicio de la gestión fiscal (administración de recursos públicos) debe asumir cuando intencional o de manera negligente (gravemente culposo) causen un daño patrimonial al Estado. Si el funcionario llega a ser declarado responsable por estos hechos por parte de la Contraloría General de la República, o el órgano que corresponda, deberá pagar de su patrimonio el daño causado a los recursos del Estado (Artículos 53 y 58 de la Ley 610 de 2000).
PENAL	El supervisor y el interventor deberán responder penalmente por las conductas delictivas tipificadas que generen sus actuaciones como servidores públicos.
DISCIPLINARIA	Es aquella que debe ser asumida cuando un funcionario en ejercicio de sus funciones por acción u omisión comete alguna de las conductas señaladas como faltas en la normatividad vigente de carácter disciplinario.

Fuente. Elaboración propia

El interventor que no haya informado oportunamente a la ANSV o se niegue a hacerlo por un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que ocasionen con el incumplimiento por los daños que sean imputables al interventor.

Cuando el Ordenador del Gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo requiera al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen.

7.6. Prohibiciones

A los supervisores designados por la ANSV, aunque representan los intereses de la Entidad frente al contratista, les queda expresamente prohibido autorizar modificaciones o condiciones del contrato que impliquen actos de disposición, por lo tanto, NO podrán:

- i. Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto la modificación del contrato.
- ii. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
- iii. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
 - iv. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.
 - v. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información y datos del contrato.
 - vi. Exigir al contratista renunciaciones a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
 - vii. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
 - viii. Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades.
 - ix. Autorizar modificaciones al contrato consistentes en suspensiones, adiciones o prorrogas.
 - x. Ordenar modificaciones en las características técnicas de las obras, bienes o servicios principales o que impliquen un cambio sustancial en el mismo.
 - xi. En los contratos de suministro o compraventa, el supervisor no podrá aceptar la entrega parcial de los bienes o servicios contratados, a menos que así se haya pactado en el contrato; no podrá recibir bienes o servicios diferentes a los que se hayan estipulado en el contrato, ni en calidad, cantidad, marca o cualquier cambio en las especificaciones contenidas en el contrato y en la oferta del contratista.
 - xii. Certificar el cumplimiento de las obligaciones para el pago sin que se haya cumplido lo pactado.
 - xiii. Desconocer el derecho de turno para el pago de facturas o cuentas de cobro del contratista.
 - xiv. Demorar injustificadamente la presentación de informes de supervisión, recibos a satisfacción, o trámites de pago que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista o de la ANSV.
 - xv. Las demás que contravinieren el ordenamiento jurídico.

En caso de requerirse modificaciones contractuales, el supervisor deberá solicitarlo previamente al Ordenador del Gasto, para que se instruya al Fondo, y su trámite se adelantará a través del Grupo de Gestión Contractual de la ANSV.

7.7. Régimen sancionatorio en materia contractual de la ANSV

La ANSV cuenta con el poder de dirección, control y vigilancia de la ejecución del contrato. Para cumplir con esta finalidad, el ordenamiento jurídico la ha dotado de una serie de mecanismos jurídicos establecidos y desarrollados en los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la parte primera de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, cuyo objetivo es asegurar la culminación satisfactoria del contrato, teniendo la facultad de sancionar al contratista que no ha ejecutado en oportunidad su carga

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

obligacional; la ha ejecutado tardía y/o defectuosamente causando perjuicios; o ha afectado de manera grave y directa su realización con evidencia de posible paralización del contrato.

El procedimiento aplicable para la imposición de multas y la declaratoria de incumplimiento con efectividad de la cláusula penal pecuniaria es el consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en armonía con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y las normas de la Parte Primera de la Ley 1474 de 2011, exceptuando el Capítulo III Procedimiento Administrativo Sancionatorio, dado que se trata de sanciones de naturaleza civil y comercial.

En caso de la sanción de declaratoria de caducidad por ser de naturaleza mixta (administrativa y civil) se regirá por las mismas normas antes citadas y se aplicará complementariamente el Capítulo III Procedimiento Administrativo Sancionatorio.

7.7.1. Régimen sancionatorio contractual del Fondo

En el caso de los procesos que se surtan por el régimen privado, se deberá tener en cuenta lo previsto en este manual y las instrucciones establecidas en el numeral 7.11., relacionado con el procedimiento sancionatorio que se debe surtir por el Fondo.

7.8. Tipos de sanciones en materia contractual

7.8.1. Cláusula de multas

La multa ha sido definida como la sanción contractual pactada con el objetivo de conminar, compeler y acondicionar al contratista para que cumpla las obligaciones que ha dejado de realizar²⁸.

El plazo para la imposición de multas al contratista se debe realizar en la vigencia del contrato, es decir, que el plazo de ejecución del mismo no haya expirado. Por ende, vencido el plazo pactado no será viable jurídicamente su imposición.

7.8.2. Cláusula penal pecuniaria

La cláusula penal pecuniaria ha sido definida como la estipulación contractual según la cual el contratista se obliga a pagar una suma de dinero a título de indemnización por los perjuicios que haya causado y que han sido tasados de forma anticipada; o como sanción convencional con fuerza compulsiva que ordena al contratista a cumplir con sus compromisos que contractualmente se hayan determinado.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En el caso en que haya sido pactada a título de indemnización, ésta operará en dos eventos a saber: a) En caso de la declaratoria de caducidad del contrato, según los lineamientos consignados en el artículo 18 de la ley 80 de 1993; y b) En el evento en que se declare el incumplimiento parcial o total definitivo del contrato.

La ANSV deberá tener en cuenta que, si no se indicó la naturaleza de esta cláusula en el clausulado del contrato o en los documentos previos, se entenderá que fue a título de indemnización.

El plazo para la declaratoria de incumplimiento del contrato y la efectividad de la cláusula penal pecuniaria comprende el plazo desde la finalización del contrato hasta el término máximo de su liquidación, siempre y cuando la situación de posible incumplimiento se haya generado en vigencia de las garantías. Expirado este término no será posible en sede administrativa hacer uso de la facultad. Ahora bien, cuando el hecho de incumplimiento se dé con posterioridad del plazo de liquidación o ya se haya liquidado el contrato, se deberá adelantar el procedimiento de declaratoria de siniestro indicado en el numeral 7.9.

Igualmente, se deberá aplicar el principio constitucional de la proporcionalidad cuando se ha declarado un incumplimiento parcial del contrato, para lo cual se deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: Porcentaje real de ejecución del contrato; productos entregados y aprobados por la Supervisión o Interventoría; metodología de medición de resultados establecida para el desarrollo del contrato o la que establezca la supervisión y/o interventoría.

7.8.3. Caducidad

La caducidad es una sanción mixta de carácter administrativo que procede cuando exista: *"(i) un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; (ii) que dicho incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y (iii) que el mismo evidencie que puede conducir a la paralización del contrato."*²⁹.

Según la norma en cita, dicha declaratoria trae como consecuencias las que se enlistan a continuación: *"(i) dar por terminado el vínculo comercial sin que haya lugar a indemnización para el contratista; (ii) ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre; (iii) hacer exigibles garantías por configuración del siniestro del incumplimiento; (iv) hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y (v) configurar la inhabilidad para contratar con entidades públicas por 5 años"*³⁰.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Esta sanción se aplica, al igual que las multas, en vigencia del contrato incluyendo la resolución que resuelva el recurso de reposición que llegare a interponer el contratista y/o el garante.

La ANSV procederá a la declaratoria de caducidad del contrato mediante decisión administrativa motivada y notificada al contratista y demás interesados que dará origen, además, a la efectividad de la cláusula penal, declaratoria de siniestro y afectación de las garantías en los eventos en que se hubieran constituido. También se deberá terminar y liquidar el contrato en el estado en que se encuentre, debiendo hacerse el cruce de cuentas correspondiente, si hubiere lugar. Esta declaratoria no da lugar a indemnización alguna a favor del contratista.

En aquellos casos en que se declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, con excepción de los contratos de concesión, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar.

Para el desarrollo del procedimiento tendiente a aplicar esta sanción, se deberá seguir lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y normas concordantes.

7.8.4. Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS -

Los ANS son acuerdos entre la entidad y los contratistas que se establecen para determinar los niveles de oportunidad y calidad en la prestación de sus servicios.

En ellos se deben detallar las definiciones y condiciones de los servicios a realizar; el tipo de soporte y ayuda que se compromete a brindar; tiempos de respuesta y ejecución; las metas a lograr y responsabilidades contractuales y el monto de las compensaciones puntuales y generales por los incumplimientos que se lleguen a suscitar por parte del contratista. En todo caso se debe tener en cuenta que los ANS no son sanciones contractuales sino acuerdos para garantizar la oportunidad y calidad del servicio prestado por parte del contratista motivo por el cual no le es aplicable el régimen sancionatorio previsto para el contrato.

Estas compensaciones las puede realizar la entidad directamente de los pagos que realice al contratista, siempre y cuando medie informe que suscriba la Supervisión y/o Interventoría.

A este informe, como a los demás documentos que se remitan al contratista, se deben adjuntar las pruebas correspondientes.

7.9. Actuación contractual sancionatoria

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

7.9.1. Determinación del presunto incumplimiento contractual

Es menester definir los elementos y presupuestos necesarios para que se configure un posible incumplimiento por lo que se deben integrar los siguientes criterios al momento de establecer la ocurrencia o no de una situación de posible incumplimiento.

- Constatar que existen obligaciones contractuales que han sido cumplidas de manera defectuosa, parcial o definitivamente no se han ejecutadas, y por lo tanto están pendientes de su realización.
- Determinar que ese cumplimiento defectuoso, parcial o no realizado de las obligaciones sea imputable al contratista, es decir esté en su esfera de responsabilidad y control y que no sea atribuible a la entidad o a un tercero que no haga parte de la ejecución del contrato.
- Establecer que no existan circunstancias que exoneren al contratista por el posible incumplimiento de las obligaciones, como la fuerza mayor o el caso fortuito, consagradas en el artículo 64 del Código Civil Colombiano.
- Acopiar las pruebas que evidencien ese incumplimiento, en otras palabras, que prueben o muestren que el incumplimiento se materializó en el mundo real y que no se trata de meras conjeturas o ideas asociativas de circunstancias no interrelacionadas.

7.9.2. Requerimientos previos por parte de la Supervisión/Interventoría

La supervisión y/o Interventoría del contrato deberá realizar por escrito, los requerimientos necesarios al contratista sobre el cumplimiento del objeto y/u obligaciones del contrato suscrito teniendo en cuenta la complejidad del objeto contractual.

Estos requerimientos deben ser expresos, claros en cuanto a los hechos constitutivos de posible incumplimiento para que el contratista rinda las explicaciones del caso, indicando el plazo que tiene el contratista para responder y allegando las pruebas que sustentan el requerimiento. En caso de que el contrato tenga un objeto complejo y se evidencien hechos generadores de presunto incumplimiento que amerite el envío de varios requerimientos, éstos deben tener una secuencia de orden, fecha y tema, ya que los mismos serán insumo para el inicio de la audiencia de incumplimiento si fuere necesario realizarla.

La Supervisión y/o Interventoría deben evaluar cuáles requerimientos serán copiados al GARANTE del contrato. Esto independiente del informe que deben presentar para el caso de matriz de riesgo y materialización o posible materialización del riesgo. Como criterios a tener en cuenta a la hora de efectuar esta evaluación, se sugieren los siguientes:

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- a. La reticencia por parte del contratista a cumplir con la o las obligaciones pactadas a pesar de que se haya comprometido a hacerlo en las reuniones adelantadas.
- b. La no contestación de los requerimientos iniciales que se le hayan comunicado.
- c. El grado de impacto negativo frente a la ejecución del contrato por el posible incumplimiento del contratista.

De nuevo es muy importante resaltar la labor, diligencia y esmero con el cual debe obrar la Supervisión y/o Interventoría para lograr que el contratista despliegue todas las acciones que logren superar las situaciones que obstaculizan el normal curso del contrato ya que la actuación contractual sancionatoria es la última instancia a la que se debe acudir. En todo caso, el envío de requerimientos por parte de la Supervisión y/o Interventoría debe observar las garantías consagradas en el principio del debido proceso.

7.9.3. Informe de Supervisión y/o Interventoría

De acuerdo con las obligaciones legales, el supervisor y/o interventor debe elaborar un informe dirigido a la Secretaría General o a quien se delegue para el efecto, para que se adelante el trámite de inicio del proceso administrativo sancionatorio.

El informe debe contener como mínimo:

- a. Los datos generales del contrato.
- b. Los hechos generadores de presunto incumplimiento cronológicamente organizados desde el momento en que se presentó el incumplimiento por parte del contratista y con el sustento probatorio (documental, testimonial, digital, etc.)
- c. Obligaciones contractuales presuntamente incumplidas.
- d. La relación de requerimientos efectuados previamente al contratista por parte de la Supervisión y/o Interventoría.
- e. El material probatorio que soporta los hechos enunciados en el informe.
- f. La estimación del valor de la multa a imponer al contratista, siempre atendiendo al clausulado del contrato donde se regula el tema.
- g. La estimación del valor de la cláusula penal. Si los perjuicios derivados del daño son superiores a lo amparado por la cláusula penal, se debe indicar su monto, el cual será reclamado vía demanda judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa.
- h. Recomendación expresa del Supervisor y/o Interventor de iniciar la actuación contractual sancionatoria.

7.9.4. Citación

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

La ANSV enviará oficio de citación al contratista presuntamente incumplido para que asista a la audiencia y al Garante del contrato, en los eventos en que se hayan constituido garantías a la dirección de notificación que figura en la Póliza expedida por la Compañía de Seguros, de conformidad con el informe que sobre el particular remita el Supervisor y/o Interventor al Ordenador de Gasto y en el cual se evidencia un posible e injustificado incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, adjuntando las pruebas de esta situación.

En el escrito se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias tanto jurídicas como económicas que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Igualmente, es importante resaltar que la actuación está transversalizada por la garantía del derecho constitucional al debido proceso.

De igual forma, se consignará el lugar, fecha y hora de citación para la realización de la audiencia, actuación que se surtirá con la prontitud que demande la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de citar al contratista:

- Corroborar la dirección de envío del contratista que puede ser constatada en la minuta contractual y/o en el certificado de existencia y representación legal consultado en el portal web RUES (Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio).
- Enviar el oficio de citación con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha y hora de la Audiencia.
- La entidad remitirá al contratista el oficio de citación escaneado a la dirección electrónica que registró en la minuta contractual, conforme a la autorización expresa otorgada por él a la entidad.

7.9.5. Audiencia

Previo al inicio de la audiencia, se deberá elaborar documento denominado Guía de Audiencia, establecido para tal efecto por parte de la ANSV. En esta Guía de Audiencia se consolidará el orden del día de la sesión en que se desarrollará la actuación, la cual se podrá desarrollar en una única sesión o varias dependiendo de la complejidad del objeto contratado, del presunto incumplimiento y otras consideraciones como la garantía del derecho fundamental al debido proceso siempre y cuando no sea óbice para maniobras tendenciosas o de dilación por parte de los convocados o se comprometa la competencia temporal de la ANSV para imponer la sanción, declarar el incumplimiento o declarar la caducidad.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Esta audiencia podrá ser presencial o virtual. En el evento en que se recurra a la virtualidad, se deberá establecer un mínimo protocolo que incluirá la autorización para grabar la reunión, la lectura de asistencia y los datos de contacto de los asistentes.

Llegado el día y hora fijado en la citación, inicialmente se dará lectura a la Guía de Audiencia y se verificará la presencia de las partes citadas, dejando las constancias correspondientes.

Segundo, el ordenador de gasto, o quien haya sido delegado para esta función, procederá a dar lectura del oficio de citación en la audiencia convocada. Se podrá prescindir de esta lectura si el contratista y el garante manifiestan expresamente conocer el contenido de la citación.

Tercero, el ordenador de gasto concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente y al garante, o quien lo represente, para que presenten sus descargos, en virtud de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad.

En virtud del artículo 29 de la Constitución Política, el contratista y/o el garante podrán solicitar y/o aportar pruebas para sustentar su defensa o controvertir las pruebas aportadas por la ANSV en el oficio de citación, lo cual debe surtirse en la misma audiencia.

En materia probatoria, la regla general es que la entidad aporte las pruebas que evidencien el(los) posible(s) incumplimiento(s) y que el contratista allegue las suyas al momento de comparecer, pues como directo conocedor de la ejecución del contrato no le son desconocidas las razones por las cuales ha sido convocado.

En todo caso, acorde al análisis que haga el funcionario encargado de presidir la audiencia dentro de los criterios de racionalidad, objetividad, neutralidad, bajo el sendero del debido proceso, se decretarán y practicarán las pruebas pertinentes bajo los siguientes criterios:

- Solicitud, aporte y práctica de pruebas: podrán ser pedidas de oficio o a solicitud de parte sin requisitos especiales. De esta decisión se dejará constancia en acto de trámite el cual no tiene, por este motivo, recurso alguno.
- Contradicción de las pruebas aportadas o practicadas en desarrollo de la audiencia: Los interesados, en este caso el contratista y el garante del contrato cuando existiere, podrán controvertir las pruebas aportadas y/o practicadas argumentando sus inconformidades o puntos de vista sobre las mismas.
- Gastos ocasionados con la práctica de la prueba: En los eventos en los que se generen costos por la práctica de una prueba, como por ejemplo desplazamientos de personal, instalación de infraestructura para su

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

realización, pago de honorarios a un tercero experto (perito), éstos corren por cuenta de quien la haya solicitado. La ANSV será un garante de que la prueba sea practicada con imparcialidad, neutralidad y objetividad y por lo tanto será de absoluta responsabilidad del contratista o el garante del contrato el pago de honorarios y/o gastos de la prueba cuando hayan sido éstos quienes las hayan solicitado.

- d. Medios de prueba: son admisibles todos los medios de prueba, incluyendo el testimonio, la declaración de parte, la confesión, el juramento, los documentos, la prueba pericial, el informe técnico, la inspección y los indicios.
- e. Término para la práctica de pruebas: Salvo que por la complejidad de la prueba se requiera un término especial, se deberán practicar a la mayor brevedad teniendo en cuenta los términos establecidos para aplicar la sanción correspondiente.
- f. A la hora de decretar la práctica de una prueba debe evaluar la utilidad o inutilidad, conducencia o no conducencia, pertinencia o impertinencia de la misma, características que se definen a continuación así: 1) La conducencia es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga; 2) La pertinencia se refiere a que el medio probatorio guarde relación con los hechos que se pretenden demostrar; 3) Y la utilidad hace alusión a que la prueba permita formar una convicción real, lógica y realmente provechosa para la decisión administrativa que se vaya a tomar.

Cuarto, la Supervisión y/o Interventoría del contrato deberán analizar los descargos y demás manifestaciones que haga tanto el contratista como el garante con el propósito de informar si con éstos se lograron desvirtuar los hechos generadores de presunto incumplimiento o si por el contrario se ratifica el informe y pruebas aportadas por la Supervisión y/o Interventoría.

En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el ordenador de gasto, de oficio o a petición de parte, podrá suspender cuando en su criterio ello resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión de suspender la audiencia, se señalará fecha, hora y lugar para reanudarla quedando notificadas las partes por estrados.

Si alguna de las partes convocadas no asistiera a la fecha y hora fijadas, deberá con antelación a la celebración de la misma, allegar la justificación del caso adjuntando prueba siquiera sumaria que corrobore lo expuesto en su escrito.

En caso de encontrar inconsistente(s) o superflua(as) la(s) razón(es) por las cuales no compareció, rechazará la excusa y procederá a realizar la audiencia el día y hora fijados e informados con anterioridad. En caso de que se presente reiterativamente

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

esta actitud por alguna de las partes convocadas, la ANSV compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.

7.9.6. Decisión

Vencido el plazo para la práctica de las pruebas solicitadas y/o aportadas por las partes, se reanuda la sesión de la audiencia en la cual se decidirá la actuación contractual sancionatoria mediante resolución motivada. Esta decisión se entenderá notificada en dicho acto público.

La decisión en su parte motiva debe contener:

- a. La relación sucinta de los datos generales del contrato.
- b. La relación de los hechos generadores de incumplimiento.
- c. El marco jurídico por el cual se profiere la decisión.
- d. El resumen de las sesiones de la audiencia.
- e. Las pruebas solicitadas por las partes, cuáles fueron decretadas, el resultado de su práctica y si se comprobó o no el incumplimiento del contratista.

La parte resolutive de la Resolución puede estar encaminada en tres (3) sentidos:

- a) La entidad impone la sanción contractual pactada en el contrato.

El acto administrativo debe contener:

- i. La identificación del contrato.
- ii. La razón social del contratista incumplido, su Nit o número de cédula y el nombre del representante legal. En caso de que se trate de consorcios o uniones temporales se recomienda indicar el nombre e identificación de cada uno de los integrantes.
- iii. El valor de la multa a imponer expresado en números y letras, si esta es la sanción que se pretende imponer al contratista incumplido, en caso de que la decisión administrativa se haya expedido en vigencia del contrato.
- iv. El valor de la cláusula penal pecuniaria expresado en números y letras, si esta es la sanción que se pretende imponer al contratista incumplido, en caso de que haya existido un perjuicio causado por el incumplimiento del contratista, en caso de que la decisión administrativa se haya proferido en vigencia del contrato o posterior a la finalización del plazo contractual y hasta la liquidación contractual.
- v. La declaratoria de ocurrencia del siniestro de incumplimiento y la garantía afectada por esta decisión.
- vi. La forma en que el contratista declarado incumplido cancelará el valor de la sanción impuesta, el formato a emplear, dónde debe hacer la consignación

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- y el plazo establecido para tal fin. El contratista debe remitir en original de cancelación al ordenador de gasto que presidió la Audiencia.
- vii. La forma en que se efectuará la compensación o cruce de cuentas de las sumas adeudadas al contratista frente al valor de la sanción impuesta, si es que se le debiera algún pago al contratista.
 - viii. La indicación de que se requerirá al garante del contrato, si se hubieran constituido garantías, para que efectúe el pago en caso de que ni el contratista lo haya efectuado de manera voluntaria o no sea viable efectuar la compensación o una vez efectuada, aún quede un saldo por pagar.
 - ix. El deber de comunicar el contenido del acto administrativo al interventor y/o supervisor del contrato, contratista, garante si se hubieren constituido garantías, Cámara de Comercio en el que se encuentre registrado el contratista para reportar la sanción, La Procuraduría General de la Nación y dependencias que estén involucradas en los trámites posteriores.
 - x. La orden de publicar el acto que impuso la sanción en la plataforma electrónica SECOP II y en los sistemas de información correspondientes.
 - xi. La información de que la resolución queda notificada en estrados a las partes intervinientes, informándoles que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual se debe presentar y sustentar en audiencia.
 - xii. Si la sanción que se establece es la declaratoria de caducidad del contrato, además de los aspectos antes descritos, se deberá incluir la terminación y liquidación del contrato, indicando las dependencias responsables de adelantar estos trámites de carácter administrativo.

b) La entidad se abstiene de imponer la sanción contractual pactada en el contrato.

El acto administrativo debe contener:

- La identificación del contrato.
- La razón social del contratista incumplido, su Nit o número de cédula y el nombre del representante legal. En caso de que se trate de consorcios o uniones temporales se recomienda indicar el nombre e identificación de cada uno de los integrantes.
- La declaración de que la entidad se abstiene de imponer la sanción pactada por las razones, argumentos y pruebas analizadas en la parte motiva de la resolución.
- La declaración de que se archiva la actuación contractual sancionatoria como consecuencia de lo expuesto.
- El deber de comunicar el contenido del acto administrativo al interventor y/o supervisor del contrato, contratista, garante si se hubieren constituido garantías y dependencias que estén involucradas en los trámites posteriores.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- La información de que la resolución queda notificada en estrados a las partes intervinientes informándoles que contra la misma procede el recurso de reposición el cual se debe presentar y sustentar en audiencia.
- En caso de que el trámite se haya desarrollado para declaratoria de caducidad y la entidad se haya abstenida de aplicarla, la ANSV deberá indicar en el acto decisorio cuáles fueron las acciones y actividades correctivas (medidas de control e intervención necesarias) que estableció para salvaguardar la ejecución contractual.

c) La entidad cesa el procedimiento para la imposición de la sanción contractual pactada.

El acto administrativo debe contener:

- La identificación del contrato.
- La razón social del contratista incumplido, su Nit o número de cédula y el nombre del representante legal. En caso de que se trate de consorcios o uniones temporales se recomienda indicar el nombre e identificación de cada uno de los integrantes.
- La declaración de que la entidad cesa el procedimiento de imponer la sanción pactada por las razones, argumentos y pruebas analizadas en la parte motiva de la resolución, es decir por superación de los hechos generadores de incumplimiento.
- La declaración de que se archiva la actuación contractual sancionatoria como consecuencia de lo expuesto.
- El deber de comunicar el contenido del acto administrativo al interventor y/o supervisor del contrato, contratista, garante si se hubieren constituido garantías y dependencias que estén involucradas en los trámites posteriores.
- La información de que la resolución queda notificada en estrados a las partes intervinientes informándoles que contra la misma procede el recurso de reposición el cual se debe presentar y sustentar en audiencia.

7.9.7. Contenido de la Decisión que resuelve el(los) recursos de reposición

Son varias las posibilidades jurídicas que puede consignar la ANSV al momento de resolver el recurso de reposición presentado por las partes y que a continuación se enlistan:

a) Revocar la decisión administrativa recurrida:

Revisados los argumentos expuestos en los recursos de reposición, la ANSV accede a revocar la misma, para lo cual debe justificar el porqué de esta decisión y notificar a las partes en audiencia, archivando la actuación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Si se evidencian nuevos hechos o hubo circunstancias que no fueron tenidas en este proceso sancionatorio que se archiva, la ANSV podrá iniciar una nueva actuación contractual sancionatoria atendiendo los postulados previstos en el presente capítulo.

b) Confirmar la decisión administrativa recurrida:

Estudiados los argumentos y razonamientos expuestos por quien(es) interpuso(ieron) el(los) recurso(s) de reposición interpuesto(s), si la ANSV considera que no le asiste razón alguna ya que no se logró desvirtuar los hechos y pruebas que dieron origen a la declaratoria de incumplimiento e imposición de sanciones contractuales y por tanto CONFIRMA lo expuesto en la decisión administrativa.

c) Modificar la decisión administrativa recurrida:

En esta segunda alternativa, la ANSV accede a las pretensiones del o los recurrentes y procede a modificar uno o varios artículos de la parte resolutive de la decisión recurrida. En consonancia con los principios de congruencia de la decisión y debida motivación del acto se deberá MODIFICAR la parte motiva directamente relacionada con el o los artículos a modificar de la parte resolutive.

d) Aclarar la decisión administrativa recurrida:

Puede ocurrir el evento de que por temas de redacción y en aras de que la decisión administrativa sea clara, se deba aclarar uno o varios artículos de la parte resolutive. En este sentido jurídicamente no existe modificación de la decisión y sólo se busca claridad del texto.

7.10. Declaratoria de Siniestro de los amparos postventa de la ANSV

La ANSV podrá declarar la ocurrencia de siniestro de las obligaciones a cargo del contratista, el de estabilidad de la obra y el de calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados, los cuales deberán encontrarse asegurados por las garantías del contrato. La declaratoria se hará mediante la expedición y notificación del acto administrativo.

Para este efecto, la jurisprudencia ha reiterado que las normas del Código de Comercio en materia del contrato de seguro para cubrir los riesgos que se pueden presentar en la ejecución del contrato estatal se diferencian en su aplicación de los que se suscriben con particulares, por lo que se debe contextualizar en el ámbito público entendiendo que la facultad de declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro es excepcional al derecho privado.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Por ello se deben tener en cuenta los tres (3) criterios fundamentales consolidados por el Consejo de Estado sobre este particular:

- a. Primero, le corresponde a la entidad declarar la ocurrencia del hecho constitutivo del siniestro y ordenar hacer efectiva la garantía que ampara el riesgo, mediante la expedición de un acto administrativo.
- b. Segundo, dicho acto administrativo de carácter particular y concreto debe ser notificado personalmente a los interesados (aseguradora y contratista), para que sea oponible y vincule a quien resulta obligado con sus disposiciones.
- c. Tercero, la aseguradora no puede objetar la reclamación, por tanto, la manera de oponerse será mediante la interposición de los recursos en sede administrativa que legalmente procedan en contra de la decisión.

Aunque no es obligatorio, se recomienda que la ANSV adelante audiencia acorde a las reglas de la parte primera del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo - CPACA en aras de garantizar el derecho constitucional al debido proceso. La ANSV debe abstenerse de adelantar el trámite reglado haciendo referencia al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 ya que éste no es aplicable cuando se trata de declaratoria de siniestros.

También se sugiere preservar el derecho constitucional al debido proceso, defensa y contradicción, lo que comprende:

- a. Ser oído antes de que se tome la decisión.
- b. Participar efectivamente en el proceso desde su inicio hasta su terminación.
- c. Ofrecer y producir pruebas.
- d. Obtener decisiones fundadas y motivadas.
- e. Recibir notificaciones oportunas y conforme a la Ley.
- f. Tener acceso a la información y documentación de la actuación.
- g. Controvertir los elementos probatorios antes de la decisión.
- h. Obtener asesoría legal.
- i. Tener la posibilidad de intentar mecanismos contra las decisiones administrativas.

En el oficio de convocatoria se consignarán los siguientes aspectos:

- a. Los datos del contrato como los nombres del contratante y del contratista; el plazo y valor del contrato, modificatorios, prórrogas, suspensiones y reinicios que hayan suscrito las partes, etc.
- b. Soporte técnico y financiero que evidencie el diagnóstico del estado del contrato al momento de su finalización.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- c. Los hechos que han generado la posible ocurrencia del siniestro, de forma detallada, como quiera que son la base fundamental para informar al ordenador de gasto sobre los actos que devienen en la posible declaratoria de siniestro.
- d. Relación cronológica de la fecha más antigua a la más reciente identificando las partes que intervienen y describiendo el hecho consignado; o en caso de que se esté relacionando un documento, señalando quien lo suscribe, el número interno o número externo de radicación de las comunicaciones oficiales, el asunto y un resumen del contenido.
- e. Relación de las comunicaciones oficiales de requerimiento con la fecha, número interno de identificación o externo de radicación, quien lo emite (remitente) y quien es el destinatario, el asunto y un resumen del contenido del mismo. En caso de que no se haya generado respuesta por parte del contratista y/o del garante se debe indicar esta situación como NO contestado.
- f. Transcripción textual de la(s) cláusula(s) contractual(es) en las que se enuncian los amparos garantizados con la(s) garantía(s) y los montos asegurados.
- g. El monto de los perjuicios generados por la posible ocurrencia del siniestro y si es viable o no la aplicación del principio de proporcionalidad.
- h. Recomendación expresa sobre la viabilidad de adelantar la actuación administrativa de declaratoria por posible ocurrencia de siniestro.
- i. Fijación de fecha y hora para la realización de audiencia pública.

7.10.1. Procedimiento para la declaratoria de ocurrencia de siniestro de la ANSV

Una vez citada la compañía de seguros y el contratista, se les escuchará en audiencia en la cual deberán pronunciarse sobre el contenido del documento de citación, ejerciendo su derecho fundamental al debido proceso, defensa y contradicción.

La entidad se pronunciará sobre la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que hubiera solicitado el Garante y/o el Contratista, además de incorporar los medios probatorios aportados por la Entidad.

El ordenador de gasto o quien se designe proferirá decisión en la cual se declarará o no la ocurrencia del(os) siniestro(s) procediendo, en el primer evento, al archivo de la actuación administrativa; o en el segundo a ordenar el pago de la indemnización a cargo del Garante del contrato.

Se concederá la oportunidad de que el representante de la compañía de seguros y al contratista para que presenten el recurso de reposición en los términos y condiciones del CPACA.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

El ordenador de gasto proferirá decisión mediante la cual se resuelve(n) el(los) recurso(s) de reposición interpuesto(s) por alguno o ambos convocados.

Por último, se aplicarán las reglas del CPACA que regula la firmeza de los actos administrativos.

7.11. Lineamientos generales en materia sancionatoria para el Fondo

Previo a adelantar el trámite para declarar el incumplimiento y hacer efectiva las sanciones contractuales pactadas, la Supervisión o interventoría, a su juicio objetivo y teniendo en cuenta los aspectos de avance contractual, impacto del posible incumplimiento sobre el cumplimiento de los plazos o la carga obligacional, valoración de los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y otros que sean determinantes para la realización del contrato, podrá realizar requerimientos previos al contratista atendiendo los lineamientos establecidos en este Manual.

En los mismos deberá indicar el plazo de respuesta que tiene el contratista el cual deberá ser establecido de acuerdo a la periodicidad de las obligaciones, el plazo del contrato y el cronograma de ejecución establecido por las partes.

En caso de que el contratista no dé respuesta a estos requerimientos o las mismas sean insatisfactorias y persista el posible incumplimiento, la Supervisión o la interventoría deberá redactar el Informe de posible incumplimiento elaborado de manera clara, concreta, no dejando duda o confusión de que la situación se está presentando por lo cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

- a. Identificación de los datos generales del contrato presuntamente incumplido, incluyendo el número de contrato, el objeto, alcance del objeto, el precio (valor), la forma de pago y las fechas de inicio y vencimiento, así como la información relacionada con el estado financiero del contrato.
- b. La calificación de las situaciones de posible incumplimiento, la cual podrá ser leve o grave teniendo en cuenta el impacto que se genere en la ejecución del contrato y que se hubieran ocasionado en detrimento de la ANSV.
- c. La información del contratista incluyendo los datos de contacto e información del representante legal.
- d. Las situaciones detalladas y la relación cronológica de estos sucesos.
- e. Las cláusulas contractuales vulneradas por el actuar del contratista.
- f. Los medios probatorios mediante los cuales se sustentan.
- g. Las comunicaciones que se hayan generado entre el contratista y la supervisión o la interventoría.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

El Informe de posible incumplimiento debe ser detallado en los aspectos de tiempo, modo y lugar en el que ocurrieron los hechos del presunto incumplimiento. Igualmente, debe ser objetivo, entendiéndose que la redacción debe ser libre en su narración de cualquier tipo de afecto, suposición, apreciación subjetiva o prejuicio en contra del contratista. Por último, debe estar sustentado en pruebas, siendo importante que exista un acervo probatorio que corrobore la existencia de la situación de posible incumplimiento descrita.

Luego, el Ordenador del Gasto, con base en el informe realizado por el Supervisor del contrato, remitirá al Representante Legal del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, la instrucción fiduciaria contentiva para adelantar el procedimiento establecido en el clausulado la garantía de seguros que ampara el contrato para declarar el incumplimiento y hacer efectiva las sanciones contractuales que pueden ser la cláusula penal pecuniaria y la cláusula penal de apremio, adjuntando el informe elaborado por la supervisión junto con sus anexos.

Seguidamente, el Fondo correrá traslado por un término de 5 días hábiles del informe mediante comunicación que debe ser enviada a la dirección física y/o electrónica tanto del contratista como del garante con el propósito que éstos presenten sus descargos frente al posible incumplimiento, aporten y/o soliciten la práctica de las pruebas que consideren necesarias en garantía de su derecho de defensa.

El pronunciamiento realizado por el contratista y el garante deberá ser remitido a la ANSV dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo por parte del Fondo, para que la Supervisión/interventoría se pronuncie al respecto, en un término no mayor a ocho (8) días hábiles.

En caso de que se haya presentado solicitud de práctica de pruebas en los descargos del contratista o el garante, la ANSV a través del área técnica con acompañamiento, jurídico o financiero, resolverá mediante instrucción remitida al Representante Legal del Patrimonio Autónomo – Fondo de Seguridad Vial, sobre la práctica o no de las mismas en virtud de la pertinencia, conducencia, oportunidad y utilidad para probar los posibles incumplimientos. Para tales efectos, en caso de aceptar las pruebas solicitadas por las partes, fijara fecha y hora para la práctica de estas, en la instrucción remitida.

Vencido el termino para la práctica de pruebas, si hay lugar a ello, el supervisor y/o interventor del contrato deberá pronunciarse, respecto de los hechos que generaron el presunto incumplimiento y la práctica de pruebas.

Si de conformidad con el concepto del supervisor y/o interventor del contrato el incumplimiento persiste, la ANSV procederá a emitir instrucción expresa y clara para que el Patrimonio Autónomo-Fondo de Seguridad Vial, mediante comunicación

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

escrita, enviada a la dirección física y/o electrónica del contratista y el garante, comunique la decisión adoptada respecto del proceso de incumplimiento del contrato, aplicación de la cláusula penal o multas según aplique dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de la instrucción.

El documento mediante el cual se comunique la decisión adoptada en el trámite del proceso sancionatorio deberá consignar:

- 1) Todo lo ocurrido en el trámite sancionatorio;
- 2) Los fundamentos jurídicos de la decisión adoptada;
- 3) El análisis de los descargos rendidos por las partes y de las pruebas acopiadas;
- 4) La decisión adoptada por la entidad que puede ser la exigibilidad o no de la sanción y la declaratoria o no del incumplimiento del contrato.

En el evento en que la decisión resuelva que no hubo incumplimiento contractual, se archivará la actuación contractual mientras que, si decide que sí lo hubo, deberá realizar la tasación de la suma a pagar a favor del contratante a cargo del contratista y/o el garante, de conformidad con la instrucción impartida por la ANSV.

Respecto de la decisión adoptada tanto el contratista como el garante podrán presentar escrito de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación de esta, el cual será resuelto por la ANSV dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recepción y la decisión será comunicada a la Fiduciaria mediante instrucción y posteriormente se comunicará al contratista y garante por parte del Patrimonio Autónomo-Fondo de Seguridad Vial.

En todo caso, el Patrimonio Autónomo-Fondo de Seguridad Vial tendrá el deber de asesorar a la ANSV respecto de este procedimiento, así como de los perjuicios causados al ser la parte contratante.

El contratante queda irrevocablemente autorizado por el contratista para que descuenta y compense de las sumas de dinero que existan a favor de este último, los valores correspondientes a la cláusula penal y de las multas. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar a favor del contratante el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo señalado por este último para tal fin. el contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.

Finalmente, para efectos, de presentar el aviso y/o reclamación a la aseguradora derivada del incumplimiento del contratista, el Patrimonio Autónomo-Fondo de Seguridad Vial, previa instrucción de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con cargo a los recursos del área técnica correspondiente en la ANSV, contratará un abogado externo, con experiencia en contratos de seguros. El contrato de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

prestación de servicios profesionales que se suscriba tendrá como objeto adelantar los trámites extrajudiciales y judiciales que se requieran en defensa de los intereses de los recursos del Fideicomiso, que incluya la presentación de avisos y/o reclamaciones ante la aseguradora derivada del (los) incumplimiento (s) del contratista.,

7.11.1. Del Material Probatorio

Para que el procedimiento sancionatorio sea expedito es relevante que exista un material probatorio robusto que permita establecer la conexidad entre la conducta del contratista y el incumplimiento de las obligaciones, atribuible a la esfera de la responsabilidad del contratista.

La Supervisión o la interventoría del contrato debe ser diligente en acopiar el material probatorio que soporte la solicitud de procedimiento sancionatorio.

En cuanto al material probatorio, se debe tener en cuenta que estas pruebas deben reunir las siguientes características con el objetivo de que sean válidas, permitan probar los posibles incumplimientos y demuestren que estas situaciones son imputables al contratista:

- i) Deben ser pertinentes, es decir que sean relevantes para verificar si los hechos de posible incumplimiento efectivamente sucedieron.
- ii) Deben ser conducentes, lo que significa que debe ser idóneos para demostrar los hechos objeto de la actuación.
- iii) Deben ser oportunas, no pudiendo extender en el tiempo y de manera indefinida la solicitud, aporte, decreto o práctica de las pruebas. Lo anterior porque este procedimiento de tipo sancionatorio es expedito y propugna por ser ágil y con celeridad en sus etapas.
- iv) Deben ser útiles. No se deben tener en cuenta las que no tienen razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba o porque son irrelevantes para la audiencia.

CAPÍTULO VIII TERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EXPEDIENTE

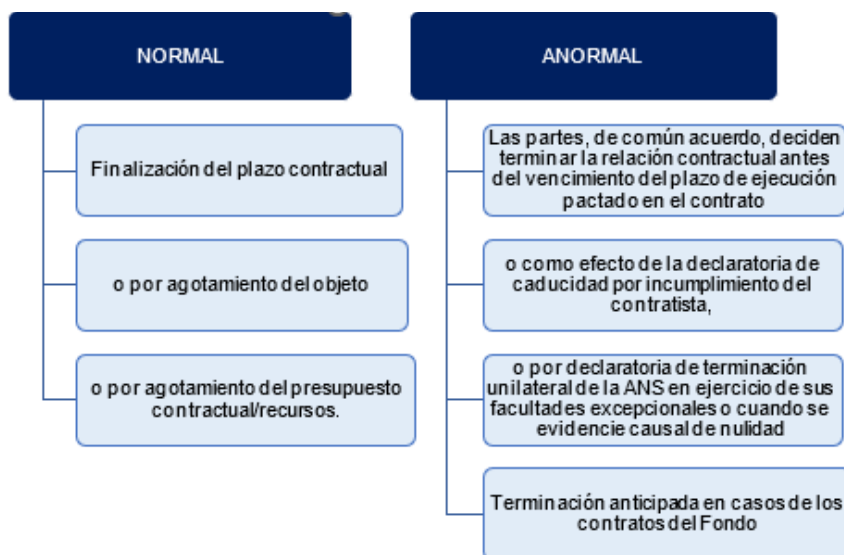
8. Finalización del Contrato

8.1. Terminación

Es la etapa que concluye la ejecución contractual y se puede enmarcar en dos tipos generales, según la circunstancia del hecho: normal o anormal. Cabe destacar la diferenciación del plazo de ejecución al plazo de vigencia del contrato ya que en este último es donde se realiza la liquidación.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Ilustración 13 Terminación normal y anormal del contrato



Fuente propia

8.1.1. Terminación normal

En general, se finalizarán los contratos cuando expire el plazo pactado o al agotamiento del objeto contratado o de los recursos, en concordancia con lo dispuesto en el clausulado contractual.

En los contratos que estén sometidos a montos agotables, previstos por horas y en general los que se ejecuten por precios unitarios, podrá pactarse la terminación por agotamiento de los recursos y/o culminación del plazo, lo primero que ocurra. Para ello, desde la estructuración del contrato deberán establecerse las condiciones bajo las cuales ejecutará y realizará la terminación contractual y regularse dichas previsiones dentro del clausulado.

En los contratos suscritos por la ANSV en los que no se requiera liquidación, deberá elaborarse y suscribirse el informe final de supervisión, el cual deberá contar con la firma del supervisor y del contratista, en los casos requiera liquidación esta deberá ser suscrita por el ordenador del gasto y/o su delegado, el supervisor y/o interventor y el contratista.

Así mismo, para los contratos del Fondo en los que no se requiera liquidación, deberá elaborarse y suscribirse el informe final de supervisión, el cual deberá contar con la firma del supervisor y del contratista. En los casos requiera liquidación esta deberá ser suscrita por el representante legal de la Fiducia, el supervisor y/o

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

interventor y el contratista, previa instrucción del ordenador del gasto de Agencia Nacional de Seguridad Vial.

8.1.2. Terminación anormal

Procederá cuando las partes, de común acuerdo, deciden terminar la relación contractual antes del vencimiento del plazo de ejecución pactado en el contrato; o como efecto de la declaratoria de caducidad por incumplimiento del contratista por la ANSV; o por declaratoria unilateral de la ANSV en ejercicio de sus facultades excepcionales o por haberse configurado alguna de una de las causales de nulidad de la Ley 80 de 1993, artículo 44, numerales 1, 2 y 4 o por decisión judicial, caso en el cual se terminará el contrato pero no se declarará su nulidad dado que es una competencia exclusiva del juez; en este evento la decisión de terminar de forma anormal el contrato debe ser absolutamente clara y evidente frente a la nulidad en que se fundamente.

Bajo la libre autonomía de las partes, que opera en el régimen privado, en los contratos del Fondo, de acuerdo con la naturaleza y objeto de cada contrato, podrá pactarse la terminación anticipada unilateral y las causales de procedencia de la misma dentro del contrato. En todo caso, para la terminación anticipada de los contratos del Fondo se propenderá por el mutuo acuerdo de las partes y excepcionalmente se realizará unilateralmente cuando dicho acuerdo no haya sido posible. Para su procedencia, el Fondo deberá justificar las razones por las cuales es necesario adelantar dicha terminación unilateral en pro a la protección de los recursos públicos y a los fines de la contratación, teniendo en cuenta, por ejemplo, la renuencia del contratista a cumplir con las obligaciones y objeto contractual, teniendo el deber impositivo de justificar y documentar dichas razones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Fondo podrá terminar unilateral y anticipadamente por incumplimiento, los contratos que se enmarcan, por ejemplo, en cualquiera de las siguientes características: i) En los casos en que el incumplimiento del contrato afecte la debida ejecución o amenace con paralizar la ejecución del contrato y con esto se ponga en riesgo la reputación de la Entidad ante terceros; ii) En los casos de eventos que se encuentren descritos en la normatividad vigente aplicable acorde con las disposiciones previstas en los Códigos Civil, Comercio y/o otros aplicables.

En los casos de terminación unilateral se hará mediante acta declarativo el cual será susceptible de escrito de reconsideración por parte del contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su comunicación. Una vez resuelto el escrito de reconsideración, si se llegara a presentar por parte del contratista, se procederá a su terminación y liquidación según los aspectos reglados en este Manual.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En el entendido de que se vaya a realizar la terminación anticipada bilateral, ésta deberá ser solicitada por el supervisor del contrato, emitiendo concepto de viabilidad y adjuntando la comunicación de solicitud del contratista.

8.1.3. Liquidación del contrato

La liquidación del contrato constituye su balance final o ajuste de cuentas entre las partes contratantes, con miras a finiquitar de una vez por todas la relación jurídica obligacional y dejar claridad sobre el balance técnico, financiero y jurídico del mismo.

Serán objeto de liquidación aquellos contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los que tienen entregas y prestaciones periódicas, tales como:

- a. Arrendamiento, suministro, obra, entre otros.
- b. Cuando se haya declarado la caducidad, la terminación unilateral o terminación anticipada.
- c. Cuando la ejecución haya sido parcial.
- d. Los contratos que hayan sido objeto de aplicación de fórmulas de ajuste, revisiones de precios, reclamaciones de restablecimiento de la ecuación contractual bajo el principio del equilibrio económico del contrato.

En todo caso, la ANSV y el Fondo podrán determinar otros contratos que requieran liquidación, diferentes a los aquí enunciados y a los establecidos en la ley, ello con arreglo a los criterios de naturaleza, objeto, plazo, entre otros aspectos e incluirá dicha regulación dentro del clausulado contractual.

Es importante establecer que, más allá de la clasificación anterior, que define la obligatoriedad de la liquidación para la ANSV y el Fondo, en consideración a que la figura de la liquidación no es restrictiva, sino que al contrario favorece la definición de todos los elementos concernientes al cumplimiento de las partes en un contrato y genera certezas al momento de la culminación del plazo mismo, evitando conflictos futuros, o falta de definición para el caso de defensa de los intereses de las partes, el hecho de que no haya obligación de liquidar, no desestima la posibilidad de que se tome la decisión de liquidar el contrato por la ANSV y el Fondo de común acuerdo con el contratista.

En efecto, y aunado a ello, será posible que si las partes contractuales, en el marco de la autonomía de su voluntad establecen la necesidad de liquidar, no tendrán ningún inconveniente en hacerlo, más aún si la ejecución efectuada ha presentado diferentes problemáticas que hacen indispensable acudir a la liquidación contractual para cerrar de forma adecuada estas divergencias. Por lo tanto, si ello

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

es así, las partes podrán liquidar en los términos legales y/o en los regulados en este Manual.

No se requerirá de liquidación en los contratos de ejecución instantánea, en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en los de licenciamiento, suscripción o similares, así como en todos aquellos contratos que no sean de tracto sucesivo.

Adicionalmente, en los contratos del Fondo se podrá prescindir del acta de liquidación cuando i) El valor del contrato o convenio sea igual o inferior a los 100 SMLMV. ii) Cuando se pacte un único pago contra la entrega de productos, obras, bienes o servicios contratados, y iii) los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, independientemente que se requiera o no liberar saldos, para lo cual se adelantará de ser necesario las gestiones pertinentes por parte del Supervisor, conforme se indica más adelante.

Toda vez que la liquidación tiene efecto de cosa juzgada, luego de celebrada no se puede adelantar actuación contractual sancionatoria, ni demandarse el incumplimiento, salvo que exista una salvedad o que se refiera a obligaciones de carácter post-contractual como por ejemplo la declaratoria de siniestro del amparo de calidad y estabilidad de la obra, las acciones administrativas y judiciales que se requieran, entre otras.

Al vencimiento del plazo de ejecución pactado en el contrato, el supervisor será el responsable de adelantar los trámites pertinentes ante el Grupo de Gestión Contractual y el Grupo de Gestión Financiera en lo que sea de su competencia, incluyendo el respectivo cierre del expediente contractual y/o saneamiento en materia presupuestal o contable.

Para lo anterior, el supervisor deberá presentar el respectivo informe final de supervisión en el que dé cuenta del estado general del contrato, del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas, del estado financiero del mismo a su terminación, incluyendo la solicitud expresa en materia contractual y/o financiera, señalando el vencimiento del plazo para suscribir acta de liquidación del contrato. Dicho informe servirá para que el Grupo de Gestión Contractual y al Fondo en lo de su competencia.

La liquidación del contrato no libera al contratista de responder por la estabilidad de la obra o la calidad de los bienes o servicios suministrados. En consecuencia, cuando con posterioridad a la liquidación del contrato se presenten hechos que se encuentren amparados en las garantías constituidas por el contratista o que le causen un perjuicio a la ANSV o al Fondo, ésta debe adelantar las correspondientes acciones administrativas y/o judiciales previstas en la ley para cada caso.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Una vez aprobado el contenido del acta de liquidación, deberá ser firmado por el interventor (cuando aplique), el supervisor del contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica), el contratista y el ordenador del gasto o a quien se delegue para tal efecto y el Representante Legal de la Fiduciaria según el caso.

En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en los cuales deba liberarse saldos, estos se liberarán con la solicitud del supervisor dirigida al Grupo de Gestión Financiera, adjuntando el informe final de supervisión, sin que sea necesario proceder a su liquidación. Lo anterior, aplica a todos los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión independientemente de la fecha de su terminación y de su régimen de contratación.

En los casos en los cuáles se requiera de liquidación y la entidad pierda competencia para realizar la misma, la liberación de saldos del Fondo deberá realizarla el Grupo de Gestión Financiera con la solicitud que realice el supervisor del contrato, de conformidad con el procedimiento que se establezca para tal fin.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las reglas procedimentales sobre liquidación y liberación de saldos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se encuentren en periodo de liquidación, serán las contenidas en la presente versión del Manual Unificado de Contratación. Para la liberación de saldos en los contratos ya terminados, los supervisores deberán adjuntar el informe final que se encuentre suscrito en el formato vigente al momento de su firma. Si no se ha suscrito el informe final, para la liberación de saldos deberá allegarse el informe final en el formato vigente conforme las exigencias indicadas en el presente Manual.

8.1.4. Contenido mínimo del acta de liquidación

Dentro de la liquidación las partes del contrato o convenio dejarán constancia de las condiciones de finalización del contrato, otorgando paz y salvo mutuo al cumplimiento de las obligaciones. Asimismo, pueden acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, con el objeto de poner fin a las controversias presentadas durante la ejecución y poder declararse a paz y salvo.

En consecuencia, el acta de liquidación debe contener como mínimo los siguientes aspectos:

- a. Identificar el contrato, esto es, la información general del contrato, las partes, sus sucesores y los cesionarios si los hay; su objeto y alcance además de las modificaciones que se hayan suscitado en la ejecución contractual.
- b. Determinar el precio, su pago, amortización o modificación y oportunidades de pago;

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

- c. Señalar las actas pendientes de pago, la forma como se utilizó el anticipo (si lo hubiera), lo facturado por el contratista y en general el balance financiero del contrato, así como los saldos por liberar;

En caso de no existir acuerdo entre las partes respecto del balance financiero definitivo para la liquidación de contrato, el contratante podrá realizar los movimientos financieros correspondientes en cuanto a pagos y liberaciones de saldos, con base en el balance financiero que acoja o el Grupo de Gestión Financiera o el Fondo.

- d. Establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y reinicios y las sumas que quedan pendientes de cancelar;
- e. También en el acta las partes dan cuenta de las salvedades a que haya lugar de manera detallada y concreta;
- f. Los reconocimientos a que haya lugar y los derechos a cargo o a favor de las partes,
- g. Las garantías constituidas y su estado;
- h. Las prestaciones y obligaciones y su estado (cumplidas o no);
- i. La relación de sanciones contractuales, debidas o canceladas, como consecuencia de los procesos sancionatorios adelantados y los descuentos por ANS que fueron realizados durante toda la ejecución del contrato, si se hubieren pactado;
- j. Información respecto de reclamaciones de terceros que tuvieron relación con el contrato y el estado de las mismas;
- k. La verificación de cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social integral;
- l. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones de las revisiones, controversias y reconocimientos a que haya lugar y en general todo aquello que comportó la ejecución del contrato.

En todo caso, de acuerdo con la ejecución particular de cada contrato, se podrán incluir cláusulas particulares en el acta de liquidación, como, por ejemplo, aquellas respecto de cesiones de derechos económicos a favor de terceros; renuncia de derechos; entre otras.

Si dentro del proceso de liquidación, se evidencian incumplimientos por parte del contratista, el supervisor del contrato debe informar oportunamente al ordenador del gasto o a quien se delegue para tal efecto o al Fondo para adelantar el procedimiento de sanción o reclamación correspondiente.

Si el plazo para realizar la liquidación está próximo a vencer y son claros los aspectos que conforman el posible incumplimiento, el contratante puede realizar una liquidación bilateral con salvedades, en donde se deje constancia que no hay acuerdo sobre algunos aspectos en particular.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En los contratos suscritos por la Agencia, deberá encontrarse vigente el amparo de cumplimiento, conforme con lo establecido en la normatividad vigente, además de los amparos post-contractuales que se pacten en el respectivo contrato y que resulten aplicables.

En el caso de los contratos celebrados con cargo al Fondo, deberá verificarse el cumplimiento de lo dispuesto en el acápite de garantías, según lo previsto en el clausulado contractual. Para tal efecto, corresponde al supervisor velar por la gestión de las prórrogas o extensiones que resulten necesarias al momento de la liquidación del contrato.

8.1.5. Salvedades

En las liquidaciones bilaterales es un derecho de las partes dejar constancia de sus inconformidades en el acta del respectivo contrato.

Las salvedades o inconformidades que se consignen en el acta de liquidación deben ser específicas, concretas, claras, expresas y contener como mínimo la identificación del problema o los motivos de inconformidad. Las partes no pueden entrar a alegar situaciones distintas frente a los mismos hechos y acuerdos que se hicieron constar en el acta de liquidación.

Si el acta de liquidación se suscribe con salvedades del contratista o de la entidad, la liquidación se entiende surtida para todos los efectos, sin perjuicio de que la parte que formuló la salvedad pueda reclamar posteriormente por los aspectos sobre los que dejó las salvedades.

En este sentido, a través de éstas se restringen los asuntos que pueden reclamarse por vía judicial. Por lo tanto, una vez celebrada la liquidación bilateral, sólo pueden ser objeto de controversia judicial aquellos temas sobre los cuales se hayan dejado salvedades. Es importante señalar que la inclusión de salvedades no implica reconocimiento alguno por parte del contratante.

El supervisor o interventor no podrá negarle la posibilidad al contratista de consignar salvedades en el acta de liquidación, ni adelantar la liquidación unilateral si existe la voluntad de liquidar bilateralmente, así sea con salvedades.

8.1.6. Término para liquidar el contrato

a) ANSV

En el pliego de condiciones, invitación, convenio o en el contrato debe regularse los términos de liquidación bilateral y unilateral, teniendo en cuenta la complejidad,

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

naturaleza y cuantía del objeto. De no pactarse término alguno, deberá atenderse los términos legales.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación bilateral se realiza dentro de los (4) cuatro meses siguientes a la expiración del término de la ejecución o expedición del acto administrativo que ordena la terminación.

En caso de no realizarse la liquidación, previo cumplimiento de los requisitos señalados con anterioridad, la ANSV cuenta con dos (2) meses para realizar la liquidación unilateral.

Si vencidos estos dos plazos anteriores, no se ha realizado la liquidación, la misma puede hacerse, a la mayor brevedad, dentro de los dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo, unilateral o judicialmente.

La ANSV no puede liquidar el contrato de manera bilateral o unilateral, si ha recibido notificación del auto de admisión de la demanda y se entenderá que ha perdido competencia para realizar dicha liquidación en esos términos.

b) Fondo

Los convenios o contratos del Fondo deben liquidarse en el plazo pactado en los términos de referencia y/o documentos equivalentes o en el contrato o convenio. Siendo necesario realizar una lectura individualizada de cada uno de los mismos a fin de determinar la forma y términos para realizar la liquidación.

Se podrán tener en cuenta los siguientes supuestos de hecho:

- i. Si el contrato cuenta con cláusula de liquidación y en este se refiere al término del EGCAP, se da aplicación a estos términos legales, siguiendo los lineamientos establecidos en este Manual.
- ii. Si el contrato cuenta con cláusula de liquidación y en ella reglamenta la forma y términos para realizarla, se debe contabilizar los términos contractuales.
- iii. Si el contrato cuenta con la cláusula de liquidación, pero ésta no establece términos para realizarla, debe atenderse lo siguiente:
 - a. Si el contrato cuenta con cláusula de liquidación bilateral y unilateral, pero ésta última sin término, el plazo de liquidación unilateral supletivo es de dos (2) meses, una vez vencido el plazo de liquidación bilateral.

Para el caso de los contratos del Fondo es viable adelantar la liquidación unilateral teniendo en cuenta que las decisiones que adopte son de naturaleza contractual y no administrativa y que en caso de

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

inconformidad por parte del contratista se presentará escrito de reconsideración dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del acto contractual que decidió liquidar unilateralmente el contrato. Este escrito de reconsideración será resuelto por el contratante dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación del escrito.

- b. Cuando el contrato cuenta con cláusula de liquidación, pero no establece la forma y término para realizarla, es decir no incluye pronunciamiento alguno sobre la liquidación, podrá efectuarse de común acuerdo, o ante la jurisdicción competente, o unilateralmente mediante un acta motivada en los casos en que no pudo lograrse de forma consensuada con el contratista, respetando el debido proceso del mismo.
- iv. Si el contrato no cuenta con cláusula de liquidación, sólo se puede efectuar como regla general de común acuerdo o ante la jurisdicción competente. Excepcionalmente y por las complejidades de la ejecución contractual, el Fondo podrá expedir el acto motivado para realizar la liquidación unilateral.

Se resalta que, dependiendo de las particularidades y complejidades de cada ejecución contractual, el Fondo podrá requerir términos adicionales para realizar dicha liquidación, caso en el cual deberá justificar y documentar las razones objetivas por las cuales se ha requerido más tiempo. Por tal razón, vencido los plazos anteriormente señalados, se podrá realizar la liquidación por el Fondo en cualquier tiempo, teniendo en cuenta el término de caducidad de las acciones judiciales.

Se resalta que cuando en la etapa precontractual de los contratos del Fondo se identifique la necesidad de efectuar liquidación de un contrato, se podrá incluir la correspondiente cláusula en el texto del mismo, señalando: (i) el plazo dentro del cual se deberá efectuar la liquidación bilateral y unilateral; (II) la potestad para liquidar unilateralmente y de forma anticipada el contrato mediante un acta motivada en caso de renuencia del contratista o asociado a firmar el acta de liquidación o finalización bilateral, o cuando no haya consenso sobre el contenido de la misma, y (iii) el procedimiento para adelantar la liquidación bilateral y unilateral.

Adicionalmente, en el contrato podrá pactarse que, si el contratista no se presenta a la suscripción del acta de liquidación, dentro del mes siguiente a la fecha en que fue informado, en la dirección de correo electrónico o física indicada en el contrato y/o informada con posterioridad, se tendrá como aceptada por el contratista, por lo cual se legalizará la liquidación del contrato con la firma por parte del Representante Legal de la Fiduciaria y el supervisor por parte de la ANSV.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

8.1.7. Liquidación de común acuerdo

La liquidación bilateral es aquella que se realiza por las dos partes contractuales de común acuerdo. El plazo para que el contratante liquide de mutuo acuerdo un contrato será el plazo pactado para tal fin en el contrato o en el pliego de condiciones, términos de referencia o documentos equivalentes.

Si no se hubiere pactado un término de liquidación bilateral, se debe realizar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto que ordene la terminación.

Si no se realiza la liquidación de los contratos dentro de este período, antes del vencimiento, el supervisor y/o interventor debe exigir al contratista la ampliación de las garantías que correspondan según lo estipulado en el contrato y la normativa vigente.

Los acuerdos marco de precio deben liquidarse de acuerdo con los formatos establecidos por Colombia Compra Eficiente o el administrador del acuerdo; si este formato no es suficiente para realizar el corte de cuentas debe celebrarse con el contratista un documento de balance siempre este acompañada del balance financiero e informe final de supervisión.

El acta de liquidación deberá ser suscrita por el ordenador del gasto o por quien este delegue, el supervisor del contrato, el apoyo a la supervisión, (si aplica) y el contratista y tendrá visto bueno del coordinador del Grupo de Gestión Contractual y del profesional que realizó la revisión legal, o a quien corresponda.

El contratista deberá presentar la extensión o ampliación del amparo de cumplimiento si se estima que no estará vigente para la fecha probable de la liquidación. Igualmente, se exigirá la extensión de los amparos de las garantías post-contractuales, como estabilidad de la obra, la calidad del bien o servicio, etc., de tal manera que cumplan con la vigencia y suficiencia requerida en el contrato.

Una vez se encuentre debidamente firmada el acta de liquidación por todos los interesados, la misma será publicada en el SECOP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción.

El contratista podrá dejar las constancias y salvedades que estime necesarias, lo cual no invalida la liquidación, en cuanto a los acuerdos en ella consignados. En ningún caso podrá consignarlas, ni aportarlas después de suscrita el acta correspondiente.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

En los contratos del Fondo, el acta de liquidación será proyectada por la Fiduciaria, con fundamento en la instrucción impartida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y deberá ser suscrita por el Representante Legal de la Fiduciaria, el contratista, el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión, (si aplica). Para este caso, se deberá exigir al contratista la ampliación de las garantías según se estipule en el contrato.

8.1.8. Liquidación unilateral

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación bilateral, previa notificación o convocatoria que le haga el contratante, o las partes no lleguen a un acuerdo no logrando la celebración de la liquidación bilateral, se liquidará el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para liquidar el contrato en forma bilateral, mediante acto administrativo motivado de acuerdo a las competencias de delegación.

Debe dejarse constancia de la imposibilidad de realizar la liquidación de manera bilateral en las consideraciones de la liquidación unilateral y el soporte de dicha constancia debe obrar dentro del expediente del contrato, así como de las acciones fallidas tomadas por el contratante para intentar la liquidación de forma bilateral.

Dicho término aplicará, por regla general supletiva, también para los contratos del Fondo, mediante un acto motivado. Pero en todo caso en este régimen privado, tal término podrá extenderse de acuerdo con las complejidades de cada contrato y podrá realizarse en cualquier tiempo, teniendo en cuenta en todo caso, el término de caducidad de las acciones judiciales.

En los contratos del Fondo, procederá la liquidación unilateral siempre que se haya pactado en el contrato de común acuerdo entre las partes. Si se realiza la liquidación unilateral de derecho privado, la misma se hará a través de la suscripción de un acta de liquidación debidamente motivada, firmada por el Representante Legal de la Fiduciaria, el supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión (si aplica), en la cual debe dejarse constancia de la imposibilidad de realizar la liquidación de manera bilateral en las consideraciones, el soporte de dicha constancia debe obrar dentro del expediente del contrato, así como de las acciones fallidas tomadas por el contratante para intentar la liquidación de forma bilateral.

Dicha acta contendrá las razones jurídicas, técnicas y financieras que impidieron la liquidación de mutuo acuerdo y el Fondo remitirá copia de la misma al contratista y a la compañía de seguros que expidió las garantías del contrato o convenio.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

8.1.9. Liquidación judicial

La liquidación es judicial cuando se acuda a la jurisdicción Contenciosa Administrativa para lograr la misma. Para esta liquidación, la ANSV cuenta con un término de veinticuatro (24) meses a partir del vencimiento del término de liquidación unilateral, o desde cuando se debió liquidar.

Esta solicitud se debe efectuar a través del medio de control de legalidad de controversias contractuales. De igual forma, puede pedirse cuando no se haya liquidado el contrato o convenio, o sobre los puntos no liquidados que constan en las salvedades del acta de liquidación.

Si la entidad realiza una liquidación bilateral con constancia del incumplimiento y/o salvedades o no logra realizar la liquidación de manera Bilateral y/o Unilateral, la solicitud de liquidación por parte del supervisor será remitida por competencia a la Oficina Asesora Jurídica de la ANSV para que adelante el proceso judicial correspondiente ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa, a fin de que se declare el incumplimiento y/o se adelante la liquidación Judicial, según sea el caso.

Por lo tanto, el supervisor del contrato deberá suministrar a dicha dependencia la información y/o documentación necesaria para adelantar el presente trámite. Esto dependerá del análisis de tiempos, costos, complejidad y otras variables, en cada caso en particular.

PARÁGRAFO: En caso de que la ANSV funja como contratista, la liquidación deberá adelantarla en todos los casos la entidad contratante. Esta actividad deberá ser coordinada por el Supervisor del contrato quien adelantará las gestiones para su realización de manera mancomunada con la entidad contratante.

8.2. Cierre del expediente

Una vez hayan vencido las garantías que correspondan a cada contrato, como las de Calidad, Estabilidad y Mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, y dentro de los términos contractuales y legales, el supervisor o a quien se designe la actividad realizará el cierre del expediente, una vez haya verificado que cuenta con la todos los soportes técnicos, financieros y jurídicos, e informará al Grupo de Gestión Contractual y al Fondo, cuando aplique, para el trámite respectivo.

En caso de que el supervisor se desvincule de la ANSV antes de esta etapa, éste deberá entregar una relación completa de los contratos a su cargo a su superior jerárquico para su reasignación, seguimiento y control.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

Así mismo, alimentará toda la información solicitada en la Plataforma SECOP II para el cierre respectivo del expediente electrónico.

El cierre del expediente procede en los contratos que deban liquidarse y en los que no, a efectos de dejar constancia sobre el punto final de la actuación contractual. En este sentido, el cierre del expediente no reemplaza la liquidación del contrato. No obstante, también deberá adelantarse el cierre del expediente cuando se haya perdido la competencia para liquidar el contrato.

El cierre del expediente y la publicación en SECOP II deben ir de la mano con el cumplimiento de las gestiones de archivo y gestión documental tanto físicas como digitales que debe adelantar la Entidad, teniendo en cuenta los procedimientos de la ANSV y el Fondo.

CAPÍTULO IX DISPOSICIONES ADICIONALES

9. Aspectos adicionales a aplicar

9.1. Período de transición

La presente versión No. 04 del Manual Unificado de Contratación entra en vigencia a partir de su publicación. En lo relacionado con el trámite de liquidación y liberación de saldos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se encuentren en trámite de liquidación, aplicarán las disposiciones contenidas en la presente versión del Manual.

9.2. Revisión, actualización y capacitación a intervinientes en el proceso

La ANSV capacitará de manera directa o contratada a los directivos, servidores públicos y contratistas intervinientes en el Proceso de Gestión Contractual de la ANSV y el Fondo, y en aspectos contractuales respecto de las distintas etapas del Proceso de Contratación.

Cualquier participante del proceso de contratación de la ANSV y el Fondo se compromete a conocer este documento y sus diferentes modificaciones.

9.3. CONTROL DE CAMBIOS

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

FECHA	CAMBIO	VERSIÓN
05/07/2022	Documento original	00
05/07/2023	Se incluye: Introducción Se modifica: 1) Numeral 2.2 2) Numeral 2.3.4 3) Numeral 3.1 4) Numeral 3.1.1 5) Numeral 3.2 6) Numeral 5 7) Numeral 8 8) Numeral 10 Modificación de responsable de la ordenación del gasto de secretario general a director general en todo el documento.	01
29/01/2024	Se modifica: 1) Numeral 3.4.5. 2) 4.1.4.1.4.2 3) 4.3.2.3 Se incluye: 1) 4.3.2.6 2) Números I, m y o de la tabla 10 del numeral 4.3.2.3	02
05/01/2024	Se modifica: 1) Numeral 2.2.1. 2) 2.2.2 3) 2.2.3.1. 4) 2.2.4. Se incluye 1) 4.3.2.3. se incluye en la tabla 10 el literal P	03
30/04/2025	Se modifica: 1) Numeral 3 2) Numeral 2.2.1 3) Numeral 2.2.2 4) Numeral 3.4.5 5) Numeral 7.1, Subnumeral 7.1.1 6) Numeral 7.6 7) Capítulo VIII 8) Numeral 9.1 Se incluye	04

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	MANUAL UNIFICADO DE CONTRATACIÓN		
	Código: ANSV-CON-MG-01	Versión: 04	Fecha: 30/04/2025

	1) Numeral 6.2.3	
--	------------------	--

10. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- ANSV-GIP-GU-01_V7_Guia Elaboración De Documentos
- ANSV-GIP-PR-02_V5_Procedimiento Control De Documentos
- ANSV-CON-DO-01_V3 Caracterización Proceso gestión Contractual

11. ADMINISTRACION DEL DOCUMENTO

Proceso Gestión Contractual

12. APROBACIÓN

Elaboró	Néstor Fernando Martínez Gaitán	Contratista Gestión Contractual
Revisó	Ana María Noriega García Legal Services Enterprise S.A.S. Magali del Socorro Rosero Ortiz	Profesional especializado Grado 24. Asesor Externo Asesora dirección general con funciones de coordinación del grupo de gestión contractual
Aprobó	Alexander Diaz Umaña Mariantonia Tabares Pulgarín	Secretario General Directora General